

1

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 [THE INDIAN CONTRACT ACT, 1872]

इकाई-1 : पृष्ठभूमि (BACKGROUND)

अध्ययन के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, आप सक्षम होंगे –

- ❑ 'करार' एवं 'संविदा' का अर्थ जानने में और दोनों के मध्य भेद करने में।
- ❑ संविदा के आवश्यक तत्वों की व्याख्या में।
- ❑ विभिन्न प्रकार के संविदा के स्पष्टीकरण में।
- ❑ प्रस्ताव एवं स्वीकृति की संकल्पना और स्वीकृति एवं खंडन के नियम जानने में।

कोई भी वाणिज्यिक व्यवहार उसके पक्षकारों के आपसी समझ पर आधारित होता है। इस आपसी समझ या विचार को सामान्यतया पक्षकारों के आशय को प्रभावी करने के लिये लिख लिया जाता है। इस प्रकार की औपचारिक अभिव्यक्ति को ही संविदा के रूप में जाना जाता है। इन संविदाओं में पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्वों का समावेश होता है जो उन्हें अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में सहूलियत प्रदान करता है।

भारतीय संविदा अधिनियम 1872 उन विधिक सिद्धान्तों को संहिताबद्ध करता है जो 'संविदा' को प्रशासित करते हैं। अधिनियम मुख्य रूप से विधितः प्रवर्तनीय वैध संविदाओं के तत्वों को निर्दिष्ट करता है साथ ही कुछ विशेष प्रकार के संविदात्मक सम्बन्धों जैसे क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति, निक्षेप, गिरवी, संविदाकल्प, समाश्रित संविदाओं को स्पष्ट करता है।

1.1 संविदा क्या है?

(WHAT IS A CONTRACT?)

यद्यपि सभी संविदा करार है, तथापि सभी करार संविदा नहीं होते। एक ऐसा करार जो विधितः प्रवर्तनीय है, एक संविदा है। करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वे संविदा नहीं हैं किन्तु वह शून्य करार (जो कदापि प्रवर्तनीय नहीं है) अथवा शून्यकरणीय करार (जो केवल करार के एक पक्ष के द्वारा प्रवर्तनीय है), के रूप में रहते हैं।

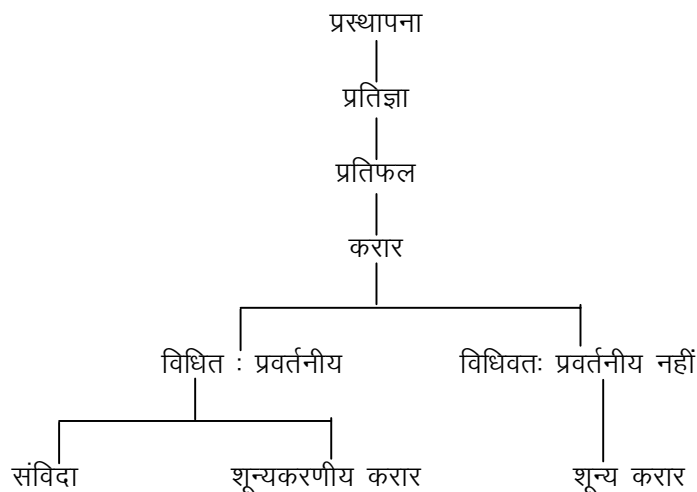
उपर्युक्त परीक्षण हमारे मस्तिष्क में एक स्वाभाविक प्रश्न पैदा करता है कि 'करार' एवं 'संविदा' का सटीक अर्थ क्या है?

करार एक वचन है अथवा एक प्रतिज्ञा है अथवा व्यक्तिकारी वचनों का संवर्ग है। करार में एक व्यक्ति का प्रस्ताव अथवा प्रस्थापना सम्मिलित है जो अन्य व्यक्ति के स्वीकृति हेतु आशयित है। यदि ऐसा करार विधि द्वारा प्रवर्तनीयता धारित करे तो वह संविदा होगा।

अब अधिनियम के धारा 2(b) में परिभाषित 'वचन' की परिभाषा को लेते हैं; "जब कि वह व्यक्ति, जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है। प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती है"।

अधिनियम की धारा 2(e) करार को परिभाषित करते हुए कहती हैं, "हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार है।" धारा 2(h) संविदा शब्द को परिभाषित करते हुए बताती है "वह करार, जो विधितः प्रवर्तनीय हो, संविदा है"।

उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर हम इसे अधोलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं :



1.2 वैध संविदा के आवश्यक तत्व

(ESSENTIALS OF A VALID CONTRACT)

अब हम वैध संविदा के आवश्यक तत्वों की व्याख्या करते हैं।

अधिनियम के धारा 10 के शब्दों में, “सब करार संविदाएं हैं, यदि वे संविदा करने के लिए ‘सक्षम’ पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति से किसी विधिपूर्ण प्रतिफल के लिये और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हैं और एतद्वारा अभिव्यक्ततः शून्य घोषित नहीं किए गए हैं।”

अतः एक वैध संविदा के निर्माण हेतु निम्नलिखित तत्व वर्तमान होने चाहिए ;

1. प्रस्ताव एवं स्वीकृति के माध्यम से विधिक दायित्व सृजित करने का आशय होना चाहिए।
2. पक्षकारों की स्वतन्त्र सहमति आवश्यक है।
3. संविदा में प्रवेश हेतु योग्यता या क्षमता सुनिश्चित होनी चाहिए।
4. विधिपूर्ण प्रतिफल वर्तमान होना चाहिए; और
5. विधिपूर्ण उद्देश्य संविदा की विषयवस्तु होती है।

उपर्युक्त आवश्यक तत्वों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है :

1. प्रथमतया एक प्रस्ताव होना चाहिए जिसकी स्वीकृति भी होनी चाहिए। इस तरह के प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति द्वारा पक्षकारों के बीच कानूनी दायित्व सृजित होना चाहिए। परिणामस्वरूप यह उस व्यक्ति पर जिसने प्रतिज्ञा की है, कुछ करने के लिये नैतिक दायित्व उत्पन्न करता है। इसी प्रकार यह वचनदाता को करार की पूर्णता का दावा अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार के कर्तव्य एवं अधिकार विधिक होने चाहिये मात्र नैतिक नहीं।

न्यायिक दृष्टांत :

बैलफोर बनाम बैलफोर के मामले में पति ने पत्नी को जितनी अवधि तक वे अलग रहे के लिए जीवन निर्वाह भत्ता देने का वचन दिया। जब वह अपने वचनपालन में असफल रहा तो पत्नी ने उस वचन की प्रवर्तनीयता के लिये वाद दायर किया। जैसा कि यह एक घरेलू प्रकृति का करार था, अतः यह निर्धारित हुआ कि इस मामले में किसी विधिक दायित्व का स्थापना नहीं हुआ।

2. दूसरा तत्व पक्षकारों की ‘स्वीकृति’ है। स्वीकृति का अर्थ है आशयित पक्षकारों का ‘ज्ञान और अनुमोदन’। इसे दूसरे रूप में मानसिक तत्व की पहचान के रूप में देखा जा सकता है जिसे मतैक्य कहते हैं। तत्पश्चात् ऐसी स्वीकृति को स्वतन्त्र होना चाहिए। स्वीकृति को स्वतन्त्र तब कहा जायेगा जब वह उत्पीड़न, अनुचित दबाव, कपट, मिथ्यावरण अथवा भूल से प्रभावित न हो। जहाँ किसी पक्षकार की सहमति स्वतन्त्र नहीं होती वहाँ उस पक्षकार के विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय होती है।

दृष्टांत :

‘अ’, ‘ब’ को गोली से मारने की धमकी देता है यदि ‘ब’ ने उसे ₹ 2,000 नहीं दिए, ‘ब’ ऐसा करने को सहमत हो जाता है। यहाँ करार उत्पीड़न से प्रभावित है और ‘ब’ के विकल्प पर शून्यकरणीय है।

1. तीसरा तत्व एक वैध संविदा के निर्माण हेतु पक्षकारों की क्षमता है। एक व्यक्ति की क्षमता या अक्षमता का निर्धारण करने के लिये विभिन्न पहलुओं पर गौर करना होगा। संविदा अधिनियम की धारा 11 इस मुद्दे पर प्रावधान करते हुए स्पष्ट करती है कि एक व्यक्ति

- (a) जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है ;

- (b) जो स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं है ; और
- (c) किसी विधि के अन्तर्गत , जिसके वह अध्याधीन है, संविदा करने के योग्य नहीं है, को किसी संविदा में शामिल होने के लिये अक्षम माना जाना चाहिए। विधि ऐसे व्यक्ति को संविदा में सम्मिलित होना निषेध करती है जो (a) अवयस्क हो (b) अस्वस्थचित्त हो (जब वह स्वस्थ चित्त का हो उसे छोड़कर) और (c) ऐसा व्यक्ति जो संविदा में शामिल होने के लिए अन्य रूप से अयोग्य हो जैसे विदेशी शत्रु, दिवालिया, दोषसिद्ध इत्यादि।

2. चतुर्थ तत्व विधिपूर्ण प्रतिफल की विद्यमानता है। सामान्यतया प्रतिफल का अर्थ है किसी कार्य को करने या न करने के बदले मुआवजा। इसे 'क्विड प्रो क्वा' (तत्प्रति) या 'कुछ' के बदले अन्य कोई चीज वापस करने के रूप में संदर्भित किया जा सकता है ; ऐसा प्रतिफल एक विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए।

उदाहरण : 'अ' 'ब' को अपनी पुस्तक ₹ 100 में बेचने के लिये सहमत होता है। यहाँ 'ब' का ₹ 100 अदा करने का वचन 'अ' के अपना पुस्तक बेचने के वचन के बदले प्रतिफल है। और 'अ' का पुस्तक बेचने का वचन 'ब' के ₹ 100 अदा करने के वचन के बदले प्रतिफल है।

3. अंतिम तत्व संविदा के लिये यह निर्धारित करता है कि वह ऐसे प्रकृति की नहीं होनी चाहिए जिसे विधि ने अवैध या शून्य घोषित कर रखा हो। अवैध करार वे होते हैं जिन्हें विधि द्वारा स्पष्ट या विवक्षित रूप से निषेधित कर दिया गया हो। शून्य करार उनमें से एक है जिसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होता।

उदाहरणस्वरूप : जान से मारने की धमकी देना या अपमानसूचक बयान को प्रकाशित करना या लोकनीति के विरुद्ध करार करना अवैध प्रकृति का है। इसी प्रकार ऐसा कोई करार जो किसी व्यापार, विवाह या विधिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के लिए हो, शून्य करार के अच्छे उदाहरण हैं।

1.3 संविदा के प्रकार

(TYPES OF CONTRACT)

अब हम संविदा के विभिन्न प्रकार का वर्णन करेंगे,

1. शून्य संविदा (Void Contracts)

धारा 2 (j) कहती है : "जो संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाता, वह तब शून्य हो जाता है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाता।" इस प्रकार शून्य संविदे ऐसे संविदे हैं जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किये जा सकते।

उदाहरण : ऐसे कई करार हैं जिन्हें अधिनियम में ही विशेष रूप से शून्य बताया गया है। वे हैं :

- (a) जहाँ करार के दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में हों (धारा 20)
- (b) जब करार के प्रतिफल और उद्देश्य अविधिपूर्ण है। (धारा 23)
- (c) एक प्रतिफल रहित करार (धारा 25)

- (d) ऐसे करार जो अवरोधक हैं विवाह के (धारा 26) व्यापार के (धारा – 27) विधिक कार्यवाही के (धारा 28) और पंडम के तौर के करार (धारा 30) शून्य संविदा के उदाहरण हैं।

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब एक संविदा शून्य हो तो वह संविदा नहीं हो सकती किन्तु उसकी पहचान के लिए, उसे (शून्य) (Void) संविदा कहा जाता है।

2. शून्यकरणीय संविदा (Voidable Contract)

धारा 2 (i) शून्यकरणीय संविदा को परिभाषित करते हुए बताती है कि “वह करार, जो उसके पक्षकारों में से साफ या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किन्तु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदा है।”

इस अभिप्राय में अर्थ यह है कि करार का एक पक्ष इस स्थिति में है कि वह विधित : अपने द्वारा पूरे किये जाने वाले करार के भाग से इन्कार कर सके, क्योंकि वह संविदा शून्यकरणीय है। ऐसे अधिकार तब पैदा होते हैं, जबकि वह संविदा किसी पक्षकार द्वारा उत्पीड़न, अनुचित दबाव, कपट अथवा मिथ्यावरण द्वारा की गई हो, तब अन्य पक्षकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह उक्त संविदा को शून्यकरणीय माने।

यहाँ यह जानना समीचीन है कि शून्य एवं शून्यकरणीय संविदा में क्या भेद है। दोनों के मध्य अन्तर तीन बातों परिभाषा, प्रकृति और अधिकार पर आधारित हैं। जो निम्नलिखित हैं :

(a) **परिभाषा (Definition)**– शून्य संविदा कभी प्रवर्तनीय नहीं होती। एक शून्यकरणीय संविदा (जो एक करार है) जो एक पक्षकार के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, किन्तु अन्य पक्षकार के विकल्प पर नहीं यहाँ ‘प्रवर्तनीयता’ अथवा ‘अन्यथा’ संविदा के दो प्रकार को स्पष्ट करता है।

(b) **प्रकृति (Nature)**– प्राकृतिक रूप से शून्य संविदा अपने रचना के समय वैध होता है किन्तु किसी पश्चातवर्ती परिवर्तन या घटना जैसे असंभवता या पश्चातवर्ती अवैधता इत्यादि से यह अप्रवर्तनीय हो जाता है। इसी प्रकार यदि शून्यकरणीय संविदा को अस्वीकार कर दिया जाय तो वह भी शून्य हो जाता है। इस प्रकार एक समाश्रित संविदा शून्य हो जाता है यदि वह कार्य या घटना असंभव हो जाय जिस पर आश्रित हैं।

दूसरी ओर शून्यकरणीय संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर वैध रहता है जिसके पास यह विकल्प अधिकार है कि वह उसे शून्यकरणीय माने। यह अधिकार मात्र ही उसे अवैध नहीं कर देता जब तक कि उसका प्रयोग न किया जाय। सभी संविदा जो उत्पीड़न, अनुचित दबाव, कपट या मिथ्यावरण द्वारा प्रभावित हो, शून्यकरणीय हैं। सामान्यतया एक संविदा जो भूल से प्रभावित है, शून्य है।

(c) **अधिकार (Rights)**– अधिकार के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाय तो शून्य संविदा के मामलों में पक्षकारों को कोई विधिक उपचार प्राप्त नहीं होता, कि वे संविदा को किसी भी प्रकार से अनुपालित करा सकें। शून्यकरणीय संविदा के मामले में पीड़ित पक्षकार को युक्तियुक्त समय के अन्दर संविदा के खंडन का अधिकार प्राप्त होता है। यदि उसे विखंडित कर दिया गया तो वह शून्य हो जायेगी, यदि उसे विखंडित नहीं किया गया तो वह एक वैध संविदा होगी।

3. अवैध संविदा (Illegal Contracts)

अवैध संविदा वे होती है जिन्हें विधि द्वारा निषेधित किया गया है। सभी अवैध संविदे शून्य होते हैं क्योंकि उनकी अवैध प्रकृति के कारण वे विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। यहाँ तक कि

अवैध मिश्रित संविदा तक प्रवर्तनीय नहीं होते। ऐसे संविदे जो लोकनीति या नैतिकता के विरुद्ध हैं, अवैध हैं। इस प्रकार किसी अपराध को क्रियान्वित करने की संविदा जैसे **सुपारी (Supari)** लेना इत्यादि अवैध संविदा हैं।

उपर्युक्त व्याख्या से दर्शित होता है कि अवैध संविदे, शून्य संविदा के समान ही होते हैं। अधिनियम विभिन्न कारक बताता है जिनसे एक करार शून्य हो जाता है। उनमें से एक कारक अवैधानिक प्रकृति की संविदा अथवा अवैधानिक प्रतिफल वाले संविदा है। यद्यपि अवैधानिक करार अभी शून्य करार एक समान प्रकृति के हैं तथापि उनके बीच निम्नलिखित अन्तर है :

- (a) **विस्तार** : सभी अवैध करार शून्य होते हैं। यद्यपि शून्य करार अपने रचना के समय अवैध नहीं होता बल्कि पश्चात्तवर्ती कारक उसे शून्य करार बना देते हैं। उदाहरणस्वरूप एक करार की शर्त अनिश्चित है इससे वह अवैध नहीं हो जाता बल्कि उसे शून्य करार के रूप में बरता जायेगा। एक अवैध संविदा हमेशा शून्य संविदा होगा किन्तु एक शून्य संविदा आवश्यक नहीं कि अवैध संविदा हो।
- (b) **प्रकृति एवं आचरण** : अवैध करार प्रारंभतः शून्य होते हैं इसके पूर्व ही इसे स्पष्ट किया गया है कि प्रकृति: कुछ करार वैध होते हैं, किन्तु पश्चात्तवर्ती कारकों द्वारा वे शून्य करार की प्रकृति धारित कर लेते हैं।
- (c) **सम्पार्श्विक सम्बन्धों पर प्रभाव** : अवैध संविदा के मामले में, सम्पार्श्विक संव्यवहार चाहे वे पूर्व के हों या पश्चात् के अथवा मुख्य संविदा के साथ हो, प्रवर्तनीय नहीं है। इसके विपरीत शून्यकरणीय संविदा के मामले में सम्पार्श्विक संव्यवहार उस सीमा तक प्रवर्तनीय होते हैं जहाँ तक वे स्वतन्त्र रूप से निष्पादित किये जा सकते हैं, चाहे मुख्य संविदा शून्यकरणीय हो गया हो।
- (d) **जुर्माना अथवा दण्ड** : सभी प्रकार के अवैध संविदे विभिन्न विधियों अनुसार दण्डनीय हैं जैसे भारतीय दण्ड संहिता इत्यादि। जबकि शून्य करार के पक्षकार के इस प्रकार का जुर्माना या सजा नहीं भुगतना होता।

संविदा की रचना के दृष्टि से इसका पुनः वर्गीकरण किया जा सकता है। इस उप वर्गीकरण के तहत संविदा के निम्नलिखित प्रकार हैं :

4. अभिव्यक्त संविदा (Express Contracts)

एक संविदा स्पष्ट संविदा कहीं जायेगी जब उसके शर्तों को स्पष्ट रूप से शब्दों में लिखित कर लिया जाय। अधिनियम की धारा 9 प्राविधानित करती है कि यदि किसी वचन की प्रस्थापना या उसका स्वीकृति शब्दों में किया जाता है वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है।

5. विवक्षित संविदा (Implied Contracts)

विवक्षित संविदा का अस्तित्व विवक्षा पर आधारित होता है। बहुधा यह विवक्षा विधि की या पक्षकारों के कार्य के आधार पर होती है। अधिनियम की धारा 9 इस प्रकार के विवक्षित संविदा को स्पष्ट करते हुए कहती है कि जहाँ तक कि ऐसी प्रस्थापना या स्वीकृति शब्दों से अन्यथा किया जाता है, वह वचन विवक्षित कहलाता है। उदाहरणस्वरूप 'A' भूल से कुछ वस्तु 'C' के बदले 'B' के घर परिदान करता है। यहाँ 'B' वस्तु को स्वीकृति करने के लिये अर्ह नहीं है और वह मात्र 'A' को वापस करने के दायित्वाधीन है, यद्यपि यहाँ इस प्रकार की किसी संविदा का अस्तित्व नहीं है।

6. अव्यक्त संविदा (Tacit Contracts)

अव्यक्त संविदे वे होते हैं जिनका पता पक्षकारों के आचरण के आधार पर लगाया जाता है। अव्यक्त संविदा का सबसे अच्छा उदाहरण बैंक ग्राहक द्वारा बैंक के स्वचालित टेलर मशीन (ए.टी.एम.) द्वारा रुपये निकालने का है। दूसरा उदाहरण नीलामी बिक्री में विक्रय हेतु बोली लगाने वाले की अव्यक्त आचरण है जिसे अंतिम बोली में वस्तु विक्रय होनी है।

इसके पश्चात् अन्य वर्गीकरण संविदा के निष्पादन के संदर्भ में हैं; जो निम्न हैं—

7. निष्पादित संविदा (Executed Contract)

ऐसे संविदा में प्रतिफल अदा किया जा चुका है या प्रविरत रहा गया है। जब कार्य कर लिया गया है अथवा निष्पादित कर लिया गया है अथवा ऐसा करने से प्रविरत रहने को कहा गया है तब ऐसी संविदा निष्पादित संविदा कहलाती है।

8. निष्पाद्य संविदा (Executory Contract)

निष्पाद्य संविदा में प्रतिफल पारस्परिक वचन अथवा दायित्व होता है। ऐसा प्रतिफल भविष्य में चुकाया जाना है। ऐसे संविदा को निष्पाद्य संविदा कहते हैं।

9. एकपक्षीय संविदा (Unilateral Contract)

एकपक्षीय संविदा, एकतरफा दायित्व धारित करती है जिसमें केवल एक पक्षकारों को अपने दायित्वों या कर्तव्यों का पालन करता है।

10. द्विपक्षीय संविदा (Bilateral Contracts)

द्विपक्षीय संविदा वह है जहाँ दायित्व या वचन दोनों पत्रकारों द्वारा पालित होना है।

अब एक अन्य प्रकार का वर्गीकरण देखते हैं जिसे आंग्ल विधि मान्यता प्रदान करती है।

आंग्ल विधि संविदा का वर्गीकरण निम्न प्रकार से करती है :

(i) औपचारिक संविदा (Formal contracts) और

(ii) सामान्य संविदा (Simple contracts)

औपचारिक संविदे को आगे (a) अभिलेख का संविदा तथा (b) मुहरबन्द संविदा में वर्गीकृत किया जाता है।

(a) **अभिलेख संविदा (Contract of record)** : अभिलेख संविदा न्यायालय के माध्यम से अपने बाध्यकारी बल को दर्शित करते हैं। न्यायालयीय प्राधिकार उसके निर्णय के माध्यम से अथवा उसके मुचलके से स्पष्ट होते हैं। तकनीकी रूप से न्यायिक आधारित निर्णय संविदा नहीं होते हैं क्योंकि ये पक्षकारों के मध्य करार पर आधारित नहीं होते हैं। जबकि निर्णय सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, जो उस वाद के पक्षकार होते हैं। निर्णय निश्चित व्यक्ति के लिये निश्चित अधिकारों का स्थापना करते हैं और अन्य निश्चित व्यक्ति के लिये दायित्व का स्थापना करते हैं। दूसरी ओर मुचलका सामान्यतया अपराधिक कार्यवाही में ऋण के प्रति एक लिखित अभिस्वीकृति होती है।

(b) **मुहरबन्द संविदा (Contract under seal)** : मुहरबन्द संविदा अपने प्रारूप के कारण बाध्यकारी बल रखता है। यह लिखित हस्ताक्षरित, मुहरयुक्त और पक्षकारों को सौंपा हुआ होता है। इसे अभिलेख या विशिष्ट संविदा भी कहा जाता है।

सामान्य संविदा (Simple Contract) औपचारिक संविदाओं के विपरीत सभी औपचारिकता जो उपर बताई गयी है से मुक्त होती है।

1.4. प्रस्थापना/प्रस्ताव (PROPOSAL / OFFER)

पूर्वगामी वाक्य खंड में यह व्याख्या की गयी है कि एक प्रस्थापना जिसके पीछे विधिक प्रतिफल हो एक करार है। यदि ऐसा करार विधितः प्रवर्तनीय हो तो वह संविदा बन जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस कड़ी का प्रारंभिक बिन्दु प्रस्थापना अथवा प्रतिज्ञा है। अब इस बात की व्याख्या समीचीन है कि यह प्रस्थापना/प्रस्ताव क्या है और कितने प्रकार के होते हैं; इत्यादि।

‘प्रस्थापना’ एवं ‘प्रस्ताव’ समानार्थी है और सामान्यतया एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अधिनियम की धारा 2(a) के शब्दों में “जबकि एक व्यक्ति, किसी बात को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामन्दी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रविरति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे तब वह प्रस्थापना करता है, यह कहा जाता है।” यहाँ इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिये कि विधि की निगाह में कुछ कार्य ‘करने’ या कोई किसी कार्य से ‘प्रविरत’ रहने का समान प्रभाव है जबकि एक सकारात्मक कार्य है और दूसरा नकारात्मक कार्य।

इस प्रकार प्रस्ताव के दो मुख्य तत्व हैं। प्रथम किसी कार्य को करने या उससे प्रविरत रहने की रजामन्दी। द्वितीय; यह रजामन्दी अवश्य ही उस व्यक्ति को संज्ञापित हो जिसके लिये संदर्भित प्रस्थापना की गयी है।

इसे निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से देखा जा सकता है :

- (a) जहाँ ‘अ’, ‘ब’ को बताता है कि वह वर्ष 2006 के अन्त में उससे विवाह करने की इच्छा रखता है। यहाँ कोई प्रस्ताव सृजित नहीं हुआ जब तक कि वह उनसे न कहे कि “क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी”, अपनी इच्छा का संज्ञापन करे और उसी समय ‘ब’ की सहमति प्राप्त करे।
- (b) जहाँ ‘अ’, ‘ब’ को अपनी कार बेचने का प्रस्ताव करता है। यह उसके द्वारा उस कार्य को दिये जाने की रजामन्दी का संज्ञापन है। इस प्रस्ताव में केवल रजामन्दी का संज्ञापन नहीं हुआ बल्कि साथ इस आशय का संज्ञापन भी हुआ कि उस तरफ से सहमति की भी प्राप्त होगी।

प्रस्ताव का वर्गीकरण (Classification of Offer)

प्रस्ताव को सामान्य प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, प्रति-प्रस्ताव, विकास प्रस्ताव, स्थाई/खुली/चलत प्रस्ताव। अग्रतः इसका अलग-अलग परीक्षण किया जायेगा :

(a) **सामान्य प्रस्ताव (General offer)** : यह ऐसा प्रस्ताव है जो जन सामान्य के लिये बिना किसी समय सीमा किया जाता है। अधिनियम की धारा 8 के शब्दों में कोई भी व्यक्ति जो ऐसे

प्रस्ताव की शर्तों का पालन करता है तो यह कहा जायेगा उस प्रस्ताव की स्वीकृति हुई है (कारलिल बनाम कारबोलिक स्मोक बाल कम्पनी)। जब तक सामान्य प्रस्ताव विखंडित अथवा वापस न ले लिया जाय तब तक किसी भी समय कोई भी व्यक्ति उसका स्वीकृति कर सकता है जैसे कि वह चलत प्रस्ताव हो।

(b) **विशेष प्रस्ताव (Special Offer)** : जहाँ तक प्रस्ताव विशिष्ट या विशेष व्यक्ति के लिये किया जाता है, उसे विशेष प्रस्ताव कहा जाता है। केवल वही व्यक्ति इस विशेष प्रस्ताव का स्वीकृति कर सकता है, जैसा कि वह विशेष और केवल उसी व्यक्ति के लिये किया गया है। [बोटोम बनाम जोन्स]।

(c) **प्रति-प्रस्ताव (Cross Offer)** : धारा 2(b) के अनुसार जब एक व्यक्ति जिसको प्रस्ताव दिया जाता है, वह अपनी स्वीकृति देता है तब प्रस्ताव को स्वीकृत कहा जाता है। इस प्रकार स्वीकृति केवल एक प्रस्ताव के लिए हो सकती है। यदि कोई प्रस्ताव नहीं हो, तो इस की स्वीकृति का प्रश्न पैदा नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि 'ए' 'बी' को एक निश्चित वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेचने का प्रस्ताव करता है, और 'बी', 'ए' के प्रस्ताव को जाने बिना, समान वस्तु को समान कीमत पर 'ए' से खरीदने का प्रस्ताव करता है, यह स्वीकृति नहीं है क्योंकि 'बी' को 'ए' के द्वारा किये गये प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। यह केवल प्रति-प्रस्ताव है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे को प्रस्ताव देते हैं तो इसे पारस्परिक स्वीकृति नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में कोई भी बाध्यकारी संविदे का निर्माण नहीं होता [टिन बनाम हाफमैन एण्ड कम्पनी 1873]।

(d) **विरुद्ध प्रस्ताव (Counter Offer)**: प्रस्तावक द्वारा किये गये प्रस्ताव को प्राप्त होने पर यदि प्रस्ताव प्राप्त करने वाला प्रस्ताव को स्वीकार करने की बजाय शर्तें लगाता है जिसके कारण मूल प्रस्ताव के शर्तों में परिवर्तन हो, इसे विरुद्ध प्रस्ताव की संज्ञा दी जाती है। विरुद्ध प्रस्ताव मूल-प्रस्ताव की अस्वीकृति होती है।

(e) **स्थायी अथवा सतत अथवा खुला प्रस्ताव (Standing or Continuing or open Offer)** : ऐसा प्रस्ताव जो जनसामान्य के लिये किया गया हो, यदि इसे निश्चित समय के भीतर स्वीकृत किया जाना हो, इसे स्थायी अथवा सतत अथवा खुला प्रस्ताव कहते हैं। किसी वस्तु या सामान की आपूर्ति के लिये निविदा आमंत्रण स्थायी प्रस्ताव का सबसे अच्छा उदाहरण है।

प्रस्ताव से सम्बन्धित नियम (Rules relating to offer)

एक वैध एवं मान्य प्रस्ताव के लिये निम्नलिखित नियम हैं :

- प्रस्ताव विधिक सम्बन्ध सृजित करने के इरादे से होना चाहिए। अब यदि यह प्रतिग्रहीत हो जाय तो परिणाम एकमान्य संविदा के रूप में होगा। रात्रिभोज पर अपने मित्र को आमंत्रित करना एक सामाजिक गतिविधि है। यह विधिक सम्बन्ध सृजित नहीं करता अथवा कोई अधिकार या दायित्व सृजित नहीं करता।
- प्रस्ताव को निश्चित एवं निर्दिष्ट होना चाहिए। इसे अनिश्चित नहीं होना चाहिए। यदि प्रस्ताव की शर्तें अस्पष्ट हैं तो यह स्वीकृति योग्य नहीं हैं क्योंकि अस्पष्टता किसी संविदात्मक संबंध को स्थापित नहीं करती है। उदाहरणस्वरूप 'अ' बिना किसी संकेत के, कि किसी प्रकार का 100 क्विंटल तेल बेचने का प्रस्ताव कर रहा है, यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि वह किस प्रकार का तेल बेचेगा, यह अस्पष्टता किसी प्रकार के संविदात्मक दायित्व का स्थापना नहीं करती। किन्तु यदि यह अस्पष्टता समाप्त कर दी जाय तो यह

मान्य प्रस्ताव होगा। जैसे यदि उक्त उदाहरण में 'अ' इस बात का उल्लेख करे कि वह चमेली का तेल बेचेगा, वहाँ इस प्रस्ताव को अस्पष्ट प्रस्ताव नहीं माना जायेगा।

- (c) प्रस्ताव को अभिव्यक्त या गर्भित होना चाहिए।
- (d) प्रस्ताव को प्रस्ताव के आमंत्रण से भिन्न होना चाहिए।
- (e) प्रस्ताव या तो विशिष्ट हो सकता है या सामान्य।
- (f) प्रस्ताव को उस व्यक्ति को संसूचित होना चाहिये जिसके लिये वह बनाया गया है। अन्यथा प्रस्तावग्रहीता उस प्रस्ताव का स्वीकृति नहीं कर सकता। वह प्रस्ताव इस लिये प्रतिग्रहीत नहीं कर सकता क्योंकि उसे उस प्रस्ताव के अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। इस परिस्थिति में न तो किसी विधिक दायित्व का स्थापना होगा और न ही किसी अधिकार का स्थापना।
- (g) प्रस्ताव इस मत से बनाया जाना चाहिए कि उसके लिए प्रस्तावग्रहीता की सहमति प्राप्त की जानी है।
- (h) प्रस्ताव सशर्त हो सकता है किन्तु उसमें कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिये जो स्वीकृति के मार्ग में बाधा हो। जैसे प्रस्ताव यह नहीं कह सकता कि यदि अस्वीकृति की स्वहम निश्चित समय में नहीं मिला तो प्रस्ताव को प्रतिग्रहीत माना जायेगा।

प्रस्ताव के लिये आमंत्रण क्या है? (What is Invitation to offer?)

एक प्रस्ताव और प्रस्ताव का आमंत्रण समान नहीं हैं। दोनों के मध्य अन्तर को समझना आवश्यक है। एक प्रस्ताव निश्चित होता है, इसमें संविदा का आशय होता है। प्रस्ताव का आमंत्रण: प्रस्ताव निर्माण का पूर्ववर्ती कार्य है। यह मात्र सौदे के लिये प्रेरणा है। प्रस्ताव का आमंत्रण सौदे के स्थापना का मसौदा होता है और स्वीकृति के लिये नहीं होता।

प्रस्ताव के आमंत्रण में प्रस्तावक द्वारा इस बात की रजामंदी नहीं होती कि वह अपने प्रस्ताव से बाध्य है। यह केवल कुछ विशेष शर्तों सहित सौदे के लिये प्रस्ताव मात्र होता है। वह जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकृति योग्य नहीं होता।

जहाँ एक व्यक्ति पुस्तकों का स्टॉक बेचने का विज्ञापन निकलता है। यह एक प्रस्ताव का आमंत्रण मात्र है, प्रस्ताव नहीं। यह विज्ञापन प्रस्ताव की प्राप्ति के लिये है ताकि आगे का सौदा तय हो सके।

अधिनियम की धारा 2(a) इस बात को बहुत स्पष्टतया बताती है कि प्रस्ताव प्रस्तावक के इस रजामंदी की अंतिम अभिव्यक्ति होती है कि वह यदि अन्य पक्षकार द्वारा प्रतिग्रहीत कर ली गयी तो वह बाध्य होगा। यहाँ एक बात प्रस्ताव ग्रहीता के लिये भी है कि वह प्रस्ताव की शर्तों से सहमति की रजामंदी व्यक्त करे।

यह निर्धारित करने के लिये कि किया गया कथन प्रस्थापना का आमंत्रण है कसौटी यह है कि उसका आशय देखा जाय। यदि कथन करने वाले का आशय यह दर्शित करे कि स्वीकृति के बाद वह बाध्य होना चाहता है, वहाँ वह एक प्रस्ताव करता है। जबकि यदि उसका आशय यह दर्शित करे कि कुछ अन्य कार्य किया जाना है तो वह प्रस्ताव का आमंत्रण होगा। बाध्यता का आशय वह आवश्यक वस्तु है जिसे देखा जायेगा।

हार्वे बनाम फेसी [1893] AC 552 के मामले में प्रीवी काउन्सिल ने प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के आमंत्रण के संदर्भ में स्पष्ट अन्तर बताया है। प्रस्तुत मामले में वादी ने प्रतिवादी से तार के माध्यम से दो सवाल पूछे,

- (i) क्या तुम हमें बम्पर हाल पेन बेचोगे? और
- (ii) तार (टेलीग्राफ) का न्यूनतम रोकड़ मूल्य।

प्रतिवादी ने टेलीग्राफ के माध्यम से उत्तर दिया कि 'बम्पर हाल' पेन का न्यूनतम मूल्य 900 डॉलर है।' वादी ने अगला टेलीग्राफ यह भेजा कि 'हम बम्पर हाल पेन को 900 डॉलर में खरीदने के लिए सहमत हैं...' यद्यपि प्रतिवादी ने अपनी सम्पत्ति उक्त कीमत पर बेचने से मना कर दिया।

वादी ने प्रतिवादी के खिलाफवाद दायर किया कि उनके मध्य 900 डॉलर में सम्पत्ति बेचने का प्रस्ताव था और वे उस प्रस्ताव से बाध्य थे।

यद्यपि न्यायिक समिति के सदस्य वादी के द्वारा पूछे गये दो प्रश्नों के आधार से सहमत नहीं थे। प्रतिवादी ने केवल दूसरे प्रश्न का उत्तर न देकर उसने उस सम्पत्ति को बेचने की स्वीकारोक्ति को संरक्षित कर लिया था। अतः दोनों के मध्य कोई प्रस्ताव नहीं था। विद्वान न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि मात्र न्यूनतम मूल्य का कथन ही इस बात के लिये पर्याप्त नहीं है कि उनके बीच एक गर्भित बिक्री संविदा हो गया; जिसने केवल मूल्य का परीक्षण किया है।

उपर्युक्त निर्णय को मैक फरसन बनाम अपन्ना [1951] ए.एस.सी. 184 में लागू किया गया जिसमें सम्पत्ति के मालिक ने यह कहा था कि वह ₹ 6,000 से कम मूल्य स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ प्रस्ताव सृजित नहीं हुआ बल्कि प्रस्ताव का निमंत्रण था।

इसी प्रकार वस्तुओं की नीलामी द्वारा बिक्री में, नीलामकर्ता नीलामी में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के हाथ संविदा नहीं करता। नीलामी, किसी वस्तु की बिक्री को केवल आमंत्रण होता है उस नीलामी में क्रय के आशय से उपस्थित व्यक्तियों को नीलामी वस्तु बिक्री का आशय नहीं होता।

क्रय-विक्रय के प्रस्ताव' के निमंत्रण का उदाहरण निम्नवत हैं :

- (i) एक कम्पनी का जनसामान्य को शेयर विक्रय का आमंत्रण।
- (ii) दुकान की खिड़की पर बिक्री हेतु सामग्री रखना।
- (iii) नीलामी बिक्री का विज्ञापन।
- (iv) मूल्य के निरीक्षण हेतु भेजी गयी मूल्य सूची।

1.5 स्वीकृति

(ACCEPTANCE)

पूर्व के वाक्यखंड में एक करार की प्रस्थापना के स्वीकृति के महत्व को बताया जा चुका है। अब हम 'स्वीकृति' के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

अर्थ : अधिनियम की धारा 2 (b) के अनुसार "एक प्रस्ताव को स्वीकृत तब कहा जाता है जब उस व्यक्ति द्वारा जिसे वह प्रस्ताव किया गया है उस प्रस्ताव के प्रति कुछ करने या न करने की स्वीकृति देता है।" संक्षेप में स्वीकृति प्रस्ताव के प्रति अपनी अनुमति का संज्ञापन है।

प्रस्ताव और स्वीकृति के बीच संबंध (Relationship between offer and acceptance)

सर विलियम एन्सन के शब्दों में “प्रस्ताव की स्वीकृति उसी प्रकार है जिस प्रकार बारूद के ढेर और माचिस की तीली”। इस परीक्षण का वही प्रभाव है जैसे कि स्वीकृति बन्दूक से निकली गोली के समान है जो वापस नहीं आती। किन्तु एक अवसर उस व्यक्ति के पास है कि वह माचिस की तीली का प्रयोग करने से पहले अपने को उस कार्य से अलग कर ले। इस का अर्थ यह है कि प्रस्ताव एक बार स्वीकृत हो जाने के बाद संविदा बन जाता है, और प्रस्ताव को स्वीकृत होने से पहले वापस लिया जा सकता है। स्वीकृति प्रस्ताव को एक प्रतिज्ञा में परिवर्तित कर देती है और अब खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही बारूद के ढेर में माचिस की तीली लगाई जायेगी विस्फोट होगा। केवल बारूद का ढेर कोई प्रभाव नहीं डालता वह तो माचिस की तीली [स्वीकृति] है जिसने बारूद को विस्फोटित किया। इसका महत्व यह है कि प्रस्ताव स्वयं अपने से किसी विधिक सम्बन्ध को सृजित नहीं करता बल्कि वह तो प्रस्तावग्रहीता का स्वीकृति है जो विधिक सम्बन्ध सृजित करती है। एक बार प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने के बाद उसको न तो वापस लिया जा सकता है और न तो उसका खंडन हो सकता है। एक प्रस्ताव; प्रस्ताव ही बना रहेगा यदि उसकी स्वीकृति न हो किन्तु एक बार स्वीकृति होने के बाद वह संविदा में परिवर्तित हो जाती है।

स्वीकृति के सिद्धान्त (Rules Governing Acceptance)

(1) स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए : (Acceptance must be absolute and unqualified)

अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, स्वीकृति तब ही मान्य है जब वह पूर्ण और बिना शर्त हो और यह किसी उचित तरीके से अभिव्यक्त की गयी हो जब तक कि प्रस्ताव में इससे स्वीकृत करने का कोई अन्य तरीका न दिया गया हो। यदि प्रस्ताव में इसे स्वीकृत करने का निर्धारित तरीका दिया गया है, तो इसे उसी तरीके के अनुसार स्वीकृत करना चाहिए। उपर्युक्त मत को स्पष्ट करने के लिये निम्नलिखित उदाहरण दिया गया है :

‘अ’ ने ‘ब’ से पूछा “क्या तुम मेरी कार ₹ 2 लाख में खरीदना चाहोगें। यदि ‘ब’ यह जबाब दे कि “मैं तुम्हारी कार ₹ 2 लाख में खरीदूंगा यदि तुम मेरी मोटरसाइकिल ₹ 50,000 में खरीद लो”, यहाँ ‘ब’ के लिये यह नहीं माना जायेगा कि उसने प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया। दूसरी ओर यदि ‘ब’ ‘अ’ की कार इस शर्त पर खरीदने को तैयार हो कि कार के साथ उसका वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र भी उपलब्ध होगा, तब स्वीकृति को मान्य माना जायेगा। क्योंकि कार के वैध स्वामित्व की मांग करना कोई शर्त नहीं है। इसलिए इस मामले में स्वीकृति बिना शर्त है।

(2) स्वीकृति की स्वीकृति होनी चाहिए (The acceptance must be communicated)

पक्षकारों के मध्य संविदा होने के लिये यह आवश्यक है स्वीकृति की उचित तरीके से स्वीकृति दी जानी चाहिये। शर्त के साथ स्वीकृति अथवा भिन्न रीति से स्वीकृति अथवा प्रभावित करने वाली शर्त, स्वीकृति नहीं होती। यदि मूल प्रस्ताव संविदा का सारभूत हो तो ऐसे सशर्त स्वीकृति प्रस्तावक के लिए एक प्रति प्रस्ताव होते हैं। आगे जब एक प्रस्थापना प्रतिग्रहीत होती है तो प्रस्तावग्रहीता को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वह प्रस्ताव उसके लिये किया गया है। यदि उसको ज्ञान दी न हो तो वहाँ स्वीकृति नहीं हो सकता। विशेष रूप से स्वीकृति का सम्बन्ध

उसके लिये है जिसके लिये बनाया गया है। यह संविदा का गर्भभूत है। उपर्युक्त बिन्दुओं की निम्न उदाहरणों द्वारा मझा जा सकता है,

- (a) 'म' अपनी भूमि 280 डालर में 'न' को बेचने का प्रस्ताव रखता है। 'न' उस प्रस्ताव की आंशिक स्वीकृति के साथ 80 डालर का चेक भेजता है। यह वचन देता है कि बाकी 200 डालर का भुगतान वह 50 डालर प्रति महीने के किस्त के हिसाब से करेगा। यहाँ यह निर्णीत हुआ कि 'न' अपनी स्वीकृति का प्रवर्तन नहीं कर सकता क्योंकि उसका स्वीकृति अविशेषित नहीं था [नेल बनाम मेरेट (1930) W.N. 189]
- (b) 'ब' को अपना घर ₹ 1,000 में बेचने का प्रस्ताव करता है, 'ब' का जवाब आता है कि वह उसके लिये ₹ 800 देगा। यहाँ 'अ' के प्रस्ताव को 'ब' द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि स्वीकृति अविशेषित नहीं है। अब इसके बाद यदि 'ब' इस सौदे के लिये ₹ 1,000 अदा करने को राजी हो जाय तो यह एक प्रति-प्रस्ताव होगा, और स्वीकृति के लिये अपेक्षा करेगा, जब तक प्रतिग्रहीत नहीं हो जाता। [भारत संघ बनाम बाहूलाल, ए.आई. आर. 1968, बम्बई 294]

मातृ भाषा का परिवर्तन, स्वीकृति के मामले में कोई सारभूत अन्तर उत्पन्न नहीं करता। [(हेवर्थ बनाम नाइट (1864) 144 ई.आर. 120)]

(3) स्वीकृति विहित तरीके से की जानी चाहिए (Acceptance must be in the prescribed mode):

यदि प्रस्थापना में उसकी स्वीकृति का तरीका विहित किया गया हो, तो उसकी स्वीकृति विहित रीति से ही की जानी चाहिए। जहाँ प्रस्थापना कोई तरीका विहित न करे वहाँ उसकी स्वीकृति युक्तियुक्त तरीके से की जानी चाहिए। यदि प्रस्तावक इस बात की अपेक्षा करे कि स्वीकृति किसी रीति से की जाय, यहाँ यदि किसी अन्य तरीके से स्वीकृति कर ली जाती है जैसा कि मूल रूप से विहित है से भिन्न, तब प्रस्ताव उस प्रतिगृहीता के प्रति सहमति मान सकता है। कभी-कभी स्वीकृति कर्ता प्रस्ताव से सहमत होता है किन्तु ऐसा औपचारिक करारों में हो सकता है, ऐसे मामलों में जब तक औपचारिक करार प्रस्तुत न किया जाय तब तक स्वीकृति पूर्ण नहीं हो सकती।

(4) स्वीकृति युक्तियुक्त समय के अन्दर और प्रस्ताव के समापन के पूर्व की जानी चाहिए।

(5) मूक सहमति मात्र स्वीकृति नहीं है। प्रस्तावगृहीता को अभिव्यक्त उस प्रस्ताव के प्रति स्वीकृति करनी चाहिए। स्वीकृति विवक्षित भी हो सकती है। स्वीकृति केवल उस व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिसके लिये वह प्रस्ताव किया गया है, जबकि यह तथ्य उसके ज्ञान में आ जाय कि वह प्रस्ताव उसी के लिये है।

(6) आचरण द्वारा स्वीकृति (Acceptance by Conduct)

जैसा कि उपर कहा जा चुका है कि स्वीकृति लिखित मौखिक अथवा कुछ कार्यों का निष्पादन करके ली जा सकती है। अन्तिम शब्द 'कुछ कार्य' इस बात का परिचायक है कि स्वीकृति आचरण द्वारा भी की जा सकती है। ऐसे मामलों में जहाँ एक व्यक्ति प्रस्तावक के बन्धन के प्रतिफल के रूप में कोई कार्य करता है, उसके द्वारा किया गया कार्य स्वीकृति गठित करता है। दूसरे शब्दों में यह आचरण द्वारा स्वीकृति है।

उदाहरणस्वरूप, जहाँ एक व्यापारी अपने ग्राहक से आदेश प्राप्त करता है और उक्त आदेश का पालन व्यापारी को अपने अनुसार करता है, यहाँ ग्राहक के प्रस्ताव की स्वीकृति 'आचरण द्वारा स्वीकृति' है। व्यापारी का पश्चातवर्ती कार्य स्वीकृति का अर्थ प्रकट करता है।

अधिनियम की धारा-8 इस सम्बन्ध को बहुत अच्छी प्रकार से स्पष्ट करती है, "किसी प्रस्थापना की शर्तों का पालन, या पारस्परिक वचन के लिए, जो प्रतिफल किसी प्रस्थापना के साथ पेश किया गया हो, उसकी स्वीकृति उस प्रस्थापना का स्वीकृति है।"

1.6 प्रस्ताव एवं स्वीकृति का स्वंहन

(COMMUNICATION OF OFFER AND ACCEPTANCE)

एक मान्य संविदा के लिये प्रस्ताव और स्वीकृति का महत्वपूर्व के वाक्यखंड में बताया जा चुका है। प्रस्ताव और स्वीकृति में समान महत्व की अगली अपेक्षा उसके स्वंहन की है। प्रभावी एवं उचित स्वंहन पक्षकारों के बीच गलतफहमी और अनुचित स्थिति को दूर करता है। स्वंहन की धारणा इस लिये भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पक्षकार एक दूसरे से दूर और अलग हैं। ऐसे मामलों में स्वंहन के तरीके जैसे डाक, कूरियर, टेलीग्राम, फैंक्स, ई-मेल, टेलीफोन इत्यादि बहुत सुसंगत है क्योंकि स्वंहन के तरीके प्रस्ताव एवं स्वीकृति के लिए समय का निर्धारण करते हैं। अधिनियम प्रस्ताव और स्वीकृति के पूर्णता में समय के तत्व को बहुत अधिक महत्व देता है।

प्रस्ताव का स्वंहन (Communication of offer) :

अधिनियम की धारा 4 के शब्दों में "प्रस्ताव का स्वंहन तब सम्पूर्ण हो जाता है जब प्रस्ताव उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है जिसे वह किया गया है।" अतः यहाँ स्वंहन का ज्ञान एक सुसंगत तथ्य है, प्रस्ताव चाहे लिखित हो या मौखिक अथवा आचरण द्वारा, प्रस्ताव का ज्ञान अति आवश्यक है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जहाँ 'अ' द्वारा 'ब' अपना घर 5 लाख में बेचने का प्रस्ताव डाक के माध्यम से करता है, यदि ऐसा पत्र 10 मार्च को भेजा जाता है और 12 मार्च को 'ब' द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ यह कहा जायेगा कि उक्त प्रस्ताव 12 मार्च को तब हुआ जब अन्त में पत्र 'ब' द्वारा प्राप्त कर लिया गया। अतः यह स्पष्ट है कि जब डाक द्वारा कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो उसका स्वंहन तब पूर्ण होता है, जब वह उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाय जिसके लिए ऐसा प्रस्ताव किया गया है।

स्वीकृति का स्वंहन (Communication of acceptance) :

यहाँ दो मुद्दे हैं जिनकी व्याख्या इसके स्पष्टीकरण के लिये की जानी है। वे हैं स्वीकृति के क्या तरीके हैं और स्वीकृति कब पूर्ण होगा।

सर्वप्रथम प्रथम मुद्दे को लेते हैं जो स्वीकृति के रीति के विषय में है। अधिनियम की धारा 3 बहुत साधारण शब्दों में स्वंहन के दो तरीके बताती है (a) किसी कार्य द्वारा और (b) लोप द्वारा; संसूचित करना या जो संसूचित करने का प्रयास करना।

कार्य द्वारा स्वंहन का अर्थ है कोई शाब्दिक अभिव्यक्ति जो या तो लिखित हो सकती है या मौखिक। लिखित शब्द के अर्न्तगत है पत्र, टेलीग्राम, फैंक्स, ई-मेल और विज्ञापन। मौखिक शब्द के अर्न्तगत दूरभाषिक संदेश आते हैं। अग्रतः स्वंहन में कोई ऐसा आचरण जैसे सकारात्मक कार्य या संकेत भी आते हैं जिससे कि दूसरा व्यक्ति समझ सके कि वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह क्या कहना चाहता है।

स्वंहन किसी कार्य के लोप से भी किया जा सकता है। ऐसे लोप का संज्ञापन आचरण, द्वारा, या ऐसी रजामंदी या सहमति के संज्ञापन द्वारा हो सकता है जो प्रविरति के संदर्भ में हो। यद्यपि 'मौन' को लोप द्वारा स्वंहन नहीं माना जाना चाहिए।

स्वीकृति का संज्ञापन आचरण द्वारा भी हो सकता है। उदाहरणस्वरूप विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य पर क्रेता को माल परिदान के मामले में क्रेता की रजामंदी की स्वंहन को आचरण द्वारा स्वीकृति माना जायेगा। इसी प्रकार सवारी बस में चलना या वजन मशीन में सिक्का डालने पर स्वंहन के संज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। प्रथम मामले में स्वंहन का संज्ञापन आचरण द्वारा है जिसमें लोक परिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी यात्री के यात्रा करने का प्रस्ताव है। आगे दूसरे मामले में भी कम्पनी द्वारा प्रतिफल वाली सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है, जो आचरण द्वारा स्वंहन का संज्ञापन है।

स्वीकृति की स्वंहन के संदर्भ में दूसरा मुद्दा कार्य, लोप या आचरण के प्रभाव का है। ये स्वंहन की स्वीकृति में या अस्वीकृति में अप्रत्यक्ष रूप से परिणामिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यदि ऐसा प्रभाव न हो तो ऐसा स्वंहन बेकार है जिसके विषय में स्वीकृतिकर्ता को सोचना है कि वह उसको की गयी है। मात्र मौन स्वीकृति जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क में है, वह स्वंहन नहीं होता। एक बैंक द्वारा 'अ' की भूमि बेचने के लिए पारित किया गया एक संकल्प जो 'अ' को संसूचित नहीं नहीं किया गया, यहाँ यह निर्णित किया गया कि यहाँ न तो कोई स्वंहन था और न ही कोई संविदा। [सेन्ट्रल बैंक ऑफ एटमाल बनाम व्यकटेश (1949) अ, नागपुर 286]

अब हम अगले मुद्दे पर आते हैं जब एक स्वीकृति पूर्ण हो जाती है। अधिनियम की धारा 4 के शब्दों में, यह पूर्ण होती है :

- (i) प्रस्तावक के विरुद्ध तब सम्पूर्ण हो जाती है, जब वह उसके प्रति इस प्रकार पोषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिगृहीता की शक्ति से बाहर हो जाय;
- (ii) स्वीकृता के विरुद्ध तब सम्पूर्ण हो जाती है, जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है।

जब प्रस्ताव डाक द्वारा भेजे गये पत्र के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है तब प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का स्वंहन तब सम्पूर्ण होगी। जब पत्र को प्रेषित किया गया है और प्रतिगृहीता के विरुद्ध तब पूर्ण होगी जब उक्त आशय का पत्र प्रस्तावक को प्राप्त हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, यदि 'ब' 'अ' के प्रस्ताव को प्राप्त करने के बाद अपनी स्वीकृति 14 तारीख को डाक से भेजता है, यहाँ स्वीकृति की स्वंहन 'अ' के विरुद्ध 14 तारीख को सम्पूर्ण हो गयी जब पत्र डाक में डाला गया। आगे यह स्वीकृति 'ब' के विरुद्ध तब पूर्ण होगी जब उक्त पत्र 'अ' के पास पहुँच जाय। यहाँ 'अ' 'ब' की स्वीकृति से बाध्य होगा चाहे उक्त स्वीकृति पत्र डाक के पारेषण के अनुक्रम में विलम्बित या गुम हो जाय। यह स्वर्णिम नियम है कि प्रस्तावक संविदा से बाध्य हो जायेगा जब प्रतिगृहीता द्वारा स्वीकृति पत्र डाक में डाल दिया जाता है, किन्तु यहाँ यह आवश्यक है कि पत्र पर सही पता लिखा हो, पर्याप्त डाक टिकट लगा हो और उचित तरीके से पोस्ट की गयी हो। पारेषण के अनुक्रम में पत्र खो जाना, दोषपूर्ण परिदान या अपरिदान इत्यादि घटनाएं एक मान्य संविदा के संदर्भ में कोई प्रभाव नहीं डालती। जबकि प्रतिगृहीता के मामले में वह स्वीकृति से तब बाध्य होता है, जबकि स्वीकृति पत्र प्रस्तावक के पास पहुँच जाय। इस लिये ऐसे मामले में पत्र का प्रस्तावक तक पहुँचना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि पत्र परिदानित न किया गया हो तो स्वीकृति की पूर्णता प्रस्तावक के मतानुसार मानी जायेगी, प्रतिगृहीता के मतानुसार नहीं। यहाँ निश्चित रूप से एक समीचीन प्रश्न, ऐसी

परिस्थिति में पैदा होता है कि एक पक्षकार को संविदा से बाध्य माना जाय जब कोई इस बात पर निश्चित नहीं है कि स्वीकृति पत्र गया या नहीं।

विशिष्ट शर्तों का स्वंहन (Communication of special Conditions) :

कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जबकि संविदा विशेष शर्तों पर किया जाता है। ऐसी विशेष शर्तों का संज्ञापन निश्चित रूप से किया जाना आवश्यक होता है और ऐसी शर्तों के स्वीकृति का संज्ञापन भी आवश्यक रूप से प्रतिगृहीता द्वारा किया जाना होता है।

उदाहरणस्वरूप जब एक यात्री, यात्रा करता है, यात्रा की शर्तें टिकट के पृष्ठ पर छपी रहती हैं। कभी-कभी ऐसी शर्तें यात्री के संज्ञान में आती हैं और कभी नहीं। हर स्थिति में यह माना जाता है कि टिकट खरीदते समय यात्री को सभी शर्तों का ज्ञान था।

जब 'म' ने दिल्ली से कलकत्ता की हवाई यात्रा की जब उसने टिकट के पीछे छपे हुए विशेष शर्तों को देखा (जबकि ऐसे रेलवे टिकट जो कम्प्यूटरीकृत नहीं हो तो उन पर ऐसे शर्तें नहीं छपी होतीं) जो बहुत छोटे अक्षरों में लिखी हुयी थीं, कभी-कभी ऐसी शर्तें एयरलाइंस के कार्यालय पर दर्शित होती हैं, जिसे यात्री अनदेखी कर देते हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या ऐसी शर्तें एयरलाइन द्वारा यात्री को संसूचित की गयी और क्या यात्री को उसका स्वीकृति किया हुआ मान लिया जाय। इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर मुकुलदत्त बनाम इण्डियन एयरलाइन्स (1962) ए.आई. आर. 314 में दिया गया है जिसमें वादी ने दिल्ली से कलकत्ता का हवाई सफर किया था और शर्तें टिकट पर लिखी हुई थीं।

एक दूसरा उदाहरण लान्ड्री वाले द्वारा अपने ग्राहक को दी जाने वाली रसीद है, जो कपड़ा लेने के बाद दी जाती है। रसीद पर विशेष शर्तें छपी होती हैं जिन्हें ग्राहक के लिये उचित स्वंहन माना जाता है और यह माना जाता है कि ग्राहक द्वारा ऐसी शर्तों की स्वीकृति निश्चित रूप से की गयी है। [लिली व्हाइट बनाम आर. मुथुस्वामी (1966) A.Mad. 13].

उपर्युक्त संदर्भित मामलों में, संदर्भित दस्तावेजों को बिना किसी विरोध के मान्य स्वीकृति माना गया है।

संविदा का मानक प्रारूप (Standard forms of Contracts) :

संविदा का मानक प्रारूप के मामले में यह स्थापित नियम है कि चाहे वह व्यक्ति अभिलेख के अन्तर्वस्तु से परिचित नहीं है, फिर भी वह उस पर बाध्य है, सिवाय इसके कि पक्षकार संविदा के प्रवर्तन के संदर्भ में परिस्थितियों की सूचना की अपेक्षा न करे। किन्तु पक्षकार तब बाध्य न होगा जब उसको दिये गये अभिलेख पर छपी शर्तें उन विशेष शर्तों का उचित स्पष्टीकरण नहीं करती जिनका किया जाना आशायित था। क्योंकि ऐसी स्थिति में वह एक विपरीत स्थिति में होगा। एक भारवाहक किसी माल के परिवहन के लिये बिना शर्त स्वीकृति करता है, तत्पश्चात् वह माल के स्वामी को एक अपनी सीमित दायित्व की विशप्ति देता है, ऐसे मामले में जब तक उन विशेष शर्तों की स्वंहन परिवहन की संविदा करते समय न की गयी है, माल के स्वामी पर बाध्यकारी नहीं है,

[रायपुर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी बनाम घनश्याम (1956) ए. नाग. 145]।

1.7 निष्पादन का स्वहंन

(COMMUNICATION OF PERFORMANCE)

इस बात की पूर्व में ही चर्चा की गयी है कि अधिनियम की धारा-4 के अर्थों में एक प्रस्ताव का स्वहंन तब सम्पूर्ण होता है जब वह उस व्यक्ति को संज्ञान में आ जाय जिससे वह किया गया है। इस संदर्भ में एक प्रस्ताव का स्वीकृति दो मत धारित करता है; वे हैं (i) प्रस्तावक का दृष्टिकोण (ii) स्वयं प्रतिगृहीता का दृष्टिकोण से। प्रस्तावक के दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो तब जबकि वह परिषण के अनुक्रम में हो और प्रस्तावगृहीता की शक्ति के बाहर हो गया हो। प्रस्तावगृहीता के लिये यदि देखा जाय तो वह तब पूर्ण होता है जबकि वह प्रस्तावक के संज्ञान में आ जाय।

प्रतिज्ञागृहीता स्वीकृति के माध्यम से अपने कार्य या निष्पादन का स्वहंन की अपेक्षा कर सकता है। इस मामले में स्वीकर्ता के लिये मात्र निष्पादन ही पर्याप्त नहीं होता बल्कि उसे अपने निष्पादन का स्वहंन भी करनी चाहिये जब तक कि प्रस्ताव में यह स्पष्ट उल्लेख न हो कि केवल निष्पादन ही स्वीकृति माना जायेगा। इस स्थिति का स्पष्ट उल्लेख एक महत्वपूर्ण मामले कारलिल बनाम कार्बोलिक एण्ड स्मोकबाल कम्पनी में मिलता है। इस मामले में प्रतिवादी स्मोक बाल बनाने वाली दवा निर्माता कम्पनी थी जिसके दवा के गन्ध को नाक द्वारा सूंघने से इन्फ्लुएन्जा, ज्वर और अन्य सम्बन्धित रोग दूर हो जाते थे ने एक विज्ञापन निकाला, अपने दवा के बिक्री के लिये। विज्ञापन में 100 पौण्ड का इनाम भी उस व्यक्ति के लिये था जिसने दवा का प्रयोग किया हो और जिसका इन्फ्लुएन्जा ठीक न हुआ हो। (जिस दवा को 'कार्बोलिक स्मोक बाल' कहा गया था)। मिसेज कारलिल ने स्मोक बाल खरीदा और निर्देशानुसार दवा का प्रयोग किया, लेकिन इसके बावजूद इन्फ्लुएन्जा से पीड़ित रही। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मिसेज कारलिल 100 पौण्ड के इनाम की हकदार थी क्योंकि उन्होंने स्वीकृति की शर्तों का निष्पादन किया था। आगे विज्ञापन शर्तों के निष्पादन का स्वहंन की अपेक्षा नहीं करता था, उनके द्वारा ऐसा स्वहंन दिया जाना आवश्यक नहीं था। न्यायालय ने प्रक्रियाओं के निष्पादन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित किए :

- (i) एक प्रस्ताव जो स्वीकृति योग्य है, में प्रस्तावक द्वारा एक निश्चित वचन होना चाहिए कि सिवाय उसके द्वारा दिये गये स्वीकृति की शर्तों के वह बाध्य है;
- (ii) प्रस्थापना या तो व्यक्ति विशेष के लिये हो सकती है या समस्त जनता से; और
- (iii) यदि प्रस्थापना ऐसे वचन के रूप में है कि कोई कार्य किया जायेगा, कार्य का निष्पादन, बिना स्वहंन के ऐसा माना जायेगा कि प्रस्थापना प्रतिगृहीत हुई।

1.8 प्रस्ताव एवं स्वीकृति का खंडन

(REVOCATION OF OFFER AND ACCEPTANCE)

प्रस्थापना एवं स्वीकृति के निर्माण में यदि विशिष्ट अपेक्षाएं हैं तो दूसरी ओर इसके खंडन के लिये भी विशेष नियम निर्धारित हैं।

धारा 4 के शब्दों में खंडन का स्वहंन (प्रस्ताव या स्वीकृति की) सम्पूर्ण होता है।

- (i) उसे करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तब सम्पूर्ण हो जाती है, जब वह उस व्यक्ति के प्रति, जिससे खंडन किया गया हो, इस प्रकार परिषेण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाय, जो उसे करता है।
- (ii) उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिससे खंडन किया गया है, तब सम्पूर्ण हो जाती है, जब वह उसके ज्ञान में आ जाती है।

उपर्युक्त नियमों की व्याख्या निम्नलिखित है :

यदि आप अपनी प्रस्थापना जो मुझे की गयी है का खंडन तार द्वारा करते हैं, वहाँ आप के संदर्भ में खंडन तब पूर्ण हो जायेगा जब आपने खंडन का तार भेजा। किन्तु हमारे संदर्भ में वह तब सम्पूर्ण होगा जब मैं तार प्राप्त करूंगा।

स्वीकृति के खंडन के संदर्भ में, यदि आप उपर्युक्त उदाहरण को देखें, मैं अपने स्वीकृति (आपके प्रस्ताव का) का खंडन तार द्वारा करता हूँ। यहाँ स्वीकृति का खंडन मेरे विरुद्ध तब पूर्ण हो जाता है जब मैंने आपको ऐसा तार भेजा और आपके विरुद्ध तब पूर्ण होगा जब वह आप के पास पहुँच जाय।

किन्तु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कब एक प्रस्ताव का खंडन हो सकेगा? और कब एक स्वीकृति का खंडन हो सकेगा? ये दोनों प्रश्न इस प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कब एक प्रस्ताव और स्वीकृति का खंडन पूरा होगा।

अधिनियम की धारा 5 के शब्दों में “कोई भी प्रस्ताव उसके स्वीकृति का स्वहंन प्रस्तावक के विरुद्ध सम्पूर्ण” हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहत की जा सकेगी। कोई भी स्वीकृति उस स्वीकृति की स्वहंन, स्वीकृता के विरुद्ध सम्पूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहत किया जा सकेगा।

स्वहंन के बगैर प्रस्थापना का खंडन (Revocation of Proposal Otherwise than by Communication)

जब प्रस्थापना की जाती है तब प्रस्तावक उसकी स्वीकृति के प्रति अनश्चित रहता है। प्रस्ताव का खंडन; स्वहंन के बिना भी हो सकता है या कभी-कभी उसके समापन पर भी।

इस संदर्भ में निम्नलिखित परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हैं

- (i) जब स्वीकृता द्वारा स्वीकृति के किसी पूर्ववर्ती शर्त का निष्पादन सुनिश्चित न किया गया हो — यदि प्रतिगृहीता स्वीकृति हेतु किसी पूर्ववर्ती शर्त के निष्पादन में असफल रहता है तो प्रस्थापना का खंडन हो जाता है। इस सिद्धान्त को अधिनियम की धारा 6 में प्राविधानित किया गया है। उदाहरण के लिये, प्रस्तावक किसी विशेष दस्तावेज की रचना की निश्चित शर्त रख सकता है या किसी अग्रिमधन के निक्षेपण की शर्त रख सकता है। किसी भी शर्त के पालन की असफलता, प्रस्थापना का समापन कर देगी। पूर्वकथित ‘पूर्ववर्ती शर्तें’ जो स्वीकृति के लिये हैं, किसी दायित्व के स्थापना को तब तक रोकती जब तक कि ऐसी शर्तों का निष्पादन न कर लिया जाय। मान लीजिए ‘अ’ अपना घर ₹ 5 लाख में ‘ब’ को बेचने की प्रस्थापना करता है जबकि ‘ब’ अपने जमीन का पट्टा ‘अ’ के नाम कर दे। यदि ‘ब’ ने पट्टा करने से इन्कार कर दिया तब ‘अ’ के प्रस्ताव का समापन स्वतः हो जायेगा।

(ii) जब प्रस्तावक की मृत्यु हो जाय या वह उन्मत्त हो जाये (when the Proposer dies or goes insane)

प्रस्तावक की मृत्यु या पागलपन, प्रस्थापना का स्वतः खंडन कर देती है बशर्ते मृत्यु या पागलपन के तथ्य का ज्ञान स्वीकृतिकर्ता के ज्ञान में आ गई हो।

(iii) जब स्वीकृति के लिए नियत समय का समापन हो गया हो (when time for acceptance Lapses)

स्वीकृति का समय समाप्त हो जाता जबकि नियत समय सीमा के अन्दर उसकी स्वीकृति न की गयी हो और जहाँ समय नियत न किया गया हो वहाँ युक्तियुक्त समय के समापन पर। यह इस कारण कि प्रस्तावक अनिश्चित काल तक इन्तजार नहीं कर सकता। रामस्मोट विक्टोरिया होटल कम्पनी बनाम मोन्टीफोर (1866.एल.आर.जेड.एक्स 109), में यह निर्धारित किया गया जहाँ एक व्यक्ति ने शेयर के लिये जून में आवेदन किया वह ऐसे आबंटन से बाध्य नहीं माना गया जो नवम्बर में किया गया। आगे इस निर्णय का निष्पादन इण्डिया नेविगेशन एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड बनाम पदमसे प्रेम जी, में किया गया। यद्यपि यह निर्णय वर्तमान समय में सुसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी अधिनियम शेयरों के आबंटन के संदर्भ में विभिन्न प्रावधान करता है।

1.9 स्व-परीक्षा प्रश्न

(SELF EXAMINATION QUESTIONS)

1. एक मान्य संविदा के आवश्यक तत्व क्या है?
2. भ्रमित संविदा क्या है?
3. शून्य संविदा क्या है?
4. एक ऐसे संविदा की वैधता क्या होगी जो उत्पीड़न, अनुचित दबाव या कपट या मिथ्यावर्णन के प्रभाव में की गयी हो?
5. यद्यपि एक शून्य संविदा रचना के समय वैध होती है किन्तु बाद में अप्रवर्तनीय हो जाती है, क्यों?
6. एक शून्यकरणीय संविदा, पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होती है और तब तक वैध होती है जब तक उसके द्वारा खंडित न कर दिया गया हो, क्या यह सत्य है?
7. एक संविदा अपराध कार्य करने के लिये की जाती है, यह किस प्रकार की संविदा है?
8. जब एक संविदा तकनीकी दोष से ग्रसित है, एक या दोनों पक्षकार इस पर दावा नहीं कर सकते ऐसी संविदा को कहते हैं। (खाली जगह भरें)
9. सामान्य प्रस्ताव और विशिष्ट प्रस्ताव क्या है?
10. जबकि एक प्रस्ताव के आमंत्रण का स्वीकृति किया गया है, का परिणाम एक संविदा होगा?
11. संविदा की पूर्णता के लिये प्रस्थापना के लिये क्या करना होगा।
12. क्या मात्र मौन एक संविदा का 'स्वीकृति' हैं?
13. कब एक स्वहंन पूर्ण होती है, जबकि प्रस्थापना डाक द्वारा की गयी हो?

14. एक प्रस्थापना स्वीकृति योग्य है, जिसमें प्रस्तावक द्वारा भ्रमिता का एक निश्चित वचन है जबकि स्वीकृति उसके द्वारा उपबन्धित शर्त अनुसार हों ; क्या यह सत्य है?
15. एक प्रस्थापना का खंडन स्वहन के बगैर हो सकता है? कैसे?

उत्तर (ANSWERS)

1. गद्यांश 1.2 देखें।
2. गद्यांश 1.3 का बिन्दु संख्या 6 देखें।
3. संविदा बिना विधिक प्रभाव के है और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
4. शून्यकरणीय।
5. पश्चातवर्ती अवैधानिकता के कारण।
6. हाँ।
7. अवैधानिक संविदा।
8. अप्रवर्तनीय संविदा।
9. एक सामान्य प्रस्ताव जन सामान्य के लिये होता है और विशिष्ट प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति के लिये।
10. नहीं।
11. प्रस्ताव प्रतिगृहीत हो गया है।
12. नहीं।
13. जब पत्र उस व्यक्ति को पहुंच जाता है।
14. हाँ।
15. हाँ, स्वीकृति के लिए नियत समय के समापन पर या स्वीकृति हेतु किसी पूर्ववर्ती शर्त का प्रतिगृहीता द्वारा पालन से असफल रहने पर या व्यक्ति के मृत्यु अथवा पागलपन द्वारा।

इकाई 2 : प्रतिफल (CONSIDERATION)

अध्ययन के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात, आप सक्षम होंगे –

- प्रतिफल की संकल्पना से अवगत होंगे, संविदा के लिये इसका महत्व और दोहरे महत्व को जानेंगे।
- तीसरे पक्षकार की ओर से आने वाले प्रतिफल और कैसे वह संविदा को वैधता प्रदान करता है के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अवगत होंगे।
- उन विशेष परिस्थितियों को देखेंगे जबकि एक संविदा बिना प्रतिफल के भी मान्य होती है।
- 'संविदा से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता' और उसके अपवादों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी।

पूर्व की इकाई में हमने संविदा के महत्वपूर्ण तत्व "प्रतिफल" को देखा। इस इकाई में हम प्रतिफल के विधि: अपेक्षाओं और प्रतिफल की संकल्पना की व्याख्या करेंगे।

1.10. प्रतिफल क्या है?

(WHAT IS CONSIDERATION?)

'प्रतिफल' की अभिव्यक्ति को दायित्व के बदले मूल्य के भुगतान के रूप में जाना जा सकता है। क्यूरी बनाम मीसा 1875 10 एक्स 130 में यह निर्णित किया गया कि (ग्रेट ब्रिटेन में) "जिसमें एक पक्ष को कुछ अधिकार, हित अथवा लाभ प्राप्त हो, या जिसके कारण दूसरा पक्ष कुछ संयम, हानि, दायित्व उठाये या उठाने का वादा करे।" निर्णय करार के दोनों पक्षों प्रस्तावकर्ता और प्रस्तावगृहीता दोनों की स्थिति को संदर्भित था। अधिनियम की धारा 2 (d) प्रतिफल को परिभाषित करते हुए कहती है "जब प्रतिज्ञाकर्ता की इच्छा पर, प्रतिज्ञागृहीता या अन्य किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो या प्रविरत रहा हो, करता है या प्रविरत रहता है, करने या प्रविरत रहने की प्रतिज्ञा करता है तो ऐसे कार्य, प्रविरत, या प्रतिज्ञा को प्रतिफल कहते हैं।"

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि –

प्रतिफल कुछ करना या न करना है, जो करना या न करना प्रतिज्ञाकर्ता के इच्छा पर निर्भर है।

- (1) प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होनी चाहिए।
- (2) प्रतिफल एक व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है।
- (3) प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमान या भविष्यकालीन हो सकता है।
- (4) प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए चाहे वह अपर्याप्त हो।

अधिकतर मामलों में वचनदाता का कुछ करना या न करना प्रतिफल के रूप में कुछ लाभ उत्पन्न करता है। ऐसे प्रतिफल की पहचान वचनदाता के वचन के लिये तत्प्रति (quid pro quo) के रूप में की जा सकती है।

किन्तु यह भी संभव है कि प्रतिफल का कोई प्रत्यक्ष लाभ न दिखे, उदाहरणस्वरूप 'अ' 'ब' के माल को बिना किसी किराये के ढोने का वचन देता है। 'ब' उसे ऐसा करने देता है, यहाँ 'ब' में 'अ' के लिये किसी प्रतिफल का प्रस्ताव नहीं करता। क्या यह संविदा मान्य है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 'ब' द्वारा 'अ' को अनुमति देने के पश्चात् कोई हानि या अहित सहने पड़ेगे, माल ढुलाई के अनुक्रम में। यहाँ यही पर्याप्त प्रतिफल है। यह उदाहरण इस बात को साबित करता है कि प्रतिफल पर्याप्त प्रतिफल है। यह उदाहरण इस बात को साबित करता है कि प्रतिफल का अर्थ मात्र कुछ प्राप्त करना या लाभ जो प्रस्तावक को होना है, से ही नहीं है बल्कि यह प्रतिगृहीता को होने वाला अहित या हानि भी होता है। यह इसलिये क्योंकि 'प्रतिफल' दोतरफा संकल्पना है।

जहाँ 'वाई' द्वारा 'एक्स' से ₹ 10,000 के ऋण के लिए आवेदन किया गया है और 'एक्स' द्वारा 'एस' की गारन्टी मांगी गयी है, कि ऋण पर 'एस' प्रस्तावक होगा और 'एक्स' स्वीकर्ता या वचनगृहीता इस संव्यवहार में 'वाई' को 'एक्स' के लिये उचित प्रतिफल है। दूसरे शब्दों में 'एक्स' कुछ हानि उठायेगा जो 'एस' प्रतिफल है। दूसरे शब्दों में 'एक्स' कुछ हानि उठायेगा जो 'एस' की प्रतिफल के गारन्टी है जाने ऐसे ऋण के भुगतान के लिये है जो 'एक्स' में 'वाई' को दिया था। एक की हानि दूसरे के लिये लाभ है।

यह भी देखा जाता है कि प्रतिफल परस्पर हो सकता है। उदाहरण के लिये, यदि 'अ' 'ब' को अपना घर ₹ 5 लाख में बेचने का वचन देता है। यहाँ 'अ' वचनदाता है और 'ब' वचनगृहीता। इसी संव्यवहार में यदि 'ब' 'अ' के मकान को ₹ 5 लाख में खरीदने को सहमत हो जाता है तो 'ब' वचनदाता है और 'अ' वचनगृहीता यहाँ 'अ' को अपना 'घर' छोड़ना होगा और 'ब' को ₹ 5 लाख। यह साबित करता है कि प्रतिफल परस्पर या दोतरफा होता है।

कब निष्प्रतिफल वचन प्रवर्तनीय हो सकता है? (Whether Gratuitous Promise can be Enforced?)

'निष्प्रतिफल' से अभिप्रेत है 'बिना मूल्य के' या बिना किसी वापसी के इच्छा के। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रतिफल की अनुपस्थिति में निष्प्रतिफल वचन किसी प्रकार के करार का निर्माण नहीं करता। उदाहरणस्वरूप, धर्मार्थ कारणों से दान देने के वचन को प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता।

1.11 प्रतिफल के सम्बन्ध में विधिक आवश्यकताएं

(LEGAL REQUIREMENTS REGARDING CONSIDERATION)

आइये, अब देखते हैं कि प्रतिफल के लिये अन्य विधि अपेक्षाएं क्या हैं।

- (i) **प्रतिफल वचनदाता के इच्छा पर देना चाहिए** (Consideration must move at the desire of Promisor)

व्यक्ति द्वारा वचनदाता की इच्छा पर वचनगृहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिफल दिया जा सकता है। किन्तु तीसरे पक्षकार के इच्छा पर प्रतिफल नहीं दिया जा सकता। यहाँ

कलेक्टर द्वारा इस आशय का आदेश पारित किया गया हो कि जो कोई जमींदार द्वारा बनाये गये बाजार का प्रयोग अपनी वस्तु बेचने के लिये करेगा उसे जमींदार को कमीशन देना होगा। यहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह मान्य आदेश नहीं था क्योंकि इसमें जमींदार की इच्छा पर नहीं बल्कि तीसरे व्यक्ति कलेक्टर के इच्छा पर प्रतिफल दिया जाना था। [दुर्गा प्रसाद बनाम बल्देव (1880) 3, इला. 221]

(ii) **प्रतिफल वचनगृहीता या अन्य कोई व्यक्ति दे सकता है** (Consideration can flow either from the promisee or any other Person)

एक संविदे के लिए प्रतिफल वचनगृहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। यह बिन्दु 'प्रतिफल' की परिभाषा में भी स्पष्ट किया गया है। जिसके अनुसार प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर या तो वचनगृहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है।

भारत में यह मान्य सिद्धान्त है कि प्रतिफल किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है ; इंग्लैण्ड में यह सिद्धान्त मान्य नहीं है। 'अ' अपनी सम्पत्ति अपनी लड़की को दान पत्र के माध्यम से इस शर्त पर प्रदान करती है कि उसकी लड़की द्वारा भाई को वार्षिकी का भुगतान किया जायेगा। उसी दिन 'अ' की लड़की ने वार्षिकी अदा करने लिए एक दस्तावेज तैयार किया कि वह प्रदान करेगी, किन्तु कुछ दिन बाद उसने वार्षिकी देने से इन्कार कर दिया। 'अ' का भाई 'अ' की लड़की के खिलाफ वाद दायर करता है। 'अ' के लड़की ने यह वाद प्रस्तुत किया कि यहाँ 'अ' के भाई के ओर से कोई प्रतिफल लड़की को प्राप्त नहीं हुआ है अतः दोनों के बीच मान्य संविदा नहीं था। इस तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रतिफल 'अ' की माँ की ओर से 'अ' को प्राप्त था और ऐसा प्रतिफल जो तीसरे पक्षकार ने दिया हो 'अ' के पुत्री के बन्धन के लिये पर्याप्त प्रतिफल था कि वह अपने वार्षिकी के भुगतान के वचन को निष्पादित करे जो वचन उसने 'अ' के भाई के लिये दिया था। [चिन्या बनाम रामैया (1881) ए. मद्रास. 13.7]

इस प्रकार एक संविदे से अपरिचित व्यक्ति पर भारत और इंग्लैण्ड दोनों देशों में अभियोग चलाया जा सकता है परन्तु भारत में प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति भी वाद दायर कर सकता है जबकि इंग्लैण्ड में नहीं।

(iii) **निष्पादित एवं निष्पाद्य प्रतिफल** (Executed & executory consideration)

जहाँ प्रतिफल दिया जा चुका है वह निष्पादित प्रतिफल है और जहाँ केवल प्रतिफल का वचन दिया गया है वह निष्पाद्य-प्रतिफल है। उदाहरणस्वरूप 'अ' 'ब' को ₹ 50,000 का भुगतान करता है कि 'ब' उसे बताये गये प्रकार का चावल परिदान करे और 'ब' सहमत होता है यहाँ 'ब' के लिये प्रतिफल निष्पादित प्रतिफल है क्योंकि 'अ' ने ₹ 5,000 का भुगतान कर दिया है। यहाँ 'ब' का चावल के परिदान का वचन निष्पाद्य प्रतिफल है।

बीमे की संविदा भी इसी प्रकार की होती है। जहाँ 'अ' ₹ 5,000 बीमे के प्रीमियम के रूप में; वर्ष पर्यन्त आग के बीमा हेतु बीमा कम्पनी को अदा करता है और बीमा कम्पनी अग्नि दुर्घटना के विरुद्ध बीमा का वचन देती है, यहाँ 'अ' लिमिटेड द्वारा अदा किया गया प्रतिफल निष्पादित है, जबकि बीमा कम्पनी का वचन निष्पाद्य जब तक वह निष्पादित न हो जाये। वचनदाता की प्रविरति भी निष्पादित प्रतिफल माना जाना चाहिए; जबकि संविदा की रचना में प्रविरति प्रर्याप्त प्रतिफल के रूप में उपबन्धित हो।

(iv) **भूतकालीन प्रतिफल (Past Consideration)**

दूसरा मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भूतकालीन प्रतिफल को प्रतिफल माना जाय। यह इस लिये क्योंकि प्रतिफल वचन के साथ-साथ दिया और लिया जाता है। तथापि अधिनियम भूतकालिक प्रतिफल को मान्यता देता है ; जिसे धारा 2(d) में प्रयुक्त शब्द “कुछ कर चुका है या करने से प्रविरत रहा है” से देखा जा सकता है। किन्तु सेवा संविदा के मामले में जो सेवा भूतकालीन है, वचनदाता के वांछा पर यदि बाद में कोई ऐसा प्रतिफल चुकाने का वचन दिया जाता है तो यहाँ यह माना जाना चाहिये कि दिया गया प्रतिफल अर्थहीन नहीं है। वादी ने प्रतिवादी को प्रतिवादी को उसकी इच्छा पर अवयस्कता में सेवाये प्रदान की गयी। वह वैसी ही सेवाएं तब भी देता रहा जब प्रतिवादी वयस्क हो गया, यहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया पश्चातवर्ती अभिव्यक्त वचन जो वादी को वार्षिकी देने के संदर्भ में था एक उचित प्रतिफल था। किन्तु यहाँ यह स्वीकार करना चाहिए कि बिना प्रतिवादी के इच्छा के यदि कोई सेवा प्रदान की गयी है, उसे अधिनियम की धारा 25 द्वारा निराकृत कर दिया जायेगा। [सिन्डिया बनाम अब्राहम (1985) जेड मुबई 755]

(v) **प्रतिफल की पर्याप्तता (Adequacy of Consideration)**

किसी वचन के बदले दिया गया प्रतिफल सदैव समान हो, आवश्यक नहीं है। किन्तु कुछ तो होना चाहिये चाहे वह अपर्याप्त ही हो। प्रतिफल की अपर्याप्तता संविदा को अवैधता नहीं प्रदान करती किन्तु सहमति के निर्धारण के मामले में न्यायालय इसे संज्ञान में लेगी कि सहमति स्वतंत्र थी। या नहीं।

चिजितमल बनाम रामपाल सिंह. ए.आई.आर, 1968 में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिफल आवश्यक नहीं है और यह अनुपस्थित भी हो सकता है। संदर्भित मामले में एक पिता अपने पीछे एक मकान अपने दो पुत्रों के लिए छोड़कर स्वर्गवासी हो गया। लड़के मकान को दो भागों में बांटने पर सहमत हुए जिसमें यह तय किया गया कि मकान का समान विभाजन न होगा। उनमें से एक पुत्र इस बात पर सहमत हुआ कि मकान में अपने हिस्से के एक भाग पर वह दरवाजा नहीं बनायेगा। विवाद होने पर उस करार को प्रतिफल की अपर्याप्तता के आधार पर चुनौती दी गयी। उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि करार का उद्देश्य भविष्य में उत्पन्न विवादों का निराकरण था जो पर्याप्त प्रतिफल था।

उपर्युक्त मत अधिनियम की धारा 25 के स्पष्टीकरण 2 से मेल खाता है जो यह प्रावधान करता है कि वचनदाता की स्वतंत्र सहमति केवल इस कारण शून्य नहीं हो जाती कि उसमें अपर्याप्त प्रतिफल था। जहाँ मूल्यवान प्रतिफल हो वहाँ न्यायालय प्रतिफल की पर्याप्तता पर ध्यान नहीं देंगे और न ही उसके बारे में पूछताछ करेंगे, पक्षकारों को अपने सौदे के लिये छोड़ देते हैं। किन्तु प्रतिफल की अपर्याप्तता वचनदाता के स्वतंत्र सहमति के लिये कुछ संदेह उत्पन्न करता है। वचनदाता ऐसे मामले में व्यक्ति हो सकता है, किन्तु उसका प्रभाव ये नहीं होगा कि संविदा शून्य हो जाये।

(vi) **निष्पादन, जहाँ एक व्यक्ति ऐसे निष्पादन के लिये विधितः बाध्य है (Performance of what one is legally bound to perform) :**

ऐसे कार्य का निष्पादन जहाँ कोई ऐसा करने के लिये कानूनी रूप से बाध्य है, संविदा के लिये प्रतिफल नहीं होता। जैसे किसी गवाह को धन का भुगतान करना शून्य है क्योंकि यह बिना प्रतिफल होना चाहिए। ऐसा ही कार्य यदि प्रतिफल के बदले किया जाय तो वह पुनः शून्य होगा। इसी प्रकार एक कक्षीकार द्वारा अपने वकील को फीस के अलावा कुछ अन्य रकम के भुगतान का वचन, जब वह मुकदमा जीत जाय, शून्य है जब तक यह बिना प्रतिफल न हो।

किन्तु एक व्यक्ति का ऐसे अधिक कार्य करने का वचन जो विधितः बाध्य कार्य से अलग है, संविदा के लिये बेहतर प्रतिफल हैं, यदि ऐसा करना लोकनीति के विरुद्ध न हो। उदाहरण के लिए, एक जन आन्दोलन में यह प्रश्न उठा कि कोयले के खान की बेहतर सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित किया जाय। पुलिस प्राधिकारियों का मानना था कि पुलिस का सचल दल इस कार्य के लिए पर्याप्त था किन्तु खदान मैनेजर की राय में कुछ स्थाई पुलिस जवानों की जरूरत थी। अन्ततः पुलिस प्राधिकारियों द्वारा कुछ स्थाई सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराये गये जिसमें सेवा के बदले मैनेजर ने उन्हें 2200 पौण्ड के भुगतान का वचन दिया। यहाँ यह निर्धारित किया गया कि ऐसे भुगतान का वचन बिना प्रतिफल नहीं था। इसमें संदेह नहीं कि पुलिस की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी थी, किन्तु इसे वे अपने विवेकानुसार करते। अतिरिक्त सुरक्षा का अनुबन्ध, इनाम के वचन के बदले एक आवश्यक प्रतिफल था। (क्लासब्रूक ब्रदर्स बनाम गेलमार्गन कन्ट्री काउन्सिल (19250) ए.सी. 270)

(vii) प्रतिफल गैरकानूनी, अनैतिक या सार्वजनिक के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।

1.12 करार के लिये तीसरे पक्षकार का दावा

(SUIT BY A THIRD PARTY TO AN AGREEMENT)

एक प्रतिफल में तीसरे पक्षकार और एक संविदा में तीसरे पक्षकार के बीच बहुत बड़ा अन्तर है, प्रथम मामले में वह वाद दायर कर सकता है, दूसरे में वाद दायर नहीं कर सकता। जहाँ क्रेता द्वारा एक बन्धक सम्पत्ति खरीदने की संविदा है और उस हेतु भुगतान भी करता है, वहाँ बन्धकगृहीता उस संविदा को प्रवर्तित नहीं करा सकता क्योंकि वह क्रेता या विक्रेता के बी संविदा में पक्षकार नहीं था।

उक्त सिद्धान्त के निम्नलिखित अपवाद हैं :

1. न्यास के मामले में हिताधिकारी अपने अधिकारों की प्रवर्तनीयता के लिये वाद दायर कर सकते हैं जबकि वे न्यायकर्ता और व्यवस्थापक के बीच हुए संविदा के पक्षकार नहीं थे। ख्वाजा मुहम्मद खान बनाम हुसैन बेगम 371.ए. 152 के मामले में दूल्हे के पिता ने दुल्हन के पिता से संविदा किया कि वह दुल्हन को कुछ भत्ता देगा यदि वह उसके पुत्र से विवाह करे। दुल्हन ने अपने ससुर पर विवाह पश्चात्वाद दायर किया कि उक्त का भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रिवी काउन्सिल ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि दुल्हन अपने पिता और ससुर के बीच हुए संविदा की पक्षकार नहीं थी, तथापि वह अपने दावे का प्रवर्तन साम्या के आधार पर करा सकती है।
2. पारिवारिक व्यवस्थापन के मामलों में, जहाँ लिखित रूप में व्यवस्थापन की शर्तों का प्रबन्ध है तो परिवार के सदस्य, जो उस व्यवस्थापन में पक्षकार नहीं थे, वे भी अपने दावे का प्रवर्तन करा सकते हैं। (शुघु बनाम सुब्रमनियम 33 मद्रास 238)

3. कुछ वैवाहिक संविदाओं में उपलब्ध होता है कि वैवाहिक खर्चों के लिये कोई महिला सदस्य ही प्रवर्तित करा सकती है जो हिन्दू अविवाहित परिवार द्वारा बनाये गये आवेदन पत्र पर आधारित होता है। (सुन्दर राजा बनाम लक्ष्मी 38.मद्रास 788)
4. जहाँ संविदे को सौंपा गया हो, तो समनुदेशिती (assignee) विभिन्न फायदों के लिए, जो उस संविदे के कारण उसे हो सकते हैं, संविदे को निष्पादित कर सकता है। [कृष्णलाल सन्धु बनाम प्रमिला बाला दासी (1928) कल.1315]
5. संविदात्मक दायित्व के भागिक पालन के मामलों में, या जहाँ विवन्ध के मामले में दायित्व की अभिस्वीकृति है, में तीसरा पक्षकार लाभों के लिये वाद दायर कर सकता है। उदाहरणस्वरूप 'अ' 'ब' को ₹ 25,000 'स' को देने के लिये देता है। 'ब' 'स' को सूचना देता है कि वह 'स' के लिये उक्त रकम धारित किया है किन्तु बाद में उक्त रकम को 'स' को देने से इन्कार करता है। यहाँ 'स' अपने दावे को प्रवर्तित कराने के लिये वाद दायर कर सकता है।
6. जहाँ पर एक भूमि का टुकड़ा कुछ निश्चित शर्तों (Covenants) के अन्तर्गत बेचा जाता है, जहाँ पर क्रेता को शर्तों का नोटिस दिया जाता है, निश्चित दायित्वों के साथ, विक्रेता के उत्तराधिकारी इन शर्तों का निष्पादन कर सकते हैं।

1.13 बिना प्रतिफल के करार की वैधता

(VALIDITY OF AN AGREEMENT WITHOUT CONSIDERATION)

हमने अब तक देखा कि कोई भी करार जो बिना प्रतिफल है शून्य होता है। केवल इतना ही नहीं बल्कि प्रतिफल की अपर्याप्तता संविदा प्रवर्तन में कठिनाई उत्पन्न कर देती है। और पक्षकारों को स्वतंत्र सहमति संदेह के दायरे में आ जाती है। अधिनियम इस महत्वपूर्ण नियम के कुछ अपवाद अवधारित करता है ; जो निम्न हैं :

- (i) पक्षकारों के बीच एक लिखित और पंजीकृत करार जो प्राकृतिक प्रेम और स्नेह वश किया गया है के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के करार बिना प्रतिफल के प्रवर्तनीय होते हैं। यह इस लिये महत्वपूर्ण है कि पक्षकारों के बीच अत्यन्त नजदीकी संबंध होता है जैसे पति-पत्नी के बीच सम्बन्ध जिसके कारण उन्हें यह छूट प्रदान की जाती है। (राजलखी देवी बनाम भूतनाथ)
- (ii) **भूतकालिक स्वैच्छिक सेवा के लिये प्रतिकार का भुगतान** (Compensation paid for past voluntary services) : वचनदाता द्वारा भूतकालिक स्वैच्छिक सेवा के पूरे या भागिक के लिये प्रतिकार देने का वचन उसके प्रवर्तन हेतु किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं करता। जबकि ऐसी भूतकालीन सेवा वचनदाता के लिये स्वैच्छिक रूप से की गयी होनी चाहिए। आगे उस समय वचनदाता का अस्तित्व होना चाहिए और उसे हर्जाने हेतु आशयित होना चाहिए।
- (iii) **कालबाधित ऋण के भुगतान हेतु वचन** (Promise to pay debts barred by limitation): जहाँ कोई ऐसा लिखित वचन जो किसी कालबाधित ऋण के भुगतान के संदर्भ में हो, बिना प्रतिफल के वैध है।

- (iv) **ऐजेन्सी का निर्माण** (Creation of Agency) : अधिनियम की धारा 185 के अनुसार ऐजेन्सी के निर्माण हेतु किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती।
- (v) दान की पूर्णता के मामले में किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। अधिनियम की धारा 25 के स्पष्टीकरण (1) में इसे स्पष्ट करते हुए प्राविधानित किया गया है कि “इस धारा की कोई भी बात वस्तुतः दिए गये किसी दान की विधिमान्यता पर जहाँ तक कि दाता और अदाता के बीच का संबंध है, प्रभाव नहीं डालेगी।”

1.14 स्व परीक्षा प्रश्न

(SELF - EXAMINATION QUESTIONS)

- प्रतिफल जो कुछ करना या न करना है जो ‘करना’ या ‘न करना’ वचनदाता के इच्छा पर आधारित होना चाहिये—क्या यह कथन सही है?
- क्या—प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए।
- क्या प्रतिफल का परिणाम वचनगृहीता के लिये कुछ हानि और वचनदाता के लिए कुछ लाभ है?
- अधोलिखित उदाहरण का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें—
‘अ’ ‘ब’ को अपना घर ₹ 5,00,000 में बेचने का वचन देता है। यहाँ पर वचनदाता कौन है तथा वचनगृहीता कौन है ?
- ‘ब’ ‘अ’ का घर ₹ 5 लाख में खरीदने को सहमत होता है। यहाँ कौन वचनदाता है और कौन वचनगृहीता?
- क्या यह सत्य है कि प्रतिफल परस्पर और दो तरफा होता है? इसके दो तरफे स्वरूप को स्पष्ट करें?
- क्या प्रतिफल वचनदाता एवं वचनगृहीता के सिवाय किसी तीसरे पक्षकार की इच्छा पर दिया जा सकता है?
- क्या प्रतिफल तीसरे पक्षकार द्वारा दिया जा सकता है?
- ‘अ’ ‘ब’ को ₹ 5,000 का भुगतान करता है और निवेदन करता है कि एक निश्चित मात्रा में चावल का परिदान करेगा। यहाँ ‘अ’ और ‘ब’ के संदर्भ में प्रतिफल निष्पादित है या निष्पाद्य?
- यद्यपि प्रतिफल से अपरिचित व्यक्ति वाद दायर कर सकता है किन्तु संविदा से अपरिचित व्यक्ति—वाद नहीं दायर कर सकता। पारिवारिक व्यवस्थापना के मामलों में यदि व्यवस्थापन की शर्तों को लिख लिया गया हो, परिवार के ऐसे सदस्य जो उस व्यवस्थापन के पक्षकार नहीं थे ऐसे दावे का प्रवर्तन करा सकते हैं। क्या यही सही है?
- एक करार जो प्रतिफल रहित शून्य है। जबकि प्रतिफल की अपर्याप्तता संविदा के प्रवर्तन को कठिन कर देती है। ऐसे मामलों में जहाँ पक्षकारों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह है, लिखित और पंजीकृत संविदा बिना प्रतिफल के मान्य होता है?
- भूतकालिक सेवा के लिये हर्जाने अदा करने का एक वचन जो बिना प्रतिफल है; क्या वचनगृहीता ऐसे वचन को प्रवर्तित करा सकता है?

13. क्या एक लिखित वचन जो किसी कालवाधित ऋण के भुगतान के संदर्भ में है, बिना प्रतिफल मान्य है?
14. क्या एक एजेंसी के निर्माण में प्रतिफल आवश्यक है?
15. क्या प्रतिफल को वचन के मूल्य की तुलना में पर्याप्त होना चाहिये?

उत्तर (ANSWERS)

1. हाँ 2. नहीं 3. हाँ 4. A, B 5. B, A
6. हाँ 7. नहीं 8. हाँ
9. 'A' के लिये निष्पादित और 'B' के लिए निष्पाद्य
10. हाँ, यह एक अपवाद है
11. हाँ
12. हाँ
13. हाँ
14. नहीं
15. नहीं

इकाई-3 :संविदा के अन्य आवश्यक तत्व (OTHER ESSENTIAL ELEMENTS OF A CONTRACT)

अध्ययन के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप सक्षम होंगे—

- ❑ संविदा करने में अयोग्यता के विभिन्न तत्वों को निर्दिष्ट करने में।
- ❑ अवयस्क के साथ किए गये संविदा के विधिक परिणाम के संदर्भ में।
- ❑ मतैक्य (consensus ad idem) की संकल्पना को समझेंगे जो है किसी वस्तु के संबंध में पक्षकारों का एक ही भाव में सहमत होना।
- ❑ स्वतन्त्र सहमति के तत्वों को प्रदूषित करने वाले विभिन्न तत्वों की विशेषताओं को समझने और ग्रहण करने का प्रयास करेंगे विशेष रूप से कपट, मिथ्यावरण और भूल के संदर्भ में।
- ❑ उन परिस्थितियों के विषय में जबकि उद्देश्य और प्रतिफल अविधिपूर्ण हो जाते हैं।
- ❑ ऐसे करार के विषय में जो लोकनीति के विरुद्ध हैं, के ज्ञान में।

पूर्व की इकाइयों में हमने प्रस्थापना, स्वीकृति, खंडन और प्रतिफल के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की, इस इकाई में हम अन्य तत्वों की व्याख्या करेंगे जो एक संविदा को गठित करते हैं।

हमने संविदा अधिनियम की धारा 10 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में देखा कि एक विधितः प्रवर्तनीय करार तब बनेगा जबकि वह पक्षकारों सक्षम पक्षकारों के मध्य स्वतन्त्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिये किया गया हो। पुनः ऐसे करार को किसी विधि द्वारा अभिव्यक्तः शून्य न घोषित किया गया हो। इन तत्वों की चर्चा हम आगे कर रहे हैं।

1.15 स्वतन्त्र सहमति (FREE CONSENT)

अधिनियम की धारा 13 के शब्दों में दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मत कहे जायेंगे जब वे एक ही बात पर एक भाव में सहमत हैं। यह मानसिक अवस्था या 'मतैक्य' का द्योतन है। मानसिक अवस्था की अनुपस्थिति तब पैदा होती है जबकि पक्षकार निम्न के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण हैं (a) संव्यवहार की प्रकृति के विषय में या (b) व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसके लिये वह है और (c) करार की विषयवस्तु के संदर्भ में। ऐसे मामलों में सहमति नहीं होती। यद्यपि आधारभूत त्रुटि पारस्परिक भूल के मामले से सर्वथा पृथक् है।

जहाँ दोनों व्यक्ति किसी 'अमुक' जहाज को संदर्भित करें, किन्तु दोनों जहाज भिन्न हैं, जिनका नाम एक है, यह मानसिक एकता की पहचान नहीं है और फलतः सहमति नहीं है। सहमति के अभाव में कोई संविदा नहीं होती इस बात को कुन्डी बनाम लिन्डसे के मामले में देखा जा सकता है। इस मामले में ब्लैनकिरन ने कुन्डी को कुछ वस्तुओं के क्रय हेतु प्रस्ताव भेजा। कुन्डी एक अन्य ख्यातिप्राप्त कम्पनी ब्लैकिरन एण्ड कम्पनी के पते और हस्ताक्षर से भली भाँति परिचित था। कुन्डी ने माल ब्लैनकिरण को भेज दिया यह सोचकर कि ऐसा आदेश ब्लैनकिरण

एण्ड कम्पनी की ओर से था। ब्लैनकिरन ने माल प्राप्त कर लिन्डसे को बेच दिया। जब कुन्डी को अपने भूल का पता चला तो उसने लिन्डसे के खिलाफ माल वापसी हेतु वाद प्रस्तुत किया। हाउस आफ लार्ड्स ने अभिनिर्धारित किया कि यहाँ कुन्डी भूल में था कि वह ब्लैनकिरन एण्ड कम्पनी के साथ व्यवहार कर रहा है जबकि वास्तव में वह ब्लैन करना के साथ व्यवहार कर रहा था। अतः यहाँ कोई वैध या शून्यकरणीय संविदा नहीं थी। इस करार को मस्तिष्कीय पहचान की अनुपस्थिति या उचित सहमति के अभाव में शून्य घोषित किया गया। वाद की डिक्री लिन्डसे के खिलाफ की गयी।

सहमति को जैसा कि ऊपर बताया गया है कि अभिप्राय स्वतंत्र सहमति से है। सहमति तब स्वतंत्र होगी जबकि वह उत्पीड़न, अनुचित दबाव, कपट, मिथ्यावरण (धारा 14)। भूल से प्रभावित हो तो वह शून्य होती है जबकि यदि वह अन्य उक्त कारणों से प्रभावित हो तो शून्यकरणीय होती है।

आइये अब ऐसे कारणों की व्याख्या करें जो सहमति नहीं बनने देते।

(a) उत्पीड़न (Coercion)

“उत्पीड़न” कारित करना था उत्पीड़न का भय दिखाना, या सदोष अवरोध अथवा किसी सम्पत्ति को अवरोधित करने की धमकी देना या इस पूर्वाग्रह से ग्रसित कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रवेश कराना सभी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 द्वारा निषिद्ध है। उदाहरणस्वरूप यदि ‘एक्स’ ‘वाई’ से वह कहता है कि मैं तब तक तुम्हारी पत्नी के सम्पत्ति के स्वत्व से सम्बन्धित दस्तावेज तुम्हें दूँगा जब तक तुम अपना घर मुझे ₹ 5,000 में बेचने को सहमत नहीं होते। ‘वाई’ कहता है ठीक है तुम मेरी पत्नी के सम्पत्ति स्वत्व संबंधी दस्तावेज मत रोको मैं अपना घर तुम्हें ₹ 5,000 में बेचने को तैयार हूँ। यहाँ ‘एक्स’ उत्पीड़न कारित करता है और संविदा को प्रवर्तित नहीं करा सकेगा। किन्तु ‘वाई’ इस संविदा को प्रवर्तनीय करा सकता है यदि वह पाये कि संविदा उसके हित में है। यहाँ उत्पीड़न से प्रभावित संविदा शून्यकरणीय होगी शून्य नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पीड़ित पक्ष संविदा उत्त्पत्तित करा सकेगा, प्रपीड़क पक्ष नहीं।

यहाँ यह बात प्रभावहीन होगी कि जिस स्थान पर उत्पीड़न कारित है वहाँ भारतीय दण्ड संहिता लागू है या नहीं।

जहाँ पर एक पति द्वारा पत्नी और बच्चों की ओर से आत्महत्या कारित करने का भय दिखाकर अभिमुक्ति अभिलेख निष्पादित करा लिया गया है, यह संव्यवहार ‘उत्पीड़न’ के आधार पर निराकृत करा दिया गया क्योंकि आत्महत्या भारतीय दण्ड संहिता द्वारा निषिद्ध है। [अमिराण बनाम सेशम्मा (1974) 41 Mad, 33]

एक व्यक्ति जिसके द्वारा ‘उत्पीड़न’ के तहत धन या कुछ अन्य वस्तु परिदानित कराई गयी है, पावसी या पुनर्भुगतान योग्य है।

(b) अनुचित दबाव (धारा 16) (Undue Influence) (Section 16)

संविदा ‘अनुचित दबाव’ द्वारा उत्प्रेरित कही जाती है जहाँ कि पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से अशुभ फायदा अभिप्राप्त करने के लिए करता है। एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा को अधिशासित करने को स्थिति में समझा जाता है जबकि वह, उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है, यह उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में है।

‘अनुचित दबाव’ के आवश्यक तत्व हैं

पक्षकारों में से एक अन्य की इच्छा को अधिशासित करेगा,

- (i) जबकि वह, उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है।
- (ii) जबकि वह उस अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है।
- (iii) जबकि ऐसे प्रभावी पक्षकार द्वारा संबंधों का फायदा उठाया गया है।

निम्नलिखित उदाहरण ऐसे हैं जहाँ एक पक्षकार, अन्य के इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है :

- (i) एक सालिसिटर अपने कक्षीकार की इच्छा को अधिशासित कर सकेगा।
- (ii) एक डॉक्टर अपने मरीज की बीमारी के संदर्भ में उसकी इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होगा।
- (iii) एक न्यासी, हिताधिकारी की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होगा।

सबूत का भार (उक्त परिस्थितियों में), कि किसी करार में उस व्यक्ति पर होगा जो अन्य की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है। उदाहरणस्वरूप किसी पिता पुत्र के बीच करार में पिता को यह साबित करना होगा कि उसने अपने पुत्र पर अनुचित दबाव नहीं डाला है। एक अपरिचित पक्ष सद्विश्वास में कार्य करते हुए यह देखेगा की कमजोर पक्ष ने स्वतंत्र सहमति प्राप्त की है या नहीं।

निम्नलिखित निर्णय हमें इस विधि को समझने में सहायक होंगे :

- (a) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा एक वृद्ध हिन्दू द्वारा अपने धार्मिक सलाहकार को अपनी पूरी सम्पत्ति का दान निराकृत कर दिया गया।
- (b) इसी प्रकार प्रीवी काउंसिल ने एक बुजुर्ग अशिक्षित महिला द्वारा अपने सम्पत्ति के मैनेजर को किये गये दान विलेख को निराकृत कर दिया।

जहाँ अनुचित दबाव के निर्धारण को प्रश्न हो, न्यायालय यह परीक्षण करेगा कि :

- (i) क्या संव्यवहार न्यायपूर्ण था।
- (ii) यह संभव है कि दाता स्वयं सक्षम न हो या मानसिक रूप से ऐसा करने योग्य न हो, वह क्या कर रहा है? उसके गुण दोष से अनभिज्ञ हो।
- (iii) क्या संदर्भित मामले में दाता की एक स्वतंत्र विधिक परामर्श की आवश्यकता थी और
- (iv) क्या दान के आशय की उत्पत्ति दाता की ओर से है [लार्ड मैकनाटन के विचार : मोहम्मद वरगस बनाम हुसैनी वीवी (1928) 15 कल 684 ; वेकत रामलियर बनाम कृष्णमल (1927) 52 मद्रास एल. जे 20, के मामलों में]

साहूकारी कार्य और अनुचित दबाव (Money Lending Operations's and Undue Influence)

प्रायः यह देखा जाता है कि अनुचित दबाव के कारण उधार लेने वाले को अन्ततः बहुत अधिक ब्याज साहूकार को चुकाना पड़ता है। यह इसलिए क्योंकि साहूकार, ऋणगृहीता के इच्छा

को अधिशासित करने की स्थिति में होता है, ऐसी उच्च ब्याजदर असम्मत मानी जायेंगी जहाँ पक्षकार समान स्थिति में नहीं हैं।

1.16 संविदा के लिये योग्यता (CAPACITY TO CONTRACT)

अगला मुद्दा जो ध्यान देने योग्य है वह है; संविदा के लिये कौन सक्षम है? प्रत्येक व्यक्ति जो (a) वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुका हो (b) स्वस्थ मस्तिष्क हो (c) संविदा हेतु अन्यथा अयोग्य न हो, संविदा करने के लिये सक्षम है। आइये, अब प्रत्येक अपेक्षाओं की व्याख्या करें।

(a) वयस्कता की आयु (Age of Majority)

भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार प्रत्येक भारतीय अधिवासी जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वयस्क है। जहाँ किसी अवयस्क की सम्पत्ति की देखभाल के लिये, न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किया गया है और न्यायालय में उस व्यक्ति के 18 वर्ष पूर्ण करने से पहले न्यायालय ने सम्पत्ति का चार्ज ले लिया है वहाँ वह व्यक्ति (लड़की या लड़का) 21 वर्ष पूर्ण कर लेने पर वयस्क होगा।

अब हम अवयस्क द्वारा किए गए करार की स्थिति का विश्लेषण करेंगे :

- (i) **एक अवयस्क द्वारा किया गया करार प्रारंभतः शून्य है** (An agreement entered into by a minor is altogether void) : अवयस्क के साथ किया गया करार अवयस्क के खिलाफ शून्य होता है और उसकी प्रवर्तनीयता का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। प्रिवी कौंसिल ने मोहरीबीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903) एल आर 30, सीसन 5395 में निर्णीत किया है जहाँ करार में कोई अवयस्क पक्षकार है वह प्रारंभतः शून्य है। इस मामले में एक अवयस्क द्वारा मोहरीबीबी के पति के पक्ष में एक बन्धक निष्पादित किया गया। विचारयोग्य प्रश्न यह था कि क्या बन्धक वैध था। अधिनियम की धारा 10 और 11 का अर्थान्वयन करते हुए प्रिवी काउन्सिल ने निर्धारित किया कि चाहे करार में सभी पक्षकार करार हेतु सक्षम हो तब भी करार शून्य होगा। यह इस कारण क्योंकि मत यह है कि संविदा द्वारा अधिरोपित विधिक दायित्व के अपने भाग के निष्पादन में अवयस्क अयोग्य होता है।
- (ii) **अवयस्क हिताधिकारी हो सकता है** (Minor can be a beneficiary) : यद्यपि अवयस्क संविदा हेतु अक्षम होता है किन्तु संविदा अधिनियम में ऐसी कोई बात नहीं है जो एक अवयस्क के प्रति किसी अन्य की बाध्यता को रोके। जहाँ एक वचनात्मक अभिलेख अवयस्क के लिये सम्यक रूप से निष्पादित किया गया हो, शून्य नहीं है, और अवयस्क इसके लिये बाद ला सकता है क्योंकि यद्यपि वह संविदा में अक्षम है तथापि वह उसका लाभ तो ले ही सकता है।

एक अवयस्क भागीदारी फर्म में हिस्सेदार नहीं हो सकता तब भी भागीदारों की सहमति से वह भागीदारी के लाभ का हिस्सेदार हो सकता है (भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 30)
- (iii) **अवयस्क सदैव अपने अवयस्कता का तर्क ले सकता है** (Minor can always plead minority) : यदि अवयस्क के अवयस्कता के तर्क पर संविदा शून्य हो गयी हो तो कोई धन जो अग्रिम भुगतान किया गया है वापस नहीं कराया जा सकेगा। चाहे धन उधार

मांगते समय उसने अपने वयस्क होने की झूठी अभिव्यक्ति की हो तो भी उससे अग्रिम भुगतान वाला धन वापस नहीं लिया जा सकता।

इस स्थिति का वर्णन प्रिवी काउन्सिल द्वारा मोहरीबीबी के मामले में किया गया जहाँ धन का भुगतान उधार मांगने वाले के बाल्यावस्था के पूर्ण ज्ञान में बावजूद किया गया और प्रतिकार का भुगतान जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38 और 41 के तहत मांगा गया था, अस्वीकार कर दिया गया। प्रिवी काउन्सिल कलकत्ता उच्च न्यायालय के इस मत से सहमत थी कि जब तक कि अधिनियम किसी प्रकारके उपचार की व्यवस्था धन उधार देने वाले के लिये न करे किसी प्रकार के विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जबकि एक बन्धक विलेख अपास्त कर दिया गया क्योंकि वह एक अवयस्क द्वारा धोखेबाजी से कराया गया था, न्यायालय ने अन्य पक्षकार को कि विलेख के लिये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत हर्जाने अदा करने का आदेश पारित किया। [दत्ताराम बनाम विनायक (1903) 28 बाम्बे, 181, मनमन्थ कुमार बनाम एक्सचेन्ज लोन कम्पनी, 41 सी. डब्ल्यू ई. एन.115]

यदि अवयस्क अपनी उम्र को छिपा कर कुछ भुगतान प्राप्त कर ले तो उसे उस भुगतान के प्रत्यावर्तन के लिये विवश किया जा सकता है किन्तु उसे समान धन के लिये विवश नहीं किया जा सकता क्योंकि वह शून्य संविदा के प्रवर्तन तुल्य होगा।

करार के पुष्टिकरण की अनुमति नहीं (Ratification of agreement not permitted)

एक अवयस्क, वयस्क हो जाने पर ऐसे करार को वैध नहीं कर सकता जो उसने अवयस्कता में किया हो, जो शून्य था। इसी प्रकार एक अवयस्क अपनी अवयस्कता की आयु में निष्पादित किये गये वचनात्मक विलेख के बदले वयस्कता प्राप्त होते ही एक नया वचनात्मक विलेख नहीं बना सकता जो कि एक ऋण संव्यवहार के लिये था जो उसने अपनी अवयस्कता में किया था या प्रतिफल रहित कोई अन्य करार उस संबंध में नहीं कर सकता।

आवश्यकताओं के लिए दायित्व (Liability for necessities)

एक व्यक्ति जिसने अवयस्कता काल में अवयस्क या उसके परिवार की आवश्यकता की आपूर्ति किया ही वह उसकी भरपाई अवयस्क की सम्पत्ति से कर सकता है वह भी संविदा के आधार पर नहीं बल्कि संविदा सदृश दायित्व के आधार पर। जीवन की आवश्यकताओं में न केवल रोटी कपड़ा आता है बल्कि शिक्षा और प्रशिक्षण भी आता है। इसमें 'माल' एवं सेवायें भी सम्मिलित हैं।

संरक्षक द्वारा संविदा मान्य है (Contract by guardian are valid)

अवयस्क का करार शून्य है किन्तु यदि वह संरक्षक द्वारा अवयस्क के लिये किया गया हो तो ऐसी, संविदा मान्य होगी। एक संरक्षक सक्षम है, अवयस्क के लिये संविदा करने के लिये बशर्ते ऐसा अवयस्क के हित में हो। उदाहरण के लिये, एक संरक्षक अवयस्क के लिए एक प्रवर्तनीय विवाह की संविदा करने में समर्थ है। इसी प्रकार दूल्हे का पिता और दुल्हन के पिता के बीच वधू के लिये कुछ निश्चित भत्ते के, भुगतान के लिये संविदा कर सकते हैं।

किन्तु संरक्षक द्वारा किये गये सभी संविदे वैध नहीं होते। एक संरक्षक अवयस्क को संविदा के माध्यम से किसी अचल सम्पत्ति के क्रय में लिये बाध्य नहीं कर सकता है। मीर सरवर जान बनाम फकरुद्दीन (1912) 39, कल, 232) जबकि न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक जो न्यायालय के आदेश से बेची जाने वाली निश्चित सम्पत्ति के संदर्भ से अवयस्क बाध्य है।

स्वस्थ मस्तिष्क (Sound Mind)

संविदा की योग्यता में अगली आवश्यक आवश्यकता 'स्वस्थ मस्तिष्क' है एक व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क कहा जायेगा जब वह संविदा में प्रवेश के समय उसके हित पर संविदा द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में उचित निर्णय लेने की समझ रखता हो। कोई व्यक्ति जो अस्वस्थ चित्त है यदि कभी-कभी स्वस्थचित हो जाता है उस समय संविदा कर सकता है चाहे वह अस्थाई काल के लिये ही हो। उदाहरण के लिये, एक व्यक्ति जो पागलपन की अवस्था में है, जब वह बीच में स्वस्थचित हो संविदा कर सकता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति जो सामान्यतः स्वस्थचित हो, संविदा कर सकता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति जो सामान्यतः स्वस्थ चित्त है, किन्तु कभी-कभी अस्वस्थचित हो जाता है, जब वह अस्वस्थचित हो संविदा नहीं कर सकता।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि पागलपन की अवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण स्वस्थचित काल है। 'अस्वस्थचित' के मामले में सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो उस संविदा के वैधता को चुनौती देता है।

एक पागल जिसके सम्पत्ति की देखभाल एक समिति या प्रबन्धक द्वारा की जा रही है अपने स्वस्थचित काल में भी संविदा नहीं कर सकता। यह मत पागलपन अधिनियम के विशेष प्राविधान का है।

पागलपन या स्वस्थ होने का मूलभूत कसौटी यह है कि यह देखना होगा कि वह व्यक्ति संविदा के प्रभावों से भली-भांति अवगत था जो उसके हित पर पड़ने वाला था। मूर्ख, पागल और मत्त व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क के उदाहरण हैं।

अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति करना (Necessaries of Life supplied to a person of unsound mind)

अधिनियम की धारा 68 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो संविदा करने में सूक्ष्म नहीं हैं, के लिये अन्य व्यक्ति द्वारा जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति की जाती है तो ऐसे आपूर्ति के पश्चात् उसकी भरपाई के लिये वह ऐसे व्यक्ति के सम्पत्ति को दायी ठहराने के लिये सक्षम है।

अयोग्य व्यक्तियों द्वारा किये गये संविदे (Contract by disqualified persons)

अवयस्क, पागल के अतिरिक्त अन्य ऐसे व्यक्ति भी हैं जो किसी संविदा के पूर्णतः या भागत करने के लिये सक्षम नहीं होते, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गये संविदे शून्य होते हैं।

एक विदेशी शत्रु युद्ध के समय भारतीय व्यक्ति के साथ तब तक संविदा नहीं कर सकता जब तक उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने की अनुमति न प्राप्त हो अन्यथा वह भारतीय न्यायालय के वाद दायर नहीं कर सकता। विदेशी शत्रु की यह अक्षमता लोक नीति पर आधारित होती है। कोई संविधिक निगम या स्थानीय निकाय, किसी संविदा में अपनी संविधिक शक्ति या संगम अनुच्छेद जो उनके लिये बनाये गये से अधिकारातीत किसी संविदा में सम्मिलित नहीं हो सकते भारत में एक वकील अपने कक्षीकार से फीस वापसी के लिये या फीस के भुगतान के लिये संविदा कर सकता है जबकि ग्रेट ब्रिटेन में एक बैरिस्टर अपने कक्षीकार से फीस के वसूली के लिये संविदा से निषेधित है। [निहाल चन्द बनाम दिलावर खान 55 इला.790]

सरकार के साथ संविदा से पूर्व कुछ प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का पालन करना होता है, यदि ऐसा न किया जाय तो संविदा शून्य हो जाती है [विखराज बनाम भारत संघ (1962) 2 एम. सी. आर. 880, करमसी बनाम बम्बई राज्य, ए.आई.आर (1964) एस.सी. 1714]

सम्प्रभु राज्य, राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा कुछ निश्चित विशेषाधिकारों का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण उनके विरुद्ध भारतीय न्यायालयों से में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जबकि यदि वे चाहे स्वेच्छा से किसी संविदा में शामिल हो सकते हैं और ऐसी संविदा भारत में प्रवर्तनीय होगी।

1.17. उत्पीड़न और अनुचित दबाव के मध्य भेद

(DIFFERENCE BETWEEN COERCION AND UNDUE INFLUENCE)

उत्पीड़न और अनुचित दबाव के पूर्ण व्याख्या पश्चात् हमें दोनों के मध्य अन्तर को समझना होगा:

कार्यवाही की प्रकृति (Nature of Action)

उत्पीड़न में भौतिक बल होता है और कभी-कभी केवल धमकी। अनुचित दबाव में केवल नैतिक दबाव होता है।

अपराधिक कार्य की उपस्थिति (Involvement of Criminal action)

उत्पीड़न में निषिद्ध या विधि द्वारा निषेधित किसी कार्य या उसकी धमकी या किसी सम्पत्ति या व्यक्ति को अवरोधित या उसकी धमकी देना सम्मिलित हो सकता है जबकि अनुचित दबाव में उक्त प्रकार के अवैधानिक कृत्य सम्मिलित नहीं होते हैं।

पक्षकारों के बीच संबंध (Relationship between parties)

उत्पीड़न में पक्षकारों के बीच किसी प्रकार का आपसी संबंध होना आवश्यक नहीं है, जबकि अनुचित दबाव में कुछ प्रकार के संबंध पक्षकारों के बीच होना आवश्यक है जिसका अनुचित दबाव उनके ऊपर पड़ता है।

किसके द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा (Exercise by whom)

उत्पीड़न वचनदाता द्वारा की ओर से आए यह आवश्यक नहीं और यह वचनगृहीता के विरुद्ध निर्दिष्ट हो यह भी जरूरी नहीं है। अनुचित दबाव हमेशा एक के द्वारा दूसरे पर सम्पादित किया जाता है, जो संविदा के पक्षकार हैं।

प्रवर्तनीयता (Enforceability)

उत्पीड़न या अनुचित दबाव दोनों से प्रभावित संविदे शून्यकरणीय होते हैं या न्यायालय इसे एक तरफा निश्चित कर सकते या इसे संशोधित स्वरूप का प्रवर्तित कर सकते हैं।

स्वीकृत लाभ की स्थिति (Position of benefits received)

उत्पीड़न के मामले में जब व्यथित पक्षकार द्वारा संविदा का खंडन कर दिया गया हो उस पक्षकार द्वारा जिसने कुछ लाभ ग्रहण कर लिया हो, पुनरुदग्रहण योग्य है। अनुचित दबाव के मामले में न्यायालय को विवेकीय अधिकार है कि वह उसके वापसी का आदेश पारित करे या न करे।

अधोलिखित वाक्यों में अब हम कपट और मिथ्यावरण की व्याख्या करेंगे।

1.18 कपट (FRAUD)

अधिनियम की धारा-17 के शब्दों में कपट से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है निम्नलिखित कार्यो में से कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा में एक पक्षकार द्वारा, या उसकी मौनानुकूलता से या उसके एजेन्ट द्वारा, संविदा के किसी अन्य पक्षकार की या उसके एजेन्ट की प्रवचना करने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करने के आशय से किया गया हो :

- (i) जो बात सत्य नहीं है, उसका तथ्य के रूप में उस व्यक्ति द्वारा सुझाया जाना जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सत्य है;
- (ii) किसी तथ्य का ज्ञान या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा उस तथ्य का सक्रिय छिपाया जाना
- (iii) कोई वचन जो उसका पालन करने के आशय के बिना दिया गया हो ;
- (iv) प्रवचना करने योग्य कोई अन्य कार्य ;
- (v) कोई ऐसा कार्य या लोप जिसका कपटपूर्ण होना विधि कपटपूर्ण घोषित करे।

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि केवल ऐसा कपट जिसका परिणाम संविदा का स्थापना हो अधिनियम की धारा 17 में वर्णित है। जहाँ कपट तो है किन्तु उसका परिणाम किसी संविदा का स्थापना न हो तो वहाँ अधिनियम हस्तक्षेप नहीं करता।

निम्नलिखित कपट के उदाहरण हैं :

- जहाँ एक कम्पनी का निदेशक जानबूझ कर असत्य विवरण वाली विवरणिका जारी करता है। वहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि किसी ने उक्त कथनों पर विश्वास करके शेयर खरीदा हो तो वह कपट के आधार पर ऐसी संविदा का खंडन करा सकता है।
- 'ब' 'अ' की सम्पत्ति में एक अयस्क खान का पता लगाता है। वह उस खान और उसकी जानकारी का छिपाव करता है। इस ज्ञान के अभाव में 'अ' अपनी उस मूलसम्पदा को बहुत कम मूल्य पर 'ब' को बेचने को सहमत होता है। यहाँ कपट के आधार पर 'अ' के विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय है।
- मूल्य भुगतान न करने के आशय से माल की खरीद का कार्य कपट है।
- यह जानना बेहद दिलचस्प है कि न केवल संविदा अधिनियम बल्कि अन्य अधिनियम भी कुछ कार्य या लोप को विशेष रूप से कपट घोषित करते हैं। एक सम्पत्ति के विक्रेता को उसके सारभूत कमियों को उजागर करना होता है, यदि ऐसी जानकारी छिपाई गयी है तो वह कार्य कपट होगा। कोई ऐसा कार्य जो प्रवचना कारित करे कपट है।

मात्र मौन भी कुछ परिस्थितियों में कपट होता है (Mere Silence would amount to fraud under certain circumstances)

यद्यपि मात्र मौन जो किसी व्यक्ति के संविदा करने की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, कपट नहीं है। जहाँ पर बोलने का कर्तव्य हो और जहाँ चुप रहना भी बोलने के तुल्य हो, वहाँ

ऐसा मौन कपट तुल्य है। यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 के स्पष्टीकरण में देखा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ बीमा संविदाओं में उत्पन्न होती हैं।

अग्नि बीमा संविदा के मामले में जबकि पक्षकारों के बीच वैश्वासिक (fiduciary) संबंध होते हैं, वहाँ कुछ विशेष परिस्थितियों की जानकारी न देना कपट है ; यहाँ विशेषताओं का खुलासा करने का कर्तव्य होता है। इन्हें अत्यन्त विश्वास या सद्भाव की संविदा के रूप में भी जाना जाता है।

समुद्री बीमा पॉलिसी संविदा के मामलों में, जहाँ अधिमूल्यित वस्तु को जहाज से ले जाना होता है परन्तु चार्टर द्वारा ऐसे अधिमूल्यन को छिपाया गया है, वहाँ कपट है। इसी प्रकार एक बीमा पॉलिसी जो किसी व्यक्ति द्वारा जारी की गयी, उससे बीमाकर्ता बाध्य नहीं है, यदि बीमे से पूर्व ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में उसे अज्ञानता में रखा गया है।

1.19 मिथ्यावरण (धारा 18) (MISREPRESENTATION)

‘मिथ्यावरण’ में कोई प्रवचन नहीं होती बल्कि एक व्यक्ति द्वारा जो सत्य नहीं है सत्य के समान प्रत्याख्यान होता है, यद्यपि उसे विश्वास है कि यह सत्य है। मिथ्यावरण किसी व्यक्ति की अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है या बिना पर्याप्त या युक्तियुक्त आधार के। एक संविदा जो मिथ्यावरण से ग्रस्त है, उस व्यक्ति द्वारा जो गुमराह है, परिहारित किया जा सकता है।

उदाहरण के लिये,, ‘अ’ एक अभिकथन करता है जो सीधे ‘स’ से प्राप्त जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि ‘म’ के द्वारा दी गयी है। ‘ब’ ऐसे कथन पर विश्वास करके शेयर के लिये आवेदन करता है जो असत्य ज्ञान होता है। ये कथन मिथ्यावरण की कोटि के हैं क्योंकि जानकारी दूसरे के माध्यम से आयी है जिससे ‘अ’ ‘ब’ के लिए सकारात्मक कथन में असफल रहा है।

आइये अब कपट और मिथ्यावरण के मध्य अन्तर का विश्लेषण करें [धारा 18(1)]

सत्य की सीमा अलग होती है (Extent of truth Varies)

कपट और मिथ्यावरण के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण अन्तर है वह है कपट के मामले में यदि कोई व्यक्ति कोई कथन करता है तो वह पूर्ण रूप से ऐसे कथन के असत्य या झूठे होने का ज्ञान रखता है जबकि मिथ्यावरण के मामले में व्यक्ति जो कथन करता है उसे उस कथन के सत्य होने का विश्वास होता है जो बाद में असत्य हो सकता है। इस अन्तर के संदर्भ में इसका अन्तिम परिणाम यह होता है कि अन्य पक्षकार गुमराह होता है।

पीड़ित व्यक्ति के अधिकार (Right of the person concerned who suffers)

कपट न केवल ऐसे पक्षकार को जो पीड़ित है संविदा के परिहार में सक्षम बनता है बल्कि कार्यवाही का अधिकार भी प्रदान करता है। मिथ्यावरण मात्र संविदा के परिहार का आधार प्रदान करता है न कि न्यायालय में किसी प्रकार की कार्यवाही का।

ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही जिसने ऐसा कथन किया है (Action against the person making the statement)

कपट हेतु कार्यवाही के पोषण के लिये आदेश हेतु कपट का कोई साक्ष्य होना चाहिए। इस बात की पूर्व में ही व्याख्या की गयी है कि कपट को केवल यह दर्शा कर साबित किया जा सकता है कि यह असत्य को जानते हुए किया गया है या बिना इसके विश्वास है या बिना सत्य

के प्रति सावधानी के, असावधानीपूर्वक किया गया है। एक ही कपट के प्रति कार्यवाही और दूसरा है संविदा के खंडन की कार्यवाही का आधार। मिथ्यावरण में कोई व्यक्ति निर्दोषिता के कारण किसी दोषारोपण से स्वतंत्र है किन्तु संविदा अस्तित्व में नहीं रह पायेगी।

व्यक्तियों को प्राप्त प्रतिरक्षाएं (Defences available to persons)

मिथ्यावरण के मामले में यह तथ्य है कि वादी ने अपनी सामान्य प्रज्ञा का प्रयोग करते हुए सत्य का पता लगाया है, यह संविदा के परिहार के लिये एक अच्छी प्रतिरक्षा है। जबकि यही प्रतिरक्षा कपट के मामले में जो की कपटपूर्ण मौन नहीं है के मामले में उपलब्ध नहीं है।

कपट और मिथ्यावरण के बीच एक बारीक अन्तर बड़ी ही सुन्दरता से डेरी बनाम पीक के मामले में स्थापित किया गया है। उक्त मामले में वादी ने एकट्राम-कम्पनी के संचालकों के खिलाफ कपट के लिये कार्यवाही प्रारंभ की।

उसके अनुसार कम्पनी के संचालकों ने विवरणिका में इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि व्यापार बोर्ड की अनुमति प्राप्त नहीं थी जो यांत्रिक शक्ति के प्रयोग के लिये आवश्यक था। (गाड़ी चलाने के लिए) और यहाँ यह एक छल है। प्रतिवादी का तर्क था कि उन्हें व्यापार बोर्ड के अनुमति के संदर्भ में कभी कुछ नहीं कहा था बयो कि उन्हें आप के प्रयोग की अनुमति का अधिकार किया था कि व्यापार बोर्ड की अनुमति तो उन्हें मिल ही जायेगी। न्यायालय ने स्थिति को देखते हुए निष्कर्ष निकाला यहाँ कोई धोखा नहीं था और कपट के लिये कार्यवाही के तर्क को अस्वीकृत कर दिया गया।

1.20 उत्पीड़न, कपट और मिथ्यावरण के सामान्य परिणाम (धारा 19)

(GENERAL CONSEQUENCES OF COERCION, FRAUD, MISREPRESENTATION ETC.)

उत्पीड़न, मिथ्यावरण और अनुचित दबाव के प्रभाव और परिणाम क्या होते हैं इन्हें अधिनियम की धारा 19 में विचारित किया गया है। इन सभी मामलों में करार यद्यपि संविदा तुल्य है, परन्तु वे शून्यकरणीय हैं। क्षतिग्रस्त पक्षकार उसी स्थिति में अपने को बनाये रख सकते हैं, जिस स्थिति में वे होते यदि ऐसे खराब हालात पैदा न होते।

उदाहरणस्वरूप 'अ' कपटपूर्ण रीति से 'ब' को सूचित करता है कि उसकी सम्पत्ति भार मुक्त है, इसके पश्चात् 'ब' उस सम्पत्ति को खरीद लेता है। किन्तु वह सम्पत्ति बन्धक अधीन थी। 'ब' संविदा को परिहारित कर सकता है या रख सकता है ऋण मोचन करा कर, बन्धक से सम्पत्ति को मुक्त कराके।

किन्तु जहाँ सच का पता सामान्य परिश्रम से पता लगाया जाना सम्भव हो, और सहमति मिथ्या वर्णन या मौन द्वारा प्राप्त की गयी हो, तब संविदे को तोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरणस्वरूप यदि 'अ' 'ब' को दुर्यपदेशित करता है कि उसकी चीनी मिल में 500 टन चीनी उत्पादित हो, सकती है जबकि वास्तव में 300 टन चीनी ही उत्पादित होती है। यहाँ यदि 'ब' के पास सत्यता का पता लगाने का अवसर हो, इसके बावजूद वह संविदा कर लेता है तो वह संविदा का परिहार नहीं कर सकता।

जहाँ पर संविदा का एक पक्षकार कपट या मिथ्यावरण करता है किन्तु अन्य पक्षकार उसके कपट या मिथ्यावरण से भ्रमित नहीं होता, वहाँ उस अन्य पक्षकार द्वारा संविदा का परिहार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक विशेष माल का विक्रेता जानबूझकर ऐसे दोष का छिपाव करता है जिसका क्रेता द्वारा निरीक्षण के बाद पता लगाया जा सकता था किन्तु क्रेता ने निरीक्षण नहीं किया हो। क्रेता संविदा का परिहार नहीं कर सकता क्योंकि उसे विक्रेता द्वारा ठगा नहीं गया है।

जहाँ पर एक संविदा शून्यकरणीय है और पक्षकार परिहार का हक रखते हुए उसका खंडन करता है वहाँ यदि दूसरे पक्षकार से कोई लाभ प्राप्त किया गया है तो उसे उस फायदे को लौटाना पड़ेगा। वह एक साथ संविदा का परिहार और लाभ जो उसे सांविदा के अपखंडन या परिहार से प्राप्त हो का आनन्द नहीं उठा सकता। जबकि यदि संविदा का खंडन 'अनुचित दबाव' के आधार पर किया गया हो वहाँ न्यायालय संविदा को पूर्णतः या भागतः अपास्त कर सकता है।

जहाँ किसी पक्षकार द्वारा संविदा को तो खंडन किया गया केवल लाभ के लिए वहाँ न्यायालय संविदा को उसके नियम और शर्तों के आधार पर अपास्त कर सकता है।

उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थी को उसका अध्यापक उत्प्रेरित करता है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिये वह अपनी कार उसे खरीद मूल्य से कम मूल्य पर बेचे। इस प्रकार वह कार खरीद लेता है। जबकि विद्यार्थी का पिता उस अध्यापक के खिलाफ वाद दायर करने को कहता है। बताइये किस आधार पर विद्यार्थी अपने अध्यापक के खिलाफ वाद दायर करे?

उत्तर होगा हाँ विद्यार्थी अपने अनुचित दबाव जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 में वर्णित है के आधार पर वाद ला सकता है। एक ऐसी सहमति जो उत्पीड़न, अनुचित दबाव, कपट या मिथ्यावरण के आधार पर प्राप्त की गई हो उस व्यक्ति के विकल्प पर जिसकी सहमति प्रश्नगत है, शून्यकरणीय होगी।

1.21 भूल

(MISTAKE)

पांचवा महत्वपूर्ण तत्व जो सहमति को प्रभावित करता है, वह है 'भूल'। जहाँ करार के पक्षकार तथ्य की भूल में है, जो करार का 'आवश्यक तत्व' है, तो ऐसा करार शून्य होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि शून्य करार प्रवर्तनीय नहीं होता।

जहाँ 'अ' कुछ विशेष जहाजी माल (Cargo), जो जहाज द्वारा लन्दन से बम्बई आ रहा था, को बेचने हेतु सहमत होता है। किन्तु तथ्यतः जब तक सौदा पूरा होता, वह जहाज जो माल ले जा रहा था तूफान और वर्षा के कारण डूब गया और वह माल खराब हो गया। पक्षकारों को इस बात का पूर्वाभास नहीं था। करार शून्य घोषित हुआ (कौटूरियर बनाम हैसिट 5, एच.एल.सी. 673)

भूल मूल तथ्य की होनी चाहिये कानून की नहीं। 'अ' ऐसा विशेष ऋण जो कालबाधित था पर त्रुटिपूर्ण विश्वास करके संविदा करते हैं। यह संविदा मान्य है क्योंकि यहाँ तथ्य की भूल नहीं थी बल्कि विधि की भूल थी। यद्यपि किसी विदेशी विधि का प्रश्न, तथ्य की भूल का प्रश्न है। इसी प्रकार एक विशेष व्यक्तिगत अधिकार का अस्तित्व जो विधि के नियम पर आधारित हो, तथ्य का मामला है। जैसे एक व्यक्ति द्वारा किसी विशेष सम्पत्ति को क्रय करने का वचन जो स्वयं पहले से ही उसी की थी, बिना इस तथ्य के ज्ञान के, उसके उपर बन्धनकारी नहीं है। जबकि एक

पारिवारिक व्यवस्थापन या संदेहास्पद अधिकारों के प्रति आपसी सहमति को, विधि के भूल के आधार पर परिहारित नहीं किया जा सकता।

अब अन्य मुद्दा जो भूल के संदर्भ में ध्यान देने योग्य है वह है कि इसे एक आवश्यक तथ्य होना चाहिए। वह तथ्य आवश्यक है नहीं इसका निर्धारण एक सामान्य प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्ति द्वारा उन्हीं परिस्थितियों में किया जायेगा, पर आधारित है। मात्र गलत मत ही, आवश्यक तथ्य के रूप में मूल्यवान नहीं होता।

जहाँ पर यह निर्धारण करना हो कि संविदा भूल से प्रभावित है या नहीं वहाँ यह बात ध्यान रखनी होगी कि ऐसी भूल एकपक्षीय न हो। दोनों पक्षकार भूल में होने चाहिए। एक पक्षीय भूल संविदा को अमान्य नहीं करती। उदाहरणस्वरूप, जहाँ 'अ' 'ब' से 18 कैरेट का सोना, जिसे वह शुद्ध होना सोचता है खरीदने के लिये सहमत होता, किन्तु जहाँ 'ब' इस निमित्त ऐसा कोई अभिकथन करने को बाध्य नहीं था। 'अ' और 'ब' के बीच संविदा को वैध माना जायेगा।

उपर्युक्त के आधार पर यह स्पष्ट है कि :

- 'भूल' एक तथ्य का प्रश्न होनी चाहिए।
- भूल एक विधि को प्रश्न के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए।
- भूल को एक आवश्यक तथ्य के रूप में होना चाहिए।
- भूल को एक-पक्षीय नहीं होना चाहिये बल्कि दोनों पक्षकार 'भूल' में होने चाहिये।
- भूल, करार को शून्य कर देती है। पक्षकार उसका प्रवर्तन एक-दूसरे के विरुद्ध नहीं करा सकता।

1.22 विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल

(LAWFUL OBJECT AND CONSIDERATION)

आइये अब अन्य दो महत्वपूर्ण तत्वों जो वैध संविदा के संदर्भ में हैं, विधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल की व्याख्या करें। सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार संविदा करने की पूरी स्वतन्त्रता है। किन्तु यह संविदात्मक स्वतन्त्रता या उनके अधिकार पूर्ण नहीं है। उनके संविदात्मक स्वतन्त्रताओं पर विशेष विधियों द्वारा कुछ विशेष सीमाएं आरोपित की गयी हैं। उपर्युक्त मत को निम्नलिखित उदाहरण में स्पष्ट किया गया है। मान लीजिए 'अ' 'ब' को ₹ 100 देने का वचन देता है यदि 'ब' 'स' का पर्स चुरा ले। यहाँ कोई न्यायालय 'अ' को 'ब' हेतु भुगतान के लिये बाध्य नहीं कर सकता जबकि उसने 'ब' को पर्स चुराने के लिये कहा था, क्योंकि ऐसा करना ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देने के तुल्य होगा।

उद्देश्य और प्रतिफल के विषय में यह कहा जाता है कि 'उद्देश्य' और प्रतिफल के बीच अन्तर करना बहुत कठिन होता है विशेषतः उन परिस्थितियों में जहाँ प्रतिफल कुछ करने या न करने के लिये वचन पर निर्भर करता है। कभी-कभी उद्देश्य और प्रतिफल दोनों का परीक्षण करना आवश्यक होता है। उदाहरणस्वरूप 'अ' 'ब' के साथ माल बेचने का करार करता है जो दिवालिया घोषित है, और 'ब' लेनदारों से कपट करने के इरादे से इस संविदे से हुए ₹ 100 के लाभ को किसी और को सौंप देता है। उस व्यवहार के लिये ₹ 100 का प्रतिफल विधिमान्य है किन्तु

लेनदारों के कपटवचन सिद्धान्त के अनुसार उसका उद्देश्य अवैधानिक है क्योंकि वह दिवालिया विधि के उपबन्धों को विफल करता है।

यद्यपि 'उद्देश्य' और 'प्रतिफल' कभी-कभी मिश्रित होते हैं। यहाँ हमारे लिये यह आवश्यक है कि यथासंभव इनके बीच अन्तर स्थापित करके इनकी पहचान करें कि क्या वे विधिपूर्ण हैं।

1.23 अविधिपूर्ण उद्देश्य

(UNLAWFUL OBJECT)

अधिनियम की धारा 23 के शब्दों में प्रतिफल या उद्देश्य अविधिपूर्ण है यदि वे विधि द्वारा निषिद्ध हो या इस प्रकृति के हैं कि यदि उन्हें अनुज्ञान किया जाय तो वह किसी विधि के उपबन्धों को विफल कर देगे या वे कपटपूर्ण हैं या उसमें किसी अन्य के शरीर या सम्पत्ति को क्षति अन्तर्वलित हो या उन्हें अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध माना गया हो। प्रत्येक करार जिसका उद्देश्य और प्रतिफल अविधिपूर्ण है शून्य होते हैं। अतः धारा 23 संविदात्मक स्वतन्त्रता पर सीमा आरोपित करता है। निम्नलिखित ऐसे उदाहरण हैं जिनका उद्देश्य अविधिपूर्ण है।

- (i) जहाँ 'अ' 'ब' और 'स' इस करार पर सहमत होते हैं कि कोई ऐसा लाभ या हानि जो कपट से प्राप्त होनी हो आपस में बराबर बाँट लेंगे। यह करार शून्य है क्योंकि कपट कारित करने का उद्देश्य अविधिपूर्ण होता है।
- (ii) 'अ', 'ब' को उसकी चुराई गयी सम्पत्ति वापस करने का वचन देता है, यदि 'ब' उसके खिलाफ दायर अपराधिक मामला वापस ले ले यह करार शून्य है क्योंकि मामला वापसी का उद्देश्य अभियोजन को विफल करने के लिये है।

1.24 अविधिपूर्ण प्रतिफल

(UNLAWFUL CONSIDERATION)

अब हम उन परिस्थितियों को देखेंगे जो प्रतिफल या उद्देश्य को अविधिपूर्ण कर देती हैं। वे सात परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं :

(i) विधि द्वारा निषिद्ध करार (Agreement forbidden by law)

ऐसे कार्य जो विधि द्वारा निषिद्ध का अर्थ है; जो किसी संविधि द्वारा या नियम, परिनियम जो किसी संविधि द्वारा बनाये गये हैं द्वारा दण्डनीय है।

उदाहरण के लिये, एक पौधशाला कम्पनी जिसका निर्माण बोन, उगाने और लकड़ी बेचने के लिये किया गया है वह किसी ऐसे करार को नहीं कर सकती जो चन्दन लकड़ी के उगाने और काटकर बेचने के लिये आशायित है क्योंकि ऐसा करना वन अधिनियम के तहत निषिद्ध है।

'एक्स' को वन विभाग द्वारा वन अधिनियम के अन्तर्गत घास काटने की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है। इस अनुज्ञप्ति में यह प्राविधान है कि यदि 'एक्स' अपने इस अधिकार को किसी अन्य को देता है तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके बावजूद 'एक्स' अपने इस अधिकार को हस्तान्तरित करता है, यह करार तब तक वैध है जब तक इस हस्तान्तरण को निषिद्ध न किया गया हो। जहाँ तक जुर्माने की बात है यह केवल प्रशासनिक तरीका मात्र है ऐसे कार्यों को विनियमित करने के लिए।

(ii) **विधिक उपबन्धों को पराजित करने वाले प्रतिफल** (Consideration defeats the provision of law)

जहाँ पर करार का उद्देश्य ऐसा हो जो किसी विधिक उपबन्ध को पराजित करने वाला हो, यह निषेधित है। यहाँ 'विधि' का अर्थ किसी संविधिक विधि या विनियम है जो प्रवर्तन में है। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है :

जहाँ पर एक ऋणी अपने ऋणदाता को यह वचन दे कि ऋण के संदर्भ में वह ऋणदाता के खिलाफ मियाद का दावा नहीं करेगा यह एक ऐसा करार है जो मियाद अधिनियम को पराजित करता है।

एक करार भूस्वामी जो भू-राजस्व और बकाये का भुगतान करता है और एक अजनबी जिसने उसकी सम्पत्ति राजस्व भुगतान हेतु खरीदता है और उस किसान को खरीद मूल्य की रसीद के आधार पर बेच देता है, शून्य है, क्योंकि यह राजस्व से संबन्धित विधि को पराजित करता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से त्रुटिपूर्ण स्वामी को उसकी त्रुटि के वजह से उसी सम्पत्ति को जो पहले ही बेची जा चुकी है, को वापस खरीदने से निषेधित करता है।

एक ऐसा करार जिसके माध्यम से एक हिन्दू द्वारा अपने बच्चे को वार्षिक भत्ते के प्रतिफल के बदले दत्तक दिये जाने का करार, जो उसके वास्तविक माता, पिता को प्राप्त होना है, हिन्दू विधि का उलंघन है अतः यह अविधि मान्य है।

एक मुस्लिम पुरुष का उसकी पत्नी के साथ विवाह पूर्व किया गया ऐसा करार जो उस संदर्भ में हो कि विवाह के बाद वह अपने माता-पिता के साथ रहेगी, शून्य है क्या क्योंकि यह मुस्लिम विधि को पराजित करने वाला है।

(iii) **प्रतिफल जो तत्समय प्रचलित किसी नियम को प्रभावित करता हो** (Consideration that would defeat any rule for the time being in force)

ऐसी परिस्थितियाँ जो कि बिन्दु (ii) में उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न नहीं हैं। इस बिन्दु से सम्बन्धित मुद्दे की व्याख्या निम्न दो उदाहरणों से स्पष्ट होती है।

(a) एक 'वसीयत' को न्यायालय द्वारा जारी प्रोबेट से साबित होना चाहिए। एक मात्र पक्षकारों की सम्मति जो कारित है सिवाय असलियत के साक्ष्य की अपेक्षा के या वसीयत के उचित निष्पादन के लिये, अविधिपूर्ण है अतः सी.पी.सी. के तहत प्रवर्तनीय नहीं है।

(b) एक रिसीवर न्यायालय का प्राधिकारी है। अतः उसका पारिश्रमिक न्यायालय द्वारा नियत किया जायेगा। किसी विवाद के पक्षकार रिसीवर की शक्ति में न तो कुछ बढ़ा सकते हैं और न ही घटा सकते हैं। इसी प्रकार वे रिसीवर का वेतन भी निर्धारित नहीं कर सकते जब तक वह न्यायालय छोड़ न दे, यद्यपि यह बिना शर्त भी हो भी सकता है। क्यों कि ऐसा कार्य विधि विरुद्ध होगा।

(iv) **जहाँ प्रतिफल एक कपट है** (Where Consideration is a fraud)

अग्रलिखित उदाहरण ऐसे हैं जो यह साबित करते हैं कि एक करार के उद्देश्य और प्रतिफल कब कथन के आधार पर अवधिपूर्ण होते हैं—

- (a) 'अ' जो एक जमींदार का एजेन्ट है; जमींदार के भूमि का पट्टा जो 'ब' के नाम होना है के लिये धन लेने को तैयार होता है। 'अ' और 'ब' के बीच ऐसा धन प्राप्त करने वाला करार शून्य है क्योंकि इसमें प्रतिफल कपटपूर्ण है।
- (b) 'अ' और 'ब' एक फर्म के भागीदार हैं। वे एक सरकारी विभाग से कपट करने के आशय से, एक निविदा व्यक्तिगत नाम से न कि फर्म के नाम से प्रस्तुत करते हैं। यह करार सरकारी विभाग को धोखा देने को आशयित होने के कारण शून्य है।
- (v) **जहाँ उद्देश्य और प्रतिफल अविधिपूर्ण है क्योंकि वह किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाने या सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने वाला है** (Causing injury to a person or loss of property)

'क्षति' शब्द का अर्थ आपराधिक या दोषपूर्ण हानि से है। निम्नलिखित उदाहरण ऐसे हैं जिसमें उद्देश्य और प्रतिफल अविधिपूर्ण है क्योंकि वे किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाले हैं—

- (a) 'अ' 'ब' से एक सम्पत्ति खरीदने का करार करता है, जबकि 'अ' जनता है कि 'ब' ने उससे पहले ही उस सम्पत्ति को 'स' को बेचने का करार कर चुका है। यहाँ 'अ' का आशय 'स' की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाला है।
- (b) 'अ' 'ब' की किताब छापने को तैयार होता है जो स्पष्ट रूप से 'डब्ल्यू' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है। यह करार शून्य है न केवल कापीराइट अधिनियम के उल्लंघन के लिये बल्कि दूसरे की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने को आशयित होने के कारण भी।
- (c) 'अ' 'ब' से धन उधार लेता है। वह मूलधन या ब्याज चुकाने में अयोग्य है। तत्पश्चात् वह उसकी भरपाई के लिये निश्चित समय तक शारीरिक श्रम करने का करार करता है और उसमें असफल रहने पर अत्यधिक ब्याज के भुगतान हेतु। यह करार शून्य है क्योंकि ऐसा श्रम, गुलामी की सहमति के तुल्य है। गुलामी लोकनीति के विरुद्ध है दूसरे शब्दों में प्रतिफल 'अ' को क्षति पहुँचाने वाला है, अतः करार शून्य है।
- (vi) **जहाँ प्रतिफल अनैतिक है** (Where Consideration is immoral)

निम्नलिखित उदाहरण ऐसे हैं जिनमें करार शून्य है क्योंकि उनमें उद्देश्य और प्रतिफल अनैतिक होने के कारण अविधिमान्य हैं।

- (a) जहाँ 'अ' अपना घर एक वेश्या को किराए पर उठाता है। जहाँ पर 'अ' के ज्ञान में वह अपना व्यवसाय चलाती है। 'अ' किराया वसूली नहीं कर सकता क्योंकि करार का उद्देश्य शून्य है अतः करार भी शून्य है।
- (b) जहाँ पर 'पी' ने 'डी' नामक विवाहित महिला को अग्रिम धन का भुगतान इस लिये किया कि वह अपने पति से तलाक प्राप्त कर ले। उसने उसको वचन दिया कि तलाक के बाद वह उससे विवाह कर लेगा। यह निर्णित किया गया कि 'पी' उस धन के वापसी का हकदार नहीं था क्योंकि करार एक अच्छे नैतिकता के विरुद्ध था।

(vii) **जहाँ प्रतिफल लोकनीति के विरुद्ध हो** (where consideration is opposed to public policy)

करार, जिसका उद्देश्य या प्रतिफल लोकनीति के विरुद्ध हो, शून्य होता है और प्रवर्तनीय नहीं होता। अतः 'लोकनीति' का अर्थ जानना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका निर्वचन या तो सीमित अर्थों में किया जाता है या व्यापक अर्थों में। इसे सीमित अर्थों में तब कहा जाता है जबकि यह किसी व्यक्ति के वास्तविक करार में सम्मिलित होने के अधिकार में कटौती करे। 'लोकनीति' एक ऐसी 'संकल्पना' है जो सामाजिक मानदण्डों का विकास करती है और समाज के लिए बेहतर होती है। किन्तु लोकनीति का निर्धारण अपने आप में एक कठिन कार्य है क्योंकि अधिक कठोर मत व्यक्तियों के अधिकारों को हानि पहुंचायेगी और बहुत उदार मत बहुत से अविधिक संव्यवहारों के लिये दरवाजा खोल देगी। अतः लोकनीति की नीति का विकास परिस्थितिगत होना चाहिए। लोकनीति को "बेलगाम घोड़े के रूप में बताया जाता है जिसकी ठीक से लगाम नहीं लगा है, उसका सवार यह नहीं जानता कि वह उसे कहाँ ले जायेगा।" ऐसे कार्यों में समय ज्ञात नहीं होता अतः ऐसे करारों की पहचान "लोकनीति के विरुद्ध" के रूप में की जाती है।

(a) **शत्रु के साथ व्यापार (Trading with enemy)** : कोई भी कारोबार या व्यापार ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी राष्ट्रभक्ति ऐसे देश की सरकार के साथ है, जो भारत के साथ युद्धरत है, बिना भारत सरकार के अनुमति के शून्य है। यह इसलिये क्योंकि इस प्रकार का व्यापार भारत सरकार और भारत के लोगों के हितों के प्रतिकूल है।

कोई ऐसा करार जो शांतिकाल में किया गया हो, अपने आप निलंबित हो जाता है और आगे युद्ध की स्थिति समाप्त होने तक वह सक्रिय न रहेगा।

(b) **अभियोजन को दबाने वाले करार (Stifling Prosecution)** : कोई ऐसा करार जो किसी अभियोजन को दबाने वाला या अवैधानिक रूप से समान करने वाला हो, शून्य होता है और इसे न्याय की विकृति या बुराई माना जाता है। सिद्धान्त यह है कि किसी को महानराध का कारोबार नहीं करना चाहिये। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अपराध प्रक्रिया विधि में बहुत से अपराधों को अभिसंधेय (Compoundable) बताया गया है। अतः कोई ऐसा समझौता जो अपराध को के लिए अभियोजन के अभिसंधेय के लिये है शून्य नहीं होता और अच्छी प्रकार से प्रवर्तनीय होता है। अतः जहाँ पर 'अ' और 'ब' के बीच किसी भूमि के बेचने की संविदा इस प्रतिफल पर हो कि 'ब' 'अ' पर कोई ऐसी अपराधिक कार्यवाही से प्रविरत रहेगा जो अभिसंधेय अपराध के विषय में हो। ऐसा करार लोकनीति के विरुद्ध नहीं है।

(c) **वादपोषण और वादक्रय (Maintenance and champerty)** : वाद पोषण ऐसे मुकद्दमों के प्रोत्साहन के लिए होता है जिसमें वाद के पक्षकार रुचि नहीं रखते। वादक्रय एक ऐसी सौदेबाजी है जिसमें किसी पक्षकार जो धन वापसी के लिये वाद दायर किया, का सहयोग किया जाता है, इस आशय के साथ कि वाद के लाभ को आपस में बाँट लिया जायेगा। वादपोषण और वादक्रम के करार इंग्लैंड में शून्य है भारत में नहीं जब तक कि वे लोकनीति के विरोध में न हो। किन्तु जहाँ कोई अग्रिम धन किसी मुकद्दमे में सद्देबाजी के लिये दिया गया हो, वाद के विषय में हिस्सेदारी के लिये, निश्चित रूप से लोकनीति के विरुद्ध है, अतः शून्य है।

(d) **न्याय प्रणाली में और विधि प्रणाली में हस्तक्षेप** (Interference with course of law and Justice) : कोई ऐसा करार जो किसी न्यायिक या प्रशासनिक अधिकारी पर दबाव डाले कि वह अपना कार्य भ्रष्टापूर्वक या दोषपूर्ण तरीके से करे, शून्य है। इसी प्रकार ऐसा करार जो किसी अधिनियम को अपने अनुसार प्रयोग करेगा शून्य होता है। उदाहरणस्वरूप, 'अ' 'ब' को इनाम देने को सहमत होता है जबकि वह 'अ' के विरुद्ध दाखिल मुकदमे में गवाही न दे। किन्तु जहाँ मुकदमे में जीत के लिये किसी पुजारी को प्रार्थना के लिये भुगतान करने का करार मान्य है।

(e) **वैवाहिक दलाली का करार** (Marriage brokerage Contract) : किसी व्यक्ति से धन लेकर उसका विवाह कराने की प्रतिज्ञा करना शून्य है। इस प्रकार के वैवाहिक दलाली का करार, लोकनीति के विरुद्ध है।

(f) **कर्तव्य के विरुद्ध हितबद्ध होना** (Interest against obligation): निम्नलिखित उदाहरण इस प्रकार के हैं, जो कर्तव्य के विरुद्ध हितबद्ध होना दर्शाते हैं। ऐसे करारों के उद्देश्य लोकनीति के विरुद्ध होते हैं :

- (1) एक एजेन्ट द्वारा बिना अपने स्वामी के सहमति के एजेन्सी के निष्पादन हेतु कुछ अन्य हर्जाने प्राप्त करने का करार, अवैध है।
- (2) न्यासी द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना के लिये दिया गया वचन अविधि मान्य है।
- (3) 'अ' की एक फर्म का प्रबन्ध है 'एक्स' के पक्ष में एक संविदा को संपादित करने का सहमत है यदि इसके लिये 'एक्स' उसे ₹ 2,000 का व्यक्तिगत रूप से भुगतान करे, यह करार शून्य है।

(g) **लोक पद का विक्रय** (Sale of public offices) : जहाँ किसी महत्वपूर्ण और 'उच्च पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति' गुणों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। कोई ऐसा प्रयास या करार जो इस प्रक्रिया पर प्रभाव डाले, लोकनीति के विरुद्ध है। लोकनीति इस संदर्भ में किसी धन सम्बन्धी हित को लोकनीति के विरुद्ध मानती है। यह इस कारण कि धन संबंधी प्रतिफल में परिस्थितियों को बदल कर लोक पद के क्रय के तुल्य हो जायेगी।

इस संदर्भ में निम्नलिखित उदाहरण समीचीन हैं :

- (1) एक ऐसा करार जिसके माध्यम से एक लोक प्राधिकारी को अपने पद से मुक्त होने के लिये दबाव डालने के लिये धन का भुगतान किया जाता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस पद को धारित कर सके, शून्य है।
- (2) किसी लोक अलंकरण जैसे पदम विभूषण प्राप्त करने के लिये किया गया करार शून्य है।
- (3) एक वक्फ के मुतवल्ली का पद बेचने का करार लोकनीति के विरुद्ध है क्योंकि मुतवल्ली का पद जनसाधारण के हित से सम्बन्धित होता है।

(h) **एकाधिकार कायम करने वाला करार** (Agreement for the creation of Monopolies) : कोई ऐसा करार जिसका उद्देश्य एकाधिकार की स्थापना है, लोकनीति के विरुद्ध है और शून्य है। यह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम (MRTP ACT) के तहत भी अमान्य है।

(i) **विवाह अवरोधक करार (धारा 26)** (Agreement in restraint of marriage) : कोई करार जो अवयस्क के सिवास किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा उत्पन्न करे शून्य है। अतः किसी व्यक्ति जो वयस्क होने पर विवाह नहीं करेगा एक अच्छा प्रतिफल हो किन्तु ऐसा वचन बाध्यकारी नहीं है।

(j) **व्यापार अवरोधक करार (धारा 27)** (Agreement in restraint of Trade) : कोई भी करार जो किसी व्यक्ति को कोई विधिपूर्ण वृत्ति, कारोबार या व्यवसाय करने में बाधा उत्पन्न करता हो, उस सीमा तक शून्य होगा। इस विधि का उद्देश्य व्यापार को संरक्षित करना है। ऐसी बाधा चाहे आंशिक हो तब भी ऐसा करार शून्य होगा। अतः यदि 'एक्स' जो एक विशिष्ट जगह पर दुकान चलाता है 'वाई' को, जो उसका प्रतिस्पर्धी है, हर्जाने देने का वचन देता है। यदि 'वाई' अपना व्यापार उस स्थान से हटा ले, यह करार शून्य है।

इस सिद्धान्त के बहुत सारे अपवाद हैं जिनकी व्याख्या नीचे की जा रही है :

- (i) जहाँ एक व्यक्ति अपना कारोबार उसकी साख के साथ अन्य को बेचा गया हो और यह सहमति बनी हो कि युक्तिमुक्त सीमा के भीतर विक्रेता द्वारा उसी प्रकार का व्यापार नहीं किया जायेगा, ऐसा करार मान्य है।
- (ii) भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 36 के अनुसार एक ऐसा करार जिसके माध्यम से किसी ऐसे भागीदार जो भागीदारी से अलग हो गया है के द्वारा कुछ समय विशेष के लिये फर्म जैसा व्यापार नहीं किया जाना है, मान्य है, यद्यपि यह कारोबार पर बाध्यता है।
- (iii) पुनः भागीदारी अधिनियम की धारा 54 के अनुसार फर्म के भागीदार आपस ऐसा करार कर सकते हैं कि, फर्म समापन पर उनमें से कुछ फर्म जैसा कारोबार नहीं करेंगे ऐसा करार मान्य है।
- (iv) उक्त अधिनियम की धारा 55 यह प्राविधान करती है कि जहाँ पूरा फर्म उसकी साख के साथ क्रेता को बेची जाती है, तो ऐसा करार किया जा सकता है कि फर्म के साझेदार विघटित फर्म के कारोबार को, निश्चित काल तक, निश्चित सीमाओं के अन्दर फर्म जैसा कारोबार नहीं करेंगे। ऐसा करार मान्य होगा।
- (v) जहाँ करार में यह प्राविधान हो कि सेवा के दरमियान कर्मचारी अपने नियोक्ता के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा, मान्य है क्योंकि यह व्यापार अवरोधक नहीं है। 'ब' एक डॉक्टर है वह 'अ' को कनिष्ठ डॉक्टर के रूप में अपने सहयोग के लिये नियोजित करता है। 'अ' इस बात पर सहमत होता है कि नौकरी के दौरान वह 'ब' की भाँति स्वतंत्रतापूर्वक कारोबार नहीं करेगा। ऐसा करार मान्य है।
- (vi) एक ऐसा करार जो उत्पादक और थोक विक्रेता के बीच है जिसके अनुसार उस काल की समस्त उत्पाद थोक विक्रेता द्वारा उत्पादक से खरीदा जायेगा, व्यापार अवरोधक नहीं है।
- (vii) विक्रेताओं के बीच इस आशय का करार कि वे किसी उत्पाद के नियत मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेचेंगे, व्यापार अवरोधक नहीं हैं।

(k) **विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार (धारा 28)** (Agreement in Restraint of Legal Proceedings) : ऐसा करार जो विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक हो, का परिणाम विधिक अधिकारों के प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न करना होता है, अतः शून्य होता है, इसी प्रकार कुछ समय तक विभिन्न कार्यवाही को रोकने वाले करार शून्य होते हैं। न्यायालय अधिनियम की धारा 23 के अनुसार ऐसे करारों को शून्य घोषित करता है जिनका उद्देश्य विधिक प्रावधानों को विफल करने वाला हो।

अग्नि बीमा में एक उपबन्ध है जो यह प्रावधान करता है कि दावे के निरस्त किये जाने के उरान्त यदि तीन माह के अन्दर कोई वाद दाखिल नहीं किया जाता तो उस पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त सभी लाभ जब्त कर लिए जायेंगे, वैध है, जबकि उक्त नियम के कुछ निश्चित अपवाद भी हैं :

- (i) एक ऐसी संविदा जिसमें पक्षकार इस बात पर सहमत होते हैं कि उनके बीच उत्पन्न किसी विवाद के निस्तारण हेतु विवाचक को मामला सौंपा जायेगा और विवाचन द्वारा जो धन नियत किया जायेगा वह प्रत्युद्धरणीय होगा, एक वैध संविदा है। उदाहरण के लिए अग्निबीमा पालिसी धारक और बीमा कम्पनी के बीच ऐसी संविदा कि कीमत धन के भुगतान के प्रश्न में तब तक कोई वाद दाखिल नहीं किया जायेगा जब तक इस संदर्भ में संदर्भित विवाचन का निर्धारण नहीं आ जाता, निश्चित रूप से एक वैध करार है।
- (ii) इसी प्रकार जहाँ किसी संविदा के पक्षकार इस बात पर सहमत है कि उनके बीच उत्पन्न कोई प्रश्न जो चाहे भूत, वर्तमान या भविष्य में उत्पन्न हो समाधान के लिए माध्यस्थ को संदर्भित किया जायेगा वैध है, किन्तु इसे लिखित में होना आवश्यक है।

1.25 जहाँ करार स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करार (AGREEMENT EXPRESSLY DECLARED AS VOID)

हमने पूर्व में देखा कि संविदा अधिनियम के अन्तर्गत कुछ निश्चित करार प्रारंभ से ही शून्य होते हैं जैसे अक्षम व्यक्ति द्वारा करार (धारा 11), अविधिपूर्ण उद्देश्य और प्रतिफल के लिये किये गये करार, (धारा 23) जहाँ करार परस्पर भूल से प्रभावित है (धारा 20), बिना प्रतिफल के करार (धारा 25), विवाह, व्यापार या विधिक कार्यवाहियों अवरोधक करार इत्यादि क्योंकि वे लोकनीति के विरुद्ध हैं, शून्य हैं।

इनके अलावा कुछ करार और भी हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से शून्य घोषित किया गया है।

(a) **जहाँ प्रतिफल भागतः अविधिपूर्ण है** (Where Consideration is unlawful in part)

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 24 के आधार पर “यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी एकल प्रतिफल का कोई भाग, या किसी एक उद्देश्य के प्रतिफलों में से कोई एक या किसी एक का कोई भाग विधिविरुद्ध हो तो करार शून्य है।”

यह धारा अधिनियम की धारा 23 का स्वाभाविक परिणाम है। जबकि प्रतिफल विधिविरुद्ध हो, पूरे करार के संदर्भ में देखा जाय तो, पूरा करार ही शून्य है। विधि का सामान्य नियम यह है कि जहाँ किसी करार का वैध भाग पृथक करने योग्य हो, अविधिक भाग से ; वहाँ यदि अवैध भाग को निरस्त करने के बावजूद विधिक भाग प्रभावशाली हो, वहाँ अच्छे भाग को रखकर अवैध भाग

को निरस्त कर देना चाहिए। किन्तु जहाँ पृथक्करण संभव न हो वहाँ संविदा को पूर्ण रूप से शून्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।

‘अ’ की नील के उत्पादक के रूप में व्यावसायिक रुचि है। उसकी एक अन्य अवैधानिक माल के व्यवहार में भी रुचि है। ‘अ’ ‘ब’ को ₹ 2,000 में अपने पूरे व्यवसाय के निरीक्षण हेतु नियोजित करता है। करार शून्य है क्योंकि ए के वचन का उद्देश्य भागतः अविधिपूर्ण है।

(b) ऐसा करार जो अनिश्चित अर्थ वाला है (धारा 29) : (Agreement the meaning of which is uncertain)

जहाँ पर करार की शर्तों का अर्थ अनिश्चित हो या उसकी निश्चितता को ठीक से नहीं समझा जा सकता हो, वह करार शून्य है। किन्तु जब उसका अर्थ निश्चित करने लायक हो तो वह वैध है। उदाहरणस्वरूप, ‘अ’ एक सौ टन ‘तेल बेचने का करार करता है। करार मान्य नहीं है क्योंकि उसमें वह दर्शित करने के लिये कुछ नहीं है कि किस तरह का तेल आपूर्ति के लिए आशयित था। दूसरी ओर यदि ‘अ’ केवल नारियल तेल का व्यवसायी है, तब संविदा का अर्थ स्पष्ट करना बेहद आसान है, तब वह करार मान्य है।

(c) बाजी करार (Wagering agreement)

आइये अब बाजी करार की व्याख्या करें। हम यहाँ बाजी करार का सट्टेबाजी में संव्यवहार और ‘जुए’ से अन्तर को भी स्थापित करेंगे।

बाजी करार में कुछ धन के संदाय का वचन होता है जो किसी अनिश्चित घटना के होने पर आधारित होता है। बाजी करार का सार है कि जहाँ पक्षकार है, एक जीतता है, दूसरे को अनिश्चित घटना घटित होने पर कुछ हानि होती है, जिसमें दोनों का कोई विधिक हित नहीं होता।

उदाहरणस्वरूप ‘अ’ ‘ब’ को ₹ 500 देने को सहमत होता है यदि वर्षा हो। इसी प्रकार ‘ब’ भी भुगतान हेतु सहमत होता है यदि वर्षा न हो। यह बाजी करार का अच्छा उदाहरण है। किन्तु जहाँ एक पक्षकार का घटना के ऊपर नियंत्रण हो, करार मान्य नहीं होगा। बाजी की तरह का किया गया करार शून्य होता है। ऐन्सन द्वारा बाजी करार की अच्छी परिभाषा की गयी है “किसी अनिश्चित घटना के निश्चित होने पर धन या मूल्यवान् वस्तु को देने की प्रतिज्ञा को बाजी लगाना कहते हैं।”

आइये “लाटरी के टिकट खरीदने” और “घुड़दौड़” के संव्यवहार के संदर्भ में अधिनियम की धारा 30 क्या प्रावधान करती है। लाटरी के टिकट खरीदने का करार, बाजी करार के तरह का होने के कारण शून्य है। जबकि कोई चंदा या अंशदान या ऐसे चंदा या अंशदान का करार जो किसी स्मृति चिन्ह या इनाम या धन जिसका मूल्य 500 या अधिक है घुड़दौड़ के विजेता को दिये जाने वाला हो, अवैध नहीं है।

सट्टेबाजी के लेनदेन (Speculative Transactions)

यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि बाजीमुक्त संविदा शून्य होती है; जबकि सट्टेबाजी का करार वैध होता है। दोनों के बीच अन्तर स्थापित करना एक कठिन कार्य है। सट्टेबाजी के करार में दो मूल तत्व होते हैं— (a) दोनों पक्षकारों का पारस्परिक आशय होता है कुछ प्राप्त करने को, या किसी माल के परिदान का या आवश्यक वस्तुओं के (b) बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव के अन्तर के संदर्भ में जोखिम के अनुबन्ध का। जबकि बाजीयुक्त संविदा में केवल जोखिम देखा जाता है।

आइये एक उदाहरण लेते हैं :

‘अ’ और ‘ब’ के बीच एक करार ₹ 150 प्रति गाँठ जूट, 100 गाँठ खरीदने और उसका परिदान दो माह बाद करने का करार होता है। यह ₹ 150 प्रति गाँठ खरीदने का अनुबन्धित संव्यवहार है परिदान के समय यदि यह मूल्य बढ़कर ₹ 200 हो जाय तो ‘अ’ के पास दो विकल्प हैं।

- (i) माल का परिदान संविदात्मक मूल्य ₹ 150 में 100 गाँठ प्राप्त करके दूसरे खरीदार को बेचकर ₹ 50 प्रति गाँठ का लाभ प्राप्त करने का।
- (ii) ‘ब’ से केवल अन्तर प्राप्त करने का जो ₹ 50 प्रतिगाँठ है।

इसी प्रकार यदि परिदान के समय माल का दाम घटकर ₹ 125 प्रति गाँठ हो जाय तो ‘अ’ के पास निम्नलिखित दो विकल्प हैं।

- (i) 100 गाँठों का परिदान संविदात्मक मूल्य ₹ 150 में प्राप्त करके दूसरे ग्राहक को बेचे और ₹ 25 प्रति गाँठ हानि प्राप्त करें। या
- (ii) ₹ 25 का अन्तर जो प्रति गाँठ है, का भुगतान ‘ब’ को करके संविदा को बन्द कर दे।

उपर्युक्त उदाहरण में यदि पक्षकारों का मूल आशय केवल मूल्य के अन्तर को व्यवस्थित करना है तो यह बाजी करार है, जो शून्य है। अतः अब यह स्पष्ट है कि बाजी की अभिधारणा में केवल जोखिम उत्पन्न होता है। यह शून्य होता है क्योंकि यह लोकनीति के विरुद्ध है।

जबकि जुआ और बाजीयुक्त करार विधि द्वारा निषेधित है, तथापि सट्टेबाजी नहीं।

अब आइये, देखें अन्य कुछ परिस्थितियों को जो यह दर्शित करते हैं कि वे बाजीयुक्त संविदे हैं या सट्टेबाजी की संविदा है या वैध संविदा।

बीमा पॉलिसी (Insurance Policy)

बीमा पॉलिसी एक वैध संविदा है, किन्तु जहाँ बीमा पॉलिसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ली जाती है जिसमें उसका कोई बीमा हित नहीं होता, वह करार शून्य होता है। उदाहरणस्वरूप एक व्यक्ति जिसका जहाज में कोई बीमित हित नहीं है, उसके डूबने के खिलाफ बीमा पॉलिसी लेता है; तब यह संविदा शून्य है।

बाजी संविदा के लिये प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Notes on a Wagering Contract)

एक बाजीयुक्त संविदा प्रारम्भ से ही शून्य होता है। अतः स्वाभाविक है कि ऐसे प्रतिज्ञा पत्र जो किसी बाजी संविदा के लिए हैं, का प्रवर्तन बाद लाकर नहीं कराया जा सकता। ऐसा प्रतिज्ञा-पत्र बिना प्रतिफल की प्रकृति का होता है, अतः अशक्त और शून्य (null and void) है।

निक्षेप को वसूल करने हेतु मुकदमा (Suit to recover deposits)

एक बाजी (bet) का विजेता उस रकम को वसूल नहीं करा सकता जो उसने जीती है चाहे वह राशि हारने वाले द्वारा स्टेकहोल्डर के पास जमा की गयी हो। इस तरह की निधियाँ शून्य संविदा को वैधता प्रदान नहीं करती। इस उदाहरण में हारने वाला व्यक्ति स्टेकहोल्डर से अपनी राशि को वसूल कर सकता है यदि स्टेकहोल्डर ने राशि को विजेता को हस्तांतरित न कर दिया हो।

बाजी और सम्पार्श्विक संव्यवहार (Wager and Collateral Transactions)

सम्पार्श्विक संव्यवहारों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि मुख्य संविदा बाजी और शून्य है। उदाहरण के लिए, बाजी संविदा में दलाल अपनी दलाली पाने का हकदार है। इसी प्रकार एक मालिक इनाम की ऐसी धनराशि प्राप्त कर सकता है जो उसके एजेन्ट द्वारा स्वीकारी गयी बाजी संव्यवहार से उत्पन्न हुई है।

सम्पार्श्विक संव्यवहारों की वैधता की कसौटी यह है कि क्या मुख्य संव्यवहार अविधिक या विधिक किन्तु शून्य है। यदि मुख्य संव्यवहार अविधिक है तो सम्पार्श्विक संव्यवहार वैध नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, एक घर जो जुआ खेलने के लिए किराये पर दिया गया है के लिये नियमित किराये के भुगतान की प्रतिभूति, वसूल नहीं की जा सकती। प्रतिभूति की वसूली, मूल संव्यवहार के अवैधानिक होने के कारण प्रवर्तनीय नहीं है।

एक ऐसा करार जो बाजी में हारे हुए द्वारा विजेता को प्रतिफल देने के लिये है, कि वह प्रतिफल भुगतान की त्रुटि पर उसके खिलाफ वाद दायर करने से प्रविरत रहेगा, एक नये संविदा के तरह प्रवर्तनीय होगा यदि वह मूल बाजी संव्यवहार से पृथक् या भिन्न किया जा सकता है चाहे वह सम्पार्श्विक हो।

1.26 स्व-परीक्षा प्रश्न

(SELF-EXAMINATION QUESTIONS)

1. ऐसे करार का क्या होगा जबकि यह पक्षकारों के बीच स्वतन्त्र सहमति से हुआ है और जो संविदा हेतु विधिपूर्ण प्रतिफल तथा उद्देश्य हेतु सक्षम हैं और जिसे विधि द्वारा अभिव्यक्ततः शून्य घोषित रही है?
2. दो व्यक्ति एक जहाज के संदर्भ में संविदा करते हैं और प्रत्येक के मस्तिष्क में एक नाम के दो सुभिन्न जहाजों की तस्वीर है। क्या यह मान्य है। यदि है तो क्यों?
3. क्या एक डॉक्टर अपने मरीज की लम्बी बीमारी के आधार पर उसके इच्छा को अधिभावित कर सकता है? इस प्रभाव की आप कैसे व्याख्या करेंगे?
4. किसी करार में अनुचित दबाव के मामले में सबूत का भार उस व्यक्ति के ऊपर होता है जो अन्य की इच्छा को अधिभावित करने की स्थिति में है। यह कथन सत्य है या असत्य?
5. अनुचित दबाव के संदर्भ में एक ऋणगृहीता, ऋणदाता को अति उच्च दर पर ब्याज अदा कर रहा है यह इसलिये क्योंकि ऋणदाता या साहूकार ऋणी के इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है?
6. क्या एक अस्वस्थ मस्तिक व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है?
7. क्या यह आवश्यक है कि संविदा प्रवर्तन के लिये कोई व्यक्ति वयस्कता की उम्र प्राप्त करें?
8. क्या एक अवयस्क को दिया गया अग्रिम धन प्रत्यद्धरित हो सकता है?
9. क्या कोई अवयस्क ऐसे करार को वैधता प्रदान कर सकता है जो उसकी अवयस्कता काल में समाप्त हो चुकी थी?
10. क्या एक अवयस्क के लिये संरक्षक की ओर से की गयी संविदा मान्य है?

11. अस्वस्थ मस्तिष्क द्वारा की गई संविदा के मामले में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो संविदा की वैधता को चुनौती देता है। क्या यह सत्य है?
12. मूर्ख, पागल और शराबी, अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्तियों के उदाहरण हैं – सत्य है या असत्य?
13. क्या एक विदेशी शत्रु, युद्ध के दौरान भारतीय व्यक्ति के साथ संविदा कर सकता है?
14. क्या अविधिक कार्य ; प्रतीड़न और अनुचित दबाव को दर्शाते हैं?
15. उत्पीड़न और अनुचित दबाव दोनों मामलों में संविदा शून्यकरणीय होती है। क्या यह सत्य है?
16. जहाँ पर बोलना कर्तव्य हो, या मौन, बोलने के तुल्य हो वहाँ यदि मौनता है तो कपट तुल्य है। क्या यह सत्य है?
17. 'अ' एक नौभरक जहाज की किराये पर लेता है। जिसमें नौभरक पक्षकार को बताया गया है कि जहाज का वजन 2,000 टन से ज्यादा नहीं है। किन्तु बन्दरगाह पर उसका वजन 3045 टन पाया जाता है। क्या 'अ' मिथ्यावरण के आधार पर संविदा को परिहारित कर सकता है?
18. अधिनियम की 'धारा 19' के अनुसार उत्पीड़न, अनुचित दबाव और कपट एवं मिथ्यावरण से प्रभावित संविदा शून्यकरणीय होती है – क्या यह सत्य है?
19. 'अ' और 'ब' भूल वश ऐसे ऋण के संदर्भ में संविदा करते हैं जो कालबाधित है। क्या संविदा मान्य है या नहीं? यहाँ भूल विधि की है या तथ्य की?
20. 'अ' 'ब' को ₹ 100 के भुगतान का वचन देता है यदि 'ब' 'स' का पर्स चुरा ले। 'ब' 'स' का पर्स चुराता है, 'अ' अपने वचन को पूरा नहीं करता। क्या न्यायालय 'अ' को 'ब' के लिये ₹ 100 के भुगतान हेतु विवश कर सकता है?
21. ऐसा उद्देश्य या प्रतिफल जो दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने वाला या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है, अविधिपूर्ण है। क्या यह सत्य है?
22. एक ऐसा करार जो किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति या व्यवसाय करने से रोकता हो, अवरोध की सीमा तक शून्य या शून्यकरणीय?
23. एक करार जो किसी वस्तु के नियत मूल्य से कम मूल्य पर न बेचने के लिये हो, व्यापार अवरोधक नहीं है। क्या यह सत्य है?
24. उस करार की प्रकृति क्या होगी जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर धन के संदाम के लिए है?
25. कुछ प्राप्त करना या माल का परिदान या आवश्यकताओं की आपूर्ति जो बाजार भाव पर निर्भर है के संदर्भ में पक्षकारों का पारस्परिक आशय :
 - (a) किस प्रकार के संव्यवहार है?
 - (b) किस प्रकार के संविदे है?

उत्तर (ANSWERS)

1. यह एक प्रवर्तनीय करार है।

2. नहीं, मानसिक सहमति नहीं है।
3. हाँ, अनुचित दबाव।
4. सत्य
5. हाँ
6. नहीं
7. हाँ
8. नहीं
9. नहीं
10. हाँ
11. हाँ
12. सत्य
13. नहीं, जब तक केन्द्रीय सरकार की अनुमति न हो।
14. उत्पीड़न
15. हाँ
16. हाँ
17. हाँ
18. सत्य
19. हाँ, विधि की भूल।
20. नहीं, क्योंकि संविदा अविधिपूर्ण है।
21. सत्य
22. शून्य, धारा 27 के तहत।
23. हाँ
24. बाजी
25. सट्टेबाजी का संव्यवहार, बाजीयुक्त संविदा।

इकाई-4 : संविदा का निष्पादन (PERFORMANCE OF CONTRACT)

अध्ययन के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् आप सक्षम होंगे—

- ❑ यह समझने में कि संविदा के पक्षकार किस प्रकार संविदाजनित दायित्वों को पूरा करते हैं।
- ❑ निष्पादन के विभिन्न तरीके को समझने में।
- ❑ निष्पादन की अस्वीकृति, निष्पादन के पालन की अयोग्यता के संदर्भ में उत्पन्न परिणामों से भली-भांति अवगत होंगे, जो पक्षकारों द्वारा की गयी है।
- ❑ संयुक्त वचनगृहीताओं के अधिकार, संयुक्त वचनदाताओं के दायित्व और भुगतान के विनियोजन के संदर्भ में नियमों को समझने में।

एक संविदा जो विधित प्रवर्तनीय करार होती है, जब तक उसका समाप्ति न कर दिया गया हो, एक विधिक दायित्व उत्पन्न करती है। निष्पादन का वचन या ऐसे वचन जो निष्पादन हेतु हैं, समाप्ति के लिये सबसे उपयोगी सिद्धान्त हैं। इस इकाई के अन्तर्गत यह विश्लेषण किया गया है कि किसे अपने दायित्वों का निष्पादन करना चाहिए? निष्पादन के तरीके क्या हैं ? और निष्पादन के क्या परिणाम हो सकते हैं?

निष्पादन का आधारभूत सिद्धान्त (Basic tenet of Performance)

एक संविदा में जहाँ दो पक्षकार हैं, प्रत्येक को अपने भाग का निष्पादन करना होता है और दूसरे से निष्पादन की अपेक्षा करता है। यह दायित्व प्राथमिक सिद्धान्त है, संविदा के निष्पादन के संदर्भ में। पक्षकारों के लिए ऐसा माना जायेगा कि पक्षकार केवल विधि के प्राविधानों के अन्तर्गत ही अपने दायित्वों से निर्मोचित होंगे अथवा अन्य पक्षकार के आचरण द्वारा। जब तक ऐसे समय में संविदा निष्पादन से न तो छूट दी गयी है और न ही कोई मुक्ति। जब तक अन्यथा आशय संविदा में उल्लिखित न हो तब तक वचनदाता या उसके अनुपस्थिति में उसके प्रतिनिधि का अपने वचन के निष्पादन का प्राथमिक दायित्व है और उसके लिये वह बाध्य है { धारा-37 }

1.27 किसके द्वारा संविदा का निष्पादन किया जा सकता है

(BY WHOM A CONTRACT MAY BE PERFORMED)

एक संविदा के अनुसार वचन का निष्पादन निम्नलिखित में से सभी के द्वारा किया जा सकता है—

(i) स्वयं वचनदाता द्वारा (Promisor himself)

निःसन्देह एक वचन का निष्पादन वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए जहाँ संविदा का निष्पादन व्यक्ति कौशल या प्रज्ञा या व्यक्तिगत विश्वास की अपेक्षा करता हो। ऐसे मामलों में यह अतिआवश्यक है कि वचनदाता स्वयं ऐसी संविदाओं का निष्पादन सुनिश्चित करे।

(ii) ऐजेंट (Agent)

जहाँ व्यक्तिगत प्रतिफल, संविदा का आधार न हो वहाँ वचनदाता या उसका प्रतिनिधि एक संक्षम व्यक्ति को उस निष्पादन के लिए नियोजित कर सकते हैं।

(iii) प्रतिनिधि (Representatives)

सामान्यतया वचनदाता के मृत्यु के पश्चात, मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि उस वचन का निष्पादन करने के लिये बाध्य होते हैं जब तक कि ऐसे वचनों का निष्पादन वचनदाता के व्यक्तिगत कौशल या योग्यता की अपेक्षा नहीं करता। यद्यपि वचनदाता की सम्पत्ति जो उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्राप्त है के संदर्भ में विधिक प्रतिनिधियों का दायित्व सीमित होता है।

(iv) तीसरा व्यक्ति (Third Person)

यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि संविदा से पूर्णतः अपरिचित व्यक्ति जिसे तीसरा व्यक्ति कहा गया है, संविदा का निष्पादन कर सकता है। जहाँ पर वचनगृहीता ने किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा संविदा का निष्पादन अनुज्ञात किया हो वहाँ वह इसे वचनदाता के विरुद्ध प्रवर्तित किया गया हो तो उसका प्रभाव वचनदाता को समाप्त करने वाला होगा यदि उसने तीसरे पक्षकार के कार्य को न तो अनुसमर्थित किया है और न ही प्राधिकृत।

(v) संयुक्त वचनदाता (Joint Promisors)

जहाँ दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से वचन देते हैं वहाँ उस वचन का पालन संयुक्त रूप से किया जाना चाहिये जब तक कि संविदा में अन्यथा आशय उपबन्धित न हो।

जहाँ संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है वहाँ मृतक के विधिक प्रतिनिधि, दूसरे संयुक्त वचनदाता के साथ मिलकर संविदा निष्पादन के लिए बाध्य हैं। जहाँ पर सभी संयुक्त वचनदाताओं की मृत्यु हो जाय वहाँ उन सभी के विधिक प्रतिनिधि वचन निष्पादन हेतु बाध्य हैं।

उपर्युक्त स्थापित विधि को निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है :

1. 'अ' 'ब' को कुछ निश्चित माल के परिदान पर ₹ 1,000 भुगतान का वचन देता है। 'अ' स्वयं 'ब' को धन भुगतान के वचन का पालन कर सकता या किसी अन्य के द्वारा कर सकता। यदि भुगतान के लिए नियत तिथि के पूर्व 'अ' मृत हो जाता है अब उसके विधिक प्रतिनिधि या उस हेतु नियोजित कोई व्यक्ति धन का भुगतान करेगा। यदि 'ब' माल परिदान हेतु नियत तिथि के पूर्व मृत हो जाय तो 'ब' का विधिक प्रतिनिधि उनको माल के परिदान हेतु बाध्य है। और 'अ' 'ब' के प्रतिनिधि को ₹ 1,000 के भुगतान के लिए बाध्य होगा।
2. 'अ' 'ब' के लिये निश्चित कीमत पर चित्र बनाने का वचन देता है 'अ' स्वयं ऐसे वचन के निष्पादन के लिये बाध्य है। वह किसी अन्य को अपने जगह पर चित्र बनाने के लिये नियोजित नहीं कर सकता। यदि चित्र बनाने के पूर्व 'अ' मृत हो जाय तो ऐसे संविदा का प्रवर्तन न तो 'अ' के प्रतिनिधि द्वारा कराया जा सकेगा और न ही 'ब' द्वारा।
3. 'अ' निश्चित माल का परिदान 'ब' को ₹ 5,000 के भुगतान के वचन पर करता है। बाद में 'ब' अपने दायित्व के निर्वहन में अयोग्यता जताता है। 'स' जो 'ब' को जानता है 'ब' के बदले 'अ' को ₹ 2,000 का भुगतान करता है। भुगतान के पूर्व 'ब' को 'स' इस बाबत कुछ

नहीं बताता। अब 'अ' 'ब' पर केवल बाकी के लिये वाद दायर कर सकता है पूरे रकम के लिये नहीं।

1.28 उत्तराधिकार और समनुदेशन के मध्य अन्तर

(DISTINCTION BETWEEN SUCCESSION AND ASSIGNMENT)

यह विश्लेषण इस संदर्भ में उत्पन्न होता है कि जबकि परीक्षण इस बात का किया जाना है कि वचनदाता के दायित्व का विस्तार उसके विधिक प्रतिनिधियों के मामले में उन्हें प्राप्त सम्पत्ति के मूल्य तक सीमित होता है। यह विधिक प्रतिनिधियों या उत्तराधिकारियों के संदर्भ में एक कानून है।

जहाँ पर संविदात्मक लाभ विधि द्वारा अनुगमित हुई है, साथ-साथ भार और लाभ दोनों उसके विधिक उत्तराधिकारी को न्यागत होता है। उदाहरणस्वरूप 'B' जो 'A' का पुत्र है, 'A' की मृत्यु के बाद 'B' को 'अ' की, सम्पत्ति और उसकी बाध्यताये दोनों न्यागत होती हैं। ये सम्पत्ति से अधिक मूल्य की हैं तो यह संभव है कि वह न्यायगत सम्पत्ति की सीमा तक ही भुगतान करें। न एक रूपया अधिक न एक रूपया कम।

अब 'समनुदेशन' की संकल्पना देखी जाय जिसमें उत्तराधिकार के विपरीत समनुदेशनी, समनुदेशित को केवल सम्पदा का समनुदेशन करता है न कि दायित्वों की। क्योंकि यदि दायित्व समनुदेशित किये जायेंगे तो तीसरा पक्षकार उसमें सम्मिलित हो जायेगा। ऋणगृहीता समनुदेशन के माध्यम से ऋण देने वाले दायित्व से अपने को मुक्त नहीं कर सकता।

जबकि संविदात्मक लाभों को बाध्यकताओं के साथ समनुदेशित नहीं किया जा सकता या व्यक्तिगत प्रकृति के प्रतिफल के संविदा का समनुदेशन नहीं किया जा सकता। जफर मेहर अली बनाम बज बज जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड 33 कलकत्ता के मामले में, 'अ' ने 'ब' को कुछ निश्चित बोरे में परिदान माहवार किस्त में अगले छः माह तक करने की संविदा किया, संविदा में माल के गुणवत्ता और पैकिंग के संदर्भ में क्रेता के लिये कुछ निश्चित विकल्प उपलब्ध थे। यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्रेता के विकल्प संबंधी उपखण्ड संविदा के समनुदेशन को प्रवारित नहीं करते।

1.29 निष्पादन के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इंकार करने के प्रभाव

(EFFECTS OF REFUSAL TO ACCEPT OFFER OF PERFORMANCE)

किसी वचन में, वचनदाता को सर्वप्रथम निष्पादन के प्रस्ताव पर कार्य करने को 'निविदा' के रूप में भी जाना जाता है। अधिनियम की धारा 38 के शब्दों में जहाँ प्रस्थापना प्रतिगृहीत न की गयी हो या प्रस्तावक द्वारा निष्पादन निवेदित है तो वचनदाता अपालन के लिये उत्तरदायी नहीं है। इस मामले में वचनदाता संविदा अधीन अपने अधिकारों को नहीं खोता।

यद्यपि वचनदाता द्वारा निष्पादन की निविदा या प्रस्ताव जिस भाग को उसे निष्पादन सुनिश्चित करना है उसे निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिये :

- (i) प्रस्ताव बिना शर्त होगी।

- (ii) प्रस्ताव उचित समय और स्थान पर और ऐसी परिस्थितियों के अधीन करना होगा कि उस व्यक्ति, जिससे वह भी जाय, यह अभिनिश्चित करने का युक्तियुक्त अवसर मिल जाय कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा बढ़ की गयी है, यह जान जाय कि उस पर क्या करने की आवश्यकता है, वही और उसी समय करने योग्य है।
- (iii) यदि वह प्रस्ताव वचनगृहीता को कोई चीज परिदत्त करने के लिए हो तो वचनगृहीता को यह देखने का युक्तियुक्त अवसर मिलना चाहिए कि प्रस्थापित चीज वही है जिसे परिदत्त करने के लिये वचनदाता अपने वचन द्वारा आबद्ध है।

उपर्युक्त विधिक सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण आंग्ल मामले में स्टार्ट अप बनाम मैकडोनाल्ड 1843 6 एम.ए.एस. एण्ड जी. 593,610 स्थापित किया गया जिसके अनुसार “माल परिदत्त करने के लिए संविदा करने वाले या अन्य को संविदा पालन हेतु धन के भुगतान के संदर्भ में विधि यह है कि यदि उसके द्वारा, उस व्यक्ति को जिसे माल का परिदान किया जाना है या भुगतान किया जाना है को माल या धन निविदत्त कर दिया गया है; सिवाय ऐसी निविदा जो जिसके लिये की गयी है के द्वारा तय परिस्थितियों में की जाती है, वहाँ निविदत्त माल या धन को परखने के लिये उसके पास मुक्ति युक्त अवसर उपलब्ध होना चाहिये कि क्या निविदत्त वस्तुएं वास्तव में उसी अनुरूप है जिसकी अपेक्षा की गयी थी।”

कई संयुक्त वचनगृहीताओं में से एक से की गयी प्रस्थापना के विधिक परिणाम वे ही हैं जो उन सबसे की गयी प्रस्थापना के।

1.30 पक्षकार द्वारा वचन का निष्पादन करने से इंकार का प्रभाव

(EFFECT OF A REFUSAL OF A PARTY TO PERFORM PROMISE)

अगला मुद्दा जो ध्यान देने योग्य है वह है ‘यदि वचनदाता अपने वचन का पालन करने से इन्कार कर दे तो उसका क्या प्रभाव होगा? इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि ऐसा होने से अन्य पक्षकार को कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त हो जायेगे। आइये अब अन्य मुद्दों का विश्लेषण करें।

जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इन्कार कर दिया हो या ऐसा पालन करने के लिये अपने को निर्योग्य बना लिया हो, तब वचनगृहीता संविदा का अन्त कर सकेगा, यदि उसने उसको चालू रखने की शब्दों द्वारा या विलेख (आचरण) द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दी हो (धारा 39) अतः उक्त के आधार पर यह देखा जाता है कि व्यथित पक्षकार को निम्नलिखित दो अधिकार प्राप्त होते हैं यथा (i) संविदा का खंडन करने (ii) शब्दों या आचरण द्वारा उसको चालू रखने की अपनी उपमति संज्ञापित करने का।

संविदा को चालू रखने के निर्णय के मामले में वचनगृहीता, तुरन्त संविदा को समाप्त करने का हकदार नहीं है। दूसरे मामले में वचनगृहीता खंडन से उत्पन्न हानियों के लिये क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है जिसमें संविदा के पूर्व खंडन पश्चात् वचनगृहीता द्वारा संविदा के तत्काल समापन का निर्णय सम्मिलित नहीं है। वह कुछ करने का चुनाव भी कर सकता है। ऐसे मामले में यदि कोई हानि उसके द्वारा उठाई गयी हो तो यह वचनदाता के लिये अच्छा हो सकता है। दूसरी तरफ यदि उसने संविदा को चालू रखने की अपनी उपमति संज्ञापित कर दी हो, वहाँ वह उसके निष्पादन के लिये नियत तिथि

पर क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। इस प्रकार ऊपर हमने वचनगृहीता के अधिकार को देखा जबकि वचनदाता ने अपने वचन निष्पादन से इन्कार कर दिया हो।

इसे प्रिबी काउन्सिल ने मुरलीधर चटर्जी बनाम इन्टरनेशनल फिल्म कम्पनी 47 कल. डब्ल्यू एन.407 में यह अभिनिधारित किया कि जहाँ वचनगृहीता संविदा के समापन के लिये सही रूप से हकदार है वहाँ उसे ऐसा माना जायेगा मानो उसने शून्यकरणीय संविदा का विखण्डन किया है। अधिनियम की धारा 64 के अनुसार वचनगृहीता जिसने संविदा के समापन का विकल्प चुना है उसको वे समस्त फायदे जो उसे संविदा से प्राप्त हुए हैं प्रत्यावर्तित करने होंगे और परिणामस्वरूप वह संविदा के खंडन पश्चात् हुए सभी हानियों के लिये प्रतिगृहीता से हर्जाने प्राप्त करने का हकदार होगा।

1.31 संयुक्त वचनदाता और वचनगृहीता के दायित्व (LIABILITY OF JOINT PROMISOR AND PROMISEE)

अगला स्थापित मुद्दा ध्यान देने योग्य यह है कि संयुक्त वचनदाता और संयुक्त वचनगृहीता के दायित्व क्या हैं। संयुक्त वचनदाता के विधिक दायित्व और अन्य संलग्न मुद्दे अधिनियम की धारा 42, 43 और 44 स्थापित किये गये हैं।

धारा 42 के अनुसार “जबकि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो तब यदि तत्प्रतिकूल आशय संविदों से प्रतीत न हो तो यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनो के दौरान में और उनमें से किसी की मृत्यु पश्चात् उसके प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्ततः और अन्तिम उत्तरजीवी के मृत्यु के पश्चात् सबके प्रतिनिधियों को संयुक्तः पूरा करना होगा।”

इस प्रकार संयुक्त वचनदाता अपने जीवनो के दौरान, और उनमें से यदि कोई संयुक्त वचनदाता मृत हो तो उसके प्रतिनिधि, उत्तरजीवियों के साथ [मूल संयुक्त वचनदाता है] और सभी संयुक्त वचनदाताओं की मृत्यु होने की दशा में उनके विधिक प्रतिनिधि, वचन का निष्पादन करेंगे

उपर्युक्त विधि को निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है जहाँ ‘अ’ ‘ल’ और ‘स’ संयुक्त रूप से ‘द’ से कुछ धन उधार लेते हैं। तो वे संयुक्त रूप से उसके पुनर्भुगतान के दायित्वाधीन हैं उक्त उदाहरण में मान लीजिये ‘अ’ मृत हो जाय तो उसका विधिक प्रतिनिधि ‘एल’ ऐसे ‘ब’ और ‘स’ के साथ मिलकर बाकी उधारी चुकाने के दायित्वाधीन हैं।

अब आइये उन परिस्थितियों पर ध्यान दे जहाँ वचनगृहीता द्वारा अपने अधिकारों का प्रवर्तन किसी एक संयुक्त वचनदाता के खिलाफ कराया जाता है तो दूसरे वचनदाताओं के अभिदाय के संदर्भ में क्या अधिकार और दायित्व हैं।

धारा 43 के शब्दों में :

- (i) जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर कोई संयुक्त प्रतिज्ञा करे, तो वचनगृहीता उनमें से किसी एक संयुक्त वचनदाता को, पूर्ण वचन पालन के लिये विवश कर सकता है।
- (ii) उपर्युक्त परिस्थितियों में, तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त करार के अभाव में वचनगृहीता जिसने निष्पादन किया है अन्य संयुक्त वचनदाताओं से अभिदाय का प्रवर्तन करा सकता है।

जहाँ 'अ' 'ब' और 'स' संयुक्त रूप से ₹ 3,000 के लिए वचनात्मक विलेख निष्पादित करते हैं, और 'अ' को पूरे ₹ 3,000 के भुगतान के लिये विवश किया गया है, जब तक अन्यथा उपबंधित न हो वह अभिदाय के माध्यम से बाकी 'ब' और 'स' से ₹ 1,000 प्रत्येक से प्रत्यावर्तित कराने का अधिकारी है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में यदि 'ब' नामक संयुक्त वचनदाता अपने को ₹ 1,000 अदा करने में अक्षम बना ले, तो 'अ' ₹ 1,000 के जगह ₹ 1,500 'स' से प्रत्यावर्तित कराने का हकदार है। उपर्युक्त संविदा के अभाव में, ऐसा देय धन किसी एक संयुक्त वचनदाता से भी प्रत्यावर्तित कराया जा सकता है।

उदाहरणस्वरूप 'एक्स' 'वाई' और 'जेड' संयुक्त रूप से 'प' से ₹ 3,000 उधार लेते हैं, चूंकि कर्जदार के दायित्व संयुक्त और पृथक् दोनों हैं अतः 'प' उक्त धन की वापसी 'एक्स', 'वाई' और 'जेड' किसी से करा सकता है या संयुक्त रूप से तीनों से प्राप्त कर सकता है। संयुक्त वचनदाता इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वह संयुक्त रूप से तीनों के खिलाफ वाद दायर करे। यदि वचनगृहीता ने उनमें से किसी एक के खिलाफ वाद दायर करके उसके खिलाफ डिक्री प्राप्त कर ली हो तो वह अन्य बचे वचनगृहीताओं के खिलाफ नया वाद दायर करने से वंचित हो जायेगा।

अभिदाय का सिद्धान्त मुख्य ऋणी और उसके प्रतिभू के संदर्भ में लागू नहीं होते जबकि वे कुछ अर्थों में संयुक्त वचनदाता भी होते हैं। जब पूरे धन का भुगतान मुख्य ऋणी कर दे तो वहाँ प्रतिभू से कुछ भी नहीं वसूला जा सकता।

“संयुक्त और पृथक् दायित्व” का सिद्धान्त विधिक उत्तराधिकारियों के विरुद्ध भी लागू नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में यदि मूलऋणी की मृत्यु हो जाय तो दायित्व उसके विधिक उत्तराधिकारियों को न्यागत हो जाती है। किन्तु विधिक उत्तराधिकारियों के बीच, साहूकार किसी एक या अधिक उत्तराधिकारी को वाद दायर करने के लिये नहीं चुन सकता। उसे सभी विधिक उत्तराधिकारियों के खिलाफ संयुक्त रूप से वाद दायर करना होगा।

एक वचनदाता को संयुक्त वचनदाताओं में से निर्मुक्त अन्य संयुक्त वचनदाता या वचनदाताओं को उन्मेषित नहीं करती और न वह ऐसे निर्मुक्त संयुक्त वचनदाता को अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व से ही निर्मुक्त करती है [अधिनियम की धारा-44]

1.32 संयुक्त वचनगृहीताओं के अधिकार (RIGHTS OF JOINT PROMISEES)

दो या अधिक प्रतिगृहीताओं जिन्हें संयुक्त प्रतिगृहीता भी कहा जाता है की व्याख्या अधिनियम की धारा 45 में की गयी है। धारा के अनुसार “जबकि किसी व्यक्ति ने दो या अधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः वचन दिया हो, तब यदि संविदा से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, जहाँ तक कि उसका और उनका संबन्ध है, उनके संयुक्त जीवनों के दौरान में उनकी, और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात् ऐसे मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्ततः और अन्तिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात् उन सबके प्रतिनिधियों को संयुक्ततः होता है। उदाहरण के लिए, A को B और C संयुक्त रूप से ₹ 5,000 उधार देते हैं। A, उनको यह राशि एक निश्चित दिन ब्याज समेत भुगतान करने

का वचन देता है। B की मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में भुगतान के लिए योग करने करने का अधिकार C के साथ B के प्रतिनिधियों का संयुक्ततः, C के जीवन के दौरान और C की मृत्यु के पश्चात् B और C के प्रतिनिधियों को संयुक्ततः होता है।”

संयुक्त वचन का उपर्युक्त सिद्धान्त भागीदारों, संयुक्त बन्धककर्ताओं और अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के सदस्यों पर लागू होता है। इन सभी मामलों में एकल वचनगृहीता नहीं होता। अतः संयुक्त वचनगृहीताओं द्वारा वचन के प्रवर्तन के लिये वचनदाता पर वाद लाया जा सकता है। यदि उनमें से कोई संयुक्त वचनगृहीता वाद लाने से इन्कार करे तो उसे वादी नहीं बल्कि प्रतिवादी माना जायेगा। अशिनसा बीबी बनाम अब्दुल कादर (1902) 25 मद्रास 26,35, मुहम्मद, इशाक बनाम शेख हेक (1908) 12 सी.डब्ल्यू.एन. 84,86,93.

1.33 वचन के निष्पादन के लिये समय और स्थान

(TIME AND PLACE FOR PERFORMANCE OF THE PROMISE)

अधिनियम की धारा 46 से 50 तक एक वचन के निष्पादन हेतु “समय और स्थान” के मुद्दे को स्पष्ट करते हैं। निम्नलिखित सिद्धान्त निष्पादन के संदर्भ में ऐसे हैं जिनको वचनगृहीता द्वारा निष्पादन में प्रयुक्त नहीं किया गया है। यथा जहाँ वचन निष्पादन हेतु समय विनिर्दिष्ट रही किया गया है वहाँ उसका निष्पादन युक्तियुक्त समय के अन्दर किया जाना चाहिए। युक्ति युक्त समय क्या है इसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार किया जायेगा (धारा 46)। जहाँ निष्पादन हेतु तिथि विनिर्दिष्ट से परन्तु समय विनिर्दिष्ट नहीं है वहाँ उसका निष्पादन विनिर्दिष्ट तिथि पर किसी भी समय किन्तु केवल व्यापार समय के अन्दर किया जायेगा।

माल के परिदान को इन्कार किया जा सकता है यदि वह व्यापार हेतु निर्धारित समय या घंटों के अन्दर नहीं किया जाता। उदाहरणस्वरूप, एक वचनदाता जो व्यापार के लिये निर्धारित समय के बाहर माल का परिदान करना चाहे तो वचनगृहीता उसे अस्वीकार कर सकेगा।

निष्पादन के लिये स्थान के मामलों में जहाँ पर निष्पादन हेतु स्थान निर्धारित नहीं किया गया, वचनदाता का कर्तव्य है कि वह वचनगृहीता से स्थान नियत करने के लिये कहे। इस मामले में चाहे वह धन के भुगतान की बात हो या माल के परिदान का दायित्व हो या अन्य किसी दायित्व के समाप्ति की बात हो, कोई भेद नहीं है। परन्तु सामान्यता वचन का निष्पादन या माल का परिदान व्यवसाय के लिये व्यवहारिक स्थान पर किया जाता है।

जहाँ पर वचनदाता, वचनगृहीता के कथन निष्पादन हेतु निवेदित तरीके से निष्पादन नहीं करता और एक नियत तिथि पर वचन निष्पादन के लिये उचित स्थान और व्यापार के उचित घंटों में निष्पादन का प्रयोग करे।

उपर्युक्त विषय उन परिस्थितियों की ओर इंगित करते हैं जबकि वचनदाता किसी वचन का पालन किसी स्थान पर, किसी तरीके से, किसी समय जिसे प्रतिगृहीता उपवाधत या नियत करे कर सकता है।

1.34 व्युत्क्रम या पारस्परिक वचनों का निष्पादन (PERFORMANCE OF RECIPROCAL PROMISE)

आइये अब पारस्परिक वचनों के संदर्भ में व्याख्या करें जिसे अधिनियम की धारा 51 से 54 तक में बताया गया है।

(i) सामान्य उपमति (General observations)

एक संविदा में होता है (i) कोई कार्य और एक वचन या (ii) दो वचन जिसमें एक-दूसरे के लिये प्रतिफल है।

दूसरे प्रकार की संविदा जिसमें दो वचन होते हैं। प्रत्येक का वचन दूसरे पक्षकार के लिये 'पारस्परिक वचन' के रूप में जाना जाता है। इसे निम्न तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है।

जहाँ 'अ' 500 क्विंटल चावल 'ब' को बेचा और 'ब' ने उसके परिदान पर भुगतान का वचन दिया। इस संविदा में दो वचन सम्मिलित हैं। एक है 'अ' से 'ब' को और अन्य है 'ब' से 'अ' को। ये वचन पारस्परिक वचन हैं। यहाँ 'अ' का वचन 'ब' के वचन के लिये प्रतिफल है और 'ब' के वचन 'अ' के लिये।

उक्त के विपरीत दूसरी परिस्थिति में यदि उक्त उदाहरण में 'ब' भुगतान एक माह बाद करने का वचन दे वहाँ संविदा के दो भाग होंगे प्रथम, 'अ' का कार्य और द्वितीय 'ब' के वचन का अनुभाग। यह पारस्परिक वचन नहीं है।

पारस्परिक वचनों का निष्पादन निम्न प्रकार से भिन्न होते हैं—

- (i) वे एक साथ निष्पादन योग्य हो सकते हैं। या
- (ii) वे पक्षकारों के द्वारा नियत आदेशानुसार पालन योग्य हो सकते हैं या
- (iii) वे निहितार्थ द्वारा नियत तरीके से निष्पादन योग्य हो सकते हैं।

यहाँ एक संभावना होती है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके वचन के भाग के निष्पादन से रोकथाम कर दे। अब उपर्युक्त स्थितियों की अलग-अलग व्याख्या की जाय—

- (i) **पारस्परिक वचन का साथ-साथ निष्पादन (धारा 51)** (Simultaneously Performance of Reciprocal Promise)—ऐसे मामलों में वचनों का निष्पादन साथ-साथ होता है। शर्तें और निष्पादन सहवर्ती होती हैं। यदि एक पक्षकार अपने वचन का निष्पादन नहीं करता तो दूसरे पक्षकार द्वारा अपने वचन का निष्पादन किया जाना आवश्यक नहीं होता। उदाहरणस्वरूप। जहाँ 'अ' का वचन चावल के परिदान का है और 'ब' का वचन परिदान पर भुगतान का। दोनों का निष्पादन साथ-साथ होना चाहिए। यहाँ दोनों 'अ' और 'ब' को अपने स्वीकृत भाग के निष्पादन हेतु इच्छा और निष्पादन हेतु तैयार रहना होगा।
- (ii) **ऐसे पारस्परिक वचन का पालन जहाँ उसका क्रम अभिव्यक्ततः नियत है** (Performance of Reciprocal Promise where the order is expressly fixed)—जहाँ पर निष्पादन का क्रम अभिव्यक्ततः नियत किया गया है वहाँ वचन का निष्पादन क्रमानुसार होना चाहिये। जहाँ 'अ' ने 'ब' के लिये घर निर्मित करने का वचन दिया है और 'ब' ने निर्माण के बाद भुगतान का। यहाँ 'अ' अपने वचन निष्पादन से पूर्व 'ब' से धन भुगतान के वचन निष्पादन

के लिये नहीं कह सकता है। यहाँ 'अ' के वचन का निष्पादन 'ब' के वचन निष्पादन के लिये एक पूर्ववर्ती शर्त है। यहाँ 'अ' द्वारा किसी प्रकार का वचन भंग 'ब' को संविदा समापन का अवसर उपलब्ध कराता है।

- (iii) **निहितार्थ द्वारा पारस्परिक वचन का पालन** (Performance of reciprocal promise by implication)– जहाँ पर पारस्परिक वचनों का निष्पादन स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है, कभी-कभी आदेश को निहितार्थ द्वारा समझा जाता है। उदाहरणस्वरूप 'अ' और 'ब' संविदा करते हैं कि 'अ' अपना व्यापार स्टॉक एक नियत कीमत पर 'ब' को देगा और 'ब' व्यापार स्टॉक के लिये प्रतिभूति देने का वचन देता है। 'अ' के वचन का पालन किया जाना तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि 'ब' द्वारा प्रतिभूति न दे दी जाय। निहितार्थ यह अपेक्षा करता है कि 'ब' अपने निष्पादन पहले सुनिश्चित करे अन्यथा 'अ' प्रतिभूति की अनुपस्थिति में 'ब' को स्टॉक नहीं प्रदान करेगा।

- (iv) **एक पक्षकार द्वारा दूसरे को वचन निष्पादन से रोकथाम करने का प्रभाव (धारा 53)** (Effect of one party Preventing another from performing promise)– जब किसी संविदा में पारस्परिक वचन अन्तर्विष्ट हो और संविदा का एक पक्षकार दूसरे को उसके वचन का पालन करने से रोकथाम करे तब वह संविदा इस प्रकार रोकथाम किए गये पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है; और वह किसी भी हानि के लिए, जो संविदा के पालन न करने के परिणामस्वरूप उसे उठानी पड़े, दूसरे पक्षकार से हर्जाने पाने का हकदार है।

उपर्युक्त को निम्नलिखित दो मामलों के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है :

- (a) जहाँ खड़ी काष्ठ के लिए विक्रय का संविदा है और उसकी शर्तों के अनुसार विक्रेता को क्रेता द्वारा परिदान लेने से पूर्व खड़ी काष्ठ को काटना और लादना है। किन्तु विक्रेता उसके कुछ भाग को लादता है और बाकी लादने से इन्कार कर देता है। यहाँ क्रेता के पास अधिकार है कि वह संविदा का समापन कर, उसे हुई हानि के लिये हर्जाने का दावा प्रस्तुत करे।
- (b) ओ नेल बनाम आर्मस्ट्रांग नामक विख्यातवाद में एक अंग्रेज व्यक्ति को जापानी जहाज के कैप्टन द्वारा इंग्लैंड से जापान की जलयात्रा के लिये एक अग्निशमक नियुक्त किया गया। जलयात्रा के दौरान जापान ने चीन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेज व्यक्ति को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि यदि वह नौकरी करता तो विदेशी भर्ती अधिनियम के अन्तर्गत उस पर शास्ति उत्पन्न होती। युद्ध के परिस्थितियों के कारण अंग्रेज व्यक्ति संविदा के अपने भाग के निष्पादन के निष्पादन से समाप्त हुआ था। जापानी शिपिंग कम्पनी के विरोध के बावजूद, मुकद्मा जो उसके द्वारा दाखिल था के पक्ष में डिक्री प्रदान की गयी। यहाँ इस बात की प्रशंसा की गयी कि जापानी कैप्टन ने अंग्रेज व्यक्ति के खिलाफ उसके द्वारा अपालित भाग के लिये दायित्वधीन ठहराने के लिये वाद दायर नहीं किया गया जबकि जापानी स्वयं इसके लिये दायित्वधीन थे जो अंग्रेज व्यक्ति द्वारा संविदा के अपने भाग के अपालन से रोकथाम होने से हुआ था।

कभी-कभी संविदा के पक्षकारों को पूरे संविदे को निष्पादित करने से नहीं बल्कि संविदा के एक भाग को निष्पादित करने से रोका जाता है। ऐसे मामलों में रोकथाम पक्षकार पूरी संविदा का नहीं बल्कि उसके उस भाग का परिहार कर सकता है।

- (v) उस वचन में चूक का प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना है (Effects of default as to promise to be performed first) – धारा 54 उपबन्धित करती है कि वचन ऐसे हो सकते हैं
- जिनमें से एक का पालन नहीं किया जा सकता या
 - उसके पालन का दावा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक दूसरे का पालन न कर दिया जाय।

जहाँ पर 'ब' जो जहाज का स्वामी है 'अ' अपने द्वारा दिये जाने वाले स्थोरा भरने और कलकत्ते से मौरीशस तक प्रवहण करने के लिये आर्डर पर देता है। यहाँ सम्यवहार का प्रारंभ 'अ' द्वारा दिये गये 'ब' को स्थोरा से होना है तभी 'ब' अपने वचन का निष्पादन करेगा। जब तक 'अ' द्वारा स्थोरा नहीं प्रदान किया जाता तब तक 'अ' 'ब' से अपने वचन निष्पादन की अपेक्षा नहीं कर सकता, न ही 'ब' इस स्थिति में होगा कि वह अपने वचन का पालन सुनिश्चित कर सके। यह सामयिक परिस्थिति उनमें से एक पक्षकार के व्यक्तिक्रम के कारण उत्पन्न हुई है। यहाँ व संविदा के समापन का दावा करने का हकदार है और अपने उठाये गये किसी हानि के लिए प्रतिकार का दावा कर सकता है।

पारस्परिक वचनों के वैध एवं अवैध भागों की स्थिति (Position of Legal and Illegal parts of Reciprocal Promises)

कुछ ऐसे कार्य जो विधिपूर्ण हैं और कुछ अन्य कार्य जो अविधिपूर्ण के लिए पारस्परिक वचन के संदर्भ में अधिनियम की धारा 57 उपबन्धित करती है कि यदि पारस्परिक वचन के दो भाग हो जिसका प्रथम भाग विधिक और दूसरा भाग अविधिक हो, तो विधिक भाग एक मान्य संविदा है और अविधिपूर्ण भाग शून्य।

जहाँ पर 'अ' अपना घर 'ब' को ₹ 50,000 में बेचने को सहमत होता है और तत्पश्चात् 'अ' इस बात के लिये सहमत होता है कि यदि घर का प्रयोग जुआ खेलने के लिये किया जायेगा तो 'ब' को और ₹ 75,000 देने होंगे। इस मामले में प्रथम भाग मान्य और वैध है दूसरा भाग शून्य और अविधिक है।

वैकल्पिक वचन जिसका एक भाग अविधिक है (Alternative promise one branch being illegal)

“वैकल्पिक वचनों के मामले में जिसका एक भाग विधिक और दूसरा अविधिक हो तो केवल विधिक भाग का प्रवर्तन कराया जा सकता है।”

उदाहरणस्वरूप 'ब' का नजदीकी उत्तराधिकारी 'स' को अपना उत्तराधिकार हस्तान्तरित करने को सहमत होता है। यदि वह 'ब' के द्वारा उत्तराधिकार हस्तान्तरित करने को सहमत होता है यदि वह 'ब' के द्वारा उत्तराधिकार प्राप्त करें, और वह अपनी सम्पत्ति 'स' को अन्तरित न कर सके। यहाँ निर्णीत किया गया कि प्रथम वचन प्रवर्तन योग्य नहीं है, क्योंकि यह उस करार के तरह है जैसे एक सम्पदा जो मात्र उत्तराधिकार की संभावना है का अन्तरण जो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 6 अन्तर्गत निषिद्ध हैं, किन्तु द्वितीय वचन धारा 58 के तहत अनुकल्पिक वचन की भांति है और प्रवर्तनीय है। (महादेव प्रसाद सिंह बनाम मथुरा 132 एल.सी. 321 ए)

1.35 ऐसी संविदाएं जिनमें समय अनिवार्य तत्व हो, को निश्चित समय पर निष्पादित करने में असफल रहने का प्रभाव

(EFFECTS OF FAILURE TO PERFORM AT A TIME FIXED IN A CONTRACT IN WHICH TIME IS ESSENTIAL)

अधिनियम की धारा 55 ऐसी संविदा जिसमें समय गर्भभूत के स्थितियों को विनियमित करती है। धारा के शब्दों में जहाँ पक्षकारों के बीच यह आशय हो कि समय एक आवश्यक तत्व होगा, और वहाँ एक पक्षकार संविदा को पूरा या उसके किसी भाग का पालन करने में असफल रहा हो, नियत समय के अन्दर। वहाँ उस अन्य पक्षकार के विकल्प पर पूरा या उस भाग का जिसका पालन करने में असफल रहा हो, नियत समय के अन्दर। वहाँ उस अन्य पक्षकार के विकल्प पर पूरी या उस भाग का जिसका पालन नहीं किया है संविदा शून्यकरणीय होगी, यदि संविदा समय के भीतर पालित न की गयी हो। उन मामलों में जहाँ संविदा का मर्मभूत नहीं है, संविदा शून्यकरणीय न होगी किन्तु वचनगृहीता ऐसी असफलता से उसे हुई किसी हानि के लिये हर्जाने पाने का हकदार है।

ऐसी संविदा जिसमें समय मर्मभूत है यदि समय के अन्दर उसका निष्पादन सुनिश्चित नहीं किया गया है तो अन्य पक्षकार के विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय होगी। जबकि अन्य पक्षकार वचनदाता से संविदा का निष्पादन किसी भिन्न समय पर करने से सहमत हो सकता है, ऐसे मामले में वचनगृहीता अपालन से हुई हानि या क्षति के लिये हर्जाने का दावा नहीं कर सकेगा जब तक कि उसने ऐसे करने के आशय की सूचना वचनदाता को न दे दी हो।

दूसरा प्रश्न जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि यह कैसे निर्धारित किया जाय कि संविदा में समय मूलतत्त्व है?

सामान्यतया संविदा के सामान्य परीक्षण से यह पता लगाना कि संविदा की शर्तों के अनुसार समय संविदा का मर्म है कठिन है। वचनगृहीता नियत समय के अन्दर संविदा के निष्पादन में असफल रह सकता है। यद्यपि ऐसे मामलों में यह माना जा सकता है कि समय संविदा का मर्म नहीं था। समय संविदा का मर्म है या नहीं यह संविदा के शर्तों से निर्णीत किया जायेगा।

वाणिज्यिक संविदाओं में जैसे व्यवसायिक दुनिया “समय” और ‘धन’ से शासित होते हैं और ‘समय’ और ‘धन’ से सम्बन्धित कोई शर्त, एक आवश्यक शर्त होती हैं।

इस संदर्भ में सामान्य सिद्धान्त निम्नवत बताये जा सकते हैं।

- (i) सोने, चाँदी, ब्लूचिप शेयर के विक्रय के संव्यवहारों में परिदान का समय मर्मभूत होता है।
- (ii) भूमि विक्रम, बन्धक का समाप्ति इत्यादि से सम्बन्धित सम्वयवहारों में यद्यपि निश्चित समय सीमा तक किया जा सकता है, यहाँ देरी पक्षकारों को न्याय दिलाने के मामले में कोई गंभीर मूल्य नहीं रखते। निश्चित रूप से जमीन के विक्रय में समय को संविदा का मर्म बनाया जा सकता है, स्पष्ट शब्दों द्वारा।

संविदा का परिहार नहीं किया जा सकता जहाँ समय उसका मर्म न हो (Contract cannot be avoided where time is not of essence)

जहाँ संविदा निष्पादन के अनुक्रम में वचन निष्पादन में देरी की गई है जबकि समय संविदा का मर्म नहीं है वहाँ सम्बन्धित पक्षकार संविदा का परिहार नहीं कर सकते। यद्यपि ऐसे मामले में वचनों का पालन युक्तियुक्त समय के अन्दर किया जा सकता अन्यथा वचनगृहीता के विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय हो सकती है।

समय पश्चात् निष्पादन की स्वीकृति का प्रभाव (Effect of acceptance of performance out of time)

जबकि किसी संविदा में समय मर्म हो, जो पक्षकार उसके परिहार का हकदार है वह ऐसी शर्त जो "समय के अन्दर निष्पादन" से सम्बन्धित है का परित्याग कर सकता है। किन्तु ऐसे मामलों में वह अपने को हुए किसी हानि के लिये हर्जाने का दावा नहीं कर सकता जब तक कि उसने दूसरे पक्षकार को इस बात की सूचना दे दी हो।

1.36 निष्पादन की असंभाव्यता

(IMPOSSIBILITY OF PERFORMANCE)

ऐसा करार शून्य हो जाता है जब उसका निष्पादन विभिन्न कारणों से असंभव हो जाय। इसे "पालन की असंभवता" के नाम से जाना जाता है। और इसे अधिनियम की धारा 56 में उपबन्धित किया गया है। अधिनियम की धारा 56 के अनुसार "वह करार, जो ऐसा कार्य करने के लिए हो, जो स्वतः असंभव है, शून्य है। ऐसा कार्य करने की संविदा, जो संविदा के लिये जाने के पश्चात् असंभव था। किसी ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता था, विधि विरुद्ध हो जाए, तब शून्य हो जाती है जब वह कार्य असंभव या विधिविरुद्ध हो जाए।

जहाँ एक व्यक्ति ने ऐसी कोई बात करने का वचन दिया हो जिसका असंभव या विधिविरुद्ध होना वह जानता था या युक्तियुक्त तत्परता से जान सकता था और वचनगृहीता नहीं जानता था, वहाँ जो कोई हानि ऐसे वचनगृहीता को उस वचन के अपालन से हो, उसके लिए ऐसा वचनदाता ऐसे वचनगृहीता को हर्जाने देगा।"

(1) असंभव्यता संविदा करते समय अस्तित्व में हों (Impossibility existing at the time of contract)

जबकि एक करार किया जाते समय यह संभव हो सकता है कि निश्चित संविदा का पालन आरंभ या शुरुआत से ही असंभव ही। पालन की असंभवता का ज्ञान पक्षकारों को हो भी एकता है या नहीं भी।

(i) यदि असंभवता का पक्षकारों को ज्ञान हो (If the Impossibility is known to the parties): जहाँ 'अ' 'ब' को ₹ 500 देने का वचन देता है यदि 'ब' बम्बई के भारतीय समुद्र तट से 'अदन' सात दिन में तैर कर पहुंच जाय। यह एक ऐसा करार है जिसमें पक्षकार यह जानते हैं कि बम्बई से 'अदन' के बीच की दूरी सात दिन में तैर कर तय करना असंभव है अतः करार शून्य है।

(ii) जहाँ पक्षकारों को ज्ञात नहीं है (If unknown to parties) : जबकि जहाँ दोनों वचनदाता और वचनगृहीता संविदा के असंभवता से अनजान हैं, संविदा शून्य है।

(iii) यदि केवल वचनदाता को ज्ञात है (If known only to the promisor) : जहाँ पर वचनदाता अकेले पालन को असंभवता से परिचित है या वह नहीं जानता किन्तु सामान्य प्रज्ञा के जरिये वह असंभवता को जान सकता था। वचनगृहीता उठाये गये हानि के लिये हर्जाने का दावा करने का हकदार है जो वचनदाता के वचनपालन से असफलता के कारण उसे हुई है।

(2) आकस्मिक असंभव्यता (Supervening Impossibility)

जहाँ वचन का पालन पश्चातवर्ती घटनाओं के विकास के कारण या परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण, असंभव हो जाय जो पक्षकारों के सोच से परे था, संविदा शून्य हो जाती है। आकस्मिक असंभव्यता विभिन्न परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकती है जो निम्नलिखित रूप स्पष्ट किये जा सकते हैं—

(i) संविदा के विषयवस्तु का दुर्घटनात्मक विनाश (Accidental destruction of the Subject matter of the contract) : 'अ' 'ब' के साथ इस बात के लिए वचन देता है कि उसका संगीतगृह एक निश्चित तिथि पर संगीत आयोजन हेतु किराये पर लिया जायेगा। नियत तिथि से पूर्व संगीतगृह नष्ट हो जाने के कारण संगीत आयोजन असंभव हो जाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि संगीतगृह के अस्तित्व का नष्ट होना एक आकस्मिक असंभव्यता का मामला है और दोनों पक्षकार संविदा पालन से मुक्त हैं [टेलर बनाम वेलडवेल 3 बी एण्ड एस 826]

(a) किसी विशेष घटना का घटित न होना या अस्तित्व में न होना (Non-existence or non occurrence of a particular state of things) : राजा एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक जुलूस देखने के लिये एक नियत तिथि को वादी का मकान प्रतिवादी द्वारा लिए जाने का संविदा किया गया। उक्त कथित राज्याभिषेक निरस्त कर दिया गया इस लिये निरीक्षण कार्य नहीं हो पाया। अतः बाकी बचा किराया प्रतिवादी ने देने से इन्कार कर दिया। यह निर्णीत किया गया कि संविदा का आधार पूर्णतया असफल हो गया था। अतः बाकी किराया प्रतिवादी से नहीं वसूला जा सकता। [क्रेल बनाम हेनरी 2 के.बी. 740]

(b) व्यक्तिगत सेवा संविदा के निष्पादन में अक्षमता (Incapacity to perform a Contract of Personal services) : व्यक्तिगत सेवा के मामले में निष्पादन में अक्षमता या कमी जो ईश्वरीय देन हो जैसे बीमारी तो संविदा का अपालन विधि द्वारा क्षम्य है [राबिन्सन बनाम डेविसन एल.आर. 6 एम्स 269]

(c) विधि में परिवर्तन (Change in law) : संविदा पालन में असंभवता बाद में हुये किसी कानूनी परिवर्तन से भी हो सकता है। वाद में पारित कानून किसी कार्य को निषिद्ध कर सकता है जो संविदा का आधार है। यहाँ पक्षकार अपने दायित्वों से उन्मीचित हो जाते हैं। उदाहरणस्वरूप 'अ' और 'ब' लाटरी का बेचने का व्यापार आरंभ करने की प्रतिज्ञा करते हैं और व्यवसाय की सम्पत्ति आपस में बाँटने को सहमत होते हैं। यदि बाद में बनाये गये कानून द्वारा लाटरी के कारोबार को निषिद्ध कर दिया जाता है, पक्षकार अपने विधिक दायित्व नहीं रख सकते हैं।

- (d) युद्ध द्वारा हस्तक्षेप (Outbreak of war) : युद्ध द्वारा हस्तक्षेप एक संविदा के प्रवर्तन पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालते हैं जैसे :
- (i) आपातकालीन विधायन जो मूल्य नियंत्रण के लिए है।
 - (ii) व्यापार अवरोध में ढील या रियासत और
 - (iii) निषिद्ध या प्रतिबन्धित संव्यवहार जो विदेशी शत्रु के साथ हैं।

नैराश्यता का सिद्धान्त (Doctrine of frustration)

“आकस्मिक असंभवता” के विचार को क्रमशः इंग्लैण्ड में “नैराश्यता के सिद्धान्त” के रूप में विकसित किया गया संविदा की विफलता के निर्णय करने में। यहाँ यह देखना आवश्यक था कि पक्षकारी की विवक्षिता शर्त संविदा की शर्तों के अनुसार क्या थी।

जबकि भारत में “नैराश्यता का सिद्धान्त” लागू नहीं है। पालन की असंभवता को अधिनियम की धारा 56 में बताये गये शब्दों के अनुसार ही विचारित किया जायेगा। धारा 56 में केवल आकस्मिक असंभवता शामिल है न कि ‘विवक्षित शर्त’। यह मत उच्चतम न्यायालय द्वारा सत्यव्रत घोष बनाम मंगनीराम बागुर ए.आई.आर. (1954) S.C. 44 और आलोपी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ए.आर. 1960 S.C.588 के मामलों में स्थापित किया गया।

असंभवता का आधार, क्या गठित नहीं करता (What would not constitute ground of Impossibility)

आइये अब विचार करे उन विभिन्न निर्णयों पर जो उन विभिन्न परिस्थितियों को दर्शाते हैं जो असंभवता के आधार गठित नहीं करते। दूसरे शब्दों में यह असंभवता के आधार की नकारात्मक सूची है :

- (a) ‘अ’ ‘ब’ को वचन देता है कि वह ‘ब’ का विवाह अपने पुत्री से करेगा। ‘अ’ अपनी पुत्री को ‘ब’ से विवाह हेतु नहीं तैयार कर पाता। ‘ब’ पर ‘अ’ वाद दायर करता है जो असंभवता का तर्क लेते हुए कहता है कि वह किसी प्रकार के क्षतिपूर्ति की लिये दायित्वाधीन नहीं है। किन्तु यह निर्धारित किया गया कि यहाँ असंभवता का आधार नहीं था। यह निर्णीत किया गया कि ‘अ’ को ऐसा वचन नहीं देना चाहिये था जिसे वह पूरा नहीं कर सकता। आगे ‘अ’ को अपने पुत्री के स्वैच्छिक कार्य के उत्तर का चुनाव करना चाहिये था, अतः वह दायी था।
- (b) प्रतिवादी एक मिल द्वारा उत्पादित ‘सूत’ का परिदान निश्चित मात्रा में एक नियत तिथि को वादी को करने का वचन देता है। प्रतिवादी सामग्री के परिदान नहीं कर पाया क्योंकि नियत समय में मिल किसी प्रकार के उत्पादन में असफल रही। प्रतिवादी ने असंभवता के आधार का तर्क लिया। प्रिवी कौंसिल में निर्धारित किया कि प्रतिवादी द्वारा संविदा का निष्पादन नहीं किया गया अंतः असफलता के लिये दोषी है [हैमन्द राय बनाम परागदास 501 ए.]
- (c) प्रतिवादी वादी को विक्टोरिया मिल द्वारा उत्पादित सूती माल पहुंचाने के लिये जैसे ही मिल द्वारा उसकी आपूर्ति की जाय, वादी को वचन देता है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वादी और प्रतिवादी के बीच संविदा समाप्त नहीं हुई क्योंकि असफलता विक्टोरिया मिल द्वारा माल आपूर्ति में थी [गंगा सरन बनाम फर्म रामचरन ए.आई.आर. 1952 एस.सी.9]
- (d) गोदी की हड़ताल श्रमिकों को उसके निश्चित समय में जहाज से माल उतारने के दायित्व से मुक्त नहीं करते।

(e) सत्यव्रत घोष बनाम मगनीराम बांगुर एण्ड कम्पनी ए.आई.आर. 1954 एस.सी.44 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निष्पादन की असंभावना के संदर्भ में निर्णीत किया कि "युद्ध की वास्तविक स्थिति होने पर, सम्मिलित कार्य का विस्तार और पक्षकारों के द्वारा नियत निश्चित समय का पूर्ण अभाव, संविदा को उसके पालन के लिये असंभवता के आधार पर असफल नहीं माना जा सकता। दिये गये मामलों में वादी ने युद्ध हस्तक्षेप के तुरन्त पश्चात् एक भूखण्ड खरीदने का दिया। यह भूखण्ड, प्रतिवादी द्वारा बनाए गये योजना का एक भाग था जिसके लिये कहा गया था कि उसने नाली, रोड इत्यादि बनाने के बाद बेचा जाना था जबकि उक्त भूखण्ड युद्ध के उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत कर लिया गया। इसके बाद प्रतिवादी ने वादी को लिखा कि वह अपना अग्रिम धन वापस ले जाय क्योंकि वह सोचता है कि संविदा का पालन असंभव हो गया है। वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध दायर किया कि वह संविदा में अवधारित शर्तों के अनुसार भूखण्ड पर आये खर्च को प्राप्त करने का अधिकारी है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभिग्रहण आदेश निष्पादन को असंभव नहीं बनाता।

यद्यपि न्यायालय निष्पादन के असंभवता के मामले के निर्णयन में बहुत सतर्क रहते हैं जब तक संविदा के पक्षकार आपस में बाध्य न हो कि किसी भी मूल्य पर बिना उपबन्धित कीमत और बाजार की शर्तों पर, संविदा का निष्पादन किया जायेगा।

1.37. भुगतान का नियोजन (APPROPRIATION OF PAYMENTS)

जबकि एक व्यक्ति (ऋणी) जिसने अन्य व्यक्ति (साहूकार) से कई ऋण लिये हैं, वह कुछ भुगतान करता है, वहां प्रश्न यह उठता है कि वहाँ किस ऋण के संदर्भ में उक्त भुगतान को व्यवस्थित किया जाय? इस मुद्दे को अधिनियम की धारा 59, 60 और 61 में "भुगतान का नियोजन" शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित और उत्तरित किया गया है।

(i) जहाँ कि वह ऋण उपदर्शित हो, जिसका समाप्ति किया जाना है, वहाँ संदायों का उपयोग (Application of Payments where debt to be discharged is indicated)

धारा 59 के शब्दों में "जहाँ कि कोई ऋणी, जिस पर एक व्यक्ति के कई सुभिन्न ऋण हों, उस व्यक्ति को या तो अभिव्यक्ततः प्रज्ञापना सहित या ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें विवक्षित हो कि वह संदाय किसी विशिष्ट ऋण के समाप्ति के लिये उपयोजित किया जाना है, कोई संदाय करता है, उस संदाय को यदि वह प्रतिगृहीत कर लिया जाए, तदनुसार उपयोजित करना होगा।"

जहाँ पर ऋणी पर एक से अधिक ऋण चढ़े हो, और वह स्पष्ट या गर्भित निर्देशों के साथ किसी राशि का भुगतान करता है। कि वह राशि किस ऋण के साथ नियोजित की जानी है, ऋणदाता ऐसे निर्देशों से बाध्य हो जाता है। इसे लैटिन सूत्र को "quicquid solvitur, solvit sectionundum modum solventis" से स्थापित किया गया है, जिसका अर्थ है यदि कोई भुगतान किया गया है तो यह भुगतान करने वाले के इरादे और तरीके के अनुसार होगा। ऋणी के नियोजन के अधिकार को क्लेटन के सिद्धान्त के रूप में भी जाना जाता है।

क्या स्थिति होगी जहाँ ऋणदाता ने अभिव्यक्तः विनियोग का तरीका नहीं बताया गया हो? तब हमें मामले की परिस्थितियों को देखना होगा। उदाहरण के लिये, जहाँ ऋणी ने अन्य ऋण के साथ ऋणदाता से ₹ 2,000 का ऋण लिया है और ऋणदाता को ₹ 2,000 का भुगतान करता है

वहाँ यदि दिये गये दिन को ₹ 2,000 को ऋण संदेश है, वहाँ वह भुगतान उक्त ऋण के साथ समायोजित होकर उक्त-ऋण समाप्त हो जायेगा।

(ii) **जहाँ कि वह ऋण उपदर्शित न हो जिसका समाप्ति किया जाना है, वहाँ संदाय का उपयोजन** (Application of Payment where debt to be discharged is not indicated)

“जहाँ कि ऋणी ने यह प्रज्ञापित नहीं किया है और कोई अन्य ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं जिनसे यह उपदर्शित होता हो कि वह संदाय किस ऋण के लिये उपयोजित किया जाना है वहाँ लेनदार स्वविवेकानुसार उसे ऐसे किसी विधिपूर्ण ऋण के मद में उपयोजित कर सकेगा, जो ऋणी द्वारा उसे वस्तुतः शोध्द और देय हो, चाहे उसकी वसूली वादों की परिसीमा सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा वारित हो या न हो।”

उपर्युक्त संदर्भ में यह देखा जा रहा है कि चाहे ऋण कालबाधित, हो ऋणदाता अपने विनियोजन के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह लार्ड मैकनाटन द्वारा कोरी ब्रास एण्ड कम्पनी बनाम ओनर आफ मेकका (1871) ए.सी.286.293 के मामले में प्रतिपादित किया गया कि जहाँ ऋणदाता ने भुगतान के समय किसी प्रकार के उपयोजन नहीं किया तो यह अधिकार ऋण की ओर हो जाता है। ऋणी सबसे अन्तिम समय में अपने इस अधिकार का निर्णय ले सकता है। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण मामले विनकाटैडरी अप्पा राव प्रति पार्थसारथी अप्पा राव (1921) एल आर 48 आई.ए.150; 44 मद्रास 570.573 के अतिरिक्त अन्य विभिन्न मामलों में अनुपालित किया गया। उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऋण दाता अपने विनियोजन संबंधी विवेक का निर्णय कालबाधित विधिपूर्ण ऋण के लिये कर सकता है। यदि ऐसा कोई ऋण व्याख्या के साथ है और जहाँ कोई अभिव्यक्त निर्देश इस संदर्भ में नहीं है कि भुगतान किय गये धन का उपयोजन पहले ब्याज के लिये तत्पश्चात् मूल ऋण के लिये किया जायेगा।

(iii) **जहाँ कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता वहाँ संदाय का उपयोजन** (Application of Payment when neither party appropriates)

धारा 61 के अनुसार जहाँ पक्षकारों में से कोई भी विनियोग नहीं करता :

- (a) वहाँ वह संदाय समय क्रमानुसार ऋणों के समाप्ति में उपयोजित किया जायेगा और
- (b) यदि ऋण समकालिक है तो संदाय हर एक के समाप्ति में निष्पादन उपयोजित किया जायेगा।

उपर्युक्त विनियोजन किया जा सकेगा चाहे ऋण कालबाधित हो या न हो।

उदाहरणस्वरूप जहाँ पर ₹ 500 और ₹ 700 के दो ऋण हैं, जो एक ही दिन संदेय हैं और ऋणी ₹ 600 का संदाय करता है तो वहाँ ऋणों के उपयोजन के लिये धन का अनुपात ₹ 250 और ₹ 350 होगा।

1.38 संविदा, जिसका निष्पादन करने की आवश्यकता नहीं है

(CONTRACT, WHICH NEED NOT BE PERFORMED)

किन परिस्थितियों में संविदा के पालन की अपेक्षा नहीं होती उन्हें अधिनियम की धारा 62 से 67 तक में बताया गया है। वे परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं : (i) नवीनीकरण (ii) खंडन (iii) परिवर्तन और (iv) छूट।

अधिनियम की धारा 62 उपबन्धित करती है कि “यदि किसी संविदा के पक्षकार उसके बदले एक नई संविदा प्रतिस्थापित करने या उस संविदा को विखण्डित करने या परिवर्तित करने का करार करे तो मूल संविदा का पालन करने की आवश्यकता न होगी।

(a) नवीकरण का प्रभाव (Effect of Novation)

नवीकरण का अर्थ है प्रतिस्थापन। जहाँ दिये गये संविदा में नये संविदा का प्रतिस्थापन हो तो उसे नवीकरण कहेंगे। पुरानी संविदा प्रतिस्थापन के बाद समाप्त हो जाती है। उसका निष्पादन नहीं किया जाना है। नवीकरण आपसी सहमति से ही हो सकती है। यद्यपि नवीकरण द्वारा नयी संविदा का प्रतिस्थापन उन्हीं पक्षकारों या भिन्न पक्षकारों के बीच हो सकता है। नवीकरण का परिणाम पुरानी संविदा का समाप्ति होता है। इसे निम्न तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है :

- (i) ‘ए’ ने एक संविदे के अन्तर्गत ‘बी’ को रुपया देना है। ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ के बीच यह तय होता है कि ‘बी’ ‘ए’ की बजाय ‘सी’ को अपना ऋणी स्वीकार करेगा। ‘बी’ का ‘ए’ पर पुराना ऋण खत्म हुआ और ‘बी’ का ‘सी’ पर नये ऋण का संविदा हुआ।

(b) खंडन का प्रभाव (Effect of rescission)

खंडन के मामले में पुराने संविदा का स्थगन होकर उसकी जगह एक नयी संविदा प्रभाव में आ जाती है। एक संविदा का खण्डन द्वारा संविदा की सम्मति भी हो सकती है। कभी-कभी पक्षकार पहले की संविदा के खंडन के लिये करार करते हैं। कभी-कभी बिना एक दूसरे पर बिना दबाव के लम्बे समय तक संविदा के अनुपालन या विवक्षा द्वारा भी खंडन हो जाता है।

नवीकरण और खंडन में अन्तर (Difference between novation and rescission)— यद्यपि नवीकरण में खंडन सम्मिलित है तथापि खंडन में नवीकरण नहीं होता। दोनों नवीकरण और खंडन में संविदा की सम्मति आपसी सहमति से होती है। दोनों ही मामलों में पक्षकार पुराने संविदा की जगह नयी संविदा करते हैं। यहां नयी संविदा खंडन के लिये प्रतिफल हो सकती है।

(c) परिवर्तन का प्रभाव (Effect of Alteration)

जब किसी संविदा में परिवर्तन किया जाता है, मूल संविदा विखंडित हो जाती है। जहाँ पर पुरानी संविदा का निष्पादन आवश्यक नहीं है वहीं नयी संविदा का निष्पादन किया जा सकता है। परिवर्तन में खंडन और परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं। परिवर्तन और नवीकरण के बीच अन्तर की रेखा बहुत महीन होती है। जहाँ पर बहुत कम परिवर्तन किया गया हो, वहाँ संविदा में परिवर्तन एकपक्षीय महत्व की नहीं होती यदि ऐसा किया जाता है तो वह शून्य होगी।

नवीकरण और परिवर्तन (Novation and alteration)

(a) नवीकरण में संविदा की शर्तों में परिवर्तन होता है। कभी-कभी इसका अर्थ संविदा के पक्षकारों का परिवर्तन भी आशयित होता है। इसका प्रभावी प्रयोग पुरानी संविदा का प्रतिस्थापन होता है।

(b) परिवर्तन में केवल संविदा की शर्त में परिवर्तन होता है, वह भी आपसी सहमति से, संविदा के पक्षकार अब भी वही रहते हैं।

(c) परिवर्तन में पुरानी शर्तों की प्रतिस्थापना नहीं होती, केवल कुछ शर्तें और परिस्थितियाँ बदलती हैं।

(d) अनुपाल से छूट (Remission of performance)

छूट का अर्थ है परित्याग। अधिनियम की धारा 63 छूट के संदर्भ में है। यह उपबन्धित करती है कि "हर वचनगृहीता अपने को दिये गये किसी वचन के पालन से अभिमुक्ति या उसका परिहार पूर्णतः या भागतः दे या कर सकेगा, या ऐसे पालन के लिये समय बढ़ा सकेगा या उसके स्थान पर किसी तुष्टि को, जिसे वह ठीक समझे, प्रतिगृहीत कर सकेगा।" अतः प्रतिगृहीता संविदा के पूर्ण या उसके किसी भाग से वचनदाता को छूट दे सकता है या निष्पादन के लिए समय बढ़ा सकता है। उदाहरणस्वरूप 'अ' 'ब' में ₹ 1 लाख लेता है। 'ब' उसमें से कुछ भाग को ही अपने दावे के व्यवस्थापन के रूप में स्वीकार कर सकता है पूर्ण और अंतिम रूप से।

यद्यपि वचनदाता को समय की अनुज्ञा, वचनगृहीता अपने लाभ के लिये नहीं देता बल्कि वचनदाता के हित के लिये ऐसा किया जाता है। उदाहरणस्वरूप 'अ' 'ब' को वचन देता है कि कुछ निश्चित माल नियत समय में परिदानित करेगा, 'ब' समय बढ़ा सकता है किन्तु उस बढ़े समय के लिये कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता।

इसी प्रकार वचनगृहीता आशयित वचन के निष्पादन की संतुष्टि के लिये कोई अन्य निष्पादन स्वीकार कर सकता है।

उदाहरण के लिये, 'अ' 'ब' को ₹ 5,000 के प्रतिफल के बदले अपना घोड़ा बेचने का वचन देता है। यहाँ 'अ' ₹ 5,000 के बदले ₹ 5,000 का जेवर प्रतिफल की संतुष्टि हेतु स्वीकार कर सकता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में 'संतुष्टि' का आवश्यक तत्व वचनगृहीता का खुले मन से प्रतिफल की स्वीकारोक्ति है। जबकि वचनदाता पूर्ण तुष्टि हेतु, कुछ निविदत्त करे अभी वचनगृहीता उसे निष्पादन के भाग के रूप में स्वीकार न कर तो यह अधिनियम की धारा 63 के परे हैं। [श्याम नगर टिन फैक्टरी बनाम स्नो हवाईट फूड प्रोडक्ट्स ए.आई आर. [1965) कल. 54]

यह ध्यान देने वाली बात है कि नवीकरण, खंडन या परिवर्तन बिना प्रतिफल के नहीं होते किन्तु अंशतः या पूर्ण खंडन के मामले में प्रतिफल की अपेक्षा नहीं होती। वचनगृहीता निष्पादन का प्रबन्ध बिना प्रतिफल या बिना नये करार के कर सकता है।

1.39 शून्यकरणीय संविदाओं के अन्तर्गत लाभों का पुनर्योजन**(RESTORATION OF BENEFIT UNDER A VOIDABLE CONTRACT)**

यह पूर्व में भी देखा गया है कि अधिनियम की धारा 19, 19A, 39, 51, 54 और 55 के तहत आने वाले संविदे शून्यकरणीय होते हैं। प्रश्न यह महत्वपूर्ण है कि जिस पक्षकार के विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय है उसके खंडन का प्रभाव क्या होगा। ऐसे कार्य का निम्नलिखित प्रभाव है—

- (i) अन्य पक्षकार को अपने वचन का निष्पादन करना आवश्यक नहीं है।
- (ii) खंडन करने वाले व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि जिससे कोई लाभ लिया है उसे वह वापस कर दे।

एक शून्यकरणीय संविदा शून्यकरणीय होती है प्रारंभ से ही या वाद की घटनाओं के कारण, तब उसका, परिहार उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो उसका परिहार कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ संविदा का पालन आवश्यक नहीं है वहाँ लाभ की वापसी हो सकती है।

- (a) संविदा को निष्पादित न करने से व्यथित पक्षकार अपने द्वारा उठायी गयी क्षति के लिये क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार है और
- (b) उसे प्राप्त लाभ वापस करना होगा।

मुरलीधर बनाम इण्टरनेशनल फिल्म कम्पनी ए.आई.आर. 1943 पी.सी. 34 में वादी ने त्रुटिपूर्ण ढंग से एक संविदा को नामंजूर कर दिया और प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 39 के अधीन संविदा का खंडन कर दिया। वादी ने ₹ 4,000 को भुगतान हेतु प्रतिवादी के खिलाफ वाद दायर किया। ऐसे क्षति के स्थापना के पश्चात् यह निर्णीत किया गया कि प्रतिवादी उक्त रकम वापस करने के दायित्वाधीन था।

एक बीमा कम्पनी द्वारा पालिसी अस्वीकृत की गयी क्यों कि पालिसी धारक द्वारा उसके संदर्भ में आवश्यक जानकारी नहीं प्रदान की गयी, वहाँ पहले हो चुके खर्च का व्यवस्थापन करते हुए प्रीमियम वापसी सुनिश्चित की गयी।

यह बात ध्यान देने योग्य है संविदा के सहायक लेनदेन से प्राप्त लाभ की वापसी आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए विक्रेता द्वारा भूमि की खरीद के लिए बयाना लेने पर, यदि उसने वैध तरीके से संविदा का खंडन किया है, वह बयाना रोक सकता है।

1.40 शून्य अथवा शून्य हुए करार के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के दायित्व

(OBLIGATIONS OF PERSON WHO HAS RECEIVED ADVANTAGE UNDER VOID AGREEMENT OR ONE BECOMING VOID)

अधिनियम की धारा 65 के अनुसार जबकि :

- (a) किसी करार के शून्य होने का पता चले
 - (b) या कोई संविदा शून्य हो जाय।
- कोई व्यक्ति जिसने कोई फायदा प्राप्त किया हो को चाहिये कि
- (a) उस व्यक्ति को जिससे प्राप्त किया है उसे वापस कर दे या
 - (b) क्षति के लिये प्रतिकार दे जो संविदा क्रम में पहले हो। धर्म से बनाम अहगमैधायी (183) 23 बम्बई 15 वादी ने प्रतिवादी का गोदाम 12 माह के लिये किराये पर लिया और पूरा किराया अग्रिम रूप से भुगतान कर दिया। 7 माह बाद बिना वादी की त्रुटि के गोदाम आग लगने से नष्ट हो गया। जब अग्रिमधन के वापसी हेतु वाद दायर किया गया, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह बाकी बचे माह के किरायों की वापसी का हकदार था।

अगला मुद्दा ऐसे लाभ की वापसी का है जिसे उक्त संविदा के अन्तर्गत प्राप्त किया गया है। कोई ऐसा फायदा जो संविदा का अनुषंगी है प्रत्यावर्तन योग्य नहीं होता। उदाहरणस्वरूप जहाँ किसी घर के विक्रय के लिये पक्षकारों के बीच धन का निक्षेप, विक्रय का संव्यवहार पूरा न होने पर उसे वापस करना जरूरी नहीं है। यह इस आधार पर है कि ऐसा निक्षेप मात्र प्रतिभूति था न कि मुख्य संविदा का भाग।

खंडन का स्वंहन (Communication of rescission)

जिस प्रकार प्रस्थापना की स्वंहन दी जाती है उसी प्रकार उसके विखण्डन की स्वंहन भी दी जानी चाहिए। एक खंडन का खंडन भी उसी तरीके से किया जाता है जैसे कि एक प्रस्थापना का किया जाता है।

वचन की उपेक्षा का प्रभाव (Effects of Neglect of Promise)

जहाँ पर कोई वचनगृहीता, वचनदाता के व्यवहारिक उपयोगिता जिससे वह अपने वचन को पूरा कर सके, की अपेक्षा करता है या इन्कार करता है, वहाँ वचनदाता वचन के निष्पादन के लिये दायित्वाधीन नहीं है। जहाँ पर 'अ' 'ब' के घर के मरम्मत का वचन देता है, प्रतिफल के प्राप्ति हेतु किन्तु 'ल' 'अ' को कभी वह घर नहीं दिखाता। 'अ' अपने निष्पादन के दायित्व से समाप्त हो गया।

1.41 संविदा की समाप्ति (DISCHARGE OF A CONTRACT)

एक संविदा निम्नलिखित आठ प्रकार से समाप्त हो सकती है :

(a) निष्पादन द्वारा समाप्ति (Discharge by Performance)

निष्पादन द्वारा समाप्ति तब होगा जबकि वहाँ (i) वास्तविक निष्पादन हो या (ii) निष्पादन का प्रयास किया गया हो।

वास्तविक निष्पादन द्वारा समाप्ति तब होगा जबकि पक्षकारों ने अपने दायित्व का पालन समय के अन्दर बताये गये तरीके से कर लिया हो। यहाँ प्रत्येक पक्षकार के लिये संविदा में जो करना था, कर लिया जाता है। निष्पादन के प्रयत्न में वचनदाता ने अपने भाग के निष्पादन का प्रस्ताव दिया है किन्तु वचनगृहीता उसके भाग की स्वीकृति नहीं करता। इसे निविदा के नाम से भी जाना जाता है।

(b) पारस्परिक करार द्वारा समाप्ति (Discharge by mutual Agreement)

समाप्ति वहाँ भी हो सकता है जहाँ प्रतिस्थापन (नवीकरण), खंडन या परिवर्तन और इनकारी की जाती है। इन सभी मामलों में पुराने संविदा के निष्पादन की आवश्यकता नहीं होती।

(c) पालन की असंभवता द्वारा समाप्ति (Discharge by impossibility of Performance)

असंभवतः की परिस्थिति या तो संविदा करने के समय हो सकती है या बाद में (इसे आकस्मिक असंभवता के नाम से भी जाना जाता है)।

आकस्मिकता उत्पन्न हो सकती है जबकि

- (i) जहाँ विधि में अनचाहा परिवर्तन हो जाय।
- (ii) विषयवस्तु का नाश हो जाये।
- (iii) उस चीज का अनस्तित्व या न होना जिसके द्वारा करार पूर्णता को प्राप्त हो।
- (iv) वचनदाता की व्यक्तिगत अक्षमता
- (v) युद्ध की घोषणा

(d) समय समापन द्वारा समाप्ति (Discharge by lapse of Time)

एक संविदा का निष्पादन उपबन्धित नियत समय के अन्दर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसे तब तक अनुपालित कर लिया जाना चाहिए जब तक वह मियाद विधि द्वारा अवरुद्ध न कर दिया गया हो। ऐसे मामलों में वचन के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता। उदाहरण के लिए जहाँ पर ऋणदाता, ऋणी पर धन के प्रत्यावर्तन हेतु 3 वर्ष के अन्दर वाद दायर नहीं करता तो वह मियाद विधि द्वारा बाधित हो जाता है।

(e) विधि के प्रयोग द्वारा समाप्ति (Discharge by operation of law)

जहाँ पर वचनदाता मर जाय या दिवालिया हो जाय तो समाप्ति विधि में क्रिया द्वारा हो जाता है।

(f) संविदा भंग द्वारा समाप्ति (Discharge by breach of Contract)

जहाँ पर संविदा के एक पक्षकार, द्वारा नियत समय पर संविदा का निष्पादन सुनिश्चित नहीं किया जाता, वहाँ संविदा भंग कहा जाता है। संविदा अंग या तो वास्तविक भंग होगा या पूर्वकालिक अभंग। जहाँ पर एक व्यक्ति संविदा पालन हेतु नियत तिथि से पूर्व संविदा से इन्कार करे वहाँ पर पूर्वकालिक भंग कहा जाता है। दोनों ही घटनाओं पर व्यथित पक्षकार क्षति के निष्पादन से समाप्त हो जाता है।

(g) एक वचनगृहीता, वचनदाता को उसके वचन पालन से छूट दे सकता है। यहाँ भी समाप्ति कहा जाता है। इसी प्रकार वचनगृहीता कुछ अन्य संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, पुनः समान वस्तु की स्वीकृति या संतुष्टि के आधार पर संविदा का समाप्ति हो जाता है।

(h) जहाँ पर वचनगृहीता, वचनदाता के वचन निष्पादन हेतु आवश्यक सुविधाएं मुहैया न कराये अथवा इन्कार कर दें। वहाँ ऐसे उपेक्षा या इन्कार के आधार पर वचनदाता को निष्पादन से मुक्ति मिल जाती है।

1.42 स्व परीक्षा प्रश्न

(SELF-EXAMINATION QUESTIONS)

1. एक संविदा जिसके दोनों पक्षकार संविदा के अपने भाग का निष्पादन करने से पूर्व दूसरे से निष्पादन की माँग करते हैं—इस दायित्व का क्या नाम है?
2. वचनदाता के व्यक्तिगत प्रतिफल की अनुपस्थिति में क्या उसका प्रतिनिधि उस वचन का निष्पादन कर सकता है?
3. क्या एक वचनगृहीता, वचनदाता की जगह पर किसी तीसरे पक्षकार का निष्पादन स्वीकृत कर सकता है?
4. संयुक्त वचनों के मामले में जहाँ सभी वचनदाताओं की मृत्यु हो जाती है क्या उन सभी के विधिक प्रतिनिधि वचन पालन हेतु बाध्य हैं?
5. 'ब' जो 'अ' का पुत्र है 'अ' के मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति, दायित्वों के साथ उत्तराधिकार में प्राप्त करता है। किन्तु दायित्व, प्राप्त परिसम्पत्ति के मूल्य से अधिक है। क्या 'ब' केवल सम्पत्ति के मूल्य की सीमा तक ही दायित्वों से बाध्य है, जो उसने उत्तराधिकार में प्राप्त किया है?

6. किसी वचन के निष्पादन के लिये प्राथमिकता की प्रस्थापना का दूसरा नाम क्या है?
7. जबकि संविदा का एक पक्षकार अपने वचन के निष्पादन से इन्कार कर दे, क्या अन्य पक्षकार संविदा का निराकरण कर सकता है या शब्दों अथवा आचरण द्वारा संविदा के चलते रहने की रुचि दर्शा सकता है?
8. 'अ' 'ब' 'स' संयुक्त रूप से कुछ उधार धन 'एक्स' से लेते हैं। 'अ' मर जाता है क्या उसका विधिक प्रतिनिधि 'एल' 'ब' और 'स' के साथ धन वापसी के लिये दायित्वाधीन है?
9. जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त वचन देते हैं वहाँ वचनदाता उनमें से एक वचनगृहीता को पूरे वचन के निष्पादन के लिए बाध्य कर सकता है; क्या कथन सत्य है?
10. 'अ' 'ब' और 'स' संयुक्त रूप से 'प' से ₹ 3,000 उधार लेते हैं उधारगृहीताओं के दायित्व संयुक्त और पृथक् दोनों हैं?
 - (i) क्या वहाँ पर 'प' उक्त धन अलग-अलग 'अ' 'ब' और 'स' से या संयुक्त रूप से तीनों से प्राप्त कर सकता है?
 - (ii) भागीदारी के मामले में, अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब परिवार के सदस्य जो सभी संयुक्त वचनगृहीता है क्या वचनदाता पर वचन पालन हेतु वाद ला सकते हैं?
11. साझेदारों या हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) के मामले में क्या सभी संयुक्त वचनगृहीताओं (promisees) द्वारा वचन के निष्पादन के लिए, वचनदाता पर अभियोग चलाना चाहिए?
12. जहाँ पर संविदा के निष्पादन हेतु समय अभिनिश्चित नहीं है, पालन कैसे किया जायेगा?
13. जहाँ पर वचन पालन का स्थान अभिनिश्चित नहीं किया गया है, वहाँ पर वचनगृहीता को वचनदाता द्वारा क्या कहने का कर्तव्य है?
14. (i) 'अ' 500 क्विंटल चावल 'ब' को बेचने का वचन देता है और 'ब' उसके परिदान पश्चात् मूल्य भुगतान का। इस मामले में वचन को क्या कहा जाता है?
(ii) क्या उक्त मामले में साथ-साथ निष्पादन हो सकता है?
15. पारस्परिक या पारस्परिक वचन के निष्पादन में जबकि एक अनुदेश अभिव्यक्ततः निश्चित किया गया है जबकि दूसरा विवेका द्वारा जानना है, क्या यह संभव है?
16. क्या होगा यदि पारस्परिक वचन का एक अनुभाग वैध हो?
17. पारस्परिक वचन में जिसका एक भाग विधिक और दूसरा भाग अवैध है। संविदा के वैध और अवैध भाग का क्या परिणाम होगा?
18. एक संविदा को नियत समय के भीतर अनुपालित होना चाहिये, अन्यथा की स्थिति में क्या परिणाम होगा?
19. (i) जहाँ वचनदाता और वचनगृहीता दोनों ही वचन पालन की असंभवता से अपरिचित हैं, वहाँ संविदा के क्या परिणाम होंगे?
(ii) उक्त मामले में जहाँ केवल वचनदाता को असंभवता का ज्ञान है वहाँ वचनगृहीता को क्या उपचार प्राप्त है?
20. क्या ऋणदाता को ऐसे ऋण, जो कालबाधित हैं, के विनियोजन का अधिकार है?

21. जहाँ पर ₹ 500 और ₹ 700 के दो ऋण हैं और एक ही दिन संदेय हैं। वहाँ यदि ऋणी ₹ 600 का भुगतान करता है। क्या वहाँ अनुपातिक रूप से उपयोजन किया जा सकता है?
22. उस संविदा का क्या नाम है जो नये संविदा द्वारा है?
23. खंडन के मामले में पुराने संविदा का क्या परिणाम होगा?
24. किसे छूट या अभिमुक्ति कहा जाता है?
25. शून्यकरणीय संविदा से अग्रिम धन का भुगतान जो एक भूमि के विक्रय के लिये किया गया है, विक्रेता रोक सकता है। क्या यह सत्य है?
26. निष्पादन से समाप्ति के दो प्रकार क्या हैं?
27. जबकि एक वचनदाता मर गया है या दिवालिया हो गया है क्या यहाँ संविदा का समाप्ति हो सकता है?

उत्तर (ANSWERS)

1. प्राथमिक किराएदार
2. हाँ
3. हाँ
4. हाँ
5. हाँ
6. निविदा
7. हाँ
8. हाँ
9. हाँ
10. हाँ, नहीं
11. हाँ
12. युक्तियुक्त समय के अन्दर
13. एक युक्तिमुक्त स्थान नियत करने का
14. पारस्परिक वचन है, हाँ
15. हाँ
16. धारा-57
17. विधिक-वैध, अविधिक-शून्य।
18. शून्यकरणीय हो जायेगी।
19. शून्य, वह हर्जाने का दावा कर सकता है।
20. हाँ
21. हाँ
22. नवीकरण

- 23. निरस्त
- 24. परित्याग
- 25. हाँ
- 26. वास्तविक निष्पादन, निष्पादन का प्रयत्न
- 27. विधिक प्रक्रिया द्वारा समाप्ति

इकाई-5 : संविदा भंग (BREACH OF CONTRACT)

अध्ययन के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस इकाई के अध्ययन पश्चात् आप सक्षम होंगे :

- ❑ संविदा भंग की संकल्पना और उसके विभिन्न तरीकों को जानने में।
- ❑ हैडले बनाम ब्लैकसन्डेल के मामले में हर्जाने के निर्णयन हेतु स्थापित सिद्धान्तों को समझने में।
- ❑ क्षतिपूर्ति की गणना को समझने में
- ❑ उन परिस्थितियों को दर्शाने में जिसमें उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति दी जाती है।

आइये अब संविदा भंग के सिद्धान्त और ऐसे संविदा भंग के परिणामस्वरूप उसके हर्जाने के निर्धारण की विधि का निरीक्षण करें।

1.43 संविदा का प्रत्याशित भंग (ANTICIPATORY BREACH OF CONTRACT)

जहाँ पर वचनदाता का निश्चित समय आने से पूर्व अपने निष्पादन के दायित्व से इन्कार कर देता है और अपनी अनिच्छा को वचनगृहीता पर अनुज्ञापित कर देता है, वहाँ संविदा का प्रत्याशित भंग होता है।

इस संदर्भ में 'होन्पेस्टर बनाम डिला टूर' है। प्रतिवादी ने वादी को अटेन्डेन्ट के रूप में सेवा हेतु नियोजित किया जो पहली जून से आरंभ होने वाला एक दौरे के लिये अगले तीस माह के लिये 10 पौण्ड के मासिक शुल्क पर था। जबकि पहली जून के पूर्व प्रतिवादी के मन में परिवर्तन हो गया और उसने वादी को सूचित किया कि उसके सेवा की आवश्यकता नहीं है। अतः यह एक पूर्वकालिक भंग का मामला था। यह निर्धारित तिथि का इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह एक पूर्वकालिक भंग का मामला था। यह निर्धारित किया गया कि वादी संविदा का समापन पूर्व निर्धारित तिथि जो पहली जून थी से पूर्व ही कर सकता था; उसे वचन पालन हेतु निर्धारित तिथि का इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं है।

फ्रास्ट बनाम नाइट के मामले में प्रत्याशित भंग के सिद्धान्त को अच्छी प्रकार से देखा गया। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि वचनगृहीता वचन निष्पादन हेतु अभिनिश्चित तिथि का इन्तजार कर सकता है और चाहे तो उसके पूर्व भी संविदा का समापन कर सकता है। ऐसे मामलों में नुकसानी की रकम संविदा की परिस्थितियों के आधार पर भिन्न-भिन्न होगी। इसे निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 'एम्स' 'बार्ड' को कुछ निश्चित मात्रा में गेहूँ 3 मार्च तक ₹ 100 प्रति क्विन्टल की दर से बेचने का करार करता है। जबकि 2 फरवरी को एम्स में अपने अनिच्छा जो माल न बेचने के संदर्भ में थी, की सूचना दी दिया। उक्त विधि पर गेहूँ का मूल्य ₹ 110 प्रति क्विन्टल हो गयी। 'वार्ड' निष्पादन का समय आने के पूर्व उसी तिथि पर संविदा का परिहार कर सकता है, बिना इन्तजार किये। वह ₹ 10 हर्जाने क्विन्टल के हिसाब से हर्जाने की

वसूली भी कर सकता है जो बाजार भाव और संविदा भाव का अन्तर है। यदि वह 3 मार्च तक इन्तजार करे और तब तक गेहूँ का भाव ₹ 125 प्रति क्विन्टल हो जाय तो वह ₹ 25 प्रति क्विन्टल के हिसाब से हर्जाने या हकदार होगा। तीसरी संभावना यह है कि यदि 2 फरवरी से 3 मार्च के बीच सरकार गेहूँ का विक्रय निषिद्ध कर दे तो संविदा शून्य हो जायेगी और 'वाई' किसी प्रकार का हर्जाने प्राप्त करने में सक्षम न होगा। इस प्रकार उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि वचनगृहीता ने अपने अधिकार का स्थगन कर दिया है जो वचन के परिहार के संदर्भ में हो तो वह वचनदाता के लिये परिस्थितियों के आधार पर हितकर भी हो सकता है।

1.44 संविदा का वास्तविक भंग

(ACTUAL BREACH OF CONTRACT)

जब संविदा के पक्षकारों में से एक, निष्पादन के लिये नियत समय पर संविदा के पालन से इन्कार करे तो यह संविदा का वास्तविक भंग है। ऐसे मामलों में संविदा के अन्य पक्षकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह संविदा भंग करने वाले के खिलाफ कार्यवाही प्रारंभ करे।

1.45 हर्जाने का अनुमान

(MEASUREMENT OF DAMAGES)

ऐसे मामले में जहाँ कि संविदा भंग है, ऐसा वचनदाता जो भंग का दोषी है, वह ऐसा हर्जाना देने के दायित्वाधीन है जो प्रतिगृहीता द्वारा उठाई गयी है। हर्जाना का वर्गीकरण निम्नवत किया जा सकता है :

- (i) ऐसे हर्जाने जो संविदा भंग के फलस्वरूप घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में स्वाभाविक रूप से हुए हैं ;
- (ii) उस बात के लिये हर्जाना जिसमें संविदा भंग के फलस्वरूप हानि या नुकसान की जानकारी पक्षकारों को संविदा करते समय थी, जिसे विशेष हर्जाने के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार का विशेष हर्जाने का दावा पूर्व में दी गयी सूचना पर किया जा सकता है।

यद्यपि किसी दूरस्थ या अप्रत्यक्ष हानि के लिये हर्जाना देय नहीं होता। तथापि निष्पादन के संदर्भ में हर्जाने के निर्धारण के समय व्यथित पक्षकार को हुई असुविधा का बड़ी सावधानी से मूल्यांकन किया जायेगा, जिसके कारण पक्षकार हर्जाना पाने का हकदार था, उस व्यक्ति का यह दायित्व है कि हानि कम रखने के लिये आवश्यक कदम उठावे।

हर्जाने से सम्बन्धित नियमों की घोषणा सविस्तार हैडले बनाम बैक्सन्डेल (1854) 9 एक्स 341 में की गयी। इस मामले में वादी की मिल बन्द हो गयी थी क्योंकि उसका क्रैंक शाफ्ट टूट गया था। वादी ने वह क्रैंकशाफ्ट उसी प्रकार की नयी क्रैंक शाफ्ट बनाने के लिये भेजा जब तक नयी क्रैंक शाफ्ट नहीं आई मिल नहीं चल पाया। अतः मिल को नुकसान हुआ। संवाहक को इस स्थिति का सही ज्ञान नहीं कराया गया। यहाँ प्रतिवादी द्वारा, निर्माता को क्रैंक शाफ्ट के परिदान में कुछ देरी की गयी जिसके कारण मिल चालू होने में देरी हुई। इसके परिणामस्वरूप मिल को नुकसान कारित हुआ। प्रतिवादी के ऊपर मिल को हुए लाभ का नुकसान के लिये हर्जाने का दावा किया गया जबकि इस तर्क को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि वादी

ने इस देरी में संदर्भ में प्रतिवादी को नहीं बताया था कि क्रैंक शाफ्ट के देरी के कारण मिल बन्द रहेगी और इस कारण वादी को हानि होगी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने मद्रास रेलवे कम्पनी बनाम गोविन्द राम मद्रास 176 उपर्युक्त के समान सिद्धान्त प्रतिपादित किया। इस मामले में एक दर्जी ने अपनी सिलाई मशीन रेलवे को सौदेबाजी की जगह पहुंचाने के लिये सुपुर्द की। उसने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि सिलाई मशीन पहुंचाने में हुई देरी के कारण से हानि उत्पन्न होगी जो उसकी योजनानुसार मेले में सिलाई करके अच्छा लाभ प्राप्त करने के संदर्भ में थी। सिलाई मशीन का परिदान मेला समाप्त होने के बाद किया गया। यह निर्धारित किया गया कि रेलवे प्राधिकार हर्जाने के लिये दायित्वाधीन नहीं थे क्योंकि उन्हें मेले के दौरान सिलाई मशीन द्वारा व्यापार के विशेष उद्देश्य की सूचना नहीं दी गयी थी।

1.46 हर्जाने के लिए दायित्व

(LIABILITY FOR DAMAGES)

हर्जाने के लिये दायित्व चार प्रकार के हैं। वे हैं :

- (i) विशिष्ट हर्जाने का दायित्व
- (ii) उदाहरणात्मक हर्जाने का दायित्व
- (iii) नामात्र के हर्जाने का दायित्व
- (iv) देरी से होने वाली हानि के लिये हर्जाने देने का दायित्व
- (i) विशेष हर्जाने के लिये दायित्व (Liability for special Damages)

जहाँ पर पक्षकार यह जानते हैं कि संविदा भंग की घटना के पश्चात् सामान्य हानि के अलावा कुछ विशिष्ट हानियां भी होगी वहाँ विशिष्ट हर्जाना देय होगा। हमारे उपर्युक्त उदाहरण में अगर दर्जी ने विशेष परिस्थितियों से अवगत करा दिया होता तो उसे विशेष हर्जाना प्राप्त होता।

(ii) उदाहरणात्मक हर्जाने के लिए दायित्व (Liability for Exemplary Damages)

ये परिस्थिति मुख्यतः दो मामलों में उत्पन्न होती है जिन्हें (i) विवाह के वचन भंग और (ii) त्रुटिपूर्ण ढंग से बैंक द्वारा ग्राहक के चेक का अनादर के रूप में जाना जाता है।

विवाद के वचन के भंग के मामले में हर्जाने के अवधारण में व्यथित पक्षकार को होने वाली हानि का भी ध्यान में रखा जाता है।

त्रुटिपूर्ण ढंग से चेक के अनादर के मामले में हर्जाना ग्राहक की साख और सम्मान को हुई क्षति के आधार पर दिया जाता है। एक व्यवसायी का हर्जाना अव्यवसायी की तुलना में अधिक हो सकता है। उदाहरणस्वरूप मि. जी जो एक व्यवसायी नहीं है उन्होंने 90 पौण्ड और 16 शीलिंग का चेक जो वेस्टमिन्स्टर बैंक पर देय था, अपने मकान मालिक को किराये की एवज में दिया। चेक का बैंक द्वारा अनादर कर दिया गया। किन्तु वह केवल 40 शीलिंग का नाम मात्र का हर्जाना प्राप्त कर पायी [गिब्स बनाम वेस्टमिन्स्टर बैंक (1939) 2 के. बी. 882]

इसी प्रकार जहाँ चेक का मूल्य कम है किन्तु हर्जाना बहुत ज्यादा हो सकता है उन परिस्थितियों में एक अधिक मूल्य वाले चेक की तुलना में यह इस सिद्धान्त के कारण कि बहुत कम मूल्य चेक का अनादर द्वारा भी ग्राहक के सम्मान को बहुत ज्यादा हानि होती है।

(iii) नाम मात्र के हर्जाने का दायित्व (Liability to pay nominal Damages)

नाम मात्र का हर्जाना वहाँ प्रदान किया जाता है जहाँ यद्यपि संविदा भंग तो है किन्तु कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे हर्जाने इसलिये दिये जाते हैं ताकि संविदाओं पर डिक्री के अधिकार को स्थापित किया जा सके। ऐसे हर्जाने बहुत कम मूल्य के होते हैं जैसे ₹ 10 या 10 पैसे तक।

(iv) देरी के कारण क्षय हेतु हर्जाना (Damages for Deterioration Caused by Delay)

संविदा भंग जो संवहन में हुई देरी के कारण माल की क्षति या श्रम के लिये है, हर्जाना बिना सूचना के प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ क्षय शब्द में न केवल भौतिक क्षति है बल्कि अवसर की हानि भी आती है। विल्सन बनाम लैकशायर एण्ड यार्कशायर रेलवे कम्पनी 50 एल.जे. सी.पी. 232 में वादी ने वैल्वेट इस हेतु खरीदा कि जाड़े के लिये उससे टोपी बनायेगा और बेचेगा। किन्तु संवहन में हुई देरी के कारण वह उस वैल्वेट का प्रयोग टोपी बनाने और उस मौसम में बेचने के लिए नहीं कर सका।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि कपड़े के बिक्री मूल्य में आयी कमी मौसम के बाद माल पहुंचाने के में हुई देरी के परिणामस्वरूप थी जो क्षय के तुल्य है। यह निर्धारित हुआ कि वादी बगैर सूचना के हर्जाना प्राप्त करने का हकदार था।

1.47 हर्जाने की गणना कैसे करें

(HOW TO CALCULATE THE DAMAGE)

माल विक्रय की संविदा के मामले में, जहाँ—क्रेता ने संविदा का खंडन कर दिया हो वहाँ हर्जाना भंग की तिथि पर संविदा मूल्य और बाजार मूल्य का अन्तर होगा। इसी प्रकार यदि विक्रेता संविदा का खंडन करे तो क्रेता भंग की तिथि पर बाजार मूल्य और संविदा मूल्य का अन्तर प्राप्त करेगा (विद्यार्थियों को बड़ी सावधानी से दोनों के बीच भिन्नता को समझना होगा)

क्रेता द्वारा संविदा के खंडन के बाद यदि विक्रेता ने माल को रोक लिया हो तो विक्रेता क्रेता से किसी अन्य हानि वसूल नहीं कर सकता चाहे बाद में बाजार मंदा पड़ जाये। उसे हर्जाने को कम करने का दायित्व भी नहीं है यदि बाजार ऊपर चढ़ जाये।

जमाल बनाम मुल्ला दाऊद (1961) 43. आई.ए. 6 में प्रतिवादी ने वादी से 30 दिसम्बर को कुछ निश्चित शेयर खरीदने का वचन दिया। किन्तु प्रस्तावित तिथि पर त्रुटिपूर्ण ढंग से इन्कार कर दिया। संविदा मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अन्तर ₹ 1,09,218 था। वादी केवल उतनी रकम प्राप्त कर पाया जितना वह बाजार के तेजी में शेयर बेचकर लाभ पाता अतः हानि की वास्तविक राशि ₹ 79,882 प्राप्त की। वादी ने यद्यपि पूरी रकम जो ₹ 1,09,218 थी का दावा प्रिवी कौंसिल से किया और उसके दावे की पूरी रकम स्वीकार की गयी है।

हानि कम रखने का दायित्व (Duty to Mitigate loss)

जो व्यक्ति किसी अन्य पक्षकार के संविदा भंग से हानि उठाता है उसे हानि को कम करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

1.48 संविदा भंग हेतु क्षतिपूर्ति, जहाँ दण्ड की व्यवस्था हो (COMPENSATION FOR BREACH OF CONTRACT WHERE THE PENALTY IS STIPULATED FOR)

संविदा भंग के लिए हर्जाने का वर्गीकरण परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति एवं शक्ति के रूप में दो विस्तृत वर्द किया जाता है।

‘परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति वास्तव में पूर्व अवधारित हर्जाना है यह क्षतिपूर्ति पूर्व निश्चित वांछित संविदा भंग के लिये होती है। यह प्राक्कलन या निर्धारण पक्षकारों के बीच बाद के दिनों में बेजा जोड़ घटाना और तीसरे पक्षकार की आवश्यकता को परिहारित करने के लिये किया जाता है।

दूसरी तरफ शास्ति में अतिशय रकम का अनुबन्ध होता है और स्पष्ट रूप में अन्तःकरण के विरुद्ध होता है और पक्षकार को हुए हानि से तुलनीय नहीं होता।

अधिनियम की धारा 74 के शब्दों में “जबकि कोई संविदा भंग कर दी गयी है, तब यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में संदर्भ हो या यदि शास्ति के तौर का कोई अन्य अनुबन्ध उस संविदा में अन्तर्विष्ट हो तो चाहे यह साबित किया गया हो या नहीं कि उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से, जिसने संविदा भंग किया है, यथास्थिति, ऐसी नामित रकम से या अनुबद्ध शास्ति से अनधिक युक्तियुक्त हर्जाना पाने का हकदार होगा। व्यक्तिक्रम पर वाद्धित ब्याज के भुगतान का अनुबन्ध, शक्ति के भुगतान का अनुबन्ध है जिसे भुगतान किया जाना है।

धारा 74 के प्रतिपादित सामान्य सिद्धान्त के यद्यपि कुछ अपवाद है :

- (a) जबकि कोई व्यक्ति कोई जमानतनामा, मुचलका या उसी प्रकृति की अन्य लिखत करता है अथवा किसी विधि के उपबन्धों के अधीन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के आदेशों के अधीन कोई बन्ध पत्र किसी लोक कर्तव्य या ऐसे किसी कार्य के, जिसमें जनता हितबद्ध हो, पालन के लिये देता है, तब वह किसी ऐसे लिखत की शर्त के भंग होने पर उसमें वर्णित सम्पूर्ण राशि देने के लिये उत्तरदायी होगा।
- (b) वह व्यक्ति, जो सरकार से कोई संविदा करता है, उसके द्वारा आवश्यकतया न तो किसी लोक कर्तव्य का भार लेता है, न ऐसा कार्य करने का वचन देता है जिसमें जनता हितबद्ध हो।

धारा 74 के अनुसार न्यायालय को यह शक्ति है कि वह ऐसे रकम जो भंग पर दी जानी है यदि वह शास्ति ‘या पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति’ है में कटौती कर सकता है यदि वह उपबन्धित रकम अयुक्तियुक्त रूप से अत्यधिक है।

उच्चतम न्यायालय ने श्री चुन्नी लाल बनाम मेहता एण्ड सन्स लि. ए. आई आर 1962 एस. सी. 1314 में यह प्रतिपादित किया कि व्यथित पक्षकार को करार में निर्दिष्ट राशि से ज्यादा का दावा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किन्तु यहाँ न्यायालय को यह शक्ति है कि वह यदि कटौती उचित समझे तो रकम में कटौती कर सकती है।

संक्षिप्त तथ्य उक्त मामले का निम्न है :

जहाँ पक्षकारों ने विशिष्टतया अपने संविदा में निवारण क्षतिपूर्ति तय कर ली है वहाँ अनिश्चित रकम या धन का दावा अस्वीकार्य है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक पक्षकार जिसने संविदा भंग से हानि उठायी है उसे ऐसी रकम के दावे का अधिकार दे दिया जाये जो अनिश्चित है।

संविदा भंग के लिये हर्जाने के दावे के अतिरिक्त अन्य उपचार भी उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित हैं :

निवारण क्षतिपूर्ति और हर्जाना (Liquidated damages and Penalty)

निवारण क्षतिपूर्ति और हर्जाने के मध्य महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित हैं :

- (i) निवारण क्षतिपूर्ति, हर्जाने के रूप में दिया जाता है जबकि हर्जाना दण्ड स्वरूप।
- (ii) निवारण क्षतिपूर्ति वह प्रमाणित रकम होती है जो वास्तविक हानि पर आधारित होती है या संभावित आगमन पर। जबकि हर्जाना न तो वास्तविक होता है न ही संभावित। यह इस लिये लगाया जाता है ताकि पक्षकारों को संविदा भंग से रोका जा सके।
- (iii) यद्यपि अंग्रेजी कानून दोनों के मध्य भेद को मान्यता देता है किन्तु अधिनियम की धारा 74 दोनों के मध्य किसी भिन्नता को मान्यता नहीं देती।

(i) संविदा का परिहार (Rescission of Contract)

जहाँ पर एक पक्षकार द्वारा संविदा भंग की जाती है अन्य पक्षकार को उसका परिहार करने की स्थिति में मानना चाहिए। इस मामले में अन्य पक्षकार अपने दायित्व को समाप्त समझ कर अपने द्वारा उठायी गयी क्षति के लिये हर्जाने का दावा करने का हकदार है।

(ii) अर्जित-प्रमात्रानुसार वाद (Suit upon quantum Meruit)

क्वान्टम मैरूट का शाब्दिक अर्थ है “जितना कमाया गया” या “किये गये कार्य की मात्रानुसार”। जहाँ एक व्यक्ति सिविल संविदा कार्य कर रहा है, को रोक दिया गया क्योंकि अन्य पक्षकारों ने संविदा निष्पादन को असंभव बना दिया था, उसे क्वान्टम मैरूट के सिद्धान्त के आधार पर हर्जाने का हकदार माना गया।

निम्नलिखित उदाहरण हैं जहाँ क्वान्टम मैरूट उत्पन्न होता है :

- (a) जहाँ कार्य पूर्ण और स्वीकृत है संविदा के तहत उसे वाद में शून्य पाया जाता है। ऐसे मामलों में वह व्यक्ति को जिसने अपने भाग के संविदा का निष्पादन कर लिया है, कार्य के बदले रकम प्राप्त करने का हकदार है और अन्य पक्षकार जिसने ऐसी संविदा से कोई लाभ लिया है या स्वीकार किया है उसे अन्य को हर्जाना देना होगा।
- (b) जहाँ पर किसी व्यक्ति ने किसी चीज के परिदान के लिये कुछ कार्य किया है ताकि अन्य व्यक्ति उसके लिये भुगतान करे। यदि अन्य व्यक्ति ने वह सेवा या माल स्वीकार कर लिया हो या लाभ का उपभोग किया हो तो वह भुगतान के लिये बाध्य है।

(c) जहाँ संविदा विभाज्य है और उसके एक भाग का निष्पादन कर लिया गया है और दूसरे भाग के निष्पादन को अस्वीकार कर दिया गया है। त्रुटि में वह व्यक्ति उस अन्य पर वाद दायर कर सकता है जिसने भागिक पालन के लाभ का उपभोग कर लिया हो।

(iii) **विनिर्दिष्ट निष्पादन के लिये वाद (Suit for specific Performance)**

जहाँ संविदा भंग के मामले में हर्जाना पर्याप्त उपचार न हो वहाँ न्यायालय को विवेकाधिकार है, कि विनिर्दिष्ट निष्पादन के लिये किये गये दावे में भंग करने वाले पक्षकार को निर्देश दे कि वह अपने वचन का निष्पादन संविदा की शर्तों के अनुसार करे।

1.49 स्व-परीक्षा प्रश्न

(SELF EXAMINATION QUESTIONS)

1. क्या हर्जाने का उपचार क्षति हेतु, दोनों मामलों प्रत्याशित व संविदा के वास्तविक भंग मामले में उपलब्ध है?
2. विवाह की संविदा भंग के मामले में क्षतिपूर्ति दिये जाने के लिये क्षति निर्धारण हेतु, क्या पैमाना रखा जाता है और क्षतिपूर्ति दिये जाने के लिये किन बातों को ध्यान में रखा जाता है?
3. चेक के अनादर के मामले में चाहे चेक का मूल्य बहुत कम हो फिर भी क्षति बहुत बड़ी हो सकती है? इसी प्रकार इसके विपरीत परिस्थिति में कम थी? क्या यह सत्य है?
4. क्रेता संविदा विखंडित करता है। क्षतिपूर्ति में अन्तर होगा दोनों.....मूल्य औरमूल्य का?
विक्रेता ने संविदा भंग किया है, क्रेता प्राप्त करेगा अन्तर....मूल्य का औरमूल्य का संविदा के भंग के तिथि पर।
5. क्वान्टम मैरूट का क्या अर्थ है?
6. किस प्रकार परिनिर्धारित नुकसानी और शक्ति आरोपित की जाती है?

उत्तर (ANSWER)

1. हाँ
2. उदाहरणात्मक क्षतिपूर्ति, क्षति जो व्यक्ति द्वारा उठायी गयी है
3. सत्य
4. संविदा—बाजार, बाजार—संविदा
5. (a) "जितना कमाया गया"
(b) "किये गये कार्य की मात्रानुसार"
6. (i) हर्जाने द्वारा (ii) दण्ड द्वारा

इकाई-6 : संयोगिक और विशिष्ट संविदाएं (CONTINGENT AND SPECIAL CONTRACTS)

अध्ययन के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप सक्षम होंगे –

- 'संयोगिक संविदा' और 'अर्द्ध या गर्भित संविदा' की आधारभूत विशेषताओं और सामान्य संविदा तथा उक्त दोनों संविदाओं के बीच अन्तर स्पष्ट करने में।
- उक्त के प्रवर्तन सम्बन्धी नियमों और संविदा सम्बन्धी पक्षकारों के अधिकार तथा कर्तव्य को समझने में।

इस इकाई में हम संक्षिप्त रूप से विश्लेषण करेंगे।

- (a) 'संयोगिक संविदा' और उसके प्रवर्तनीयता संबंधी नियमों का
- (b) अर्द्ध या गर्भित संविदा

1.50 संयोगिक संविदा (CONTINGENT CONTRACT)

अधिनियम की धारा 31 के शब्दों में 'संयोगिक संविदा' वह संविदा है जो ऐसी संविदा से सम्पार्श्विक किसी घटना के घटित होने या न होने पर ही किसी बात को करने या न करने के लिये हो। क्षतिपूर्ति की संविदा और बीमा संविदा इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उदाहरणस्वरूप 'ब' से 'अ' संविदा करता है कि यदि 'ब' का घर जल जाय तो वह 'ब' को ₹ 1,00,000 देगा। यह संयोगिक संविदा है।

संयोगिक संविदा के महत्वपूर्ण तत्व (Essentials of a Contingent Contract)

- (a) संयोगिक संविदा का निष्पादन किसी शर्त या घटना के घटित होने या न घटित होने पर आधारित होता है। ऐसी शर्त पूर्ववर्ती हो सकती है या पश्चातवर्ती।
- (b) ऐसी घटना संविदा के सम्पार्श्विक होती है। घटना संविदा का भाग नहीं होती। घटना न तो वचनगृहीता का पालन होती है और नहीं वचन के लिये प्रतिफल।
जहाँ पर 'अ' 'ब' को 100 बोरे गेहूँ के देने का वचन दे और 'ब' परिदान पश्चात् भुगतान का यह एक सशर्त संविदा है समाश्रित संविदा नहीं। इसी प्रकार जहाँ 'अ' को 'स' से शादी के बाद ₹ 1,000 देने का वचन दे तो यह संयोगिक संविदा नहीं बल्कि एक सशर्त संविदा है।
- (c) संयोगिक घटना केवल वचन दाता की इच्छा मात्र नहीं होनी चाहिये। बल्कि घटना वचनगृहीता की इच्छा के साथ संयोगिक होनी चाहिये।

उदाहरणस्वरूप यदि 'अ' 'ब' को ₹ 10,000 भुगतान करने का वचन दे यदि 'अ' मुम्बई से दिल्ली निश्चित तिथि पर आ जाय। यह संयोगिक संविदा है। यद्यपि 'अ' ने अपनी इच्छा से दिल्ली छोड़ी है। तथापि घटना केवल उसी के इच्छा पर घटित नहीं हुई है।

1.51 प्रवर्तन से सम्बन्धित नियम

(RULES RELATING TO ENFORCEMENT)

समाश्रित संविदाओं के प्रवर्तन संबंधी नियमों को अधिनियम की धारा 32, 33, 34 और 36 में प्रतिपादित किया गया है। आइये अब उन सिद्धान्तों का परीक्षण करें।

(a) "घटना के घटित होने पर" संयोगिक (Contingency is the "Happening of an event")

जहाँ पर संविदा भावी संयोगिक घटना के घटित होने पर आधारित हो, वहाँ उसका प्रवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक वह घटना घटित न हो जाय। यदि उस घटना का घटित होना असंभव हो जाय तब वह संयोगिक संविदा शून्य हो जाती है। उदाहरणस्वरूप "एक्स" "वाई" की कार खरीदने को सहमत होता है जो उसे 'अ' द्वारा न्यागत होनी है। वहाँ 'वाई' या तो 'अ' से न्यागत होने तक जीवित रहे या यदि 'अ' वाई से पहले मर जाय की घटना पर यह संविदा संयोगिक है और जब तक 'अ' मर न जाय प्रवर्तनीय न होगा।

(b) संयोगिकता जो किसी घटना के न घटित न होने पर आश्रित है (Contingency is the non-happening of on event)

जहाँ पर कोई संयोगिक संविदा किसी घटना के न घटित होने पर संयोगिक है वह तब प्रवर्तनीय होगी जबकि उस घटना का घटित होना असंभव हो जाय। उदाहरण के लिए 'पी' 'क्यू' को कुछ रकम देने का वचन देता है जब एक विशिष्ट जहाज वापस न आए। संविदा तभी प्रवर्तनीय होगी जब वह जहाज डूब जाय और वापस न आए।

(c) संयोगिकता जो किसी जीवित व्यक्ति के भावी आचरण हो (Contingent on the future conduct of a living person)

ऐसी संविदा जो किसी जीवित व्यक्ति के आचरण पर संयोगिक है वहाँ वह 'जीवित व्यक्ति' जब तक कोई ऐसा कार्य न कर जिससे वह घटना या आचरण घटित होना असंभव न हो जाय तब तक प्रवर्तनीय नहीं होता। उदाहरणस्वरूप 'अ' 'ब' को कुछ धन देने का वचन देता है यदि 'अ' 'स' से विवाह कर ले। 'स' ने 'द' से विवाह कर लिया। 'स' का यह कार्य 'अ' से 'स' के विवाह को असंभव बना देता है। यह तब संभव हो सकता है जबकि 'स' और 'द' के बीच तलाक हो जाय।

असंभव घटना पर संयोगिकता (Contingent on an Impossible event)— कुछ करने या न करने की संयोगिक संविदा, यदि किसी असंभव घटना घटित होने पर आधारित है तो वह शून्य होगी और स्वाभाविकतया अप्रवर्तनीय परिस्थितियाँ भिन्न होगी जहाँ पर पक्षकारों को ऐसे असंभवता का ज्ञान न हो। 'अ' 'ब' को ₹ 1 लाख देने को सहमत होता है यदि अगले दिन सूरज पश्चिम से निकले। यह असंभव घटना है और शून्य है।

बाजी वाले संविदा और समाश्रित संविदा के बीच अन्तर (Difference between a contingent Contract and a wagering contract)

1. एक बाजी करार में कुछ रकम या रकमों को देने का वचन अनिश्चित घटना के घटने या न घटने पर देने का वचन दिया जाता है।
एक संयोगिक संविदा में कुछ करने या न करने का वचन, सम्पार्श्विक घटना में घटित होने या न घटित होने पर आधारित होता है।
2. बाजी करार में पारस्परिक वचन होते हैं जबकि संयोगिक संविदा में पारस्परिक वचन नहीं होते।
3. एक बाजी संविदा में अनिश्चित घटना संविदा का मूल होता है जबकि संयोगिक संविदा में घटना सम्पार्श्विक होती है।
4. एक बाजी करार प्रकृति समाश्रित होती है जबकि समाश्रित संविदा प्रकृतिक व एक बाजी नहीं होती।
5. बाजी करार में संविदा के पक्षकारों का विषय-वस्तु में कोई हित नहीं होता जबकि समाश्रित संविदा में ऐसा नहीं है।
6. बाजी संविदा खाने, पाने का एक खेल है जबकि संयोगिक संविदा में ऐसा नहीं होता।
7. एक बाजी करार शून्य होता है जबकि संयोगिक संविदा वैध होती है।

1.52 अर्द्ध अथवा गर्भित संविदा (QUASI-CONTRACT)

किसी संविदा के अभाव में, कुछ निश्चित सामाजिक संबंध किसी व्यक्ति पर निष्पादन के दायित्व आरोपित करते हैं। इन्हें अर्द्धसंविदा के नाम से जाना जाता है जो स्थाई संविदा के भांति कुछ दायित्वों की स्थापना करते हैं।

एन्सन के शब्दों में 'किसी विधि प्रणाली में, कुछ परिस्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि बिना किसी करार के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिये दायित्वाधीन माना जाय, क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो पहले वाला व्यक्ति धन या अन्य लाभ को प्रतिधारित कर सकेगा, जिसका कि विधि के अनुसार कोई अन्य अधिकारी है। या उन परिस्थितियों के अस्तित्व में होने पर संविदा ऐसा उपचार का प्रबन्ध करता था।

अर्द्ध या गर्भित संविदा के मुख्य लक्षण (Salient features of Quasi Contracts are)

- (a) प्रथम ऐसे अधिकार हमेशा एक धन संबंधी अधिकार होते हैं और सामान्यतः (सदैव नहीं) यह निर्धारित धन होता है।
- (b) द्वितीय: यह पक्षकारों के बीच करार से उत्पन्न नहीं होता बल्कि यह विधि द्वारा आरोपित किया जाता है।
- (c) तृतीय: यह ऐसा अधिकार है जो समस्त संसार के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है बल्कि केवल एक व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। इस संदर्भ में यह एक संविदात्मक दायित्व होता है।

1.53 अर्द्ध संविदाओं के प्रकार (TYPES OF QUASI CONTRACT)

निम्नलिखित पाँच परिस्थितियाँ हैं जिनको अधिनियमानुसार अर्द्ध संविदाएं कहा गया है। इन पाँच परिस्थितियों का परिणाम स्थाई संविदा नहीं होता।

(a) संविदा करने में अयोग्य व्यक्ति को प्रदान की गयी आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा
(Claim for necessities supplied to persons incapable of contracting)

कोई व्यक्ति जिसने संविदा करने में अयोग्य व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति किया हो, अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति से उसका मूल्य वसूलने का दावा करने का अधिकारी है। इसी प्रकार यदि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकताओं की खरीद के लिये धन दिया गया है तो उसकी भरपाई का दावा भी किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, 'अ', 'ब' एक पागल व्यक्ति (lunatic) या उसकी पत्नी को या उसके बच्चे को जिसकी सुरक्षा और देखभाल के लिए 'ब' जिम्मेदार है, को जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस स्थिति में 'अ', 'ब' की सम्पत्ति से कीमत वसूल करने का दावा कर सकता है। इस तरह के दावे को मान्य होने के लिए, 'अ' को यह साबित करना होगा कि जो पूर्ति की गई है वह वास्तव में 'अ' और उसके आश्रितों के आवश्यक थी। विलासिता की वस्तुओं की पूर्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता। यदि 'ब' की कोई सम्पत्ति नहीं है तो 'अ' स्पष्ट रूप से कोई दावा नहीं कर सकता।

(b) किसी अन्य व्यक्ति को दिये गये धन की वापसी का अधिकार (Right to recover money paid for another person)

एक व्यक्ति ऐसे धन को संदाय देता है जिसको देने करने के लिये वह अन्य व्यक्तिदायित्वाधीन है। अन्य व्यक्ति से उसकी वापसी का हकदार है जबकि वह धन उसने अपने हित को संरक्षित करने के लिये दिया है।

यहाँ वह व्यक्ति जो धन का संदाय करता है उसको ईमानदारी से यह विश्वास होना चाहिये कि उसका हित भुगतान की मांग कर रहा है। [मुन्नी बीबी बनाम त्रिलोकीनाथ] यद्यपि युक्तियुक्त आधार की वर्तमानता न पायी जाय तो भी वह पर्याप्त है।

एक मामले में जबकि वादी कुछ निश्चित मिलों को क्रय करने हेतु सहमत होता है ताकि वह दूसरों को न बेची जा सके और नगरीय वकाया राजस्व का भुगतान करता है। वादी द्वारा किये गये भुगतान के संदर्भ में यह निर्धारित किया गया कि वह वापसी योग्य है क्योंकि उसका संभावित क्रेता के रूप में सम्पत्ति में हित है।

(c) आनुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता (Obligation of person enjoying benefits of non-gratuitous Act)

धारा 70 के शब्दों में "जहाँ कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या उसे किसी चीज की सुपुर्दगी की गयी आनुग्रहिकतः करने का आशय न रखते हुए विधिपूर्वक करता है और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है, वहाँ वह पश्चात् कथित व्यक्ति, उस पूर्व कथित व्यक्ति को ऐसे की गयी बात या परिदत्त चीज के बारे में हर्जाना देने या उसे प्रत्यावर्तित करने के लिये आबद्ध है।"

उपर्युक्त के अनुसार इस परिस्थिति में अग्र तीन परिणाम हैं :

- (i) वादी ने कुछ विधिपूर्ण कार्य या भुगतान किया हो।
- (ii) ऐसा भुगतान आनुग्राहिक आशायित न हो।
- (iii) अन्य व्यक्ति ने उसका फायदा उठाया हो।

इसे एक मामले द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जहाँ 'क' एक सरकारी सेवक है सरकार द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। वह रिट याचिका उस आदेश के रोकथाम के लिये व्यादेश हेतु दाखिल करता है। उसे वापस रख लिया जाता है और वेतन दिया जाता है किन्तु कोई कार्य नहीं दिया जाता और सरकार कुछ समय बाद अपील करती है। अपील सरकार के पक्ष में निर्णित होती है और 'क' को निर्देशित किया जाता है कि वह पुनर्नियुक्ति के समय प्राप्त किये गये वेतन का प्रत्यावर्तन कर दे। [श्याम लाल बनाम उ.प्र. राज्य, ए. आई.आर. (1968) 130]

(d) माल पड़ा पाने वाले का दायित्व (Responsibility of finder of goods)

धारा 71 के शब्दों में "वह व्यक्ति, जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है, उसी उत्तरदायित्व के अधीन होता है जिसके अधीन निक्षेपी होता है।" अतः मालपड़ा पाने वाले को :

- (i) उस माल का सामान्य प्रज्ञासम्पन्न व्यक्ति के भाँति उचित रख-रखाव करना होगा।
- (ii) उस माल के उपयोजन का अधिकार नहीं है।
- (iii) यदि मालिक का पता चल जाय तो माल वापस करना होगा।

जहाँ पर 'प' नामक ग्राहक 'द' के दुकान पर जाता है और अपना कोट उतार कर रख देता है, जाते समय पुनः उसे पहनना भूल जाता है। 'द' का सहायक उसे पाता है और सप्ताहांत तक मेज की दराज में रख देता है। सोमवार उसे पता चलता है कि उसने वह कोट खो दिया है। 'द' के लिये यह निर्धारित किया गया कि सामान्य प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्ति के तरह उसने सामान्य सावधानी नहीं अपनायी, अतः दायित्वाधीन था।

(e) उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल या उत्पीड़न के अधीन धन का संदाय या किसी चीज की सुपुर्दगी की गयी हो (Liability for money paid or thing Delivered by Mistake or by Coercion)

अधिनियम की धारा 72 के शब्दों में "जिस व्यक्ति को भूल से या उत्पीड़न के अधीन धन संदत्त किया गया है या कोई चीज परिदत्त की गयी है, उसे उसका प्रतिसंदाय या वापसी करनी होगी।" प्रत्येक प्रकार के धन का भुगतान या माल का परिदान जो भूल के अन्तर्गत किया गया है, प्रतिसंदाय योग्य है। यहाँ यह तय करना आवश्यक नहीं है कि भूल तथ्य की है या विधि की [शिवप्रसाद बनाम शिरिश चन्द्र, ए. आई. आर 1949 पी.सी. 297]

भूल से नगरपालिकीय कर का भुगतान या गलतफहमी जो पट्टे की शर्तों से उत्पन्न हुई है, नगरपालिका प्राधिकारी से वापस कराया जाता। यह नियम उच्चतम-न्यायालय ने सेल्स टैक्स ऑफिसर बनाम कन्हैया लाल के मामले में (ए.आई.आर 1959 एस.सी.835) स्थापित किया।

इसी प्रकार यदि कोई धन उत्पीड़न के अन्तर्गत प्राप्त किया गया हो तो वह प्रतिसंदाय योग्य होता है उत्पीड़न शब्द का अर्थ अधिनियम की धारा 15 के तहत हो, यह आवश्यक नहीं है।

इस शब्द का अर्थ धमकी या उत्पीड़न या अन्य तरीके से है [सेठ खान्जेलोक बनाम नेशनल बैंक आफ इण्डिया]।

ऐसे मामलों में जहाँ 'टी' ट्राम कार में बिना टिकट यात्रा कर रहा था। निरीक्षण के दौरान उसको ₹ 5 शास्ति के तौर पर संदेश किया गया। 'टी' ने उस प्राधिकारी के खिलाफ प्रत्यावर्तन हेतु इस आधार पर दावा किया कि उसे लूटा गया है। बाढ़ का निर्णय उसके पक्ष में किया गया। [ट्रिकम दास बनाम बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन (ए.आई. आर 1954)]।

उपर्युक्त सभी मामलों में संविदात्मक दायित्व बिना पक्षकारों के बीच करार के उत्पन्न होता है।

1.54 स्व परीक्षा प्रश्न

(SELF - EXAMINATION QUESTIONS)

1. संयोगिक संविदा के उदाहरण दें?
2. संयोगिक संविदा के प्रवर्तन हेतु क्या सिद्धान्त हैं?
3. जहाँ पर एक संविदा भविष्य की अनिश्चित घटना पर संयोगिक है, क्या घटना घटने के पूर्व संविदा प्रवर्तननीय है?
4. 'अ' 'ब' को ₹ एक लाख देने का वचन देता है यदि अगले दिन सूरज पश्चिम में उगे। क्या यह संविदा वैध है?
5. 'अ' कुछ धन या कोई चीज देने का वचन देता है यदि अनिश्चित घटना घटे या न घटे ; एक करार है। कुछ करने या न करने, की संविदा जो किसी घटना के घटने या न घटने के समपार्श्विकता पर निर्भर है एक संविदा है। खाली जगह भरो?
6. संविदा कल्प पक्षकारों के करार से उत्पन्न नहीं होता बल्कि विधि द्वारा आरोपित किया जाता है क्या यह सत्य है? कैसे?
7. यदि एक अक्षम व्यक्ति की आवश्यकताओं की आपूर्ति की जाती है तो उसकी सम्पत्ति से उसका प्रतिसंदाय कराया जा सकता है?
8. क्या एक माल पड़ा पाने वाले उसे अपने उपयोग हेतु में ला सकता है।
9. संविदा अधिनियम की धारा 72 के तहत उस व्यक्ति के क्या दायित्व है जिसे किसी धन का संदाय किया गया है या कोई वस्तु परिदत्त की गयी है?

उत्तर (ANSWER)

1. बीमा संविदा
2. धारा 32, 33, 34 और 36 का संदर्भ
3. नहीं
4. नहीं, संविदा शून्य है
5. बाजीयुक्त, संयोगिक
6. हाँ
7. हाँ
8. नहीं
9. व्यक्ति का उसका प्रत्यावर्तन या वापसी करनी होगी।

इकाई-7 : क्षतिपूर्ति और गारन्टी का संविदा (CONTRACT OF INDEMNITY AND GUARANTEE)

अध्ययन के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप सक्षम होंगे—

- ❑ क्षतिपूर्ति और गारन्टी की विशिष्ट संविदाओं में निपुण हो जायेंगे और इसके अन्तर्गत पक्षकारों के अधिकार और दायित्व की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे।
- ❑ दोनों संविदाओं के बीच अन्तर को समझने में

आइये अब इस इकाई में क्षतिपूर्ति और गारन्टी सम्बन्धी विधि का अध्ययन करें —

1.55 क्षतिपूर्ति की संविदा (CONTRACT OF INDEMNITY)

अधिनियम की धारा 124 के शब्दों में “वह संविदा, जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि बचाने का वचन देता है, ‘क्षतिपूर्ति की संविदा’ कहलाती है।

उदाहरणस्वरूप, ‘अ’ ऐसी कार्यवाहियों के परिणामों के लिये जो ‘स’ ₹ 5000, के अग्रिम राशि के संबंध में ‘क’ विरुद्ध चलाये, ‘ब’ वह रकम न दे पाये तब ‘स’ धारा-124 के प्रावधान अन्तर्गत ‘अ’ से उक्त रकम वसूल करने के लिये सक्षम होगा।

क्षतिपूर्ति की संविदा — धारक जब बाद दायर करें।

क्षतिपूर्ति की संविदा में, वचनगृहीता अपने प्राधिकार के विस्तार में कार्य करते हुए, वचनदाता से प्रत्यावर्तन का अधिकारी होता है—

- (a) सभी क्षतिपूर्तियाँ जिसे देने के लिये उसे विवश किया गया है।
- (b) सभी खर्चे जिसके भुगतान हेतु उसे बाध्य किया गया है किसी मामले में और
- (c) सभी रकम जिसका उसने किसी वाद के शर्तों अन्तर्गत भुगतान किया है।

इस बात को समझ लेना चाहिये कि धारा 125 के तहत दिये गये अधिकार विस्तृत नहीं है। क्षतिपूर्ति धारक के पास अन्य अधिकार भी हैं उक्त के अतिरिक्त। यदि वह कोई दायित्व उत्पन्न कर ले जो पूर्ण हो तो वह क्षतिपूर्तिदाता से उस दायित्व की सुरक्षा के लिये और उसके भुगतान के लिये कह सकता है।

1.56 गारन्टी की संविदा (CONTRACT OF GUARANTEE)

प्रत्याभूति की संविदा, किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। उदाहरण के लिये, जहाँ ‘अ’ एल.आई.सी.

हाउसिंग से घर के लिये ऋण प्राप्त करता है यदि 'ब' एल.आई.सी. हाउसिंग को वह वचन दे कि यदि 'अ' भुगतान करने में असफल रहता है तो वह भुगतान करेगा। यह प्रत्याभूति की संविदा है।

प्रतिभूति (वह व्यक्ति जिसने गारन्टी दी है) को क्षतिपूर्ति देने के विवक्षित वचन अधिनियम की धारा 145 में प्राविधानित है जिसके अनुसार "प्रत्याभूति की हर संविदा में प्रतिभू की क्षतिपूर्ति किए जाने का मूल ऋणी का विवक्षित वचन रहता है, और प्रतिभू किसी भी धनराशि को, जो उसने प्रत्याभूति के अधीन अधिकार पूर्वक दी हो, मूल ऋणी से वसूल करने का हकदार है किन्तु उन धनराशियों को नहीं, जो उसने अनाधिकार पूर्वक दी हों।

इस तथ्य से कि ऋण देने वाले ने मुख्य ऋणी पर धन वसूली के वाद लाने से इन्कार कर दिया है या उसमें देयधन की मांग नहीं की है, प्रतिभू के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

गारन्टी के मामले में प्रतिफल की रचना कैसे होती है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे अधिनियम की धारा-127 में प्रतिपादित किया गया है। धारा 127 के अनुसार "मूल ऋणी के फायदे के लिये की गयी कोई भी बात या दिया गया कोई वचन प्रतिभू द्वारा प्रत्याभूति दिये जाने का पर्याप्त प्रतिफल हो सकेगा।

उदाहरण के लिये, 'अ' 'ब' को धन उधार देता है जो 'ब' की सम्पत्ति के बन्धपत्र के एवज में है, किसी बकाये के लिये जब तक सम्पत्ति अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आती, 'स' प्रतिभू है। 'स' बन्धपत्र का पक्षकार नहीं है। वह अलग से प्रतिभूति बन्धपत्र पर धन उधार लेने के दो दिन बाद हस्ताक्षर करता है। यह निर्धारित किया गया कि पश्चातवर्ती प्रतिभूति बॉण्ड, प्रतिफल के अभाव में शून्य था। [नामक राम बनाम मेहित लाल 1877, इलाहाबाद 487]

1.57 प्रतिभूत के दायित्व की प्रकृति

(NATURE OF SURETY'S LIABILITY)

अधिनियम की धारा 128 के तहत "प्रतिभू का दायित्व भू ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो। अतः यह देखा जाता है कि—

- (i) प्रतिभूत का दायित्व मूलऋणी के समान होता है।
- (ii) जहाँ पर विलेख में किसी कमी के कारण ऋणी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता वहाँ प्रतिभू का दायित्व भी समाप्त हो जाता है।
- (iii) प्रतिभू का दायित्व चलता रहता है चाहे मूल ऋणी पर वाद नहीं चलाया गया है या वाद चलाने में लोप किया गया हो। यह इस कारण से है कि प्रतिभू का दायित्व पृथक् होता है।

1.58 सतत् गारन्टी

(CONTINUING GUARANTEE)

एक गारन्टी जो विभिन्न समव्यवहारों तक विस्तारित है 'सतत गारन्टी' कहलाती है। 'अ' इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि 'ब' अपनी जमींदारी के भाटकों का संग्रह करने के लिये 'स' को नौकर रखेगा 'स' द्वारा उन भाटकों के सम्यक संग्रह और संदाय के लिये ₹ 5,000 की रकम तक उत्तरदायी होने का 'ब' को वचन देता है। यहाँ एक सतत गारन्टी 'अ' से और आगे 'स' तक

उसके नाटक संग्राहक के नियोजन तक विस्तारित है। दूसरे शब्दों में 'अ' एक प्रतिभू के रूप में 'ब' के लिये नाटक वसूली जो 'स' द्वारा की जानी है के संदर्भ में है।

यहाँ सतत गारन्टी के सन्दर्भ में दो महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं :

प्रथम पहलू के अन्तर्गत 'सतत प्रत्याभूति का खंडन प्रतिभू द्वारा भावी समव्यवहारों में भी इसकी सूचना ऋणदाता को देकर की जा सकती है। किन्तु एक बार सतत सम्बन्ध स्थापित हो जाने के बाद उसका खंडन संभव नहीं है। उदाहरण के लिए जहाँ 'अ' ने 'ब' के लिये 'ख' के बैंक मैनेजर के तौर पर काम करने की गारंटी दी है। 'ब' की नियुक्ति प्रत्याभूति पर विश्वास करके की गयी है। गारंटी 'स' के बैंक में मैनेजर के तौर पर 'ब' कार्य करता रहे।

दूसरा पहलू प्रतिभू की मृत्यु का है ऐसे मामले में अन्यथा उपबन्धित संविदा के अभाव में भविष्य के समव्यवहारों के लिये प्रतिसंहीत हो जाता है।

1.59 प्रतिभू की समाप्ति (DISCHARGE OF A SURETY)

अधिनियम की धारा 133 से 139 उस विधि की प्रतिपादन करती है जिसमें एक प्रतिभू की समाप्ति होती है—

वे निम्नलिखित हैं :

(i) जहाँ पर कोई भी फेर-बदल मूल ऋणी और लेनदार के बीच की संविदा के निबंधनों में प्रतिभू की सहमति के बिना किया जाय, वह उस परिवर्तन के पश्चात्पूर्ति संव्यवहारों के बारे में प्रतिभू की समाप्ति कर देता है।

जहाँ 'अ' 'स' को गारन्टी देता है 'ब' को देय किराये के संदर्भ में जो 'ब' 'स' के घर के लिये देगा यदि 'ब' और 'स' बिना 'अ' के सहमति के घर को किराये पर उठाने को सहमत होते हैं। 'अ' अपनी गारन्टी की समाप्ति फेर-बदल के बाद बकाये पूरे किराये के संदर्भ में कर सकता है।

(ii) प्रतिभू समाप्त हो जायेगा यदि मूल ऋणी समाप्त हो जाता है :

- (a) संविदा द्वारा या
- (b) किसी कार्य द्वारा या
- (c) कोई लोप जिसका परिणाम मूलऋणी का समाप्ति हो।

उदाहरणस्वरूप जहाँ 'अ' 'ब' को घर बनाने का वचन दे और 'स' 'ब' को इसहेतु गारन्टी दे। 'स' प्रतिभू के दायित्व से समाप्त हो जायेगा यदि 'ब' ने 'अ' को घर बनाने के दायित्व से समाप्त कर दिया है। दूसरे उदाहरण में जहाँ 'अ' ने 'ब' के लिए घर बनाने का करार किया है यदि 'ब' उसे आवश्यक ईमारती लकड़ी की आपूर्ति करे। और 'स' 'अ' के निष्पादन के लिये गारन्टी देता है। यदि 'ल' ईमारती लकड़ी की आपूर्ति में असफल रहता है तो यहाँ 'अ' और 'स' दोनों अपने दायित्व से समाप्त हो जाते हैं।

उपर्युक्त नियम के कुछ अपवाद भी हैं, जो निम्नलिखित हैं :

- (a) ऋणी पर ऋणदाता द्वारा वाद लाने से प्रविरित मात्र या किसी अन्य उपचार के प्रवर्तन से इन्कार, प्रतिभू को समाप्त नहीं करता यदि कोई विशेष प्रावधान न हो।

(b) यद्यपि जहाँ दावा काल बाधित हो, तब भी प्रतिभू दायित्वाधीन होता है। कृष्णाकिशोर बनाम राधास्मनआई.एल.आर 12 कल. 330 में वादी ने प्रतिभू और मूलऋणी पर किराये के बकाये के लिये मामला दायर किया। वादी ने बाद में मूलऋणी के मृत्यु की जानकारी और इस वजह से ऋण कालबाधित होने के कारण उसके विधिक प्रतिनिधि को भी वाद का पक्षकार बनाया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि मूलऋणी की मृत्यु पश्चात् ऋण कालबाधित हो जाय तब भी प्रतिभू उत्तरदायी होगा। इसी प्रकार का मत प्रिवी काउन्सिल ने महन्त सिंह बनाम यूबाई ए.आई.आर. 1939 पी.सी. 110 में व्यक्त किया है। जहाँ पर निर्धारित किया गया कि ऋणदाता का मियाद अधीन वाद लाने में लोप प्रतिभू के दायित्व से समाप्त नहीं करता।

(iii) जहाँ पर मूलऋणी ने ऋणदाता के साथ ऋण अदा करने के वचन को वाद से परे व्यवस्थापन कर लिया है वहाँ प्रतिभू अपने दायित्व से समाप्त होगा। किन्तु मूल ऋणी को तीसरे पक्षकार के साथ मिलने के लिये संविदा करने हेतु समय दिये जाने से प्रतिभू समाप्त नहीं होता। जहाँ पर कई सह-प्रतिभू हैं उनमें से किसी एक सह-प्रतिभू की मुक्ति से स्वतः अन्य सहप्रतिभू समाप्त नहीं होते। आगे अन्य सहः प्रतिभूओं के बीच, मुक्त सहप्रतिभू अपने दायित्व से अन्य सह प्रतिभूओं से मुक्त नहीं होता।

(iv) प्रतिभू समाप्त हो जायेगा यदि ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करे जो

- (a) प्रतिभू के अधिकार के प्रतिकूल हो
- (b) प्रतिभू के परिणामी उपचार को क्षीण करे।

उदाहरण के लिये, 'अ' ने 'म' को 'ब' के अधीन खजान्जी रखा और स्वयं गारंटी देकर उपबन्धित करता है कि 'ब' प्रत्येक माह रकम की जाँच करे। 'म' रकम का गबन करता है। 'अ' को दायित्वाधीन निर्णत नहीं कहा गया क्योंकि 'ब' प्रत्येक माह रकम की जाँच करने में असफल रहा।

1.60 मूल ऋणी और ऋणदाता के विरुद्ध प्रतिभूति के अधिकार

(RIGHTS OF SURETY AGAINST THE PRINCIPAL DEBTOR AND CREDITOR)

प्रतिभूति के अधिकार अधिनियम के धारा 140 और 141 में प्राविधानित है। वे हैं :

(1) मूल ऋणी के विरुद्ध (Against the principal debtor)

- (a) जहाँ कि कोई प्रत्याभूत ऋण शोध्य हो गया हो, या प्रत्याभूत कर्तव्य के पालन में मूलऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो, प्रतिभूति द्वारा उन सबके, जिसके लिए वह दायी हो, संदाय या पालन पर प्रतिभूति में विनिहित हो जाते हैं। प्रतिभूति का अधिकार प्रत्यासन के अधिकार के समान होता है जिसके अर्न्तगत वह ऋणदाता के स्थान पर स्थापित हो जाता है।
- (b) प्रतिभूति को मुख्य ऋणी द्वारा ऋणदाता को उपलब्ध कराये गये सभी जमानतों का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है चाहे प्रतिभूति उनके अस्तित्व से परिचित हो या नहीं।
- (c) प्रतिभूति मूलऋणी से वे सभी रकम वसूल करने का अधिकारी है जिसको उसने अधिकारपूर्वक भुगतान किया हो। इस संदर्भ में अग्रलिखित सिद्धान्त 'रीड बनाम नोरिस' में प्रतिपादित किये गये—

- (i) प्रतिभूति का दावा उस कमतर रकम तक सीमित होता है जो उसने “समान और समाधान” के सिद्धान्त के आधार पर भुगतान किया है। प्रतिभूति अपने द्वारा भुगतान किये गये रकम से ज्यादा का हकदार नहीं होता।
- (ii) प्रतिभूति अपनी विशिष्ट हानि के लिये क्षतिपूर्ति का दावा भी कर सकता है जो उसने अपने दायित्व समाप्ति में उठाया है।
- (iii) प्रतिभूति अपने द्वारा अधिकारपूर्वक भुगतान किये गये कालवाधित ऋण का दावा कर सकता है यद्यपि इस मुद्दे पर प्रतिकूल मत भी है।

उपर्युक्त सभी मामलों में देखा गया कि प्रतिभूति अपने वास्तविक भुगतान की भरपाई, का दावा कर सकता है। जहाँ केवल वचन-पत्र का निष्पादन है वहाँ दावा नहीं किया जा सकता [पन्त नारायण मूर्ति बनाम मारिमत्थू (1902) 26 मद्रास-322, 328]

जहाँ पर प्रतिभूति बिना मूलऋणी के ज्ञान के प्रतिभूति बना हुआ है वहाँ वह मूल ऋणी के विरुद्ध सभी अधिकारों का हकदार होता है किन्तु मूलऋणी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

(2) ऋणदाता के विरुद्ध प्रतिभूति के अधिकार (Sureties right against the Creditor)

ऋणदाता के विरुद्ध प्रतिभूति के अधिकार निम्नलिखित हैं :

- (i) प्रतिभूति सभी भुगतानों और निष्पादन जिसके प्रति वह दायित्वाधीन था, प्रत्यासन का अधिकार प्राप्त करता है। यह अधिकार तब उत्पन्न होता है जब प्रतिभूति ने देय धन का पूर्ण भुगतान कर दिया हो। उदाहरणस्वरूप जहाँ ऋणदाता माल रोकने का या विक्रेता के पूर्वाधिकार का अधिकार रखता है; प्रतिभूति पूर्ण धन का भुगतान करने के पश्चात् उसी अधिकार का उपयोग कर सकता है। [इम्पीरियल बैंक बनाम एस.एल. कैथरीन डाक्स 1877 5 Ch.D.]
- (ii) प्रतिभूति उन सभी जमानतों अनुभागों का हकदार है जिसे ऋणी ने ऋणदाता के लिये उपबंधित किया हो चाहे उसके विषय में प्रतिभूति को ज्ञान हो या न हो। जहाँ पर ऋणदाता ने अपनी गलती से या उपेक्षा से उन जमानतों का हानि पहुंचाया हो, प्रतिभूति का दायित्व भी अनुपातिक रूप से कम हो जाता है। यदि ऋणदाता उन जमानतों को प्रतिभूति को नहीं सौंपता तो ऋणदाता को ऐसा करने के लिये विवश किया जा सकता है। प्रतिभूति के अधिकार का उत्कृष्ट उदाहरण हैं : उसे वह सभी बन्धक अधिकार प्राप्त हैं जो कि एक सुरक्षित ऋणदाता को प्राप्त हैं। किन्तु प्रतिभूति उन जमानतों का अधिकारी नहीं है जो गारण्टी की संविदा के बाद में उपलब्ध करायी गयी है।
- (iii) प्रतिभूति को यह अधिकार है कि वह ऋणदाता पर दावा करके प्रत्याभूत ऋण का प्रत्यावर्तन कर सके। प्रतिभूति के इस अधिकार को समय अन्दर ऋणी पर कार्यवाही के अधिकार के रूप में जाना जाता है यह स्वाभाविक रूप से देरी और खर्च के लिये ऋणदाता को क्षतिपूर्ति करने का अर्न्तनिहित जोखिम है।
- (iv) प्रतिभूति का यह अधिकार है कि वह ऋणदाता को उस व्यक्ति के सेवाओं को समाप्त करने के लिये कहे यदि उस व्यक्ति के लिये प्रतिभूति ने प्रत्याभूति दी है और वह व्यक्ति बेइमान हो गया है।

(v) प्रतिभूति को मूलऋणी के विरुद्ध मुजराई का अधिकार है उसी प्रकार जैसे ऋणदाता के पास होता है।

(vi) प्रतिभूति जहाँ दो निधियों के लिये दावेदार हो, ऋणदाता को विवश कर सकता है कि वह पहले निधि जिसका प्रतिभूति दावा नहीं करेगा, का आश्रय ले ले।

(vii) प्रतिभूति यह दावा कर सकता है कि ऋणदाता को दी गयी गारन्टी के लिये दायित्वाधीन नहीं है, यदि वह यह साबित कर दे कि मूलऋणी संविदा करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वह अवयस्क था।

यह वे सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार प्रतिभूति का दायित्व, मूलऋणी के दायित्व के समान सहविस्तारित होता है।

प्रत्याभूति कब वैध होती है? (Guarantee When Valid)

निम्नलिखित वे परिस्थितियाँ हैं जिनमें गारंटी को अविधिक माना जाता है :

- (i) जब प्रत्याभूति, प्रत्यक्षतः ऋणदाता द्वारा मिथ्यावरण द्वारा प्राप्त की गयी है या उसके ज्ञान और सम्व्यवहार के मुख्य भाग से सम्बन्धित मिथ्यावरण द्वारा प्राप्त की गयी है।
- (ii) जहाँ पर ऋणदाता ने सारभूत परिस्थितियों के संदर्भ में गुप्त तरीके से गारंटी प्राप्त की हो।
‘मौन रहना’ अभिव्यक्ति का आशय मूल तथ्यों के छुपाने से है जो मात्र अप्रकटन से भिन्न है। इसमें कपट के कुछ तत्व हो सकते हैं। [बालकृष्ण बनाम बैंक आफ बंगाल (1891) 15 बाम्बे, 585] जहाँ ‘अ’ ‘ब’ को धन संग्रह करने हेतु लिपिक के पद पर नियुक्त करता है और वह कुछ प्राप्तियों का हिसाब नहीं दे पाता है। इसके बाद ‘अ’ ‘ब’ से जमानत प्रस्तुत करने को कहता है। इसके लिए ‘स’ गारन्टी देता है। परन्तु ‘अ’ ने ‘स’ को पूर्व में ‘ब’ द्वारा की गयी त्रुटि के बारे में नहीं बताया और ब आगे भी त्रुटि करता है। गारंटी अवैध है।
- (iii) जब गारंटी की संविदा में ऋणदाता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को सहप्रतिभूति बनाने की शर्त हो और ऋणदाता ने ऐसा न किया हो और अन्य व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहा है।

1.61 सह-प्रतिभूतिओं के बीच अंशदान

(CONTRIBUTION AS BETWEEN CO-SURETIES)

अधिनियम की धारा 146 के अनुसार “जहाँ कि दो या अधिक व्यक्ति उसी ऋण या कर्तव्य के लिये, या तो संयुक्ततः या पृथक् और चाहे एक ही या विभिन्न संविदाओं के अधीन, और चाहे एक दूसरे के ज्ञान में चाहे ज्ञान के बिना, सह-प्रतिभूति हो, वही उन सह-प्रतिभूतिओं में से हर एक, तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में वहाँ तक, जहाँ तक उनके बीच का संबंध है, सम्पूर्ण ऋण का या उसके उस भाग का, जो मूलऋणी द्वारा असंदत रह गया हो, समान अंश समानतः देने के लिये दायी हैं।”

सह-प्रतिभूति का अन्य सह-प्रतिभूति के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जब उसने ऋण से अधिक अंश का भुगतान ऋणदाता को किया हो।

दो-प्रतिभूतियों के दायित्व पर पारस्परिक ठहराव का कोई प्रभाव नहीं होता (Liability of two sureties is not affected by mutual arrangements)

अधिनियम की धारा 132 के अनुसार “जबकि दो व्यक्ति किसी दायित्व को अपने ऊपर लेने की किसी तृतीय व्यक्ति से संविदा करते हैं और वे दोनों एक-दूसरे के साथ भी यह संविदा करते हैं कि एक के व्यतिक्रम पर ही दूसरा दायी होगा, जिस संविदा का वह तृतीय व्यक्ति पक्षकार नहीं है, तब ऐसे दोनों व्यक्तियों में से हर एक में उस तृतीय व्यक्ति के प्रति प्रथम संविदा के अधीन दायित्व पर दूसरी संविदा के अस्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता, यद्यपि उस तृतीय व्यक्ति को उसके अस्तित्व की जानकारी रही हो।” विधि की इन स्थितियों का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर दो पक्षकारों द्वारा समान ऋण के लिये संयुक्त दायित्व धारित किया जाता है। किन्तु जहाँ दो भिन्न ऋण हो वहाँ वह सिद्धान्त लागू नहीं होता। उदाहरण के लिये, जहाँ एक पक्षकार द्वारा विनिमय पत्र अन्य के सौकर्म के लिये स्वीकार की जाती है जबकि यह एक लिया जाता है कि वह सौकर्म के लिये स्वीकार की जाती है जबकि यह तक लिया जाता है कि वह सौकर्म पक्षकार है। यह इसलिये कि दायित्व स्वीकर्ता और बिल के निष्पादक द्वारा की गयी है और उनके बीच संयुक्त दायित्व का भाव नहीं है। यद्यपि उक्त भुगतान की संविदा वे समान रकम के लिये करते हैं तथापि उनके बीच संविदा भिन्न रूप में और भिन्न शर्तों पर की गयी है। [पेजेस बनाम बैंक ऑफ बंगाल (1877) 3 कल. 174]

1.62 क्षतिपूर्ति की संविदा और गारंटी की संविदा में अन्तर

(DISTINCTION BETWEEN A CONTRACT OF INDEMNITY AND A CONTRACT OF GUARANTEE)

पूर्व में हमने सविस्तार क्षतिपूर्ति की संविदा और गारंटी की संविदा के विषय में अध्ययन किया। आइये अब दोनों के मध्य अन्तर का विश्लेषण करें :-

(i) पक्षकारों की संख्या (Numbers of Parties)

क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल दो पक्षकार यथा क्षतिपूर्ति दाता (वचनदाता) और क्षतिपूर्तिधारक (वचनगृहीता) होते हैं। जबकि गारंटी की संविदा में तीन पक्षकार यथा ऋणदाता, मूल ऋणी और प्रतिभूति होते हैं।

(ii) दायित्व का विस्तार (Extent of Liability)

क्षतिपूर्ति दाता का दायित्व प्राथमिक और स्वतन्त्र होता है। प्रतिभूति का दायित्व गौण होता है क्योंकि प्राथमिक दायित्व मूलऋणी का होता है।

(iii) दायित्व का समय (Time of Liability)

क्षतिपूर्तिदाता का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब कि संयोगिक घटना घट जाये। गारंटी के मामले में, दायित्व सहविस्तारी होता है किन्तु विशिष्ट रूप में तब उत्पन्न होता है जबकि मूलऋणी दायित्व पालन में असफल हो जाय।

(iv) कार्य का समय (Time to Act)

क्षतिपूर्तिदाता को क्षतिपूर्तिधारी के निवेदन पर कोई कार्य नहीं करना होता है किन्तु गारंटी के मामले में ऋणी के निवेदन पर गारंटी का विस्तार करना चाहिये।

(v) संविदा की संख्या (Number of Contracts)

क्षतिपूर्ति की संविदा में क्षतिपूर्तिदाता और क्षतिपूर्तिधारी के बीच केवल एक संविदा होती है जबकि गारंटी के मामले में तीन संविदा होती है यथा (i) मूलऋणी और ऋणदाता के बीच (ii) ऋणदाता और प्रतिभूति के बीच (iii) प्रतिभूति और मूलऋणी के बीच।

(vi) तीसरे पक्षकार पर दावा करने का अधिकार (Right to sue third Party)

क्षतिपूर्ति की संविदा के मामलों में क्षतिपूर्तिधारक किसी तीसरे पक्षकार पर अपने नाम उठाये गये हानि के लिये दावा नहीं करती क्यों कि यहाँ संविदा का संसर्ग नहीं होता, ऐसे अधिकार तब उत्पन्न होते हैं जब उसके पक्ष में ऐसा कोई समनुदेशन हुआ हो। दूसरी तरफ गारंटी की संविदा के मामले में प्रतिभूति मूलऋणी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है। ऐसा इसलिए कि उसने ऋण के समाप्ति पश्चात् सभी अधिकार प्राप्त कर लिए हैं।

1.63 स्व-परीक्षा प्रश्न**(SELF - EXAMINATION QUESTION)**

1. क्षतिपूर्ति की संविदा संयोगिक संविदा की भाँति होती है। क्या यह सत्य है या असत्य?
2. क्षतिपूर्ति की संविदा में, वचनगृहीता अपने प्राधिकार अधीन कार्य करता है क्या वह वचनदाता से सभी प्रकार की क्षतियाँ प्रत्यावर्तित करने का हकदार है, खर्च और सभी मद जिसका उसने भुगतान किया है?
3. 'अ' ने एल.आई.सी से हाउसिंग लोन लिया और 'ब' ने उसके पुनःभुगतान का वचन दिया हो, वहाँ संविदा किस प्रकृति की है?
4. उस प्रत्याभूति को क्या कहा जायेगा जिसका विस्तार सम्यवहारों की श्रेणी है?
5. यदि 'स' 'ब' द्वारा भुगतान किये जाने वाले पट्टे के लिये किराये हेतु प्रतिभूति है। 'ब' और 'स' के बीच कोई ऐसी संविदा है जो 'अ' के जानकारी में नहीं है, अधिक किराये के भुगतान के संदर्भ में। प्रतिभूति के रूप में 'अ' का क्या दायित्व है?
6. 'अ' 'एम' को 'ब' के अधीन खजान्ची रखता है, और उसके लिये प्रतिभूति देता है जबकि 'ब' प्रत्येक माह रकम का परीक्षण करे। 'ब' प्रत्येक माह रकम का निरीक्षण नहीं करता। 'एम' रकम का गबन करता है। इस मामले में 'अ' का दायित्व क्या होगा?
7. क्या एक प्रतिभूति अपने वास्तविक भुगतान की भरपाई के लिए दावा कर सकेगा यदि उसके साथ मात्र प्रोनोट निष्पादित किया गया हो?
8. प्रतिभूति, एक ऋणी के भाँति, ऋणदाता के लिये बनाये गये अनुलाभों का हकदार है। क्या यह सत्य है?
9. जबकि क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल एक संविदा होती है, गारंटी के संविदा में कितने संविदाएं होती हैं?
10. ऋणदाता द्वारा मूल ऋणी को देय ऋण से समाप्त करने पर प्रतिभूति को क्या उपचार प्राप्त होते हैं?

उत्तर (ANSWERS)

1. सत्य
2. हाँ
3. गारंटी की संविदा
4. सतत गारन्टी
5. वह अपने दायित्व से समाप्त हो जायेगा।
6. 'अ' उत्तरदायी नहीं ठहराया जायेगा।
7. वह वचनपत्र के निष्पादन के आधार पर दावा नहीं कर सकता।
8. हाँ
9. तीन
10. "वह मूल ऋणी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।"

इकाई-8 : निक्षेप और गिरवी (BAILMENT AND PLEDGE)

अध्ययन के उद्देश्य (Learning Objectives)

- निक्षेप और गिरवी संविदा संबंधी प्रतिपादित सिद्धान्तों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, पक्षकारों के संविदा के अन्तर्गत अधिकारों और कर्तव्यों को समझना।

1.64 निक्षेप क्या है?

(WHAT IS BAILMENT?)

निक्षेप व्युत्पत्ति के अभिप्राय है “सौपना” या “कब्जे का परिवर्तन”। अधिनियम की धारा 148 के अनुसार “निक्षेप एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिदान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जायेगा तब वह लौटा दिया जायेगा या उसे परिदान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार व्ययनित कर दिया जायेगा। माल का परिदान करने वाला व्यक्ति “निक्षेपक” कहलाता है। वह व्यक्ति, जिसको वह परिदत्त किया जाता है “निक्षेपी” कहता है।”

निक्षेप के आवश्यक प्रकृति है :

- (a) निक्षेप एक संविदा पर आधारित होता है। कभी-कभी यह विधि द्वारा भी आरोपित किया जाता है जैसे माल पड़ा पाने वाले के मामले में।
- (b) निक्षेप केवल चल वस्तुओं के संदर्भ में होता है, अचल वस्तु या पैसों के संदर्भ में कभी नहीं।
- (c) निक्षेप में वस्तु का कब्जा बदल जाता है। कब्जे का परिवर्तन या तो भौतिक परिदान से होगा या किसी कार्य से जिसके प्रभाव से वस्तु का कब्जा निक्षेपी को प्राप्त हो जाता है।
- (d) निक्षेप के निक्षेपक का वस्तु पर स्वामित्व बना रहता है जैसे कि स्वामित्व में परिवर्तन न हुआ हो।
- (e) निक्षेपी इस दायित्व के अधीन है कि वह भौतिक रूप से उसी वस्तु की वापसी निक्षेपक को करें। निक्षेपी उसी के समान अन्य वस्तु चाहे वह अधिक कीमत की हो, का परिदान नहीं कर सकता।

सामान्य मुद्दे (General issues)

निक्षेप में अभिरक्षा और कब्जा दोनों परिवर्तित होते हैं किन्तु स्वामित्व नहीं। किन्तु जहाँ एक व्यक्ति की अभिरक्षा बिना कब्जों के है वह उससे निक्षेपी नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए एक मालिक का नौकर जिसके अभिरक्षा में मालिक की वस्तु है, निक्षेपी नहीं हो जाता। कब्जा और अभिरक्षा का अभिप्राय वस्तु का भौतिक परिदान नहीं है। रचनात्मक परिदान भी निक्षेपक और निक्षेपी के संबंध कायम करता है। यह वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ निक्षेपी द्वारा निक्षेपी बनाना स्वीकार करता है।

बैंक में रुपयों का निक्षेप—निक्षेप नहीं है क्योंकि बैंक द्वारा लौटाया जाने वाला धन वही निश्चित नोट हो आवश्यक नहीं।

इसी प्रकार बैंक लॉकर में आभूषण का निक्षेप निक्षेप नहीं है क्योंकि आभूषण बैंक लॉकर में रखने के बाद लाकर की चाबी स्वामी के पास ही रहती है, बैंक के पास नहीं। आभूषण मालिक के कब्जे में होते हैं यद्यपि ये आभूषण बैंक में लॉकर में रखे जाते हैं।

निक्षेप के विभिन्न प्रारूप (Different forms of Bailment)

निम्नलिखित प्रसिद्ध प्रारूप हैं निक्षेप के प्रसिद्ध प्रारूप निम्नलिखित हैं :

- (1) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को माल का परिदान, को निक्षेपक के प्रयोग हेतु, निर्णित किया गया।
- (2) एक मित्र को उसके स्वयं प्रयोग हेतु वस्तु का बिना किसी शुल्क के।
- (3) वस्तु को किराये पर उठाना।
- (4) ऋणदाता को वस्तु का परिदान जो एक ऋण के लिये जमानत हेतु है।
- (5) माल को सुधारने हेतु परिदान करना चाहे पारिश्रमिक के स्पष्ट या पारिश्रमिक के बिना।
- (6) परिवहन (Carriage) को माल का परिदान करना।

1.65 निक्षेपक के कर्तव्य एवं अधिकार (BAILOR'S DUTIES AND RIGHTS)

निक्षेपक के कर्तव्यों की चर्चा विभिन्न धाराओं में की गयी है जिसकी नीचे व्याख्या की जा रही है—

- (i) निक्षेपक को उपनिहित वस्तु की सभी कमियों या त्रुटियों का प्रकटीकरण करना होगा। यदि वह उसको प्रकट नहीं करता तो वह उन सभी हानियों के लिए उत्तरदायी होगा जो निक्षेपी को वस्तु को अपने अभिरक्षा में लेने के दौरान हुई है। निक्षेपक विशेष रूप से मात्रक पर दिये वस्तु के कमी के लिये दायित्वाधीन है जो निक्षेपी को दिये गये हैं, चाहे उन कमियों के विषय में निक्षेपक जानता हो या नहीं।
- (ii) जहाँ पर निक्षेपक शुल्क है तो निक्षेपक को निक्षेपी के वे सभी खर्चे देने होंगे जो उसने रखने के दौरान किए हैं।
- (iii) निक्षेपक को निक्षेपी के वे सभी खर्चे देने होंगे जो उसने वस्तु वापसी के प्रक्रिया के कारण उठाये हैं या वापसी के निर्देशों के पालन में उठाये हैं।
- (iv) निक्षेपक को निक्षेपी के द्वारा उठायी गयी उन हानियों जो लाभ से अधिक है के लिये हर्जाना देना होगा, जहाँ पर वस्तु को शुल्क किराये पर दिया गया है और निक्षेप का समापन तयशुदा वक्त से पहले करने का निर्णय लिया गया है।
- (v) निक्षेपक को उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद वस्तु को वापस स्वीकृत करने की बाध्यता है। यदि निक्षेपक असफल रहता है तो वह उन हानियों के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा और उन खर्चों की भरपाई करनी होगी जो निक्षेपी ने उसे सुरक्षित रखने में उठाया है।

निक्षेपक के अधिकार (Rights of Bailor)

निम्नलिखित निक्षेपक के अधिकार हैं :

- (1) निक्षेपक को अधिकार है कि वह निक्षेपी के कर्तव्यों का प्रवर्तन करा सके जो इस प्रकार हैं:
 - (a) वस्तु को निक्षेपी की उपेक्षा के कारण हुई हानि के लिये दावा करने का अधिकार।
 - (b) उपनिहित माल का अनधिकृत प्रयोग से हुए वस्तु को नुकसान के लिये हर्जाने का दावा करने का अधिकार।
 - (c) निक्षेपक के वस्तु का अपने वस्तु के साथ मिलाने के कारण हुये हानि के लिये क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार।
- (2) निक्षेपक को संविदा के विखण्डन का अधिकार है यदि निक्षेपी ने ऐसा कोई कार्य किया हो जो निक्षेप की शर्तों के प्रतिकूल हो। उदाहरणस्वरूप 'अ' 'ब' को अपना घोड़ा किराये पर देता है, उसके अपने सवारी के लिए, किन्तु 'ब' घोड़े का प्रयोग अपने सवारी गाड़ी को खींचने के लिए करता है। 'अ' को अधिकार है कि वह निक्षेप के संविदा को विखंडित कर दे।
- (3) सशुल्क निक्षेप के मामले में निक्षेपक को वस्तु वापस मांगने का अधिकार चाहे निक्षेप का समय पूरा न हुआ हो। यदि इसमें कोई हानि उपनिहिती को हुई है तो निक्षेपक उसके लिये हर्जाने हेतु दायित्वाधीन है।
- (4) निक्षेपक को अनुवृद्धि का लाभ जो उपनिहित माल ने निक्षेप के दौरान हुआ है जो उसका मूल्य बढ़ाने के प्रति दावे का अधिकार है उदाहरण के लिये, 'अ' ने अपनी गाय 'ब' को उपनिहित किया यदि गया ने उस दौरान बछड़े को जन्म दिया है। 'ब' बाध्य है कि गाय और बछड़ा दोनों 'अ' को वापस करे।

1.66 निक्षेपी द्वारा देखभाल

(CARE TO BE TAKEN BY BAILEE)

निक्षेपी का उपनिहित माल के संदर्भ में उतनी ही सावधानी बरतने की बाध्यता है जितना कि एक सामान्य प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्ति उस माल को मात्रा, गुण और मूल्य का हो जैसा उपनिहित माल है। निक्षेपी किसी विशेष संविदा के अभाव में किसी विशेष हानि या बरबादी या अपक्षय जो उपनिहित मात्र में हुआ है के लिये दायित्वाधीन नहीं है, जब तक उसने सामान्य प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्ति के भांति सावधानी बरती हो।

उदाहरण के लिए यदि 'X' ने 'Y' को अपने आभूषण उपनिहित किये हैं 'Y' उस आभूषण को अपने आभूषणों के साथ अपने घर के तिजोरी में रखता है। यदि सभी आभूषण किसी ढंग में खो जाएं या चोरी कर लिये जाएं तो 'Y' 'X' को हुई हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरी तरफ ने विशेष रूप 'Y' से बताया है कि आभूषण बैंक में रखे जाएं, और इसके बावजूद 'Y' ने उसको अपने घर में रखा है वहाँ 'Y' दायित्वाधीन है हानि के लिये (चाहे वह दंगे के कारण हुआ है)

निक्षेपी के विशेष दायित्व (Special Liabilities of Bailees)

अंग्रेजी कानून में निक्षेपी सामान्य परिवहन और सरायपाल के कुछ निश्चित विशिष्ट दायित्व होते थे और वे सभी हानियों के लिये दायित्वाधीन होते थे सिवाय दैव कृत या समझ के शत्रु को छोड़कर।

भारत में Carriers Act 1865 के पूर्व सामान्य परिवहन में समान दायित्व होते थे किन्तु अधिनियम पश्चात् उनके दायित्व सीमित थे जब तक कि उन्होंने उपेक्षा दायित्व विस्तार से मुक्त न किया गया हो। इसी प्रकार भारत में रेलवे एक सामान्य संवाहक है और एक निक्षेपी के रूप में उसके दायित्व संविदा विधि द्वारा शासित होते हैं। भारत में सरायपाल पर कोई विशिष्ट दायित्वाधीन है नहीं लगाया जा सकता सिवाय संविदा अधिनियम के तहत।

निक्षेपी का खंडन का अधिकार (Bailee has right to terminate)

निक्षेपी को निक्षेप की संविदा विखंडित करने का अधिकार है, यदि निक्षेपक ने कोई ऐसा कार्य किया हो जो निक्षेप के शर्तों के प्रतिकूल हो।

1.67 निक्षेपी के कर्तव्य एवं अधिकार

(DUTIES AND RIGHTS OF A BAILEE)

उपनिहित माल के संदर्भ में उचित सावधानी और वस्तु को हुई हानि, क्षति या नुकसान के लिये दायित्वाधीन होने के महत्वपूर्ण कर्तव्य के साथ-साथ निक्षेपी के अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कर्तव्य हैं।

- (i) निक्षेपी को उपनिहित माल के साथ अप्राधिकृत प्रयोग का अधिकार नहीं है।
- (ii) निक्षेपी को उपनिहित वस्तु को अपने वस्तु के साथ मिलाने का अधिकार नहीं है सिवाय निक्षेपक के सहमति के।
- (iii) निक्षेपी को निक्षेप के समय के समापन पश्चात् वस्तु वापस करनी होगी।
- (iv) निक्षेपी को उपनिहित माल में उस दौरान उपार्जित अन्य लाभ भी वापस करने होंगे। जहाँ 'अ' ने अपनी गाय 'ब' को उपनिहित की है और तत्पश्चात् गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। 'ब' को गाय और बछड़े दोनों ही 'अ' को वापस करने होंगे।
- (v) निक्षेपी का यह कर्तव्य है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जो निक्षेप की शर्तों के प्रतिकूल हो।

निक्षेपी के अधिकार (Rights of Bailee)

निक्षेपी के निम्नलिखित अधिकार हैं [यही अधिकार निक्षेपक के दायित्व भी हैं]

- (i) वस्तु में ज्ञात दोष के अप्रकटन के कारण उठायी गयी हानि के लिये हर्जाने का दावा करने का अधिकार।
- (ii) दोषपूर्ण स्वामित्व के कारण उत्पन्न किसी हानि या क्षति की क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार।
- (iii) करार या निर्देशानुसार संयुक्त निक्षेपकों को वस्तु वापस करना।
- (iv) निक्षेपक को माल वापस परिदत्त करने का अधिकार चाहे जहाँ माल पर निक्षेपक का कोई हक न हो।

- (v) पूर्वाधिकार के अधिकार का प्रयोग। यह पूर्वाधिकार वह अधिकार है जो माल को रोके रखने वाला है, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जब रोके गये माल के संदर्भ में देय का भुगतान नहीं किया गया है। पूर्वाधिकार का अधिकार एक विशिष्टपूर्वाधिकार है जो इस कारण है कि निक्षेपी ने उसी माल को रोका है जिसको उसे उपनिहित किया गया है और उसके संदर्भ में उसकी फीस या पारिश्रमिक प्राप्त करना है।
- (vi) तीसरे पक्षकार पर कार्यवाही करने का अधिकार यदि उसने त्रुटिपूर्ण ढंग से उस माल के प्रयोग के निक्षेपी के अधिकार को इन्कार करता है।

1.68 किसी वस्तु को पाने वाले व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य

(RIGHTS AND DUTIES OF FINDER OF GOODS)

हमने पूर्व के इकाई में माल पाने वाले के दायित्व को देखा, जो निक्षेपी के समान है। इस प्रकार माल पाने वाला निक्षेपी के सभी अधिकारों और दायित्वों का उपभोग कर सकता है। उपर्युक्त के बावजूद माल पाने वाला उन खर्चों की भरपाई के लिये कह सकता है जो उसने माल को सुरक्षित रखने और वास्तविक मालिक को ढूँढने में किया है। यदि माल का वास्तविक स्वामी हर्जाना देने से इन्कार करे तो पाने वाला कोई मामला तो दायर नहीं करेगा किन्तु पाये गये माल को रोक सकता है।

आगे यदि माल के वास्तविक स्वामी ने किसी इनाम की घोषणा कर रखी है तो पाने वाला उस इनाम का भी हकदार है। इनाम प्राप्त करने का अधिकार प्राथमिक है और खर्चों की भरपाई करने का अधिकार की अपेक्षा उच्च है।

अन्त में सामान्य तथा पाने वाले को माल के विक्रय का अधिकार प्राथमिक है और उच्च वनिस्पति खर्च की भरपाई के अधिकार के।

अन्त में सामान्यतया पाने वाले को माल के विक्रय का अधिकार सामान्य परिस्थितियों में नहीं है; वह माल को बेच सकता है, यदि उचित प्रयास के बावजूद वास्तविक स्वामी का पता न लगाया जा सके या यदि स्वामी ने विधिक खर्चों को देने से निम्न परिस्थितियों में इन्कार कर दिया हो—

- जबकि वस्तु खतरे में है और उसके अधिकांश मूल्य का ह्रास होने का खतरा है।
- जबकि पाने वाले के विधिक खर्च वस्तु के मूल्य के दो तिहाई या अधिक हो।

1.69 सामान्य एवं विशिष्ट पूर्वाधिकार

(GENERAL LIEN AND PARTICULAR LIEN)

सामान्य पूर्वाधिकार में लेखे के सामान्य बकाये के लिये अन्य की सम्पत्ति रोकने का अधिकार है जबकि विशिष्ट पूर्वाधिकार वह अधिकार है जिसमें किसी विशेष उपनिहित माल को उसके ऊपर भार या पारिश्रमिक के भुगतान के बकाये के वजह से रोका जाता है।

बैंकर, फैक्टर, घाटपाल, बीमा दलाल और विधि का अटार्नी का किसी माल पर जो उनके व्यवसाय के अनुक्रम में कब्जे में आई हो, पर सामान्य पूर्वाधिकार होता है।

उदाहरणस्वरूप बैंकर किसी भी राशि के लिए जो उसको देय है के लिए अपने पास रखे नकद, चेक, विनिमय-पत्र और जमानत निक्षेप पर सामान्य पूर्वाधिकार रखता है। उदाहरणस्वरूप 'अ' ने बिना जमानत बैंक से ₹ 500 उधार लिये हैं, तत्पश्चात् वह ₹ 1,000 और उधार लेता है और जमानत के रूप में आभूषण रखता है। इस उदाहरण में यद्यपि 'अ' ने जमानत वाले ₹ एक हजार वापस कर दिये हों किन्तु बैंकर उसके आभूषण को प्रथम ऋण के लिए जमानत के तौर पर रोक सकता है जब तक प्रथम ऋण का भुगतान न कर दिया जाय।

सामान्य पूर्वाधिकार के अन्तर्गत माल का विक्रय नहीं किया जा सकता केवल देय राशि के लिये माल को रोका जा सकता है। पूर्वाधिकार का अभित्याग संविदा के द्वारा किया जा सकता है।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का सामान्य पूर्वाधिकार ग्राहकों की लेखापुस्तकों पर होता है जो कि उसके कब्जे में होती है यदि ग्राहक के द्वारा उसकी फीस का भुगतान नहीं किया जाता।

विशिष्ट पूर्वाधिकार (Particular Lien)

निक्षेप के उद्देश्य के संदर्भ में यदि निक्षेपी के कौशल और श्रम का प्रयोग कर उपनिहित माल में परिवर्धन किया है तो वह उस सेवा के लिये पारिश्रमिक पाने का हकदार है। यदि निक्षेपक उक्त पारिश्रमिक देने से इन्कार कर दे तो पारिश्रमिक के एवज में निक्षेपी उपनिहित माल को रोक सकता है। इस प्रकार उपनिहित माल को रोकना विशिष्ट पूर्वाधिकार कहलाता है। वह यद्यपि वाद लाने का अधिकार नहीं रखता।

जहाँ पर निक्षेपी ने बिना पारिश्रमिक लिये माल का परिदान कर दिया हो, वह निक्षेपक पर वाद लाने का अधिकारी है। ऐसे मामले में विशिष्ट पूर्वाधिकार का अभित्याग कर दिया गया है। विशिष्ट पूर्वाधिकार समाप्त हो जाता है यदि निक्षेपी के समय के अन्दर कार्य नहीं पूरा किया है।

सामान्य पूर्वाधिकार और विशिष्ट पूर्वाधिकार में अन्तर (Difference between general lien and Particular Lien)

दोनों के बीच भिन्नता संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित हैं :

- (a) विशिष्ट पूर्वाधिकार का प्रयोग केवल ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में किया जा सकता है जिसके प्रति कोई भार देय हो। सामान्य पूर्वाधिकार में निक्षेपक की किसी भी वस्तु को रोकने या रखने का अधिकार होता है जो तोरवे के बकाये के लिये हो।
- (b) विशिष्ट पूर्वाधिकार स्वचल होती है परन्तु सामान्य पूर्वाधिकार स्वचल नहीं होती बल्कि करार के माध्यम से उनको मान्यता दी जाती है। इसका प्रयोग निक्षेपी केवल उसके नामतः कर सकता है।
- (c) विशिष्ट पूर्वाधिकार तब लागू होता है जब उसमें कुछ श्रम या कौशल सम्मिलित हों। जबकि सामान्य पूर्वाधिकार का क्रियान्वयन माल के संदर्भ में बिना श्रम या कौशल के किया जा सकता है।

1.70. गिरवी

(PLEDGE)

गिरवी भी निक्षेप भी एक भिन्न प्रजाति है। यह ऋण के भुगतान के लिये माल के जमानत के तौर का निक्षेप या वचन निष्पादन लिये जमानत के तौर का निक्षेप है। जो व्यक्ति गिरवी करता

है (उपनिहित) गिरवीकर्ता कहलाता है इसे पणयमकार भी कहा जाता है। निक्षेपी को गिरवीग्राही या पणयमदार कहा जाता है। गिरवी में माल का स्वामित्व नहीं बदलता। अयवादिक परिस्थितियों में गिरवीग्राही गिरवी सम्पत्ति को बेचने का अधिकार रखता है। आइये अब देखें कि गिरवीकर्ता और गिरवीग्राही के क्या अधिकार हैं।

गिरवीग्राही के अधिकार (Pawnee's Rights)

- (a) **माल रोकने का अधिकार (Right of Retainer)**— गिरवीग्राही का गिरवी सम्पत्ति को रोकने का अधिकार न केवल ऋण के 'दाम या वचन के निष्पादन के लिये है बल्कि वह ऋण के प्रत्यावर्तन और सभी खर्चों जो उसने गिरवी सम्पत्ति के संरक्षण में खर्च किये हैं के लिये भी कर सकता है। जहाँ पर 'एम' ने बैंक से ऋण लेने के एवज में माल का स्टॉक गिरवी रखा, बैंक माल को न केवल ऋण के संदाय के लिए रोक सकता है बल्कि ब्याज के भुगतान के लिए भी रोक सकता है।
- (b) **पश्चात्तर्ती ऋणों के लिये रोकने का अधिकार (Right to retention to subsequent debts)**— गिरवीग्राही को यह अधिकार है कि वह गिरवी माल को पश्चात्तर्ती ऋणों के लिये रोक ले जबकि ऐसे अधिकारों का प्रयोग विशिष्ट रूप से संविदा के माध्यम से किया जाता है।
- (c) **असामान्य खर्चों की भरपाई का अधिकार (Right to seek reimbursement of extraordinary expenses)**— गिरवीग्राही को उठाये गये असामान्य खर्चों भरपाई का अधिकार है। जबकि उसका माल रोकने के अधिकार का विस्तार ऐसे असामान्य खर्चों तक नहीं है अपितु यह सामान्य खर्चों तक सीमित है।
- (d) **वाद लाने का अधिकार (Right to sue)**— गिरवीकर्ता द्वारा ऋण के समाप्ति में असफल रहने पर या वचन के निष्पादन में असफल रहने पर, गिरवीग्राही को उस माल पर वाद लाने का अधिकार है जिसे उसने रोक रखा है। उसके पास एक विकल्प यह भी है कि, विशेष परिस्थितियों में गिरवीकर्ता को युक्तियुक्त सूचना देकर माल का विक्रय भी कर सकता है। दोनों अधिकार यथा वाद लाने का अधिकार और माल के विक्रय का अधिकार वैकल्पिक अधिकार है न कि संचयी अधिकार।

गिरवीकर्ता के अधिकार (Rights of a Pawnor)

- (a) **समाप्ति का अधिकार (Right to redeem)**— गिरवीकर्ता के पास यह आधारभूत अधिकार है कि वह गिरवी माल की समाप्ति अपने वचन के द्वारा करे।
- (b) **मुकदमा दायर करने का अधिकार (Right to sue)**— गिरवीकर्ता को मुकदमा दायर करने का अधिकार करने का, मियाद अधिनियम के तहत केवल 3 वर्ष के अन्दर जबकि गिरवीग्राही ने ऋण के भुगतान इत्यादि के बाद भी माल वापसी से इन्कार किया हो।

निक्षेपक और निक्षेपी द्वारा दोषी के विरुद्ध वाद (Suit by bailor & Bailee against wrong doers)

दोनों निक्षेपक और निक्षेपी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर कर सकते हैं जो निक्षेपी को उपनिहित माल को कब्जे में लेने या उपभोग से वंचित करते हैं। कोई उपचार जो इस वचन के विरुद्ध प्राप्त हो दोनों के बीच उनके संबन्धित हितानुसार निक्षेपक और निक्षेपी में बाँटा जा सकता है।

1.71. व्यापारिक एजेंटों द्वारा गिरवी

(PLEDGE BY MERCANTILE AGENTS)

यद्यपि सामान्यतया केवल माल का स्वामी ही गिरवी कर सकता है, तथापि अधिनियम कुछ विशेष व्यापारिक एजेंटों को भी माल के स्वामी की सहमति से गिरवी करने का अधिकार उपबंधित करता है। अगर ऐसी गिरवी व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में की गयी है तो यह मान्य है। ऐसे मामलों में गिरवी, गिरवी के अभिलेखों के आधार पर प्रभावित होती है; जैसे जहाजी बिल्टी या एक रेलवे रसीद इत्यादि।

1.72 निक्षेप और गिरवी के मध्य अन्तर

(DISTINCTION BETWEEN BAILMENT AND PLEDGE)

निक्षेप और गिरवी के बीच निम्नलिखित तीन अन्तर हैं

(a) उद्देश्य के संदर्भ में (As to purpose)

गिरवी, निक्षेप का एक रूप है। गिरवी के अन्तर्गत माल को गिरवी किसी ऋण या वचन के निष्पादन के जमानत के लिए रखा जाता है। एक स्थाई निक्षेप में माल का निक्षेप उक्त दोनों उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। निक्षेपी उनको सुधारने, सुरक्षित अभिरक्षा इत्यादि के लिये अपने कब्जे में लेता है।

(b) विक्रय के अधिकारी के संदर्भ में (As to right of sale)

गिरवीग्राही अपने विक्रय के अधिकार का प्रयोग केवल तभी कर-सकेगा जबकि गिरवीकर्ता ऋण के संदाय या वचन के निष्पादन से इन्कार कर दे और उक्त हेतु उसे सम्यक सूचना दे दी गयी हो। निक्षेप में निक्षेपी सामान्यतया माल का विक्रय नहीं कर सकता। वह केवल माल को रोक सकता है या देय के भुगतान न होने पर वाद दायर कर सकता है।

(c) माल के प्रयोग के संदर्भ में (As to Right of using goods)

गिरवीग्राही को माल के प्रयोग का अधिकार है। निक्षेपी यदि ऐसी शर्त उपबन्धित है तो माल का प्रयोग कर सकता है।

1.73 स्व-परीक्षा प्रश्न

(SELF - EXAMINATION QUESTIONS)

1. 'एक्स' ने अपनी कार मरम्मत के लिये 'वाई' को दी। इस मामले में कौन निक्षेपक है और कौन निक्षेपी?
2. क्या निक्षेप अचल वस्तुओं और रुपयों पर लागू होता है?
3. क्या यह सत्य है कि निक्षेप में माल का स्वामित्व, अभिरक्षा और कब्जे में साथ-साथ परिवर्तित होता है?
4. क्या बैंक में निक्षेपित रुपये, निक्षेप के अन्तर्गत हैं? क्यों या क्यों नहीं?
5. क्या बैंक लॉकर में रखे गये आभूषण निक्षेप की स्थापना करते हैं?

6. 'अ' ने अपना घोड़ा 'ब' को उसके सवारी हेतु किराये पर दिया। 'ब' ने घोड़े का प्रयोग अपनी सवारी खींचने में किया। क्या 'अ' को निक्षेप की संविदा के खंडन का अधिकार है?
7. 'एक्स' ने 'वाई' को अपना आभूषण उपनिहित किया 'वाई' ने उन आभूषणों को अपने आभूषणों के साथ अपने घर की तिजोरी में रखा। यदि सभी आभूषण खो जाएं तो क्या 'वाई', एक्स को हुई हानि के लिए उत्तरदायी है?
8. क्या एक बैंकर, अपने देयकों के लिये सामान्य पूर्वाधिकारों का प्रयोग कर सकता है?
9. 'अ' ने एक बैंक से बिना गारंटी के ₹ 500 उधार लिए, बाद में एक अलग ऋण ₹ 1,000 का आभूषणों की गिरवी रख कर लिया। 'अ' ने जमानत राशि ₹ 1,000 लौटा दिये। बैंक ने आभूषण प्रथम ऋण के संदाय हेतु रोक लिया। क्या यह सामान्य पूर्वाधिकार के अधीन मान्य है?
10. कब एक विशिष्ट पूर्वाधिकार प्रभाव में कब आता है?
11. गिरवी में वह व्यक्ति जो गिरवी करता है कहलाता है....और निक्षेपी को के नाम से जाना जाता है?
12. निक्षेप में निक्षेपी माल का विक्रय नहीं कर सकता। वह या तो माल को रोक सकता है या भुगतान न होने पर बाद दायर कर सकता है। गिरवी के मामले में क्या होता है?

उत्तर (ANSWERS)

1. 'एक्स' निक्षेपक, 'वाई' निक्षेपी
2. नहीं, केवल चल वस्तुओं के संदर्भ में।
3. नहीं
4. नहीं — रुपयों को अभिनिश्चित (पहचान) नहीं किया जा सकता।
5. नहीं, आभूषण स्वामी के कब्जे में हैं
6. हाँ
7. नहीं — उसने सामान्य प्रज्ञा का प्रयोग किया है।
8. हाँ
9. हाँ
10. जहाँ पर श्रम और कौशल प्रयुक्त हुआ हो।
11. गिरवीकर्ता, और गिरवीग्राही
12. वह विक्रय के अधिकार का उपयोग सूचना देने के बाद कर सकता है।

इकाई – 9 : ऐजेन्सी (AGENCY)

अध्ययन के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात, आप सक्षम होंगे—

- ऐजेन्ट और मालिक के बीच संबंध और इसकी स्वीकारोक्ति की पीछे आशय।
- ऐजेन्सी की संविदा की वैधता हेतु प्रतिफल की आवश्यकता नहीं।
- ऐजेन्सी के विभिन्न तरीके, विशेष रूप से पुष्टिकरण द्वारा ऐजेन्सी के अध्ययन में।
- ऐजेन्ट के अधिकार और दायित्व साथ ही साथ उन परिस्थितियों को जिनमें मालिक के लिए किये गये कार्य हेतु स्वयं ऐजेन्ट उत्तरदायी होता है और ऐजेन्ट, मालिक और तीसरे पक्षकार की कानूनी स्थिति।
- “सब-ऐजेन्ट” और “प्रतिस्थापित ऐजेन्ट” शब्द के विषय में और दोनों के बीच अन्तर को समझने में।

1.74 ऐजेन्सी क्या है?

(WHAT IS AGENCY?)

भारतीय संविदा अधिनियम ‘ऐजेन्सी’ को परिभाषित नहीं करता। जबकि ‘ऐजेन्ट’ शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि “ऐजेन्ट” वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या दूसरे व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है ‘मालिक’ कहलाता है।”

यद्यपि ऐजेन्सी एक विस्तृत शब्द है जिसका प्रयोग एक व्यक्ति के साथ अन्य के संबंधों की व्याख्या करने के लिये किया जाता है जहाँ प्रथम उल्लिखित व्यक्ति के लिये दूसरा उल्लिखित व्यक्ति अन्य के साथ विधिक संबंध स्थापित करता है।

ऐजेन्सी के महत्वपूर्ण लक्षण (Salient features of Agency)

निम्नलिखित चार ऐजेन्सी के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं :

- (i) **आधार (Basis)** – ऐजेन्सी का मुख्य सार यह है कि मालिक ऐजेन्ट के कार्य से बाध्य होता है और तीसरे पक्षकार के प्रति जबाबदेह होता है।
- (ii) **प्रतिफल आवश्यक नहीं (Consideration not necessary)** – अन्य स्थाई संविदाओं के विपरीत, ऐजेन्सी की संविदा में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में ऐजेन्ट और मालिक के बीच संबंधों को प्रतिफल की सहायता की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) **ऐजेन्ट को नियुक्त करने की योग्यता (Capacity to employ an Agent)** – एक व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम है एक ऐजेन्ट का नियोजन भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति जो मालिक की भांति कार्य करता है उसे वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिये।

(iv) **ऐजेन्ट के रूप में सक्षम** (Capacity to be an Agent)– एक व्यक्ति जिसे ऐजेन्ट के भांति कार्य करना है उसे संविदा हेतु, सक्षम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होना चाहिए।

1.75 ऐजेन्सी स्थापना के ढंग

(MODES OF CREATION OF AGENCY)

ऐजेन्सी की रचना हेतु छः प्रकार के सामान्य तरीके हैं, वे हैं (i) वास्तविक प्राधिकार द्वारा ऐजेन्सी (ii) पुष्टिकरण द्वारा ऐजेन्सी (iii) दृष्यमान प्राधिकार द्वारा ऐजेन्सी (iv) आवश्यकता द्वारा ऐजेन्सी और (v) वास्तविक एवं प्रकट प्राधिकार अधीन ऐजेन्सी।

आइये अब संक्षिप्त रूप से ऐजेन्सी की रचना के पाँचों तरीकों की व्याख्या करें

(a) वास्तविक प्राधिकार द्वारा ऐजेन्सी (Agency by Actual Authority)

एक ऐजेन्सी की संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। चाहे वह अभिव्यक्त हो या विवक्षित इसे शब्दों द्वारा बोलकर या लिखित रूप में किया जा सकता है। यद्यपि अभिव्यक्त संविदा द्वारा शर्तों की स्पष्ट अभिव्यक्ति द्वारा की जाती है, विवक्षित संविदाओं की रचना परिस्थितियों द्वारा होती है।

उदाहरणस्वरूप 'अ' एक दुकान का स्वामी है और 'ब' उस दुकान का व्यवस्थापक है। 'अ' स्वामी होने के नाते दुकान के लिये वस्तु खरीदने का आदेश देता है और उसके लिये अपने बैंक खाते से भुगतान करता है 'ब' अपनी स्थिति के आधार पर ऐजेन्ट की भांति अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर क्रय भी कर सकता है।

(b) पुष्टिकरण द्वारा ऐजेन्सी (Agency by ratification)

ऐजेन्सी का निर्माण पश्चात्वर्ती पुष्टिकरण या ऐसे ही प्रस्ताव के माध्यम से किया जा सकता है। पश्चात्वर्ती पुष्टिकरण आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके बगैर अभिकर्ता का कार्य मालिक के ज्ञान और सहमति के बिना होगा। पुष्टिकरण के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं।

(i) पुष्टिकरण उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसका कार्य के समय पर अस्तित्व हो।

(ii) पुष्टिकरण उसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसके लिये कोई कार्य किया गया है जिसे मालिक के तौर पर बताया गया है। यह योग्यता उस व्यक्ति की होगी जो एक कार्य का पुष्टिकरण कर सकता है।

(iii) पुष्टिकरण पहले की तिथि पर किये गये कार्य को वैधता प्रदान करने के लिये किया जाना चाहिये।

(iv) पुष्टिकरण अभिव्यक्त या विवक्षित होना चाहिए जिसका पता उस व्यक्ति के आचरण के द्वारा चलता है जिसके आधार पर कोई कार्य किया गया है।

(v) पुष्टिकरण पूरे कार्य का होना चाहिये न कि कार्य के एक भाग का।

(vi) पुष्टिकरण (आशायित मालिक द्वारा) जो एजेन्ट के कार्य का हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी तीसरे पक्षकार पर कोई दायित्व थोपता हो या तीसरे पक्षकार को कोई हानि या क्षति पहुँचाता हो।

(vii) पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता जबकि पुष्टिकरण करने वाले व्यक्ति के ज्ञान में सारभूत कमी का तथ्य आ गया हो।

(viii) अविधिक कार्यों का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता।

(ix) ऐसे कार्य जो प्रारंभ से शून्य हैं, का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता पुष्टिकरण कुछ निश्चित सीमाओं से प्रतिबन्धित हैं जिससे वास्तविक कार्य सीमित होते हैं और भूमिकर्ता के अधिकारातीत कार्यों के भाग का पुष्टिकरण हो सकता है।

(c) दृश्यमान प्राधिकार द्वारा एजेन्सी (Agency by Ostensible authority)

जहाँ पर मालिक का प्राधिकार, मालिक के कार्यों द्वारा दृष्टिगोचर हो, वहाँ पर एजेन्सी का प्रादुर्भाव दृश्यमान प्राधिकार द्वारा होता है। यहाँ एजेन्ट का प्राधिकार दृश्यमान है और एजेन्ट के कार्य के लिये मालिक दायित्वाधीन हैं। दृश्यमान प्राधिकार विबन्ध एवं व्यपदेशन द्वारा घटित होती है। आइये अब दोनों प्रकार के विषय में विश्लेषण करें :

(i) विबन्ध द्वारा एजेन्सी (Agency by estoppel)

यदि कोई व्यक्ति अपने लिये किसी अन्य किसी को कार्य करने की अनुमति देता है या प्रस्तुत करता है जिसे किसी युक्तियुक्त व्यक्ति को यह दर्शित हो कि उनके बीच मालिक और एजेन्ट के संबंध का स्थापना हो गया है तो उस व्यक्ति को अपने एजेन्ट के रूप में प्राधिकार से इन्कार करने और तीसरे यह पक्षकार हेतु साबित करने कि उसके बीच मालिक और एजेन्ट के संबंध नहीं थे से रोक दिया जायेगा।

उदाहरण के लिये, जहाँ 'अ' 'ब' को 'पी' की उपस्थिति और जानकारी में यह बताता है कि 'पी' उसका एजेन्ट है। ऐसी परिस्थितियों में न तो 'पी' और न ही 'अ' संविदा करता है। ऐसी परिस्थितियों में न तो 'पी' और न ही 'अ' संविदा के अन्तर्गत अपने दायित्वों से इन्कार नहीं कर सकते। 'पी' 'अ' का विबन्ध द्वारा एजेन्ट हो जाता है। 'पी' को 'अ' के एजेन्ट के तौर पर माना जायेगा, यद्यपि कि वह एजेन्ट नहीं था।

जहाँ एक मालिक अपने साख को गिरवी रखने की अनुमति नौकर को देता है, वहाँ पर विबन्ध के तौर पर एजेन्सी का निर्माण होता है। चाहे किन्हीं कारणों से नौकर ने बिना प्राधिकार के गिरवी रखा हो तब भी मालिक विबन्ध के कारण बाध्य है। इसी प्रकार जहाँ एक विवादित स्त्री अपने पति के साथ रहती है वहाँ यह उपधारणा है कि आवश्यकता पड़ने पर वह उसके साख की गिरवी कर सकती है।

एक मालिक व्यक्तिगत रूप से अपने एजेन्ट के प्राधिकार का खंडन या प्रतिबन्धित नहीं कर सकता यदि उसने उसे सार्वजनिक रूप से ऐसा करने की अनुमति दी हो।

(ii) व्यपदेशन द्वारा एजेन्सी (Agency By Holding out)

व्यपदेशन के सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने को किसी अन्य का एजेन्ट बताता है, वहाँ पर मालिक और एजेन्ट के संबंध स्थापित हो जाते हैं। व्यपदेशन की प्रक्रिया

प्रभावी प्रस्तुतीकरण के आशायित आचरण द्वारा घटित होती है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित व्यक्ति को मालिक का एजेन्ट होने से इन्कार करने से रोक दिया जायेगा। व्यपदेशन का सिद्धान्त भागीदारी के मामलों में भी लागू होता है। भागीदारी विधि भी एजेन्सी के मामलों में भी लागू होता है। भागीदारी विधि भी एजेन्सी के सिद्धान्तों का व्यापक रूप से ग्रहण किया जाता है। यद्यपि “व्यपदेशन” के सिद्धान्त में निम्न लिखित का होना अनिवार्य है—

- (a) मिथ्यावरण का कथन या आचरण।
- (b) वास्तव में यह मिथ्यावरण कपटपूर्ण हो यह आवश्यक नहीं।
- (c) तीसरे व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसने कथन पर विश्वास करके समव्यवहार में भाग लिया था।

(d) आवश्यकता द्वारा एजेन्सी (Agency by Necessity)

कभी-कभी परिस्थितियों के दबाव के कारण भी एजेन्सी के संबंध स्थापित होते हैं। यह आवश्यकतावश सृजित होता है। उदाहरण के लिये, एक जहाज का कैप्टन अन्य बन्दरगाह से जहाज की मरम्मत के लिए ₹ उधार लेता है, जहाँ पर मालिक के स्थान पर कार्य करने के लिए कोई एजेन्ट नहीं है। यहाँ कैप्टन आवश्यकता के कारण एजेन्ट बन गया है। आवश्यकता के द्वारा एजेन्सी के चलते रहने के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन अनिवार्य है—

- (i) एजेन्ट को उस स्थिति में होना चाहिए कि वह मालिक को वक्त पर सूचना न दे सके।
- (ii) वहाँ आवश्यक रूप से वास्तविक और निश्चित व्यापारिक आवश्यकता होनी चाहिए।
- (iii) एजेन्ट को पूर्ण सद्भाव और मालिक के फायदे के लिये कार्य करना चाहिये।
- (iv) एजेन्ट को युक्तियुक्त और व्यवहारिक कार्य व्यवहार अपनाना चाहिए।

(e) वास्तविक प्राधिकार और दृश्यमान प्राधिकार (Actual authority and apparent authority)

एजेन्ट के वास्तविक कार्य का प्राधिकार सहमति द्वारा प्राप्त होता है। ऐसी स्वीकृति या तो मौखिक होगी या लिखित। कभी-कभी यह प्राधिकार ‘विवक्षित प्राधिकार’ भी होता है। विवक्षित प्राधिकार साम्प्रार्श्विक या व्यवहारिक या परम्परागत हो सकता है। यह मामले के परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

एजेन्ट का प्राधिकार दृश्यमान होता है जहाँ या तो मालिक ने यह दर्शित किया है या विधि द्वारा ऐसा किया गया है। अन्य को प्राधिकार के सिद्धान्त अनुसार मालिक किसी तीसरे पक्षकार के लिये ऐसे कार्यों से बाध्य होता है जिसके लिये उसने किसी व्यक्ति को कोई प्राधिकार नहीं दिया था या तीसरे व्यक्ति को प्राधिकार के प्रतिबन्ध की जानकारी नहीं थी। मालिक और एजेन्ट के बीच सम्बन्धों को आवश्यकतः स्पष्ट करना ही दृश्यमान प्राधिकार का अभिप्राय है।

1.76 एजेन्ट के प्राधिकार का विस्तार

(EXTENT OF AGENT'S AUTHORITY)

एजेन्ट के प्राधिकार दो स्थितियों में लागू होते हैं यथा (a) सामान्य परिस्थितियों में और (b) आपत्तिकाल में आइये अब दोनों परिस्थितियों का परीक्षण करें :

(i) **सामान्य परिस्थितियों में एजेन्ट के प्राधिकार** (Agent's Authority in normal Circumstances)

सामान्य परिस्थितियों में अपने कार्यों के निष्पादन हेतु एक एजेन्ट के पास सभी विधिक एवं आवश्यकतापरक कार्य करने की शक्ति और प्राधिकार होते हैं। उदाहरण—स्वरूप 'अ' जो अन्डमान में रहता है कन्याकुमारी में अपने ऋणों के संग्रहण के लिये 'ब' को एजेन्ट नियोजित करता है। 'ब' को सभी प्राधिकार हैं जिसमें विधिक कार्यवाही संस्थित करने का अधिकार भी सम्मिलित है। इसी प्रकार 'ब' किसी को समाप्त भी कर सकता है। अगले उदाहरण में जहाँ 'अ' ने 'ब' के लिये प्राधिकारिक शक्ति का निष्पादन किया है सिल्क मिल के लिये, किन्तु पावर ऑफ अटार्नी 'ब' को ऋण लेने के अधिकार का उपबन्ध नहीं करती और 'ब' ऋण लेता है, इसके लिये यह कहा गया कि उसने अपने प्राधिकार से परे कार्य किया है [फ़गूर्शन बनाम उमाचन्द बोल्ड (1905) 33 कल. 343]

(ii) **आपातकाल में एजेन्ट के प्राधिकार** (Agent's Authority in emergency)

एक एजेन्ट को आपत्तिकाल में वे सभी कार्य करने का प्राधिकार होता है जो सामान्य प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में अपने मालिक को हानि से बचाने के लिए करता है।

एक ऐसे कठिन मामले जहाँ एक एजेन्ट के हाथ में कोई जल्दी खराब होने वाली वस्तु हो जैसे 'आम' का विक्रय करने का समय, स्थान और तिथि, मालिक के निर्देशानुसार ही तय किया जाय, यह आवश्यक नहीं। लेकिन यहाँ आशय मालिक को हानि से संरक्षित रखने का होना चाहिए। यहाँ एजेन्ट का कार्य आपातकालीन और सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति का है।

एजेन्ट को सूचना (Notice to an Agent) : एजेन्ट को दी गयी कोई सूचना या उसके द्वारा प्राप्त की गयी जानकारी के संदर्भ में यह माना जायेगा कि उसकी सूचना उसके मालिक को हो गयी है। अतः जहाँ बीमा कम्पनी का एजेन्ट किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बीमा करता है जिसकी आँखें दुर्घटनावश चली गयी हैं वहाँ बीमा कम्पनी के लिये यह माना जायेगा कि उसे तथ्य का ज्ञान था।

1.77 एजेन्ट के कर्तव्य और दायित्व

(DUTIES AND OBLIGATIONS OF AN AGENT)

एजेन्ट के कर्तव्य निम्नलिखित हैं :

- (i) मालिक के व्यापार को संचालित करने का कर्तव्य (Duty in conducting principal's Business) : एजेन्ट को मालिक का कारोबार उसके निर्देशानुसार संचालित करना चाहिए और निर्देश की अनुपस्थिति में व्यापार की प्रचलित रीतियों के अनुसार कारोबार का संचालन करना चाहिये।

- (ii) एजेन्ट अपने मालिक को हुई सभी हानियों के लिये जिम्मेदार होगा यदि वह उपर्युक्त कर्तव्यों या दायित्वों की अवहेलना करे या मालिक के निर्देशानुसार कार्य न करे। इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मामले में निर्णित किया गया जहाँ एजेन्ट को मालिक हेतु हर्जाना के दायित्वाधीन माना गया क्योंकि उसने मालिक के निर्देशानुसार कार्य नहीं किया था। प्रस्तुत मामले में मालिक द्वारा माल की सुरक्षा के स्पष्ट निर्देश थे जिसका निष्पादन नहीं किया गया। बम्बई बन्दरगाह पर एक विस्फोट हुआ और अन्य माल के साथ मालिक का सभी माल बरबाद हो गया। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की कि जिस माल के संदर्भ में अग्निबीमा है वहाँ माल की पूरी कीमत और जहाँ बीमा सुरक्षा नहीं है वहाँ माल की आधी कीमत दी जायेगी। मालिक को हानि की आधी कीमत मिली और बाकी हानि के लिये उसने एजेन्ट के खिलाफ वाद दायर किया जिसमें न्यायालय ने एजेन्ट को आदेश दिया कि बाकी रकम की प्रतिपूर्ति वह उसकी हानि की भरपाई के लिए करे।
- (iii) कौशल और प्रज्ञा की अपेक्षाएं (Requiriment as to skill and diligence) : एजेन्ट को हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिये जैसे उस व्यवसाय में एक व्यक्ति सामान्यतया कौशल और प्रज्ञा के साथ करता है। अन्यथा अन्य स्थिति में वह मालिक के प्रति हर्जाने हेतु दायित्वाधीन होगा, हानि के लिये यदि मालिक ने कौशल की अपेक्षा की हो।
- जहाँ पर 'अ' 'ब' के एजेन्ट के रूप में कार्य करता है, व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में 'स' को चावल बेचता है, बिना 'स' के शोधन क्षमता का पता किये। 'स' दिवालिया हो जाता है। 'अ' 'ब' को हुये हानि के लिये दायित्वाधीन है।
- (iv) एजेन्ट का लेखा का दायित्व (Agents duty to account) : मालिक की माँग पर एजेन्ट को लेखा तैयार करने और उसकी उचित रूप में ध्यान रखना होता है। वह उसे प्राप्त सभी राशियों को मालिक को देने के दायित्वाधीन होता है। वह लेखा रखने के लिये बाध्य है चाहे संविदा अविधिक या शून्य ही क्यों न हो।
- (v) संसूचित करने का कर्तव्य (Duty to Communicate) : एजेन्ट को एक सामान्य प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्ति की तरह मालिक से निर्देश प्राप्त करने के लिये मालिक को संसूचित करने के लिये एवं सम्पर्क करना चाहिये, एक सामान्य प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्ति के तरह।

1.78 एजेन्ट के अधिकार

(RIGHTS OF AN AGENT)

एजेन्ट के निम्नलिखित अधिकार हैं :

- (i) **मालिक के सम्पत्ति पर पूर्वाधिकार (Right of lien on principal's Property)**
एजेन्ट को हक है कि वह माल, सम्पत्तियाँ या किताबें रोक ले जब तक उसका पारिश्रमिक, कमीशन इत्यादि देय हो। सम्पत्ति पर उसका कब्जा यद्यपि विधिक होना चाहिये।
- (ii) **विधिपूर्ण कार्यों हेतु क्षतिपूर्ति का अधिकार (Right of Indemnification for lawful acts)**
मालिक अपने एजेन्ट के सभी प्राधिकृत कार्यों के विधिक परिणामों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिये बाध्य है। उदाहरणस्वरूप, दिल्ली का 'अ' मुम्बई के 'ब' को अपने व्यापार का माल बेचने के लिये एजेन्ट मुम्बई के 'ब' को अपने व्यापार का माल बेचने के लिये एजेन्ट नियुक्त करता है। परिणामस्वरूप विभिन्न

पक्षकारों से माल के परिदान हेतु 'ब' संविदा करता है : किन्तु 'अ' 'ब' तक व्यापार का माल भेजने में असफल रहता है और 'ब' को पालन न करने के लिये के लिये मुकदमों का सामना करना पड़ता है। यहाँ 'अ' वादों उसके खर्च और रकमों तथा वादों के खिलाफ 'ब' के संरक्षण हेतु बाध्य है।

(iii) **सद्भाव में किये गये कार्यों के क्षतिपूर्ति का अधिकार (Right of Indemnification against acts done in good faith)**

जहाँ पर एजेन्ट मालिक के निर्देशों पर सद्भावनापूर्वक कार्य करता है, वहाँ एजेन्ट मालिक से अपने द्वारा उठाये गये किसी हानि की क्षतिपूर्ति का हकदार है। जब 'प' ने 'अ' को अपना एजेन्ट नियुक्त किया और उसे कुछ निश्चित माल बेचने के संदर्भ में निर्देशित किया जो वास्तव में 'प' से सम्बन्धित थे ही नहीं और यहाँ यदि तीसरा पक्षकार 'अ' पर इस कार्य के लिये वाद चलाता है तो 'अ' वह कार्य जो उसने सद्भावना में किया है के लिये भरपाई और क्षतिपूर्ति किये जाने का हकदार है।

यद्यपि एजेन्ट किसी राष्ट्र के दाण्डिक विधि के उल्लंघन में किये गये कार्य के लिये हुये किसी हानि हेतु भरपाई या क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता।

(iv) **धारण-शक्ति या स्तंभन का अधिकार (Right of retention)**

एजेन्ट को अपने मालिक से प्राप्त रकम को, अपने खर्च की भरपाई, पारिश्रमिक और उसके द्वारा अग्रिम भुगतान जो व्यवसाय के लेखे हेतु या केवल लेखे के संयोजन के लिये है, रोकने के अधिकार है।

(v) **पारिश्रमिक का अधिकार (Right of remuneration)**

सामान्य अनुक्रम में संविदा के तहत एजेन्ट पारिश्रमिक का हकदार होता है। किसी करारित पारिश्रमिक राशि के अभाव में, वह उस पारिश्रमिक का हकदार है जो उस व्यवसाय की प्रथानुसार सामान्य रूप से दिया जाता है। यद्यपि वह दुराचरण या उपेक्षा के कार्यों के लिए पारिश्रमिक का हकदार नहीं है।

1.79 एजेन्ट का व्यक्तिगत दायित्व

(PERSONAL LIABILITY OF THE AGENT)

हमने पहले ही देखा है कि एजेन्सी का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि एजेन्ट अपने मालिक के लिये कार्य करता है और वह व्यक्तिगत रूप से संविदा का प्रवर्तन नहीं करा सकता। इसी प्रकार वह किसी कार्य के लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता।

यद्यपि कुछ परिस्थितियों में जैसे जब एजेन्ट अपने प्राधिकार से परे हो या उसे प्राधिकार न हो या मालिक ने एजेन्ट के कार्य का पुष्टिकरण न किया हो तब एजेन्ट व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। इसे एजेन्ट के प्राधिकार के विवक्षित प्रतिभूति का सिद्धान्त (व्यक्तिगत दायित्व मुक्ति का सिद्धान्त) कहते हैं। व्यक्तिगत दायित्व संबंधी नियम निम्नलिखित रूप से बताये जाते हैं:

- (i) जहाँ पर संविदा में अभिव्यक्त एजेन्ट का व्यक्तिगत दायित्व बताया गया हो।
- (ii) जहाँ पर यह प्रकट किये बिना कि वह हस्ताक्षर मालिक के लिये किया जा रहा है एजेन्ट किसी अवग्य विलेख पर हस्ताक्षर करता है।
- (iii) जहाँ एजेन्ट विदेशी मालिक के लिये कार्य करे।

- (iv) जहाँ एजेन्ट मालिक के लिये ऐसे व्यक्ति के साथ कार्य करे जिस पर वाद न चलाया जा सके जैसे देश के राजदूत इत्यादि।
- (v) जहाँ पर किसी निश्चित प्रकार के व्यवसाय की प्रथा एजेन्ट को व्यक्तिगत दायित्वाधीन बताये।
- (vi) जहाँ किसी प्रकार के व्यवसाय में व्यापार की रीति के अनुसार एजेन्ट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है।
- (vii) जहाँ पर एजेन्सी में हित हो। एक एजेन्सी इस तौर पर तब लिया जाता है जब उसके विषयवस्तु के संदर्भ में एजेन्ट का स्वयं का हित हो। कथित 'हित' एजेन्ट का सामान्य हित जैसे पारिश्रमिक इत्यादि नहीं है बल्कि एक विशेष हित होता है।

1.80 अघोषित प्रधान

(UNDISCLOSED PRINCIPAL)

‘अघोषित प्रधान प्रभाव में तब आता है जब एजेन्ट किस प्राधिकार में कार्य कर रहा है प्रकटन नहीं करता। वह न तो मालिक का नाम ही बताता है और न ही मालिक का अस्तित्व है या नहीं इसके विषय में कुछ बताता है। इस स्थिति में यह परिकल्पना होती है कि वह स्वयं अपने लिये कार्य कर रहा है।

अघोषित प्रधान के संदर्भ में मालिक, एजेन्ट और तीसरे पक्षकार के पारस्परिक अधिकार निम्नलिखित हैं :

- (a) जब तक एजेन्ट वह मालिक के अस्तित्व का प्रकटन नहीं करता तब तक वह स्वयं उत्तरदायी माना जाता है।
- (b) जहाँ पर तृतीय पक्षकार के ज्ञान में मालिक का अस्तित्व आ जाय वहाँ वह एजेन्ट या मालिक दोनों पर वाद दायर किया जा सकता है।
- (c) तीसरे पक्षकार का हित संरक्षणीय है और वे प्रभावित नहीं होते यदि बाद की तिथि पर मालिक प्रकट हो या हस्तक्षेप करे।
- (d) तीसरे पक्षकार को इन्कार करने का अधिकार प्राप्त है यदि मालिक अपने को प्रकट करे। वह इस आधार पर कि यदि वह मालिक को जानता तो संविदा नहीं करता।

1.81 अन्य पक्षकार के प्रति एजेन्ट के कर्तव्य हेतु प्रधान का दायित्व

(PRINCIPAL'S LIABILITY FOR AGENT'S ACT TO THIRD PARTIES)

तीसरे पक्षकार के प्रति मालिक के कार्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित है

- (a) जब एजेन्ट का कार्य प्राधिकार के विस्तार अधीन हो (When agent acts within the scope of his authority)

प्रधान अपने एजेन्ट के उन कार्यों के प्रति बाध्य होता है जो उसके वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार अन्तर्गत किये गये हैं। जहाँ पर एजेन्ट प्राधिकार पर विशेष प्रतिबन्ध हैं वहाँ मालिक उन कर्तव्यों के प्रति बाध्य नहीं है।

(b) **ऐजेन्ट को दी गयी सूचना के प्रति प्रधान की बाध्यता** (Principal is bound by notice given to Agent)

प्रधान, ऐजेन्ट को दी गयी सूचना से बाध्य होता है। ऐजेन्ट का ज्ञान मालिक का ज्ञान होता है। बैंक मैनेजर का ज्ञान, बैंक का ज्ञान होता है। अतः मालिक बाध्य है सिवाय ऐजेन्ट के कपटपूर्ण कार्य के।

(c) **विबन्ध द्वारा बाध्यता** (Liability by estoppel)

जहाँ पर ऐजेन्सी का स्थापना विबन्ध द्वारा होता है वहाँ प्रधान उसी सिद्धान्त से बाध्य है।

(d) **मिथ्यावरण के लिये दायित्व** (Liability for misrepresentation)

प्रधान अपने ऐजेन्ट द्वारा कारित प्राधिकर अधीन कपट और मिथ्यावरण के लिये दायित्वाधीन है और वहाँ यह तथ्य महत्वहीन है कि कार्य के परिणाम द्वारा ऐजेन्ट या मालिक को लाभ प्राप्त होता था।

यदि अभिकर्ता का कार्य प्राधिकार से परे है तो कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता।

प्रधान ऐजेन्ट के प्राधिकार से परे कार्य के लिये दायित्वाधीन नहीं है। कभी-कभी कार्य पृथक् होते हैं यथा प्राधिकार सहित और प्राधिकार से परे। मालिक उन कार्यों से बाध्य है जो प्राधिकार अधीन है। किन्तु जहाँ कार्य पृथक्करण योग्य नहीं है वहाँ प्रधान पूरे सम्यवहार को अस्वीकार कर सकता है।

(e) **अनाम प्रधान** (Unnamed Principal)

जहाँ पर प्रधान के अस्तित्व का ज्ञान है किन्तु उसके नाम का ज्ञान नहीं है, प्रधान ऐजेन्ट के कार्य से बाध्य है। तीसरा, पक्षकार मालिक या ऐजेन्ट के कार्य हेतु वाद ला सकता है जब तक ऐजेन्ट मालिक की पहचान बताने से इन्कार न कर दे।

1.82 ऐजेन्ट के प्राधिकार की समाप्ति

(TERMINATION OF AGENT'S AUTHORITY)

ऐजेन्सी के प्राधिकार की समाप्ति खंडन के सिद्धान्त पर आधारित है।

अधिनियम की धारा 201 के अनुसार वे निम्नलिखित परिस्थितियाँ हैं जिसके अन्तर्गत ऐजेन्ट के प्राधिकार समाप्त हो जाता है।

- (a) प्रधान द्वारा प्राधिकार का खंडन
- (b) ऐजेन्ट द्वारा ऐजेन्सी के अभित्यजन से
- (c) ऐजेन्सी के कारबार के पूरे हो जाने से
- (d) प्रधान या ऐजेन्ट के मर जाने या विकृतचित हो जाने से
- (e) प्रधान के दिवालिया हो जाने से

प्रधान द्वारा ऐजेन्ट के प्राधिकार का खंडन और ऐजेन्ट द्वारा परित्याग के अधिकार का प्रयोग अपनी इच्छा और मर्जी से किया जाना चाहिये।

निम्नलिखित इस संदर्भ में सामान्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :

- (a) जबकि जहाँ एक एजेन्ट का विषयवस्तु में हित प्राप्त हो इस आधार पर प्रधान एजेन्सी का अन्त नहीं कर सकता। ऐसा एजेन्सी हित के साथ एजेन्सी बन जायेगी।
- (b) प्रधान द्वारा प्राधिकार का खंडन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक ऐसे प्राधिकार का प्रयोग कर दिया गया हो।
- (c) यदि प्राधिकार का प्रयोग एजेन्ट द्वारा अंशतः कर लिया गया है तब उसके प्राधिकार का खंडन नहीं किया जा सकता।
- (d) जब कोई विवक्षित या स्पष्ट संविदात्मक एजेन्सी अपने समय में चल रही हो; बिना हर्जाने के उसका खंडन नहीं हो सकता।
- (e) समाप्ति की युक्तियुक्त सूचना दी जानी चाहिये अन्यथा एजेन्ट हर्जाने का हकदार होगा।
- (f) खंडन और व्यजन दोनों को स्पष्ट या विवक्षित होना चाहिए।

1.83 अविखण्डनीय एजेन्सी

(IRREVOCABLE AGENCY)

जहाँ एजेन्सी का पर्यवसान नहीं किया जा सकता, उसे अपरिवर्तनीय एजेन्सी कहते हैं:

- (a) जब एजेन्सी हितयुक्त है, जैसे यदि विषय-वस्तु में एजेन्ट का हित सम्मिलित है, यहाँ संविदा की समाप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक इसके लिये स्पष्ट उपलब्ध न हो जो इसकारण से है कि एजेन्ट के हित पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हितयुक्त एजेन्सी का समापन प्रधानके मृत्यु, पागलपन या दिवालिया हो जाने पर भी नहीं होता।
- (b) जहाँ एजेन्ट ने व्यक्तिगत दायित्व उपार्जित कर लिया है वहाँ प्रधान एजेन्ट की मुक्ति के लिये एजेन्सी का प्रतिसंदरण नहीं कर सकता। उदाहरण—स्वरूप 'अ' ने 'ब' को अपना एजेन्ट नियुक्त किया और 'ब' ने 'अ' के आदेश पर अपने नाम पर कुछ चावल खरीदे, 'अ' प्राधिकार का खंडन नहीं कर सकता।
- (c) जहाँ पर एजेन्ट ने अंशतः अपने प्राधिकार का प्रयोग कर लिया है वहाँ प्राधिकार का खंडन नहीं हो सकता। जहाँ 'अ' ने 'ब' को अपना एजेन्ट 10 बोरे चावल प्राप्त करने के लिये नियुक्त किया है और 'ब' ने 'अ' के नाम का प्रयोग किया है वहाँ 'अ' उसके प्राधिकार का खंडन नहीं कर सकता।

1.84 सब-एजेन्ट

(SUB-AGENT)

उप-एजेन्सी उन मामलों का उल्लेख करती है जहाँ पर एजेन्ट द्वारा अन्य एजेन्ट की नियुक्ति की जाती है। सब-एजेन्ट की नियुक्ति विधिपूर्ण नहीं है क्योंकि एजेन्ट प्रत्यायोजी होता है और प्रत्यायोजी पुनः प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। यह लैटिन सूत्र "प्रत्यायोजन का पुनः प्रत्यायोजन नहीं हो सकता" ("Delegates non-potsdelegate") पर आधारित है।

सब-एजेन्ट की नियुक्ति मान्य होगी यदि नियुक्ति की शर्तें वास्तविक रूप से इसे विचार में ले। कभी-कभी किसी व्यापारिक रूढ़ि में भी सब-एजेन्ट के नियुक्ति अनुमन्य होती है। उपर्युक्त सभी मामलों में एजेन्ट प्रधान के एजेन्ट के तौर पर देखा जायेगा।

सब-एजेन्ट तीसरे पक्षकार के संदर्भ में यदि वह उचित रूप से नियुक्त किया गया है—

(a) **जहाँ सब-एजेन्ट की नियुक्ति उचित रूप में की गयी है** (Where the sub-agent is properly appointed)

जहाँ पर सब-एजेन्ट की नियुक्ति उचित तरीके से किया गया है वहाँ मालिक उसके कार्यों से बाध्य है और वह तीसरे व्यक्ति के प्रति उसी प्रकार बाध्य होता है जैसे वास्तव में एजेन्ट प्रधान द्वारा नियुक्त किया गया हो।

(b) **यदि बिना प्राधिकार के नियुक्ति है** (In the case of appointment without authority)

जहाँ सब-एजेन्ट की नियुक्ति बिना प्राधिकार के की गयी है, वहाँ मालिक उसके कार्यों से बाध्य नहीं है न तो वह सब-एजेन्ट मालिक को प्रति बाध्य है। एजेन्ट ऐसी स्थिति में सब-एजेन्ट का मालिक होता है। जहाँ पर सब-एजेन्ट ने प्रथम मालिक के नाम पर कार्य किया है, वहाँ प्रथम मालिक सब-एजेन्ट के कार्य का पुष्टिकरण कर सकता है। जबकि जहाँ सब-एजेन्ट अपने नाम पर कार्य करे या उस एजेन्ट के नाम से जिसको सब-एजेन्ट नियुक्त करने का प्राधिकार नहीं है जो तथ्यतः एक मालिक है, मालिक ऐसे सब-एजेन्ट के कार्यों का पुष्टिकरण नहीं कर सकता।

1.85 स्थानापन्न एजेन्ट

(SUBSTITUTED AGENT)

स्थानापन्न एजेन्ट सब-एजेन्ट नहीं है। वे मालिक के एजेन्ट होते हैं। जहाँ पर मालिक एजेन्ट नियुक्त करे और वह एजेन्ट ऐसे व्यक्ति का नाम सुझाये जो मालिक के निर्देशानुसार कार्य करे, वहाँ दूसरे व्यक्ति को सब-एजेन्ट के तौर पर नहीं समझा जाता बल्कि उसे वास्तविक मालिक के एजेन्ट के रूप में समझा जाता है।

उदाहरणस्वरूप 'अ' ने 'ब' को अपनी सम्पत्ति नीलामी द्वारा बेचने के लिये सॉलीसिटर नियुक्त करता है 'ब' ने 'स' को नीलामकर्ता के रूप में नियुक्त किया। इस संदर्भ में 'स' 'अ' का एजेन्ट होगा। न कि सब-एजेन्ट।

यद्यपि "स्थानापन्न एजेन्ट" के चुनाव में एजेन्ट सामान्य प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्ति के भाँति कार्य करने के लिये बाध्य है यदि वह ऐसा न करे तो "स्थानापन्न एजेन्ट" द्वारा बरते गये उपेक्षा के प्रति वह जिम्मेदार होगा।

उदाहरण के लिए x, y नामक एक व्यापारी को माल बेचने के लिए परोषित करता है y के नीलामकर्ता को x के माल को बेचने के लिए नियोजित करता है और उसे बिक्री के आगम को प्राप्त करने के लिए भी अनुमति देता है। नीलामकर्ता आगम को सौंपे बिना दिवालिया हो जाता है। यहाँ y x के प्रति उत्तरदायी नहीं है क्योंकि वह y सामान्य व्यक्ति की व्यवहारकुशलता और तत्परता के कारण अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

1.86 स्व-परीक्षा प्रश्न

(SELF-EXAMINATION QUESTIONS)

1. ऐजेन्सी के अंतर्गत 'प्रधान' (Principal) कौन कहलाता है?
2. एक ऐजेन्ट को नियुक्त करने के लिए प्रधान की क्षमता क्या है?
3. 'अ' एक दुकान का मालिक है। 'ब' उस दुकान का प्रबन्ध करता है। 'अ' मालिक की हैसियत से खरीदारी का आदेश देता है। 'ब' एक ऐजेन्ट के तौर पर खरीदारी का आदेश देता है। वह वह ऐसा कर सकता है?
4. विभिन्न प्रकार के प्राधिकार कौन से हैं जो 'क' एक ऐजेन्ट को दिये जा सकते हैं?
5. क्या एक ऐजेन्ट को धारण-शक्ति (retention) और पारिश्रमिक का अधिकार है?
6. अन्य पक्षकारों के प्रति ऐजेन्ट के कृत्यों के लिए प्रधान (principal) का क्या दायित्व है?
7. यदि बिना उपयुक्त सूचना के ऐजेन्ट के प्राधिकार की समाप्ति की जाती है तो ऐजेन्ट के लिए क्या उपचार उपलब्ध हैं?
8. जब ऐजेन्सी की समाप्ति नहीं की जा सकती तब उसे क्या नाम दिया जाता है?
9. क्या सब-ऐजेन्ट की नियुक्ति विधि सम्मत है?
10. स्थानान्तरण ऐजेन्ट किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?

उत्तर (ANSWERS)

1. वह व्यक्ति जिसके लिए कार्य किया जाता है या जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।
2. 'प्रधान' एक वयस्क व्यक्ति तथा स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए।
3. हां।
4. वास्तविक एवं दृश्यमान प्राधिकार।
5. हां।
6. अपने अधिकार से किए गए ऐजेन्ट के कार्य के लिए 'प्रधान' उत्तरदायी है।
7. ऐजेन्ट को क्षतिपूर्ति का अधिकार है।
8. अतिखण्डनीय ऐजेन्सी (Irrevocable Agency)
9. नहीं, क्योंकि एक प्रत्यायोजी पुनः प्रत्यायोजन नहीं कर सकता।
10. प्रधान (The Principal)

अभ्यास के लिए अतिरिक्त प्रश्न

सही विकल्प को चुनिये

1. वह करार जो एक या एक से ज्यादा सम्बन्धित पक्षों की इच्छा से कानून द्वारा प्रवर्तनीय है परन्तु दूसरे या दूसरों की इच्छा से नहीं, वह है
 - (a) वैध संविदा
 - (b) शून्य संविदा

- (c) शून्यकरणीय संविदा
 - (d) अवैध संविदा
2. निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है?
 - (a) प्रतिफल के फलस्वरूप दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिए।
 - (b) भूतकालिक प्रतिफल की भारत में मान्यता नहीं है।
 - (c) प्रतिफल पर्याप्त अवश्य होना चाहिए।
 - (d) प्रतिफल में ऐसा कुछ होना चाहिए, जो कि चयनदाता पहले से ही करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य न हो।
 3. निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
 - (a) अनुबंध के लिए अजनबी पर सामान्यतः मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
 - (b) कालवाधित ऋण के भुगतान का मौखिक वचन वैध है।
 - (c) उपहार की पूर्णता के मामले में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती।
 - (d) एजेन्सी की स्थापना के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती।
 4. निम्न में से कौन-सा कथन इस नियम का अपवाद नहीं है—“बिना प्रतिफल के अनुबन्ध नहीं”
 - (a) अस्वैच्छिक सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति।
 - (b) प्यार और स्नेह।
 - (c) एजेन्सी का अनुबंध।
 - (d) उपहार।
 5. एक फर्म में अवयस्क की स्थिति के बारे में, निम्न में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है?
 - (a) वह एक वर्तमान फर्म में साझेदार नहीं बन सकता।
 - (b) वह वर्तमान फर्म में साझेदार बन सकता है।
 - (c) वह फर्म में प्रवेश फर्म के लाभ के लिए कर सकता है।
 - (d) वह वयस्क होने पर साझेदार बन सकता है।
 6. अन्य पक्ष को धोखा देने के इरादे के बिना किया गया मिथ्यावर्णन, कहलाता है
 - (a) उत्पीड़न
 - (b) अनुचित दबाव
 - (c) मिथ्यावर्णन
 - (d) कपट
 7. यदि कोई समझौता जन नीति (Public policy) के विरुद्ध हो तो वह ‘शून्य’ होता है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक के अन्तर्गत क्या नहीं आता?
 - (a) शत्रु के साथ व्यापार।
 - (b) लोक पद का विक्रय।

- (c) वैवाहिक दलाली का अनुबन्ध।
- (d) असम्भव कार्य करने का अनुबन्ध।
- 8. 'अ', 'ब' तथा 'स' संयुक्त रूप से 'द' को ₹ 60,000 देने का वचन देते हैं। अनुबन्ध के निष्पादन से पहले ही 'स' की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर अनुबन्ध
 - (a) 'स' की मृत्यु के बाद शून्य हो जाता है।
 - (b) को 'अ', 'ब' और 'स' के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए।
 - (c) सिर्फ 'अ', और 'ब' के द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए।
 - (d) का 'अ', 'ब' और 'द' के द्वारा नवीनीकरण करवाना चाहिए।
- 9. सामान्यतया निम्न में से कौन से हर्जाने प्राप्ति के योग्य नहीं हैं?
 - (a) साधारण हर्जाने।
 - (b) विशेष हर्जाने।
 - (c) दूरवर्ती हर्जाने। (Remote damages)
 - (d) नाममात्र के हर्जाने।
- 10. वह अनुबन्ध जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से, उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है, वह अनुबन्ध कहलाता है।
 - (a) क्षतिपूर्ति का अनुबन्ध।
 - (b) गारन्टी का अनुबन्ध।
 - (c) अर्द्ध अनुबन्ध।
 - (d) अवैध अनुबन्ध।
- 11. गारन्टी के अनुबन्ध में, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के दायित्व के निर्वाह का वचन देता है, वह कहलाता है
 - (a) प्रधान देनदार।
 - (b) लेनदार।
 - (c) क्षतिपूरक।
 - (d) प्रतिभूति।
- 12. किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को माल का परिदान, कहलाता है
 - (a) निक्षेप (bailment)
 - (b) गिरवी (pledge)
 - (c) रेहन (hypothecation)
 - (d) बन्धक (mortgage)

13. ऋण के भुगतान के लिए, जमानत के तौर पर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को माल का परिदान, कहलाता है
 - (a) निक्षेप
 - (b) गिरवी
 - (c) रेहन
 - (d) बन्धक
14. एक व्यक्ति जो वास्तविक एजेन्ट के द्वारा एजेन्सी के व्यवसाय में कार्य हेतु नियुक्त किया गया, परन्तु वास्तविक एजेन्ट के नियंत्रण में, कहलाएगा
 - (a) एजेन्ट
 - (b) सब-एजेन्ट
 - (c) स्थानापन्न एजेन्ट
 - (d) डेल क्रेडर एजेन्ट
15. निम्न में से कौन-सा एजेन्सी अविखण्डनीय है?
 - (a) निश्चित अवधि के लिए एजेन्सी।
 - (b) एक लेन-देन के लिए एजेन्सी।
 - (c) हितयुक्त एजेन्सी।
 - (d) सतत एजेन्सी।
16. सभी व्यापार अवरोधक करार, शून्य होते हैं, और इसका कोई अपवाद नहीं है।
 - (a) सत्य, भारतीय अनुबन्ध अधिनियम में ऐसा लिखा है।
 - (b) असत्य, भारतीय अनुबन्ध अधिनियम और साझेदारी अधिनियम में अपवाद है।
17. 'अ', 'ब' तथा 'स' ने संयुक्त रूप से 'द' को ₹ 30,000 देने का वचन दिया। इस राशि की प्राप्ति के लिए 'द' ने सिर्फ 'अ' पर मुकदमा किया। क्या 'द' के कदम उचित हैं?
 - (a) हाँ, क्योंकि संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व संयुक्त और अलग-अलग है।
 - (b) नहीं, क्योंकि संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व संयुक्त है।
18. प्रत्यायित भंग (anticipating branch) क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार नहीं देता।
 - (a) सत्य।
 - (b) असत्य।
19. जब एक पक्ष की सहमति स्वतंत्र नहीं होती, तो अनुबन्ध शून्य होता है।
 - (a) सत्य।
 - (b) असत्य।
20. प्रतिफल अवश्य पर्याप्त होना चाहिए।
 - (a) सत्य।
 - (b) असत्य।

बताइये हां या ना।

21. 'अ' अपने दोस्त 'ब' का ₹ 500 का ऋणी है। 'ब', 'अ' को आश्वासन देता है कि वह उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं करेगा। क्या 'ब' का आश्वासन कानूनी रूप में 'प्रस्ताव' माना जा सकता है?
22. क्या एक 'प्रस्ताव', 'वचन' बन जाता है?
23. 'अ' ने 'ब' और उसके परिवार को एक निश्चित रात में खाने पर बुलाया। 'ब' ने 'अ' के निमन्त्रण को स्वीकार किया। निर्धारित तिथि को 'ब' अपने परिवार के साथ करोलबाग से 'अ' के निवास स्थान कालकाजी (12 मील की दूरी पर) पहुंचा और उसे 'ब' का घर बंद मिला। उसने 9 बजे तक इंतजार किया, परन्तु मेजबान वापस नहीं आया। उन्होंने वह जगह छोड़ी और किसी रेस्तरां में खाना खाया। कार के ईंधन और खाने की लागत लगभग ₹ 200 आई। क्या 'ब' यह राशि 'अ' से प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है?
24. 'अ' ने एक निश्चित तिथि को तथा दिल्ली में एक निश्चित स्थान पर पुरानी वस्तुएं (antique) बेचने का प्रस्ताव करते हुए स्टेट्समैन में विज्ञापन दिया। इस विज्ञापन को देखकर एक व्यक्ति मुम्बई से दिल्ली आया। वह यह देखकर निराश हुआ कि वह स्थान बन्द था तथा वहां कोई ऐसी प्रस्तावित बिक्री नहीं हो रही थी। इस कारण से वह 'अ' पर मुकदमा करना चाहता था। क्या उसे ऐसी कार्यवाही करने की सलाह दी जा सकती है?
25. कानून के अनुसार प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति तथा प्रस्ताव का खण्डन और स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए। बताइये निम्न मामलों में सम्प्रेषण कब पूर्ण हुआ है?
 - (a) एक पत्र के द्वारा, जिस पर 'ब' का पता लिखा था, 'अ' ने एक ही टी. वी. सेट ₹ 2,000 में बेचने का प्रस्ताव करता है।
 - (b) 'ब' एक पत्र को पोस्ट करने 'अ' के प्रस्ताव को स्वीकार करता है।
 - (c) एक टेलिग्राम के द्वारा 'अ' उपर्युक्त प्रस्ताव का खण्डन करता है।
 - (d) एक टेलीग्राम के द्वारा 'ब' अपनी स्वीकृति का खण्डन करता है।
26. 'अ' एक निश्चित तिथि पर एक पत्र के द्वारा 'ब' को प्रस्ताव भेजता है। दो दिन के बाद 'अ' है। टेलिग्राम 'ब' के पास पत्र के बाद मिलता है। क्या प्रस्ताव को खण्डित हुआ माना जाएगा?
27. 'ब' (पिछले उदाहरण में बताया गया) एक निश्चित तिथि पर अपना स्वीकृति पत्र भेज चुका है और उसके दो दिन बाद अपनी स्वीकृति का खण्डन करते हुए एक टेलिग्राम भेजता है। परन्तु 'अ' के पास टेलिग्राम, पत्र के बाद पहुंचता है। क्या स्वीकृति को खण्डित हुआ माना जाएगा?
28. प्रस्ताव करने वाले की मृत्यु/का पागल होना।
 - (a) प्रस्ताव को खण्डित माना जाएगा चाहे स्वीकार करने वाले को, स्वीकार करने से पहले, इस बात की जानकारी हो।
 - (b) केवल उस स्थिति में प्रस्ताव का खण्डन माना जाएगा यदि स्वीकार करने वाला, स्वीकार करने से पहले इस बारे में जानता हो।

29. यदि प्रस्ताव करने वाला, स्वीकृति के लिए कोई समय निश्चित नहीं करता है तब प्रस्ताव को खण्डित कब माना जा सकता है?
30. 'क' ने 'ख' को इस तरह प्रस्ताव किया, "यदि तुम मुझे अपना खच्चर देते हो तो मैं अपना घोड़ा तुम्हें ₹ 5,000 में बेच दूंगा।" 'ख' लिखित में घोड़ा खरीदने के लिए राजी हो जाता है यह 'क' को खच्चर देने के लिए वादा करता है। क्या कोई बाध्यकारी करार उत्पन्न हुआ?
31. 'अ', 'ब' को लिखता है, "मैं अपने कार को जैसी है वैसी ही स्थिति में ₹ 40,000 में बेचना चाहता हूँ।" 'ब' जवाब देता है, "मैं इसे ₹ 35,000 में खरीद सकता हूँ।" 'अ' चुप रहता है। उसके बाद 'ब' लिखता है, "मैं ₹ 40,000 में कार खरीदूंगा।" क्या यह वचन बाध्यकारी है?
32. 'क' का भाई घर से भाग गया। 'ख' जो कि 'क' का कर्मचारी है, उसे ढूँढने का प्रस्ताव रखता है तथा उसकी खोज में निकलता है। 'ख' की अनुपस्थिति में, 'क' उस व्यक्ति को जो उसके भाई को ढूँढता है या उसे ढूँढने के लिए 'क' को कोई पहचान देता है, ₹ 100 का इनाम देने का प्रस्ताव करता है। 'ख', 'क' के भाई को ढूँढकर वापस लाता है बिना इनाम के प्रस्ताव की जानकारी के। क्या अब 'ख' इनाम के लिए दावा कर सकता है?
33. क्या एक वचनदाता सामान्यतया अपने वचन से बाध्यकारी होता है जब तक उसे वचनगृहीता द्वारा कुछ प्रतिफल का प्रस्ताव ना किया जाए?
34. वचनगृहीता के अतिरिक्त, क्या प्रतिफल किसी और व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है?
35. जब प्रतिफल वचनगृहीता द्वारा दिया जाता है, परन्तु वचनदाता की इच्छा पर नहीं, तब वचनदाता, वचन का प्रवर्तन कर सकता है?
36. 'प', 'ग' को ₹ 4,000 का भुगतान करता है और 'ग' उसे 15 दिनों के अन्दर सीमेन्ट के 45 बैग भेजने का वचन देता है। इस लेन-देन में प्रतिफल की प्रकृति क्या है?
37. क्या भूतकालीन प्रतिफल भारत में मान्य है?
38. क्या एक अनुबन्ध के लिए अजनबी पर मुकदमा किया जा सकता है?
39. 'र' का लड़का खो गया। 'न', जो 'र' का दूर का रिश्तेदार है, ने उसे ढूँढा और उसको वापस लाया। 'र' ने तब 'न' को उसकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक देने का वचन दिया। बाद में 'र' ने अपने वचन निभाने से मना कर दिया। क्या 'न' कोर्ट में इसका प्रवर्तन करा सकता है?
40. 'अ', ने गांधी मेमोरियल फण्ड को ₹ 5,000 का दान देने का वचन दिया। बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया। क्या 'अ' से राशि प्राप्त की जा सकती है?
41. 'अ' एक विद्यालय को इसके पुस्तकालय के लिए अपना घर इस शर्त पर देने को राजी हो जाता है कि पुस्तकालय का नाम उसके नाम पर रखा जाएगा। प्रबन्धकों ने इस शर्त को माना। बाद में 'अ' ने अपना इरादा बदल दिया। क्या प्रबन्धक अनुबन्ध का प्रवर्तन करा सकते हैं?
42. 'अ' के पिता अपने दो बेटों के लिए एक घर छोड़कर मर गए। वे घर को विभाजन करने को तैयार हो गए जो कि बराबर भागों में नहीं था तथा एक बेटा इस बात के लिए तैयार

- हो गया कि वह अपने भाग के घर के एक निश्चित स्थान पर दरवाजे का निर्माण नहीं करवाएगा। एक मतभेद में, करार को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह बिना पर्याप्त प्रतिफल के हुआ था। क्या चुनौती का समर्थन किया जा सकता है?
43. क्या एक अनुबन्ध जो कि एक डीड के द्वारा बनाया गया हो (सील के अन्तर्ग अनुबन्ध) मान्य होगा, चाहे यह बिना प्रतिफल के बनाया गया हो?
 44. क्या एक गवाह जिसे नोटिस दिया गया हो, को पैसे देने के वचन का प्रवर्तन किया जा सकता है?
 45. 'अ' 'ब' को ₹ 300 देता है जो 'स' को दिये जाने हैं। 'ब', को सूचना देता है कि उसने 'स' के लिए रुपये रखे हुए हैं। उसके बाद 'ब' रुपये देने से मना कर देता है। 'स', 'ब' पर रुपयों के लिए मुकदमा करता है। 'ब' दलील देता है कि 'स' अब यह मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि वह अनुबन्ध में कोई पक्ष नहीं है। क्या 'ब' की दलील का समर्थन किया जा सकता है?
 46. क्या एक अवयस्क, जो कि अनुबन्ध करने में सक्षम नहीं है, अनुबन्ध के अंतर्गत होने वाले लाभ को प्राप्त करने सकता है?
 47. एक अवयस्क के संरक्षक (Guardian) अवयस्क को उसकी ओर से अचल सम्पत्ति के खरीदे के अनुबन्ध से (a) बाध्य कर सकते हैं, (b) बाध्य नहीं कर सकते हैं। कौन-सा कथन सत्य है?
 48. 'अ' ने एक अवयस्क 'ब' को प्रतिज्ञा-पत्र के आधार पर, ब्याज की बाजार दर पर ₹ 100 उधार देता है। एक वर्ष बाद जब 'अ' वयस्क हो जाता है, तब वह 'ब' पर राशि की प्राप्ति के लिए मुकदमा करता है। 'ब' दलील देता है कि जब ऋण दिया गया था उस समय 'ब' अवयस्क था, इसलिए अनुबन्ध शून्य था। क्या 'ब' सफल होगा?
 49. 'अ', 'ब' से सूत की बेलें खरीदता है, ₹ 1,250 प्रति बेल के हिसाब से तथा जो दिसम्बर 1991 में भेजी जानी है। भेजे जाने की तिथि पर बेल का मूल्य ₹ 1,000 प्रति बेल था। 'अ' अनुबन्ध का त्याग करना चाहता है। क्या वह बिना हानि के ऐसा कर सकता है?
 50. 'क', 'ख' को एक घोड़ा बेचता है। 'क' जानता है कि घोड़ा दोषपूर्ण है। 'क', ख को घोड़े की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं देता। क्या 'क' को लेन-देन के लिए 'ख' के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सकता है?
 51. एक किराना व्यापारी ने 5 महीने तक एक अवयस्क 'ब' को राशन की पूर्ति की। 'ब' इस राशन के बिल का भुगतान नहीं कर सका तथा किराना व्यापारी ने अपनी देय राशि प्राप्त करने के लिए, उस पर मुकदमा करने का निर्णय लिया। क्या वह सफल होगा?
 52. 'अ' ने अपने पुत्र 'ब' को उसकी अवयस्कता के दौरान रुपये उधार दिये। 'ब' के वयस्क होने पर 'अ' ने अपना पैतृक प्रभाव डालते हुए, 'ब' से एक बॉण्ड प्राप्त किया। यह बॉण्ड उस आधार राशि के सम्बन्ध में देय राशि से ज्यादा था। क्या 'अ' ऋण की राशि का प्रवर्तन करा सकता है?
 53. 'ब' ने जो कि 'अ' को अटैन्डैन्ट था, 'अ' को जो उम्र या बीमारी से कमजोर था, अपनी सेवाओं के लिए बहकाकर अनुचित राशि का भुगतान करने के लिए राजी कर लिया। क्या 'ब' करार का प्रवर्तन करा सकता है?

54. 'अ' जो 'ब' (गांव में रुपया उधार देने वाला) का कर्जदार था, ने 'ब' के साथ एक नये ऋण की राशि के लिए अनुबन्ध किया। ऋण की शर्तें ऐसा लगता था कि 'अ' की जानकारी के बिना थी। क्या यह समझा जा सकता है कि अनुबन्ध (Undue influence) असम्यक प्रभाव से प्रभावित था?
55. 'अ' एक बैंकर को ऋण के लिए उस समय आवेदन देता है जब मुद्रा बाजार की स्थिति कठोर थी। बैंकर ऋण देने के लिए मना कर देता है। परन्तु वह ऋण असामान्य ऊंची ब्याज दर पर देरे के लिए तैयार है। 'अ' उन शर्तों पर ऋण स्वीकार कर लेता है। क्या अनुबन्ध असम्यक प्रभाव से प्रभावित है?
56. 'अ' और 'ब' दो व्यापारी एक अनुबन्ध करते हैं। 'अ' के पास कीमतों के बदलने की एक निजी सूचना है। जिस सूचना से 'ब' की अनुबन्ध में आगे बढ़ने की इच्छा प्रभावित हो सकती है। क्या 'अ', 'ब' को वह सूचना देने के लिए बाध्य है?
57. 'अ', 'ब' को यह झूठा विवरण देता है कि उसकी फैक्ट्री में 500 टन कीलों का वार्षिक उत्पादन होता है, और इस तरह से वह 'ब' को फैक्ट्री खरीदने के लिए लुभाता है। क्या अनुबन्ध 'क' की इच्छा पर शून्यकरणीय (Voidable) है?
58. 'अ' मिथ्यावर्णन करके 'ब' को यह विश्वास दिलाता है कि 'अ' की फैक्ट्री में इन्डिगो के 500 मॉन्ड हर वर्ष तैयार होते हैं। 'ब' फैक्ट्री के खातों की जाँच करता है जिससे पता लगता है कि इन्डिगो के सिर्फ 100 मॉन्ड प्रति वर्ष तैयार किए जाते हैं। इसके बाद 'ब' फैक्ट्री खरीद लेता है। क्या मिथ्यावर्णन के आधार पर अनुबन्ध कर त्याग किया जा सकता है?
59. 'अ' का पुत्र प्रतिज्ञा पत्र पर जालसाजी से 'क' का नाम लिखता है। 'क', 'अ' के पत्र पर अभियोग लगाने की धमकी देकर, 'अ' से प्रतिज्ञा पत्र की राशि के लिए बॉण्ड प्राप्त करता है। 'ब' बॉण्ड की राशि के लिए मुकदमा करता है। क्या वह सफल होगा?
60. 'अ' और 'ब' यह गलत विश्वास करते हुए एक अनुबन्ध करते हैं कि एक निश्चित ऋण, भारतीय लिमिटेशन अधिनियम (Indian Law of Limitation) के अंतर्गत बाधित है। क्या अनुबन्ध शून्यकरणी है?
61. 'अ', 'स' की पुत्री से विवाह करने को राजी होता है, 'स' द्वारा देय दहेज के प्रतिफल के लिए। क्या 'अ' वचन का कोर्ट में प्रवर्तन करा सकता है?
62. निम्न में से कौन-से कथन सत्य हैं?
 - (a) कपट में केस में, वर्णन करने वाले व्यक्ति वर्णन को सच मानता है।
 - (b) मिथ्यावर्णन के केस में, वर्णन करने वाला व्यक्ति वर्णन को सच नहीं मानता है।
 - (c) कपट, हर्जाने की कार्यवाही के लिए आधार प्रदान नहीं करता जबकि मिथ्यावर्णन करता है।
 - (d) मिथ्यावर्णन के मामले में, यह तथ्य कि वादी ने अपने सामान्य परिश्रम से सत्य का पता लगा सकता है, अनुबन्ध का परित्याग करने के लिए अच्छी प्रतिरक्षा है, परन्तु यह प्रतिरक्षा कपट के मामले में कपटपूर्ण मौन नहीं है, के मामले में उपलब्ध नहीं है।

63. क्या निम्न स्तर करार मान्य है?
- 'अ' अपने व्यापार की ख्याति 'ब' को बेचता है तथा वह निश्चित स्थानीय सीमाओं के समान व्यापार न करने के लिए सहमत होता है।
 - 'अ', कालकाजी मार्केट का दुकानदार, 'ब', जो कि 'अ' का प्रतियोगी है, को राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होता है यदि 'ब' अपना व्यापार वहां बंद कर देता है।
 - 'र', एक ऑप्टिकल सर्जन, स को तीन साल के लिए सहायक रखता है और 'स' इन तीन सालों में सर्जन के तौर पर काम करने के लिए सहमत होता है।
 - एक ऐसा करार जो बाजी हारे हुए द्वारा विजेता को प्रतिफल देने के लिए है कि वह भुगतान की ऋति पर उसको दोषी नहीं ठहराएगा।
 - 'अ' 'ब' को बेचने को सहमत होता है "मेरा सफेद घोड़ा ₹ 5,000 या ₹ 10,000 में।"
 - 'अ', 'ब' जो कि एक मदिरा का वैध उत्पादन करता है तथा दूसरी बेहोशी की दवा का गैर-कानूनी व्यापार करता है, के लिए रखवाली करने के वचन देता है। 'ब' उसे ₹ 2,000 मासिक तनखाह देने का वचन देता है।
64. 'अ' 'ब' को एक निश्चित दिन ₹ 1,000 के भुगतान पर माल भेजने का वचन देता है। उस दिन से पहले 'अ' की मृत्यु हो जाती है। 'अ' के प्रतिनिधि को 'ब' के प्रति दायित्व पर राय दीजिए।
65. 'अ' ने एक निश्चित तिथि को तथा एक निश्चित कीमत पर, 'ब' के लिए एक तस्वीर पेन्ट करने का वचन देता है। उस दिन से पहले 'अ' की मृत्यु हो जाती है। क्या 'अ' के प्रतिनिधि या 'ब' के द्वारा अनुबन्ध का प्रवर्तन कराया जा सकता है?
66. 'अ', जो कि एक गायक है, 'न' जो एक थियेटर का प्रबन्धक है, के साथ एक अनुबन्ध करता है। अनुबन्ध के अनुसार 'अ', ने अगले दो महीने के लिए प्रत्येक सप्ताह में दो रात थियेटर में गाना गाना है, 'ब' ने उसे प्रत्येक रात के गाने पर ₹ 100 देने हैं। छठी रात को 'अ' जानबूझकर थियेटर से अनुपस्थित रहता है। क्या 'ब' को अनुबन्ध समान्त करने की स्वतन्त्रता है?
67. 'अ' जो कि एक गायक है, 'ब' जो एक थियेटर का प्रबन्धक है, के साथ एक अनुबन्ध करता है। अनुबन्ध के अनुसार 'अ' ने अगले दो महीने के लिए प्रत्येक सप्ताह में दो रात थियेटर में गाना गाया है, और 'ब' ने उसे प्रत्येक रात के गाने पर ₹ 100 देने हैं छठी रात को 'अ' जानबूझकर थियेटर से अनुपस्थित रहता है। 'ब' की सहमति से 'अ' सातवीं रात को गाना गाता है। 'ब' के अधिकारों पर विचार विमर्श कीजिए।
68. 'अ', 'ब' तथा 'स' संयुक्त रूप से 'द' को ₹ 3,000 देने का वचन देते हैं। क्या 'द', 'अ' 'ब' या 'स' में से किसी एक को ₹ 3,000 देने के लिए मजबूर कर सकता है?
69. 'अ', 'ब' तथा 'स', संयुक्त रूप से 'द' को ₹ 3,000 देने का वचन देते हैं। 'स' को पूरी राशि देने के लिए मजबूर किया जाता है। 'अ' दिवालिया है परन्तु उसकी सम्पत्ति, उसकी देयताओं का आधा भाग चुकाने में सक्षम है। 'स' के अधिकारों की चर्चा कीजिए।

70. 'अ', 'ब' तथा 'स' ने दो को ₹ 3,000 देने का संयुक्त रूप से वचन दिया है। 'स' कुछ भी देने में सक्षम नहीं है। 'अ' को पूरी राशि देने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या 'अ', 'ब' से ₹ 1,500 प्राप्त करने का अधिकारी है?
71. 'अ' 'ब' के गोदाम में 1 जनवरी को माल भेजने का वचन देता है। उस दिन 'अ', 'ब' के गोदाम पर माल लेकर आता है परन्तु गोदाम के बन्द होने पर सामान्य समय के बाद और माल प्राप्त नहीं किया जाता। क्या 'अ' ने अपने वचन का निष्पादन किया?
72. 'ब', 'अ' का ₹ 2,000 का ऋणी है। 'अ' चाहता है कि 'ब' राशि का भुगतान 'अ' के खाते में करे जो 'स' (बैंकर) के पास है। 'ब' जिसका खाता भी 'स' के पास है, 'स' को राशि का हस्तांतरण 'अ' के खाते में करने का आदेश देता है। 'स' आदेश का पालन करता है। उसके बाद, तथा हस्तांतरण के बारे में 'अ' के जानने से पहले, 'य' दिवालिया हो जाता है। क्या 'ब' द्वारा किया गया भुगतान सही माना जाएगा?
73. 'अ', 'ब' का ₹ 2,000 का ऋणी है। 'ब' 'अ' का कुछ माल, स्वीकार करता है तथा ऋण में से राशि को कम करता है। क्या माल को सौंपना अंशतः भुगतान की तरह माना जाएगा?
74. 'अ' और 'ब' अनुबन्ध करते हैं कि 'ब' अक के लिए ₹ 1,000 में एक निश्चित कार्य निष्पादित करेगा। 'ब' इसके अनुसार कार्य निष्पादित करने के लिए तैयार है। परन्तु 'अ' उसको ऐसा करने से रोकता है। (a) क्या अनुबन्ध शून्यकरणीय है? (b) इस तरह से निष्पादन न होने के परिणामस्वरूप क्या कोई क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकता है?
75. 'अ', 'ब' का समुद्री जहाज किराये पर करता है, जिससे 'अ' द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्यों को कलकत्ता से मॉरिशस ले जाना है। 'ब' को इसके लिए निश्चित किराया मिलना है। 'अ' जहाज के लिए कोई कोर्गो उपलब्ध नहीं कराता है।
(a) क्या, 'अ', 'ब' के वचन के निष्पादन का दावा कर सकता है?
(b) क्या 'ब' को, निष्पादन न होने से हुई हानि के लिए, 'अ' को क्षतिपूर्ति के लिए विवश किया जा सकता है?
76. 'अ', 'ब' के साथ एक निश्चित राशि के लिए, एक निश्चित निर्माण कार्य निष्पादित करने का अनुबन्ध करता है। 'ब' को कार्य के लिए जरूरी टिम्बर की पूर्ति करनी है। 'ब' टिम्बर की पूर्ति करने के लिए मना कर देता है और कार्य निष्पादन नहीं किया जा सकता। क्या 'अ' को कार्य का निष्पादन करना चाहिए?
77. अनुबन्ध का एक पक्ष एक निश्चित निधि पर या उससे पहले, एक निश्चित काम करने का वचन देता है। पर वह ऐसा करने में असफल हो जाता है। इस स्थिति में क्या वचनग्रहिता, अनुबन्ध का त्याग कर सकता है?
78. निम्न का परीक्षण कीजिए और निर्णय कीजिए कि समय अनुबन्ध का अनिवार्य तत्व है?
(a) अनुबन्ध के पक्षों द्वारा माल के सौंपने का समय निश्चित किया गया है। परन्तु माल के सौंपने का कार्य निश्चित तिथि पर नहीं की गई।
(b) एक मॉर्टगेज बॉन्ड (mortgage bond) में, मॉर्टगेज राशि का भुगतान करने के लिए समय निश्चित किया गया।

- (c) भूमि की बिक्री के अनुबन्ध में, एक वाक्य है, जो बिक्री को पूर्ण करने के लिए समय निश्चित करता है।
79. माना कि एक अनुबन्ध में, निष्पादन के लिए निश्चित समय खत्म हो चुका है, परन्तु समय अनिवार्य नहीं है। इस स्थिति में वचनगृहीता के लिए क्या उपचार है?
80. माना कि समय, अनुबन्ध के लिए अनिवार्य है परन्तु वचनदाता निश्चित समय के अन्तर्गत वचन को निष्पादित नहीं करता है। परन्तु निश्चित समय के पाँच दिन के बाद वचनदाता अपने वचन को निष्पादित करने का प्रस्ताव करता है। क्या वचनगृहीता ऐसा निष्पादन स्वीकार कर सकता है तथा साथ ही साथ वचनदाता से देरी करने के लिए क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है?
81. 'अ' 'ब' से जादू से खजाना प्राप्त करने के लिए सहमत होता है। क्या करार मान्य है?
82. एक्स और वाई एक निश्चित तिथि पर शादी करने का अनुबन्ध करते हैं। परन्तु निश्चित तिथि से पहले एक्स पागल हो जाता है। क्या अनुबन्ध शून्य हो गया?
83. 'अ', एक भारतीय 'ब' से शादी का अनुबन्ध करता है। 'अ' पहले से शादी शुदा है और 'ब' को इस बात की जानकारी नहीं है। 'अ' अपना वचन तोड़ देता है। इस पर 'ब', पर अनुबन्ध तोड़ने के लिए अ पर मुकदमा करता है। 'अ' दलील देता है कि उसके वचन को निष्पादित करना असम्भव है क्योंकि देश का कानून बहुपत्नी की अनुमति नहीं देता है। क्या 'अ' इस दलील से बच सकता है?
84. 'अ' और 'ब' सहमत होते हैं (i) कि 'अ' एक घर ₹ 50,000 में बेचेगा, परन्तु (ii) 'ब' इसे एक जुएघर की तरह प्रयोग करता है तो वह ₹ 11 लाख का भुगतान करेगा। इन परस्पर वचनों में से कौन सेट अनुबन्ध है?
85. एक अनुबन्ध के अंतर्गत 'अ' ने 'ब' को रुपये देने हैं। 'अ', 'ब' और 'स' इस बात पर सहमत होते हैं कि ब, अब से 'स' को अपना देनदार समझेगा 'अ' की बजाए। क्या इस तरह से 'अ' की पुरानी देयता समाप्त हो जाती है?
86. 'अ' ने एक अनुबन्ध के अंतर्गत 'ब' के ₹ 1,000 देने हैं। 'ब' ने 'स' के ₹ 1,000 देने हैं। 'ब', 'अ' को आदेश देता है कि वह अपने खातों में 'स' को ₹ 1,000 से क्रेडिट कर ले। परन्तु 'स' इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। क्या 'ब' ने 'स' के अभी भी ₹ 1,000 देने हैं?
87. 'अ', 'ब' को ₹ 40,000 में भूमि बेचने को सहमत होता है। 'ब' अनुबन्ध के समय 'अ' को ₹ 4,000 का भुगतान जमा के रूप में करना है। यह राशि जब्त की जाएगी यदि 'ब' निश्चित अवधि में बिक्री पूरी नहीं करता। 'ब' निश्चित अवधि में बिक्री पूर्ण करने में असफल हो जाता है और वह निश्चित अवधि के बाद भी उचित समयावधि में बिक्री पूर्ण करने को तैयार नहीं है। क्या 'अ' अनुबन्ध को निरस्त कर सकता है तथा उसी सय वह जमा राशि भी अपने पास रख सकता है,

लघु/निबन्धात्मक प्रश्न

88. एक्स, वाई (एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता) को अपनी बेटी की सगाई की डिनर पार्टी में आमंत्रित करता है। वाई निमंत्रण स्वीकार करता है तथा उपस्थित होने का वचन देता है। एक्स, वाई के लिए विशेष प्रबन्ध करता है परन्तु वह नहीं आता। एक्स, वाई के व्यवहार से

- क्रोधित हैं एक्स चाहता है कि पार्टी में विशेष प्रबन्ध करने में जो हानि हुई है उसके लिए वह वाई पर मुकदमा करे। एक्स को आपकी सलाह चाहिये। आप की क्या सलाह होगी?
89. एक वचन के निष्पादन के लिए समय और स्थान के सम्बन्ध में, भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अंतर्गत नियमों का वर्णन कीजिए।
 90. प्रस्ताव की परिभाषा दीजिए। प्रस्ताव के नियमों का वर्णन कीजिए। एक प्रस्ताव, प्रस्ताव के लिए निमन्त्रण से कैसे भिन्न है?
 91. राम, रहीम और रॉबर्ट एक सॉफ्टवेयर व्यापार में साझेदार हैं और वे रहेजा को संयुक्त रूप से ₹ 30,000 देने का वचन देते हैं। एक समय के बाद रहीम दिवालिया हो जाता है, परन्तु उसकी सम्पत्तियाँ, उसकी देयताओं का चौथाई हिस्सा देने के लिए काफी है। रॉबर्ट को सम्पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। तय कीजिए कि क्या रॉबर्ट को सम्पूर्ण राशि का भुगतान रहेजा को देना जरूरी है, संयुक्त वचन से मुक्त होने के लिए।
 92. संक्षेप में वर्णन कीजिए कि कैसे एक प्रधान (principal), एजेन्ट के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है और बताइये किन हालातों में एजेन्ट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है?
 93. 'अ', जिसने ब के ₹ 10,000 देने हैं, 'ब' को दिल्ली में अपनी सम्पत्ति बेचने के लिए एजेन्ट के तौर पर नियुक्त करता है और स्वयं को भुगतान करने के बाद जो 'ब' को देय है, 'ब' शेष राशि 'अ' को दे देता है। क्या 'अ' ने जो अधिकार 'ब' को सौंपे हैं उनका खण्डन कर सकता है?
 94. 'म', 'प' की गारन्टी पर 'न' को ₹ 5,000 का ऋण देता है। ऋण पर दस प्रतिशत वार्षिक का ब्याज है। 'न' आर्थिक रूप से कठिनाई में आ जाता है। 'न' की प्रार्थना पर 'म' ब्याज की दर छः प्रतिशत वार्षिक तक कर देता है तथा ऋण की राशि देय होने के एक साल बाद तक उस पर मुकदमा नहीं करता है। 'न' दिवालिया हो जाता है। क्या 'म', 'प' पर मुकदमा कर सकता है?
 95. संक्षेप में क्षतिपूर्ति के अनुबन्ध का वर्णन कीजिए और क्षतिपूर्ति धारक के अधिकारों को बताइये।
 96. निक्षेप के अनुबन्ध (Contract of bailment) की विशेषताओं को बताइये। क्या मूल्यवान वस्तुओं को बैंक के किराये के लॉकर में रखना, निक्षेप का अनुबन्ध का रूप लेता है?
 97. अनुबन्ध को भंग करने पर पीड़ित पक्ष को भारतीय अनुबन्ध अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न उपचारों को बताइये।
 98. "बिना प्रतिफल के अनुबन्ध नहीं"। इस नियम के अपवाद बताइये।
 99. अर्द्ध-अनुबन्ध (Quasi-Contract) का अर्थ बताइये। इस तरह के अनुबन्ध के चार उदाहरण दीजिए।
 100. प्रतिभूति का दायित्व मूलऋणी के समविस्तारी होता है। टिप्पणी कीजिए।
 101. प्रस्ताव, सहमति और इसके खण्डन के सम्प्रेषण को कब पूर्ण माना जाता है?
 102. एक अनुबन्ध को समय पर निष्पादित न होने का क्या परिणाम है यदि समय आवश्यक तत्व हो?
 103. भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत अवयस्क की स्थिति का वर्णन कीजिए।

104. निष्पादन के प्रस्ताव की स्वीकार करने से मना करने तथा वचन के निष्पादन को पार्टी द्वारा मना करने के क्या प्रभाव हैं,
105. मिस चित्रा, बंगलौर गेट क्लब के मैनेजर के साथ एक अनुबन्ध करती है, जिसके अनुसार उ अगले दो के दौरान, हर सप्ताह क्लब में दो सभाओं में गाता था। क्लब उसे ₹ 2,000 प्रत्येक सभा के लिए भुगतान देने को राजी होता है। सातवीं सभा में मिस चित्रा जानबूझकर अनुपस्थित रहती हैं। मैनेजर की सहमति से चित्रा आठवीं सभा में गाती है। परन्तु अगले दिन क्लब अनुबन्ध का अन्त कर देता है। क्या चित्रा अनुबन्ध तोड़ने के लिए हर्जाने का दावा कर सकती है?
106. एक्स, ABC बैंक द्वारा रोकड़िया के पद पर ₹ 2,000 मासिक वेतन पर तीन सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। वाई, एक्स के अच्छे आचरण की जमानत देता है। नौ महीने के बाद बैंक की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। तब एक्स, बैंक से ₹ 1500 मासिक वेतन को स्वीकार करता है। दो महीने बाद यह पता लगता है कि एक्स ने नियुक्ति के समय से ही नकदी का दुरुपयोग किया है। वाई का क्या दायित्व है?
107. अकस्मात् असम्भावना का सिद्धान्त (Doctrine of supervening impossibility) किन स्थितियों में लागू नहीं होता?
108. एक्स, वाई को अपना मकान बेचने को सहमत होता है। एक्स, वाई को कपटपूर्ण बताता है कि मकान सभी प्रभारों से मुक्त है। वाई को अपने मित्र जेड से पता लगता है कि मकान पहले से ही बन्धक रखा हुआ है। वाई अभी भी मकान खरीदने का निर्णय लेता है परन्तु वह चाहता है एक्स पहले बन्धक के ऋण को चुकता कर दे। एक्स बन्धक के ऋण को चुकाने से मना कर देता है। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कारण देते हुए बताइये कि क्या वाई सफल होगा?
109. सहमति की परिभाषा दीजिए। इसके नियम क्या हैं?
110. शून्य करार तथा गैरकानूनी करार में क्या-क्या अन्तर हैं?
111. किन स्थितियों में प्रतिफल तथा अनुबन्ध का उद्देश्य गैरकानूनी हो जाता है? उदाहरण दीजिए।

उत्तर (ANSWERS)

1. (c) 2. (d) 3. (b) 4. (a) 5. (b) 6. (c) 7. (d) 8. (b) 9. (c) 10. (a)
11. (d) 12. (a) 13. (b) 14. (b) 15. (c) 16. (b) 17. (a) 18. (b) 19. (b) 20. (b)
21. हाँ ; 22. हाँ, उसके स्वीकृत होने पर, 23. नहीं, 24. नहीं, 25. (a) जब न पत्र प्राप्त करता है ; 25(b) 'अ' के विरुद्ध जब न पत्र पोस्ट कर चुका है। न के विरुद्ध जब पत्र अं के पास पहुंचता है। विरुद्ध जब पत्र अ के पास पहुंचता है। 25(c) 'अ' के विरुद्ध जब वह टेलिग्राम भेजता है 'ब' के विरुद्ध जब वह टेलिग्राम प्राप्त करता है। 25(d) 'ब' के विरुद्ध जब वह टेलीग्राम भेजता है। 'अ' के विरुद्ध जब वह टेलीग्राम प्राप्त करता है। 26. हाँ, बशर्ते सहमति पत्र पोस्ट नहीं किया गया हो ; 27. नहीं ; 28. (b) ; 29. उपयुक्त समय की समाप्ति के बाद ; 30. नहीं ; 31. नहीं ; 32. नहीं ; 33. नहीं ; 34. हाँ ; 35. नहीं ; 36. 'प' का भुगतान निष्पादित और ग का वचन निष्पाद्य ; 37. हाँ ; 38. नहीं ; 39. हाँ ; 40. नहीं ; 41. हाँ ; 42. नहीं ; 43. नहीं ; 44. नहीं ; 45. नहीं ; 46. हाँ ; 47. (b) ; 48. नहीं ; 49. नहीं ; 50. हाँ ; 51. हाँ ; 52. नहीं ; 53. नहीं ; 54. हाँ ; 55. नहीं ; 56. हाँ ; 57. हाँ ; 58. नहीं ; 59. नहीं ; 60. नहीं ; 61. नहीं ; 62. (d) 63. (a) हाँ, जब तक ब या

उसका उत्तराधिकारी वहाँ पर वैसा व्यापार करते हैं ; 63. (b) नहीं ; 63. (c) हाँ ; 63. (d) हाँ ; 63. (e) नहीं ; 63. (f) नहीं ; 64. माल को भेजना आवश्यक है तथा 'अ' के प्रतिनिधि द्वारा 'ब' को भुगतान आवश्यक ; 65. नहीं ; 66. हाँ ; 67. अनुबन्ध त्यागा नहीं जा सकता ; हानि के लिए दावा किया जा सकता है ; 68. हाँ ; 69. 'अ' की सम्पत्ति से ₹ 500 तथा 'ब' से ₹ 1250 पा सकता है ; 70. हाँ ; 71. नहीं ; 72. हाँ ; 73. हाँ ; 70. (a) हाँ ; 74. (ब) हाँ ; 75. (a) नहीं ; 75. (b) हाँ ; 76. नहीं ; 77. हाँ, परन्तु तभी यदि वचनदाता तथा वचनगृहीता दोनों समय को अनुबन्ध के लिए आवश्यक समझें ; 78. (a) हाँ ; 78. (b) ना ; 78. (c) ना ; 79. वचनदाता से देरी होने के कारण हुई हानि के लिए क्षतिपूर्ति का दावा ; 80. हाँ, परन्तु क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए, चयनगृहीता को निष्पादन को स्वीकार करते समय यह जता देना चाहिए कि उसका क्षतिपूर्ति के दावे का इरादा है। 81. नहीं ; 82. हाँ ; 83. हाँ ; परन्तु 'ब' को हर्जाने की राशि दिये बिना नहीं ; 84. (i) 85. हाँ ; 86. हाँ ; 87. हाँ ;

पराक्रम्य विलेख अधिनियम, 1881

[THE NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881]

अध्ययन के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय में विद्यार्थियों को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया जाएगा—

- ❑ विभिन्न पराक्रम्य विलेखों के तात्पर्य और उनके अन्तर
- ❑ विलेखों की पराक्रम्यता और समनुदेशनीयता
- ❑ विलेखों की प्रस्तुति और अनादरण

2.1 प्रस्तावना

(INTRODUCTION)

पराक्रम्य विलेखों के सम्बन्ध में विधि वाणिज्य जगत की ऐसी विधि है और जो ऐसे साख प्रपत्रों को मान्यता देने के प्रावधान बनाने वाली व्यापार तथा वाणिज्य गतिविधियों को सुचारु बनाने के उद्देश्य से लागू की गयी जिनको मुद्रा में परिवर्तनीय समझा जा सके तथा सरलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सके। ऐसे विलेखों की अनुपस्थिति में, व्यापार तथा वाणिज्य गतिविधियाँ विपरीत तौर पर प्रभावित हो सकती थीं क्योंकि पारस्परिक समुदाय के लिए यह व्यावहारिक नहीं था कि वे चलन में आ रही मुद्रा को संभाल पाते। पराक्रम्य विलेखों का प्रारंभ परम्परागत समाज में पराक्रम्य विलेख साख प्रपत्र हैं जो विनिमय-साध्य होने के कारण वैधानिक दृष्टि से परिवर्तनीय है तथा इसीलिए एक हाथ से दूसरे हाथ में सरलता से हस्तांतरणीय है। ऐसे विलेखों के सम्बन्ध में भारतीय विधि के स्रोत निस्सन्देह आंग्ल सामान्य विधि (English Common Law) ही रही है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उस प्रणाली को वैधानिकता का आवरण प्रदान करना है जिसके द्वारा इसमें व्यक्त प्रपत्र किसी अन्य माल की तरह पराक्रम्य होकर एक हाथ से दूसरे हाथ में गुजरते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य पराक्रम्य विलेखों के सम्बन्ध में विधि के प्रमुख नियमों के व्यवस्थित तथा प्रशासनिक कथनों को सामने लाने का रहा है।

भारत में पराक्रम्य विलेखों से सम्बन्धित विधि “पराक्रम्य विलेख अधिनियम, 1881” में अन्तर्विष्ट है। यह सर्वाधिक सामान्य उपयोग में आने वाले तीनों प्रकार के पराक्रम्य विलेखों, वचन पत्र (Promissory note), विनिमय बिल (Bill of Exchange) तथा चैकों से व्यवहार करता है। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत पर और भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर, चाहे वे विदेशी नागरिक हों, अथवा भारतीय, लागू होता है। इस अधिनियम के उपबन्ध हुण्डियों तथा अन्य विदेशी विलेखों पर लागू नहीं होते। विशेष परम्पराएं और स्थानीय रिवाज ऐसे विलेखों को प्रशासित करते हैं।

जहाँ ऐसी कोई परम्परा स्थापित नहीं हुई हो तो यह नियम समान रूप से हुण्डियों पर भी लागू होगा।

छात्र कृपया नोट कर सकते हैं कि 1881 के अधिनियम को पराक्रम्य विलेख (संशोधन तथा विविध प्रावधान) अधिनियम, 2002 [55 of 2002] के रूप में संशोधित किया गया।

Students may kindly note that the Act, 1881 was amended by the Negotiable Instruments (Amendment and Miscellaneous Provisions) Act, 2001[55 of 2002].

2.2 पराक्रम्य विलेखों का अर्थ

(MEANING OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS)

यह एक ऐसा विलेख है, जो (व्यापार की प्रथा के अनुसार) सुपुर्दगी द्वारा या नकद की भाँति अन्तरणीय है और यथा समय धारक द्वारा वाद किए जाने के लिए योग्य है। ऐसे विलेखों की सम्पत्ति मूल्य के लिए सद्विश्वासी हस्तांतरिती (Bonafide transferee) के पास चली जाती है। पराक्रम्यता की विशेषता कतिपय विलेखों के द्वारा प्रथा द्वारा अर्जित की जाती है।

पराक्रम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 13, पराक्रम्य विलेख को परिभाषित नहीं करती है, यद्यपि यह केवल तीन प्रकार के पराक्रम्य विलेखों का उल्लेख करती है, यथा—बिल, वचन—पत्र और चैक। परन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि अधिनियम में उल्लिखित विलेखों के अतिरिक्त कोई अन्य पराक्रम्य विलेख नहीं हो सकता। अब यह इंग्लैण्ड में स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि राशि का भुगतान करने या राशि का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी अन्य प्रतिभूति को संविदा अन्तर्विष्ट करने वाले विलेख जो किसी ऐसे प्रारूप में है, जो स्वयं के नाम में उस अवसर के लिए (Pro-tempore) धारक द्वारा वाद किए जाने के लिए योग्य हैं और जो नकद राशि की भाँति हैं तथा जो व्यापार के रिवाज के अनुसार अन्तरणीय हैं, पराक्रम्य विलेख हैं। सम्पत्ति अधिनियम अन्तरण की धारा 17 ऐसे विलेखों का वर्णन करती है जो प्रथागत विधि के अनुसार वक्ती तौर पर पराक्रम्य हैं, उसके द्वारा यह आशय निकालते हुए कि भारत में न्यायालय पराक्रम्य विलेख अधिनियम की प्रकृति व्यवहार में अंग्रेजी न्यायालयों की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। अतएव, भारत में वचन—पत्र, शाहजोग हुण्डी, सुपुर्दगी आदेश और रेलवे की रसीदों के प्रथानुसार पराक्रम्य माना गया है।

2.3 पराक्रम्य विलेखों की विशेषताएं

(CHARACTERISTICS OF NEGOTIABLE INSTRUMENTS)

इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

(i) विधि के द्वारा यह माना गया है कि प्रत्येक पराक्रम्य विलेख प्रतिफल के लिए लिखा या स्वीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति का वर्णन करना आवश्यक नहीं है। परन्तु यह कोई धारणा नहीं है जिसका खण्डन न किया जा सके। इसका खण्डन इस प्रमाण द्वारा किया जाना चाहिए कि विलेख इसके विधिक स्वामी से कपट या अनुचित प्रभाव या अवैधानिक प्रतिफल के लिए प्राप्त किया गया है। जो प्रतिफल की विद्यमानता को चुनौती देता है, सिद्ध करने का दायित्व उसी पक्ष पर होता है, [अर्थात् प्रतिवादी (Defendant पर)] यदि प्रतिवादी प्रतिफल के अभाव को सिद्ध करने में सफल होता है, तो यह सिद्ध करने का दायित्व, कि इसमें कोई प्रतिफल था, वादी (Plaintiff) पर होगा।

(ii) किसी पराक्रम्य विलेख को यदि यह आदेश पर देय है तो पृष्ठांकन (Endorsement) और सुपुर्दगी (Delivery) के द्वारा अन्तरित किया जा सकता है तथा यदि यह धारक विलेख है तो केवल सुपुर्दगी द्वारा इसे अन्तरित किया जा सकता है।

(iii) ऐसा अन्तरिती, जो विलेख को सद्भाव से और मूल्य के बदले प्राप्त करता है, अन्तरक (Transferor) के अधिकार में कोई दोष होने पर भी, श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त करता है। इस सीमा तक, यह उस सामान्य नियम का अपवाद है कि कोई भी अपने अन्तरिती को स्वयं से श्रेष्ठ अधिकार नहीं सौंप सकता।

2.4 परिभाषाएं

(DEFINITIONS)

(a) वचन पत्र (Promissory Note)

वचन पत्र एक ऐसा लिखित विलेख (बैंक नोट या करेन्सी नोट नहीं है) है जिस पर लेखक अपने हस्ताक्षर कर यह शर्तहित वचन देता है कि वह किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार, किसी अन्य व्यक्ति को अथवा उस विलेख के धारक को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करेगा (धारा - 4)। अन्य शब्दों में वचन-पत्र के लिए आवश्यक है कि—

(i) यह लिखित होना चाहिए (It must be in writing)— इसका तात्पर्य यह है कि वचनबद्धता मौखिक नहीं हो सकती। इसके लिए कोई निर्धारित प्रारूप या विशेष शब्दावली की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ तक कि 'वचन' शब्द का प्रयोग किया जाना भी आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि चाहे किसी भी भाषा का प्रयोग किया जाए, उससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होना चाहिए कि विलेख का लेखक, शर्त रहित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

(ii) भुगतान करने का वचन शर्त रहित होना चाहिए (The Promise to pay must be Unconditional)— यदि "भुगतान का वचन देता हूँ" के साथ कोई शर्त जोड़ दी जाती है, तो ऐसे विलेख को वचन-पत्र नहीं माना जाता है। मान लीजिए कि 'अ' किसी विलेख पर हस्ताक्षर करके इस प्रकार लिखता है, "डी" की मृत्यु पर मैं 'बी' को ₹ 500 चुकाने का वचन देता हूँ, बशर्ते यह राशि चुकाने के लिए 'डी' पर्याप्त राशि छोड़ जाए।" यह विलेख वचन-पत्र नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार, यदि 'अ' हस्ताक्षर करके यह लिखता है, "मैं 'ब' को ₹ 500 चुकाने का वचन देता हूँ, परन्तु इस रकम में से पहले ऐसी रकम घटा दी जाएगी जो मुझे 'ब' से प्राप्त करनी है।" इस प्रकार का विलेख भी वचन-पत्र नहीं हो सकता। अब एक विपरीत उदाहरण लेते हैं। एक विलेख में इस प्रकार लिखा हुआ है, "मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं प्राप्त हुए मूल्य के बदले में 'ब' का ₹ 500 का ऋणी हूँ, जिसका मांगने पर भुगतान कर दिया जाएगा," यह विलेख वचन-पत्र होगा।

यह ध्यान रखने योग्य है कि धारा-4 के अधीन भुगतान करने का वचन शर्त सहित नहीं होगा, जब यह वचन किसी घटना के घटित होने पर निर्भर है और उस घटना का घटित होना एकदम निश्चित है, परन्तु उसके घटित होने का समय अनिश्चित है। उदाहरणार्थ, जब एक वचन-पत्र इस प्रारूप में है—"मैं 'अ' को, 'ब' की मृत्यु के 15 दिन पश्चात्, ₹ 2,000 देने का वचन देता हूँ," यह वचन शर्त सहित नहीं है क्योंकि यह

सुनिश्चित है कि 'ब' की मृत्यु होगी। यद्यपि उसकी मृत्यु का सही समय अनिश्चित है। (धारा-4)

(iii) **वचन दी हुई राशि निश्चित और धनराशि सुस्पष्ट होनी चाहिए** (The amount promised must be a certain and a definite sum of money) : वचन-पत्र की एक आवश्यक विशेषता है—निश्चितता। यह निश्चितता उस राशि के बारे में और उस व्यक्ति के बारे में होनी चाहिए जिसके आदेश पर और जिसको भुगतान किया जाना है ऐसे प्रकरणों में अनिश्चितता साख को सीमित करने और व्यापार में विघ्न डालने वाली होती है। इसलिए सुनिश्चितता एकदम आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब किसी विलेख में यह लिखा है, "मैं, 'ब' को ₹ 350 और अन्य सभी रकमों जो उसे देय होंगी, भुगतान करने का वचन देता हूँ, यह एक वैध वचन-पत्र नहीं है क्योंकि धारा-4 के अधीन राशि निश्चित नहीं है।"

आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि ब्याज सहित या विनिमय (exchange) की किसी विनिर्दिष्ट दर पर भुगतान, धारा - 4 के अधीन सुनिश्चित रकम है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि यदि भुगतान की जाने वाली रकम शब्दों में और अंकों में भिन्न लिखी गयी है, तो शब्दों में लिखी गयी रकम को ही मान्यता दी जानी चाहिए।

(iv) **विलेख पर लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए** (The instrument must be signed by the maker) : जब तक विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते, तब तक यह अधूरा होता है। चूंकि हस्ताक्षर विलेख के प्रमाणीकरण को संसूचित करता है, यह विलेख के किसी भी भाग में हो सकते हैं।

(v) **वह व्यक्ति जिसे वचन दिया गया हो, निश्चित व्यक्ति होना चाहिए** (The Person to whom the promise is made must be a definite person) : आदाता (Payee) निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। यदि आदाता का नाम पक्षकार के रूप में उल्लिखित नहीं है, तो ऐसा विलेख अमान्य हो जाता है। यह याद रखें कि वचन-पत्र, इसके लेखक को स्वयं देय नहीं हो सकता। इस प्रकार एक विलेख में यह लिखा है "मैं स्वयं को भुगतान करने का वचन देता हूँ" तो यह वचन-पत्र नहीं है, अतः अमान्य है। परन्तु, यदि ऐसे विलेख का लेखक इसका पृष्ठांकन करता है तो यह धारक को देय बन जाता है या पृष्ठांकित (endorsee) या उसके आदेश पर देय हो जाता है यदि विशिष्ट पृष्ठांकन किया गया है।

वचन-पत्र के सम्बन्ध में आपको यह भी याद रखना चाहिए कि— (a) प्रतिफल का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, (b) इसको लिखने का स्थान और तिथि का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, (c) किसी तिथि विहीन विलेख के बारे में इसे सुपुर्दगी की तिथि पर लिखित माना जाएगा तथा (d) कोई पूर्ववर्ती तिथि या पश्चात्वर्ती तिथि लिखने से विलेख अमान्य नहीं हो जाता।

नोट : ये शब्द "या विलेख के धारक को" अधिनियम की धारा-4 में अभी भी विद्यमान हैं क्योंकि संसद द्वारा इन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है। परन्तु रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम की धारा 31, उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त शब्द निष्क्रिय या निष्प्रभावी बन गये हैं। अतएव, वर्तमान में स्थिति यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक या केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी "विलेख के धारक को देय," वचन-पत्र की रचना या उसे जारी नहीं कर सकता।

(b) विनिमय-बिल (Bill of Exchange)

परिभाषा पर विचार करने से पहले, आपको यह जान लेना चाहिए कि एक विनिमय बिल, साधारणतः किस प्रकार अस्तित्व में आता है। यह तब अस्तित्व में आता है जब कोई व्यापारी उधार (Credit) पर माल बेचने का निर्णय करता है। मान लीजिए, 'अ' ₹ 800 मूल्य का माल 'ब' को बेचता है; और उसे मूल्य का भुगतान करने के लिए तीन माह का समय देता है। तब 'अ' एक विनिमय बिल 'ब' के नाम इस प्रकार लिखेगा, "आज की तिथि के तीन माह पश्चात्, प्राप्त मूल्य के लिए, मेरे आदेशानुसार ₹ 800 की राशि का भुगतान करें"। विलेख पर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात् 'अ' इसे 'ब' को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेगा। यदि 'ब' इस बिल पर "स्वीकृत" (accepted) शब्द लिख कर अपने हस्ताक्षर कर देता है, तो इसका तात्पर्य है कि 'ब' विलेख में उल्लिखित समयावधि के भीतर ₹ 800 की राशि का भुगतान करने का दायित्व स्वीकार करता है। इस स्थिति में 'अ' आदेशक (drawer) 'ब' आदेशित (drawee) और स्वीकृति के पश्चात् 'ब' इसका स्वीकर्ता (acceptor) हो जाएगा। विनिमय बिल एक ऐसा लिखित विलेख है जिसमें उसका लेखक अपने हस्ताक्षर कर, किसी निश्चित व्यक्ति को यह शर्त रहित आदेश देता है कि वह एक निश्चित धन राशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या उस विलेख के धारक को भुगतान कर दे (धारा 4)।

अब आपको उपर्युक्त परिभाषा से उत्पन्न बिन्दुओं के क्रिया-चयन को समझने का प्रयास करना चाहिए :

- (i) विनिमय बिल लिखित में होना चाहिए। हम यह मानकर चलते हैं कि इस बिन्दु पर और अतिरिक्त व्याख्या करना आवश्यक नहीं है।
- (ii) इसमें भुगतान करने का आदेश होना चाहिए। यह बिल का सार तत्व है, इसका आदेशक, आदेशिती को आदाता (Payee) को राशि भुगतान करने का आदेश देता है। यह आदेशसूचक होना चाहिए—केवल प्रार्थनात्मक शब्द पर्याप्त नहीं है। यद्यपि विनम्रता की अभिव्यक्ति अनुमन्य हो सकती है, परन्तु अतिशय विनम्रता किसी व्यक्ति के इस आदेश की अवमानना करने के लिए प्रेरित कर सकती है।
- (iii) यह आदेश शर्त रहित (Unconditional) होना चाहिए, क्योंकि हर स्थिति में विनिमय बिल का भुगतान देय है। अतएव, आदेशक का आदेशिती को आदेश पूर्ण रूप से शर्त रहित होना चाहिए। आदेश में विनिमय बिल का भुगतान संयोगिक (Contingent) घटनाओं पर आधारित नहीं होना चाहिए। शर्त सहित विनिमय बिल अमान्य है।

जब किसी विनिमय बिल में विनिर्दिष्ट राशि का किसी विशिष्ट कोष में से भुगतान के लिए आदेश दिया जाता है तो यह सशर्त होगा और इसलिए अमान्य होगा। इस अमान्यता का कारण यह है कि यह अनिश्चित है कि कोष अस्तित्व में रहेगा या बिल के देय होने पर उक्त कोष पर्याप्त होगा। परन्तु किसी विशिष्ट कोष में से, जिसमें से आदेशिती को स्वयं को प्रतिपूर्ति करनी है, भुगतान करने का अप्रतिबन्ध आदेश शर्त सहित नहीं है। अतएव ऐसा कोई संकेत विलेख को अमान्य नहीं बनाता।

- (iv) आदेशिती को विलेख पर हस्ताक्षर करने चाहिए। यथोचित हस्ताक्षर के बिना विलेख अपूर्ण (inchoate) होगा, अतएव निष्प्रभावी होगा। विलेख के जारी होने के पश्चात् किसी भी

समय, उस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति है। परन्तु यदि इस प्रकार हस्ताक्षर नहीं किये जाते, तो विलेख प्रभावहीन रहता है।

- (v) किसी विनमय बिल के आवश्यक पक्षकार—आदेशक, आदेशिती (स्वीकर्ता) तथा आदाता (Payee) उचित निश्चितता के साथ विलेख में दर्शाए जाते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि ये तीन पक्षकार अलग—अलग व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों की भूमिका का निर्वहन कर सकता है। परन्तु हर हालत में विभिन्न व्यक्ति अवश्य होने चाहिए।
- (vi) राशि सुनिश्चित होनी चाहिए। (वचन—पत्र की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में वर्णित तीसरे बिन्दु की सभी बातें यहां पर भी लागू होती हैं।)
- (vii) भुगतान का माध्यम मुद्रा और केवल मुद्रा में ही होनी चाहिए। यदि विशेष आदेश में किसी प्रकार का माल देने का आदेश है तो यह उस बिल को अमान्य कर देगा।
- (c) **वचन—पत्र और विनमय बिल में अन्तर** (Distinction between a Promissory note and a Bill of Exchange)

इन दो प्रकार के पराक्रम्य विलेखों के विशिष्ट लक्षणों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

वचन—पत्र

1. इसमें भुगतान करने का वचन होता है।
2. इसके लेखक का दायित्व प्राथमिक तथा पूर्ण (absolute) होता है। (धारा 32)
3. यह लेखक की बिना किसी पूर्व स्वीकृति के भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है।
4. वचन—पत्र के लेखक का आदाता से सीधा सम्बन्ध होता है (धारा 44 की व्याख्या) और आदाता या वाहक के प्रति उसका दायित्व प्राथमिक है।
5. इसे स्वयं लेखक को देय नहीं बनाया जा सकता अर्थात् लेखक और आदाता एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता।
6. वचन पत्र के केस में केवल दो पक्ष होते

विनमय बिल

- इसमें भुगतान करने का आदेश होता है।
- बिल के आदेशक का दायित्व गौण एवं सशर्त होता है। यदि विलेख को स्वीकार करने के पश्चात् आदेशित इस पर देय राशि का भुगतान नहीं करता है तो आदेशक उत्तरदायी होगा बशर्ते अनादरण की सूचना निर्धारित समय के भीतर आदेशक को दे दी गयी हो (धारा 30)
- यदि बिल दिखाये जाने के पश्चात् देय हो तो इसे आदेशिती द्वारा स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य के द्वारा, भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व, इसकी स्वीकृति की जानी आपेक्षित है।
- स्वीकृत बिल का लेखक या आदेशक का सीधा संबंध स्वीकर्ता या आदाता से होता है (धारा 44 की व्याख्या)
- बिल की स्थिति में आदेशक और आदाता या आदेशिती और आदाता एक ही व्यक्ति हो सकते हैं।
- विनमय पत्र के केस में तीन पक्ष होते हैं,

हैं, लेखक (ऋणी) तथा आदाता (ऋणदाता)। आदेशक, आदेशिनी और आदाता और इनमें से दो पक्ष कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है।

7. वचन-पत्र का सैट्स (Sets) में नहीं लिखा जा सकता है। बिलों को सैट्स (Sets) में लिखा जा सकता है।
8. वचन-पत्र कभी भी सशर्त नहीं हो सकता। विनिमय बिल भी सशर्त नहीं लिखा जाता, परन्तु धारक की सहमति से इसे सशर्त स्वीकार किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि न तो वचन-पत्र और नही विनिमय पत्र धारक को मांग पर देय हो सकते हैं।

(d) चैक की परिभाषा (Definition of Cheque)

“चैक” एक निर्दिष्ट बैंक पर लिखा एक विनिमय-पत्र है तथा जिसे माँग के अन्यथा देय नहीं किया जाता है तथा जिसमें चैक की इलेक्ट्रॉनिक छवि तथा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई चैक शामिल है।

स्पष्टीकरण I - इस धारा के उद्देश्य हेतु, पद :

(a) “इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी चैक” का तात्पर्य है कि एक ऐसा चैक जिसमें एक पेपर चैक की हूबहू दर्पण छवि हो, तथा जिसे एक सुरक्षित प्रणाली में बनाया, लिखा या हस्ताक्षरित किया जाता है, डिजिटल हस्ताक्षरों तथा असमयित क्रिप्टो प्रणाली के उपयोग के साथ न्यूनतम सुरक्षा मान दण्डों को सुनिश्चित करते हुए (बायोमैट्रिक्स हस्ताक्षरों सहित या बिना);

(b) “किसी छांटे हुए चैक” से तात्पर्य है कि एक ऐसा चैक जिसे क्लीयरिंग प्रक्रिया के दौरान किसी क्लीयरिंग हाउस द्वारा या बैंक द्वारा, चाहे भुगतान दे रहा है या प्राप्त कर रहा है, प्रेषण हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक छवि के सृजन पर तुरन्त, लिखित में चैक के आगे भौतिक गतिशीलन को प्रतिस्थापित करते हुए बांटा जाता है।

स्पष्टीकरण II- इस धारा के उद्देश्यों के लिए पद “क्लीयरिंग हाउस” का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबन्धित क्लीयरिंग हाउस या रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार मान्यता प्राप्त एक क्लीयरिंग हाउस। (पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 6)। इस प्रकार, यह एक बैंकर पर लिखा गया एक बिल है जो माँग पर देय हो।

चैक एक विशेष प्रकार का विनिमय बिल है, यह धारा 5 के अधीन, आदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और इसमें किसी निर्दिष्ट बैंकर को एक निश्चित धनराशि किसी व्यक्ति विशेष या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या उस विलेख के धारक को भुगतान करने का शर्त रहित आदेश अन्तर्विष्ट होना चाहिए। तथापि, चैक इस आशय में एक विचित्र प्रकार का पराक्रम्य विलेख है जिसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, और यह मांग पर धारक को देय होना आशायित नहीं है। चैक इस सामान्य नियम का अपवाद है कि विनिमय बिल “मांग पर धारक को देय” नहीं लिखा जा सकता।

[भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, धारा 31] कोई चैक तीन तरह से लिखा जा सकता है, अर्थात् (i) धारक चैक (यानि ऐसा चैक जो इस प्रकार देय होने के लिए अभिव्यक्त किया गया हो या जिस पर अन्तिम या केवल कोरा पृष्ठांकन (endorsement in blank) हो।

(ii) आदेश चैक अर्थात् जिस पर इस प्रकार देय होने के लिए अभिव्यक्त किया गया है या जो इस अन्तरण के विरुद्ध किसी प्रतिबन्धात्मक शब्द को अन्तर्विष्ट किए बिना या इस बात का संकेत देते हुए कि यह अन्तरणीय नहीं होगा, किसी व्यक्ति विशेष को देय होने के लिए अभिव्यक्त किया गया हो (धारा 18)। (iii) रेखांकित चैक, एक ऐसा चैक है जिसका संग्रहण केवल किसी बैंकर के जरिए ही हो सकता है।

(e) **चैक और विनिमय बिल में अन्तर (Difference between cheque and Bill of Exchange):**

- (1) किसी चैक की स्थिति में आदेशिती, अर्थात् वह व्यक्ति जिस पर बिल लिखा गया हो, हर हालत में एक बैंकर होना चाहिए, जबकि विनिमय बिल की स्थिति में आदेशित कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
- (2) चैक की स्थिति में कोई अतिरिक्त अवधि (grace period) दी जाती है और यह मांग पर देय होता है, जबकि बिल की स्थिति में तीन दिन अतिरिक्त (Days of Grace) मिलते हैं।
- (3) चैक के अनादरण की स्थिति में, अनादरण की सूचना देना आवश्यक नहीं है, जबकि बिल की स्थिति में अनादरण की सूचना देना अपेक्षित है।
- (4) चैक धारक को देय लिखा जा सकता है और मांग पर देय बनाया जा सकता है, जबकि बिल धारक को देय नहीं हो सकता, यदि इसे मांग पर देय बनाया गया हो।
- (5) चैक की स्थिति में इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। इसे केवल भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना वांछित है। कभी-कभी विनिमय बिलों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना वांछित है और ऐसा करना आवश्यक न भी हो तब भी बिलों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना उपयुक्त होता है।
- (6) भारत में चैकों पर टिकट लगाना आवश्यक नहीं है, जबकि विनिमय-बिल विधि के अनुसार टिकट युक्त होना चाहिए। इंग्लैण्ड तथा अन्य बहुत से देशों में चैकों पर भी टिकट लगाना आवश्यक होता है।
- (7) चैक को रेखांकित किया जा सकता है, जबकि बिल को रेखांकित नहीं किया जा सकता।

साधारणतः यह याद रखना चाहिए कि चैक पराक्रम्य विलेख है और विनिमय बिल से सम्बन्धित अधिकांश नियम चैकों पर भी लागू होते हैं।

(f) **बैंक ड्राफ्ट (Bank Draft)**

परिभाषा के अनुसार "बैंक ड्राफ्ट किसी बैंक की शाखा द्वारा उसी बैंक की किसी दूसरी शाखा के नाम लिखा गया एक आदेश होता है। "अन्य शब्दों में, यह, इस अर्थ में, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को लिखा गया आदेश है, जबकि विनिमय बिल की स्थिति में वे किसी व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति को लिखे गये होते हैं (धारा 85-A)।

अधिनियम की धारा 131A, धारा 85A में परिभाषित ड्राफ्टों पर रेखांकित चैकों के सम्बन्ध में धारा 123 से 131 तक के सभी नियमों को लागू करती है। अतएव, कोई बैंकर जो अपने किसी ग्राहक के लिए ड्राफ्ट संगृहीत करता है। उसे धारा 131 के अधीन कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।

कोई बैंक ड्राफ्ट या तो इसको खरीदने के समय जमा की गयी नकद राशि के लिए या बैंकर के पास ग्राहक के चालू खाते में डेबिट करके लिखा जाता है। बैंक ड्राफ्ट का क्रेता, सामान्यतः उस व्यक्ति का विवरण देता है, जिसे उस ड्राफ्ट की राशि का भुगतान किया जाना है। बैंकर अपनी सेवाओं के लिए कुछ कमीशन, वसूल करते हैं। चैक की तरह ही, ड्राफ्ट की बिना किसी विधिक आपत्ति के, मांग पर आदेशक को देय बनाया जा सकता है, क्योंकि धारा 31 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम विशेष रूप से ऐसे ड्राफ्ट जारी करने की अनुमति देता है।

इसके अतिरिक्त, जब ड्राफ्ट आदाता (Payee) के द्वारा या उसकी ओर से पृष्ठांकित किया जाना आशायित हो तो भुगतान करने वाला बैंक इसका यथाविधि भुगतान (Payment in due course) करके दायित्व से मुक्त हो जाता है। भले ही आदाता का पृष्ठांकन जाली हो। भुगतान करने वाले बैंक के लिए आदाता के हस्ताक्षर को पहचानना हर समय सम्भव होता है, यह भुगतान करने वाले बैंक को सर्वाधिक संरक्षण प्रदान करता है।

(g) चिह्नित चैक (Marked Cheques)

चैक को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। अतएव, चैक का आदेशिती (drawee) : अर्थात् बैंकर उस पक्ष के लिए उत्तरदायी हैं जिसके पक्ष में चैक लिखा गया है। परन्तु बैंकर यदि बिना किसी कारण के यानी गलती से चैक का अनादर करता है, तो बैंकर अपने ग्राहक (आदेशक) के प्रति उत्तरदायी होगा। ऐसी किसी स्थिति में ग्राहक अपने बैंक के विरुद्ध प्रतिष्ठा या मान की हानि के लिए दावा कर सकता है। किन्तु, कतिपय मामलों में बैंकर चैक को चिह्नित या अंकित या प्रमाणित करता है कि चैक भुगतान योग्य है। चैक पर इस प्रकार का प्रमाणीकरण या निशान लगाना, स्वीकृति के समान नहीं है, किन्तु इसके अत्यधिक सन्निकट है और यह उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है जिसे यह चैक जारी किया गया है ताकि बाद में ऐसे चैक का भुगतान करने से इन्कार न किया जा सके। भारत में चैकों पर प्रमाण-चिह्न लगाने का कोई नियम नहीं है, इसीलिए बैंक इस प्रकार से “भुगतान के लिए उत्तम” (Good for payment) का चिह्न अंकित नहीं करते। यदि किसी बैंक ने चैक पर “भुगतान के लिए उत्तम” अंकित भी कर दिया है तब भी भारत में कोई बैंक चैक भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। (बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम पंजाब नेशनल बैंक)

(h) रेखांकित चैक (Crossed Cheque) :

(a) चैकों को रेखांकित करने की प्रथा (The usage of Crossing cheque) : चैकों को सामान्यतः सुरक्षा की दृष्टि से रेखांकित किया जाता है। चैक के मुख-पृष्ठ पर दो समानान्तर तिरछी रेखाएँ खींच कर और उनके बीच कतिपय शब्दों सहित या बिना किया जाता है। रेखांकन की प्रथा के कारण चैक, विनिमय बिल से भिन्न होता है। साधारण रेखांकन का उद्देश्य आदेशिती (draure) को यह निर्देश देना है कि चैक का भुगतान केवल बैंकर को ही करे, इससे गलत व्यक्ति को चैक का भुगतान करने से बचाया जाता है (धारा 123) ;

(b) विशेष रेखांकन (Special crossing) : जब किसी चैक के मुख पृष्ठ पर बैंक का नाम लिख दिया होता है, चाहे उसके साथ “अपरक्राम्य” (Not Negotiable) शब्द लिखे गये हैं अथवा नहीं, तो ऐसे चैक को विशेष तौर पर उस बैंकर के लिए रेखांकित किया हुआ समझा जाता है। विशेष रेखांकन की स्थिति में, दो समानान्तर तिरछी रेखाओं को खींचना

आवश्यक नहीं है, यद्यपि दो समानान्तर तिरछी रेखा के बीच उस बैंक का नाम लिखना आवश्यक है जिसके पक्ष में चैक रेखांकित किया गया है (धारा 124)।

(c) **जारी करने के बाद रेखांकन (Crossing after issue)** : (i) यदि चैक को रेखांकित नहीं किया गया है, तो उसका धारक (Holder) उस पर साधारण अथवा विशेष रेखांकन कर सकता है। (ii) यदि चैक साधारण रेखांकित है, तो धारक उसे “विशेष रेखांकित” कर सकता है। (iii) यदि कोई चैक साधारण या विशेष रूप से रेखांकित है, तो धारक उसमें ‘अपरक्राम्य’ (Not Negotiable) शब्द भी जोड़ सकता है। (vi) यदि कोई चैक विशेष रूप से रेखांकित है, तो जिस बैंक के नाम चैक रेखांकित है, वह किसी अन्य बैंक के नाम या ऐजेंट के नाम संग्रहण के लिए विशेष रेखांकन कर सकता है। यही एक मात्र ऐसी स्थिति है, जहाँ अधिनियम किसी बैंक द्वारा दुबारा रेखांकन करने की अनुमति देता है। [एक्रो कर्वी माइन्स बनाम इलोनॉमिक बैंक (1904) 2. के.बी. 456] (धारा 125) यह ध्यान रहे कि किसी चैक का रेखांकन किसी परिवर्तन का उदाहरण है जो अधिनियम के द्वारा प्राधिकृत है।

(d) **साधारण या विशेष रूप से रेखांकित चैक का भुगतान (Payment of Cheque, Crossed Generally or specially) (धारा 126 एवं 127)}** : यदि किसी बैंक पर साधारण रेखांकन किया गया है तो जिस बैंक पर भुगतान हेतु चैक, लिखा गया है, वह इसका भुगतान बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं करेगा। यदि चैक पर विशेष रेखांकन किया गया है, तो जिस बैंक पर भुगतान हेतु यह चैक लिखा गया है वह उस बैंक को जिसको यह रेखांकित किया गया है अथवा संग्रहण के लिए उसके ऐजेंट के अतिरिक्त, किसी अन्य बैंक को उसका भुगतान नहीं करेगा।

जब कोई चैक एक से अधिक बैंक के नाम विशेष रेखांकित किया जाता है, उस स्थिति के सिवाय जब वह संग्रहण के लिए किसी ऐजेंट के नाम को रेखांकित किया जाए, तो जिस बैंक पर वह चैक लिखा गया है, उसका भुगतान करने से मना कर देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में आदेशक (drawer) का निर्देश स्पष्ट नहीं माना जाता (धारा 127)।

(e) **रेखांकित चैक का यथाविधि भुगतान (Payment in due course of crossed cheque)** : जब कोई बैंक जिस पर रेखांकित चैक लिखा गया हो, उसका यथा विधि भुगतान कर देता है, तो यह मान लिया जाता है कि उसने चैक के असली स्वामी को चैक भुगतान किया है, यद्यपि वस्तुतः चैक की रकम चैक के असली स्वामी के हित में न पहुँची हो। अन्य शब्दों में, यथाविधि भुगतान करने वाले बैंक को संरक्षण प्रदान किया गया है, चाहे राशि वास्तव में चैक के असली स्वामी के द्वारा प्राप्त की गयी हो अथवा नहीं (धारा 128)।

(f) **अनियमित भुगतान (Payment out of due course)** : कोई बैंक, जो रेखांकित चैक का भुगतान, धारा 126 के उपबंधों के अनुसार नहीं करता है, तो चैक का इस प्रकार भुगतान होने के फलस्वरूप चैक के वास्तविक स्वामी को हुई किसी भी प्रकार की हानि के लिए, वह उसके प्रति उत्तरदायी होगा। अतएव, यदि वास्तविक स्वामी के हाथों में राशि नहीं पहुँचती है, तो वह पुनः बैंक से भुगतान प्राप्त करने के लिए दावा कर सकता है (धारा 129)

(g) “अपरक्राम्य” चिह्नित चैक (Cheque marked, "not negotiable") : यदि कोई व्यक्ति ऐसा चैक प्राप्त करता है जिस पर साधारण या विशेष रेखांकन किया गया है, जिस पर दोनों स्थितियों में “अपर क्राम्य शब्द भी लिखे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, उस व्यक्ति, जिससे उसने चैक प्राप्त किया है, के स्वामित्व से श्रेष्ठ स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा और न ही वह किसी अन्य को श्रेष्ठ अधिकार दे सकता है। फलस्वरूप, यदि अन्तरक का स्वामित्व दोषपूर्ण है, तो अन्तरिती का स्वामित्व भी इस त्रुटि के कारण दोषपूर्ण हो जाएगा। परन्तु सामान्य तरीके से विनिमय बिल पर क्रामित (Negotiated) किए जाने पर, अन्तरक का अधिकार दोषपूर्ण होने पर भी, यथाविधि धारक के स्वामित्व के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (धारा 130)।

उदाहरणार्थ, x ने कपट से y से एक चैक प्राप्त किया जिस पर रेखांकन के साथ “अपरक्राम्य” शब्द भी लिखे हुए थे और वह आदेशितों बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक से चैक का भुगतान ले लेता है। y ने इस संपरिवर्तन के लिए बैंक पर दावा कर दिया। क्या बैंक इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा? मोटे तौर पर अधिनियम की धारा 130 का प्रभाव यह है कि यदि धारक का अधिकार श्रेष्ठ है तो वह अभी भी श्रेष्ठ स्वामित्व अन्तरित कर सकता है। परन्तु यदि अन्तरक का ही अधिकार दोषपूर्ण है तो ऐसे दोषों के कारण अन्तरिती भी प्रभावित होता है, ऐसी स्थिति में वह यह सिद्ध करके कि उसने पूर्ण सद्विश्वास और मूल्य के बदले विलेख खरीदा है, यथा विधि धारक के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। क्योंकि इस मामले में x ने कपट द्वारा चैक प्राप्त किया है, अतः उसका उस चैक पर कोई स्वत्वाधिकार नहीं है और वह बैंक को चैक की राशि के लिए कोई अधिकार नहीं दे सकता, अतः परिवर्तन के कारण, बैंक चैक की राशि के लिए उत्तरदायी होगा। ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कम्पनी बनाम लंदन एण्ड कंट्री बैंकिंग कम्पनी (1901) ए.सी.414 के मामले में इसी प्रकार का निर्णय किया गया था। जिसके तथ्य ठीक उसी प्रकार के थे, जैसा कि उपर्युक्त उदाहरण में उद्धृत है।

किसी रेखांकित चैक में “अपरक्राम्य” (Not Negotiable) जोड़ने का विशिष्ट महत्व है। इन शब्दों के प्रयोग करने से चैक अपरक्राम्य नहीं बन जाता, बल्कि यह परक्राम्यता के एक विशेष लक्षण को प्रभावित करता है। परक्राम्यता के सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि विनिमय बिल या वचनपत्र या चैक का यथाविधि धारक किसी भी प्रकार के दोषों के मुक्त के रूप में विलेख को प्राप्त करता है, चाहे वे दोष अन्तरक के स्वत्वाधिकार में भले ही रहे हों। यदि धारक ने परिपक्वता से पहले, मूल्यांकन प्रतिफल के बदले, पूर्ण सद्विश्वास से विलेख को प्राप्त किया है, तो अन्तरक का अधिकार दोषपूर्ण होने से उसके स्वत्वाधिकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी विवाद की स्थिति में, दोषपूर्ण स्वत्वाधिकार वाला अन्तरक का अधिकार दोषपूर्ण होने से उसके स्वत्वाधिकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी विवाद की स्थिति में, दोषपूर्ण स्वत्वाधिकार वाला अन्तरक ही उत्तरदायी होता है। परन्तु चैक पर रेखांकन के साथ “अपरक्राम्य” शब्द जोड़े देने से स्थिति भिन्न हो जाती है। जब किसी चैक पर ऐसा रेखांकन किया जाता है, तो यथाविधि धारक को अन्तरक से श्रेष्ठ अधिकार नहीं मिलते, अर्थात् जैसा अधिकार अन्तरक का था, ठीक वही अधिकार अन्तरिती का भी होगा। यदि अन्तरक का स्वत्व दोषपूर्ण है तो यथाविधि धारक का भी स्वत्व दोषपूर्ण हो जाता है। इसलिए, उसे विलेख की राशि विलेख के असली स्वामी को वापस करनी होगी। अन्य शब्दों में, यह नियम कि “कोई भी व्यक्ति वह नहीं दे सकता जो

स्वयं उसके पास नहीं है (Nemo dat quod non-habet)" अर्थात् कोई भी व्यक्ति स्वयं से श्रेष्ठ अधिकार नहीं दे सकता, "अपरक्राम्य" रेखांकित चैक पर लागू होता है।

अतएव "अपरक्राम्य" शब्द के साथ रेखांकित चैक तब तक पराक्रम्य है जब तक कि उसका स्वयं का स्वामित्व श्रेष्ठ है। जब एक बार अन्तरक या पृष्ठांकनकर्ता (endorser) का स्वामित्व दोषपूर्ण हो जाता है तो ऐसे दोष से अन्तरितों के स्वामित्व के अधिकार पर भी प्रभाव पड़ता है और अन्तरिती यथाविधि धारक के अधिकारों के लिए दावा नहीं कर सकता। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों को अनुसार (9.9.1992) 'अपरक्राम्य' शब्द लिखकर चैक को रेखांकित करते समय "आदाता" के खाते में (Account Payee) शब्दों को जोड़ना आदेशक के लिए सुरक्षित रहेगा। न्यायालयों ने यह निर्णय दिए हैं कि "आदाता के खाते में" रेखांकित करना वास्तव में संग्राहक बैंक के लिए एक निर्देश है कि चैक की राशि वसूल हो जाने पर उसका किस प्रकार प्रयोग किया जाए। बैंकर केवल अपने जोखिम और उत्तरदायित्व पर इस निर्देश की अवहेलना कर सकता है। अन्य शब्दों में "आदाता के खाते में" रेखांकित चैकों का संग्रहण केवल उसी आदाता के लिए किया जाना चाहिए जिसका नाम चैक पर "आदाता" के रूप में लिखा हुआ है और किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं। यदि बैंक "आदाता के खाते में" रेखांकित चैकों का संग्रहण केवल उसी आदाता के खाते में" रेखांकित चैक की राशि का संग्रहण, चैक में लिखे "आदाता" के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो बैंक इस संपरिवर्तन के लिए उत्तरदायी होगा।

अन्य शब्दों में यदि कोई बैंक "आदाता के खाते में" रेखांकित चैक का संग्रहण, चैक पर लिखे आदाता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो वह ऐसा अपने जोखिम पर करता है। इसलिए संग्राहक (collecting) बैंक के हित में यह अनिवार्य है कि वह अपने ग्राहक के स्वत्व अधिकार की जांच करने में अत्यन्त सावधानी बरते और स्वयं को इस बात में सन्तुष्ट करें कि संग्रहण के लिए ऐसे चैक को प्रस्तुत करने वाले ग्राहक के स्वत्व (Title) में कोई दोष तो नहीं है।

(h) "आदाता के खाते में" चिह्नित चैक (Cheque marked "Account Payee") : चैक के मुख पृष्ठ पर "आदाता के खाते में" शब्द लिखना, प्रतिबन्धात्मक रेखांकन का एक स्वरूप है। इस प्रकार का रेखांकन संग्राहक बैंकर के लिए चेतावनी का कार्य करता है कि इस विलेख में लिखी धनराशि केवल आदाता के खाते में ही जमा करे। यदि संग्राहक बैंक इस प्रकार से रेखांकित किसी चैक की राशि को किसी अन्य खाते में जमा करने के अनुमति देता है तो धनराशि के गलत संपरिवर्तन (Conversion) के लिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, बैंक को लापरवाही का दोषी माना जा सकता है। ये शब्द रेखांकन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि प्राप्तकर्ता या संग्राहक बैंक के लिए निर्देश मात्र हैं। ये ऐसे भुगतानकर्ता बैंकर को प्रभावित नहीं करते जिसका कर्तव्य यह सुनिश्चित करना नहीं है कि वास्तव में चैक आदाता व्यक्ति के लिए ही संग्रहण किया गया है।

ऐसी स्थिति में जब चैक पर "आदाता के खाते में" रेखांकित है परन्तु किसी अन्य बैंक के नाम विशेष रूप में रेखांकित नहीं है, तो भुगतान करने वाले बैंक को केवल यह देखना ही आवश्यक है कि चैक पर और कोई अन्य पृष्ठांकन नहीं किया गया है। और यह अन्य सभी तरह से नियमानुसार है। परन्तु जब चैक विशेष रूप से किसी बैंक के नाम रेखांकित हैं तो भुगतानकर्ता को केवल रेखांकन में नामित बैंक को ही भुगतान करना

चाहिए। यह निर्णय दिया जा चुका है कि चैक पर “आदाता के खाते में” रेखांकित करने के साथ-साथ चैक पर किसी बैंक का नाम लिखना पृष्ठांकित के द्वारा चैक के पुनः पराक्रमण को अमान्य बनाने के उद्देश्य से प्रतिबन्धात्मक पृष्ठांकन नहीं है।

(i) **अरेखांकित चैकों के सम्बन्ध में संरक्षण** (Protection in respect of uncrossed cheques): जब आदेश पर देय किसी चैक को आदाता (Payee) के द्वारा या उसकी ओर से पृष्ठांकित किया जाए, तो वह बैंक जिसके नाम चैक लिखा गया है उस चैक का यथाविधि भुगतान कर देता है, तो भुगतानकर्ता बैंक इस प्रकार भुगतान की गई राशि ग्राहक के खाते में डेबिट (Debit) कर सकता है, भले ही आदाता का पृष्ठांकन बाद में जाली सिद्ध होता है या पृष्ठांकन आदाता के ऐजेंट द्वारा बिना अधिकार प्राप्त किए गया हो। अन्य शब्दों में, यदि बैंक चैक पर किए गये पृष्ठांकन को असलियत या वैधता का पता नहीं लग पाता कि चैक का पृष्ठांकन आदाता या उसके ऐजेंट के द्वारा किया गया है अथवा नहीं, तो बैंक दायित्व मुक्त होता है।

उदाहरण के लिए (i) एक चैक “ब के आदेश पर देय” लिखा गया और चैक चोरी हो गया। उसके पश्चात् चोर या किसी अन्य व्यक्ति ने ‘ब’ के नाम से जाली पृष्ठांकन कर दिया और भुगतान के लिए वह चैक बैंक को प्रस्तुत किया जाता है। चैक का भुगतान करने पर बैंक की राशि से आदेशक (Drawer) के खाते को डेबिट कर सकता है। इसी प्रकार यदि उपर्युक्त मामले में, चैक चोरी नहीं होता बल्कि इसके बजाय ‘ब’ के ऐजेंट द्वारा उस पर ‘ब’ के लिए (Per Pro for B) पृष्ठांकन करके भुगतान के लिए प्रयुक्त किया गया है और चैक का भुगतान हो जाता है, तो बैंक आदेशक के खाते में राशि डेबिट कर सकता है। वह इस आधार पर दोषी नहीं माना जाएगा कि उसने ‘ब’ के ऐजेंट द्वारा पृष्ठांकित चैक का भुगतान कर दिया और ऐजेंट ने वह राशि गबन कर दी। (ii) x ने एक चैक y को अथवा आदेश पर जारी किया। दुर्भाग्यवश वह खो गया और y का पृष्ठांकन जाली था। बाद में बैंक ने चैक का भुगतान कर दिया। क्या बैंक दायित्व से उन्मोचित (discharged) है? यदि आदेशक के हस्ताक्षर जाली थे तो क्या परिणाम होंगे?

भुगतान करने वाला बैंक दायित्व से उन्मोचित है इसके बावजूद कि आदाता के पक्ष में किया गया पृष्ठांकन जाली है और यह पराक्रम्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 85 (1) के अधीन प्राप्त विशेष सुरक्षा के कारण है।

एक अन्य मामले में जहाँ आदेशक के हस्ताक्षर जाली हैं, बैंक आदेशक के प्रति उत्तरदायी बना रहता है इसके बावजूद की भुगतान यथाविधि और आदेशक के खाते में डेबिट नहीं किया जा सकता।

ऐसा संरक्षण ड्राफ्टों के लिए भी प्रदान किया गया है, जो किसी बैंक की एक शाखा द्वारा उसी बैंक की दूसरी शाखा के नाम लिखा गया एक आदेश होता है (धारा 85A)।

(j) **रेखांकित चैकों के सम्बन्ध में संरक्षण** (Protection in respect of crossed cheques): यदि कोई बैंक साधारण रेखांकित चैक (उसके ग्राहक द्वारा लिखित) का भुगतान किसी बैंकर को, और विशेष रूप से रेखांकित चैक का भुगतान उस बैंकर को करेगा जिसके नाम यह रेखांकित किया गया है या संग्रहण के लिए उसके ऐजेंट (जो बैंकर है) को करता है, तो वह भुगतान की गयी राशि के ग्राहक के खाते में डेबिट कर सकता है, भले ही चैक की राशि उसके असली स्वामी के पास नहीं पहुंचती।

उपर्युक्त वर्णित दोनों में से किसी भी मामले में संरक्षण का उपयोग किया जा सकता है, यदि यथाविधि भुगतान किया गया हो अर्थात् विलेख के प्रकट शब्दों के अनुसार पूर्ण सद्भावना से और बिना किसी लापरवाही के चैक के कब्जाधारी किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में भुगतान किया हो जिनसे यह तनिक भी सन्देह नहीं होता कि वह चैक का भुगतान पाने का हकदार नहीं है।

पूर्ण सद्भावना और बिना लापरवाही की शर्तों को ऐसी प्रक्रिया के आधार पर निर्णित किया जाएगा, जैसा किसी संग्राहक बैंकर के व्यवहार को निश्चयन करने के लिए अपनायी जाती है। संक्षेप में, भुगतान सामान्य अनुक्रम में ऐसी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जिसमें सामान्य बुद्धि वाला कोई व्यक्ति यह सन्देह नहीं करेगा, कि भुगतान का दावा करने वाला व्यक्ति असली स्वामी नहीं है।

यद्यपि, किसी गलत व्यक्ति की चैक का भुगतान कर दिए जाने के लिए बैंकर को संरक्षण प्राप्त है, किन्तु चैक का असली स्वामी, चैक की राशि का भुगतान उस व्यक्ति से पाने का हकदार है, जिसका चैक पर कोई हक नहीं है।

(k) **आदेशक, आदेशिती, स्वीकर्ता, वचनदाता, आदाता इत्यादि** (Drawer, Drawee, Acceptor, Maker, Payee etc.) : (i) यह व्यक्ति जो विनिमय बिल या चैक या किसी अन्य विलेख को लिखता है, उसे आदेशक (Drawer) कहा जाता है।

- (ii) वह व्यक्ति जिस पर ऐसा चैक या विनिमय बिल लिखा जाता है, आदेशिती (drawee) कहलाता है। अन्य शब्दों में, वह व्यक्ति जिसे भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, उसे आदेशिती कहते हैं।
- (iii) किसी विनिमय बिल का आदेशिती, जिसने आदेशक के आदेश पर अपनी सहमति दे दी है, स्वीकर्ता (Acceptor) कहलाता है। जब स्वीकर्ता किसी बिल पर अपनी सहमति या स्वीकृति दे देता है तो वह धारक के प्रति उत्तरदायी हो जाता है यानि स्वीकृति देने से पहले वह उत्तरदायी नहीं होता है।

जब स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि स्वीकर्ता (Acceptor) कौन हो सकता है? अधिनियम की धारा 33 के अधीन, किसी विनिमय बिल के आदेशिती, या कई आदेशिती होने पर उन सभी के द्वारा या उनमें से कुछ के द्वारा, या विलेख में जिसे "आवश्यकता के समय का आदेशिती" (Drawee in case of need) बताया जाए, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति स्वीकृति दे कर स्वयं को बाध्य नहीं करता। धारा 34 के अधीन, यदि किसी विनिमय बिल के कई आदेशिती हैं जो साझेदार नहीं हैं, तो उनमें से प्रत्येक आदेशिती उस बिल पर केवल अपनी ओर से ही स्वीकृति दे सकता है, अन्य आदेशितियों की ओर से नहीं। अन्य आदेशिती की तरफ से वह तभी स्वीकृति दे सकता है जब इसके लिए उससे अधिकार प्राप्त हो अर्थात्, बिना अधिकार प्राप्त किए वह अन्य आदेशितियों के लिए स्वीकृति दे सकता है।

उपर्युक्त उपबंधों से यह स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित व्यक्ति स्वीकर्ता हो सकते हैं।

- (a) आदेशिती, अर्थात् जिसे भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।
- (b) कई आदेशितियों में से सभी या कुछ, जब एक से अधिक आदेशितियों के नाम हैं।
- (c) आवश्यकता के समय का आदेशिती (Drawee in case of need)।

- (d) आदरार्थ स्वीकर्ता (acceptor for honour)
 - (e) उपर्युक्त वर्णित किन्हीं व्यक्तियों के एजेंट।
 - (f) जब विनिमय बिल में किसी आदेशिनी का नाम नहीं हो, किन्तु कोई व्यक्ति इसे स्वीकार करता है, तो उसे स्वीकर्ता के रूप में उसके दायित्व से इन्कार करने से रोका जा सकता है।
- (iv) जब बिल का आदेशिनी बिल के मुख भाग पर "स्वीकृत" (accepted) शब्द के साथ या इसके बिना अपने नाम के हस्ताक्षर करके और विलेख की सुपुर्दगी दे देता है, तो सामान्यतः इसे स्वीकृति कहते हैं। अतएव स्वीकृति से तात्पर्य आदेशक के आदेश के प्रति सहमति प्रकट करने व उसकी सुपुर्दगी से है या स्वीकृति की सूचना को देने से है।

अधिनियम की धारा 27 के अधीन, संविदा करने में सक्षम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं या विधिवत, प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से किसी वचन-पत्र विनिमय बिल या चैक की रचना, लेखन, स्वीकरण, पृष्ठांकन, सुपुर्दगी और पराक्रमण कर सकता है। एजेंट दो प्रकार के हस्ताक्षर कर सकता है अर्थात् (a) वह प्रधान के नाम हस्ताक्षर कर सकता है, क्योंकि इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि किन हाथों से प्रधान के नाम हस्ताक्षर हुए हैं, जबकि वास्तव में एजेंट के पास इस प्रकार हस्ताक्षर करने के अधिकार मौजूद हों, (b) वह विलेख के मुख भाग पर यह उल्लेख करते हुए कि वह एजेंट के रूप में हस्ताक्षर कर रहा है, मुख्तारी के द्वारा हस्ताक्षर कर सकता है। अतएव यह आवश्यक है कि जब एजेंट किसी विलेख पर अपने हस्ताक्षर करता है तो उसके पास प्रधान की ओर से संविदा करने के लिए स्पष्ट या गर्भित अधिकार होना चाहिए। जबकि प्रधान विधि सक्षम (sui Juris) हो। किसी नोट या बिल की रचना करने, लिखने, स्वीकार करने या पृष्ठांकन करने के लिए किसी एजेंट का अधिकार, एजेंसी की सामान्य विधि पर निर्भर करता है और यह एक तथ्य का प्रश्न है। परन्तु धारा 27 और 28 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यवसाय करने का सामान्य अधिकार और ऋणों को चुकाने का अधिकार, किसी एजेंट को उसके प्रधान का प्रतिबद्ध करने के प्रयोजन से विनिमय बिल को पृष्ठांकित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता और न ही एजेंट व्यक्तिगत दायित्व से बच सकता है जब तक कि वह यह न प्रकट करे कि वह एजेंट के रूप में हस्ताक्षर कर रहा है और व्यक्तिगत दायित्व उत्पन्न करने का उसका कोई इरादा नहीं है। [प्रमोद कुमार पाटे बनाम दामोदर साहू, आई. एल. आर. (1953) कटक 22]

वैध स्वीकृति के आवश्यक लक्षण निम्नलिखित हैं (The Essentials of a valid acceptance are as follows) :

- (a) **स्वीकृति लिखित होनी चाहिए (Acceptance must be written) :** आदेशिनी अपनी सहमति प्रकट करने के लिए किसी भी उपयुक्त शब्द का प्रयोग कर सकता है। विलेख पर केवल हस्ताक्षर करने को भी पर्याप्त स्वीकृति मान सकते हैं, चाहे हस्ताक्षरों के साथ कुछ शब्द न भी जोड़े जाएं। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि मौखिक स्वीकृति को कानून मान्यता नहीं देता। किन्तु हुण्डियों के मामले में मौखिक स्वीकृति पर्याप्त हो सकती है, यदि किसी विशेष प्रथा का विद्यमान होना सिद्ध किया जाता है।
- (b) **स्वीकृति हस्ताक्षरित होनी चाहिए (Acceptance must be signed) :** इस प्रयोजन के लिए स्वीकर्ता के केवल हस्ताक्षर होना ही पर्याप्त है। वैकल्पिक रूप से, बिल के मुख भाग पर "स्वीकृत" शब्द लिखकर और उसके नीचे हस्ताक्षर करके स्वीकृति दी जा सकती है। यदि बिल पर हस्ताक्षर नहीं है। तो इसे स्वीकृति नहीं माना जाएगा।

- (c) **स्वीकृति बिल पर दी जानी चाहिए** (Acceptance must be on the bill) : स्वीकृति बिल के मुख भाग पर हो, यह आवश्यक नहीं है। बिल के पीछे की तरफ लिखी गयी स्वीकृति को विधि में पर्याप्त स्वीकृति माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वीकृति बिल पर दी जानी चाहिए अन्यथा यह उस व्यक्ति के प्रति, जो इस प्रकार हस्ताक्षर करता है, स्वीकर्ता के रूप में उत्तरदायी नहीं होता। यदि बिल की प्रतिलिपि पर स्वीकृति के हस्ताक्षर हों तो क्या होगा और जब यह प्रतिलिपि बिल का कोई भाग नहीं है और यदि बिल के साथ संलग्न किसी कागज पर स्वीकृति दी जाती है, तो क्या होगा? इनमें से किसी भी स्थिति में स्वीकृति को पर्याप्त नहीं माना जाएगा।
- (d) **सुपुर्दगी देकर स्वीकृति पूर्ण की जानी चाहिए** (Acceptance must be completed by delivery) : स्वीकृति तब तक पूर्ण नहीं होगी और आदेशिनी इससे तब तक बाध्य नहीं होती जब तक कि आदेशिनी बिल धारक (holder) को सुपुर्द नहीं करती या बिल के धारक अथवा उसकी तरफ से बिल प्राप्त करने वाले को सूचना नहीं देता।

जब बिल सैट्स (Sets) में लिखे गये हैं तो स्वीकृति उसके किसी एक भाग पर दी जानी चाहिए। जब आदेशिनी ने दो या अधिक भागों पर स्वीकृति लिखकर हस्ताक्षर किये हैं, तो वह प्रत्येक भाग के लिए पृथक् रूप से उत्तरदायी हो सकता है।

स्वीकृति सामान्य (General) या सशर्त (Qualified) हो सकती है। सामान्य स्वीकृति के द्वारा स्वीकर्ता बिना किसी शर्त के, आदेशक के आदेश को स्वीकार करता है। जब आदेशिनी विलेख के प्रकट आशय के अनुसार इसे स्वीकार नहीं करता, बल्कि वह स्वीकृति के साथ कुछ शर्तें जोड़ देता है जिसके प्रभाव से उसका (स्वीकर्ता) दायित्व कम हो जाता है या दायित्व की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन होती है। ऐसी स्वीकृति को सशर्त स्वीकृति कहते हैं। बिल का धारक पूर्ण और शर्त रहित स्वीकृति प्राप्त करने का हकदार है। और इसे यदि इस प्रकार स्वीकार नहीं किया जाता तो वह बिल को अनादृत (Dishonour) हुआ समझ सकता है। तथापि वह सशर्त स्वीकृति के लिए सहमत हो सकता है, परन्तु वह ऐसा अपने जोखिम पर करता है, क्योंकि उसके स्वयं के पहले के सभी पक्षकारों का दायित्व समाप्त हो जाता है, जब तक उसने उनकी सहमति न प्राप्त कर ली हो।

अधिनियम की धारा 86 की व्याख्या के अनुसार, स्वीकृति को निम्न स्थितियों में सशर्त माना जाता है—

- (1) स्वीकर्ता किसी विशिष्ट घटना के घटित होने पर भुगतान करने की शर्त लगा सकता है जैसे, “स्वीकृत, धनराशि होने पर देय” [जुइसन बनाम शोबरुकी 1753, 2 विल्स, 9] “एस.एस. अमेजन से आने वाला माल के संरक्षण के लिए जहाजी बिल्टी (Bill of lading) दे देने पर स्वीकृत” [स्मिथ बनाम वर्च्यू], “स्वीकृत, जब मुझे भेजा गया माल बिक जाएगा”। [स्मिथ बनाम ऐबट]
- (2) स्वीकर्ता बिल की राशि के कुछ भाग के लिए अपनी स्वीकृति दे सकता है, जैसे, यदि कोई बिल ₹ 5,000 के लिए लिखा गया है और वह उस पर “केवल ₹ 4,000 के लिए स्वीकृत” लिखता है।

(3) जब बिल में भुगतान करने का स्थान निश्चित न किया गया हो, और वह भुगतान किसी विशिष्ट स्थान पर करने की ही स्वीकृति देता है, अन्यत्र कहीं नहीं अथवा बिल में लिखे स्थान के अतिरिक्त कहीं और भुगतान करेगा और अन्यत्र कहीं नहीं।

किसी विशिष्ट स्थान पर स्वीकृति केवल सामान्य स्वीकृति है, जब तक कि इसमें स्पष्ट रूप से ऐसा उल्लेख न हो कि बिल का भुगतान केवल वहीं होगा, अन्यत्र कहीं नहीं, तो यह सशर्त स्वीकृति हो जाती है, जैसे “दिवाला बैंक में भुगतान हेतु स्वीकृत” यह एक सामान्य स्वीकृति है, जब कि यदि यह लिखा जाए “दिवाला बैंक में भुगतान हेतु स्वीकृत, अन्यत्र कहीं नहीं,” यह सशर्त स्वीकृति का उदाहरण है।

(4) जब वह बिल का उस समय भुगतान करने का वचन देता है, जो उस समय से भिन्न है जो उस आदेश के अधीन वैध रूप से देय होता, जैसे, “तिथि के तीन माह पश्चात देय” लिखे बिल को यदि “स्वीकृति तिथि के 6 माह पश्चात देय” लिखकर स्वीकार किया जाए, तो यह सशर्त स्वीकृति है।

उपर्युक्त उल्लिखित उदाहरणों की सूची विभिन्न पहलुओं के केवल दृष्टांत हैं। जिनमें इसे सशर्त बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी बिल की स्वीकृति को अन्य प्रकार से भी सशर्त बनाना सम्भव है।

(5) आवश्यकता के समय का आदेशिती (Drawee in case of need) : जब किसी बिल पर या उस पर किसी पृष्ठांकन पर, आदेशिती के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी लिखा जाता है, आवश्यकता, पड़ने पर जिसे कहा जाए, तो ऐसे व्यक्ति को ‘आवश्यकता के समय का आदेशिती’ कहते हैं। “आवश्यकता के समय” से तात्पर्य है कि यदि आदेशिती बिल को स्वीकार नहीं करके या भुगतान न करके अनादृत करता है, तो इस व्यक्ति को दूँडा जाता है। बिल के धारक का यह विकल्प भी स्वतन्त्र है कि वह आवश्यकता के समय आदेशिती के पास जाए या नहीं।

(6) आदाता (Payee) : वह पक्ष जिसको आदेश पर विनिमय बिल, चैक या वचन-पत्र की राशि देय है।

(7) सुपुर्दगी (Delivery) : इससे तात्पर्य व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जा देने से है।

(8) पराक्रम्य विलेख के जारी करने का तात्पर्य किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से इसकी प्रथम सुपुर्दगी से है जो इसे धारक के रूप में प्राप्त करता है।

(1) **धारक, मूल्य के बदले धारक तथा यथाविधि धारक (Holder, holder for value and Holder in due course) (धाराएँ 8 एवं 9) :**

(i) किसी पराक्रम्य विलेख “धारक” से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे ऐसे विलेख अपने नाम में अपने कब्जे में रखने और उसमें देय राशि उसके पक्षकारों से अपने नाम में प्राप्त करने का अधिकार होता है। अन्य शब्दों में, धारक से तात्पर्य किसी विनिमय बिल, चैक या वचन-पत्र के आदाता या पृष्ठांकिती से है, जिसके कब्जे में विलेख है। वाहक को देय खाये हुए विलेख का पाने वाला, या ऐसा कोई व्यक्ति जो विलेख पर गलत ढंग से कब्जा बनाए हुए है, धारक नहीं होते।

- (ii) “मूल्य के बदले धारक” से तात्पर्य, जहाँ तक स्वयं के पूर्व के सभी पक्षकारों का सम्बन्ध है, किसी विलेख के धारक से है, जिसके लिए किसी भी समय मूल्य दिया गया हो।
 - (iii) “यथाविधि धारक” से आशय ऐसे व्यक्ति से है, यदि विलेख “धारक को देय” है, जिसने विलेख में लिखित राशि देय होने से पहले उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। “आदेश पर देय विलेख” की स्थिति में, यथाविधि धारक वह व्यक्ति है जो इस विलेख में लिखित राशि देय होने से पहले उसका आदाता का पृष्ठांकित बन गया है। दोनों ही परिस्थितियों में, विलेख प्राप्त करते समय उसके पास यह विश्वास करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से उसने विलेख प्राप्त किया है, स्वामित्व में कोई दोष था। अन्य शब्दों में, यथाविधि धारक से आशय ऐसे ‘धारक’ से है जो इसके अतिदेय (Overdue) होने से पूर्व, मूल्य के लिए सद्विश्वास में विलेख प्राप्त करता है और विलेख प्राप्त करते समय उसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं था कि अन्तरक का स्वत्वाधिकार दोषपूर्ण है। अतएव, ऐसा व्यक्ति, जो यथाविधि धारक होने का दावा करता है उसे यह सिद्ध करना होगा कि—(1) यदि ‘विलेख धारक को देय’ है, तो वह किसी मूल्यवान प्रतिफल का भुगतान करके विलेख का कब्जेदार हुआ है या यदि विलेख ‘आदेश पर देय’ है तो वह उसका पृष्ठांकित हो गया है। (2) विलेख में लिखित राशि देय होने से पहले ही वह विलेख का कब्जाधारी हो गया था; तथा (3) उसने पूर्ण सद्विश्वास में विलेख प्राप्त किया था अर्थात् विलेख प्राप्त करते समय उसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं था कि अन्तरक का स्वामित्व दोषपूर्ण है।
- (m) **यथाविधि धारक के विशेषाधिकार (Privileges of a holder in due course)**
- (i) जब एक व्यक्ति, अपने हस्ताक्षर किया हुआ स्टाम्पित विलेख, जो अन्यथा अपूर्ण है, किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, वह यथाविधि धारक के प्रति यह तर्क नहीं दे सकता है कि विलेख को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार भरा नहीं गया है, परन्तु यह आवश्यक है कि विलेख पर जितनी राशि के लिए स्टाम्प लगा है, विलेख उस राशि से अधिक नहीं होना चाहिए (धारा 20)।
 - (ii) यदि कोई विनिमय बिल किसी कल्पित व्यक्ति की ओर से लिखा गया है और उसके आदेशानुसार व्यक्ति को देय है और जिस पर उन्हीं हाथों से पृष्ठांकन किया गया है जिसने आदेशक के हस्ताक्षर किए हैं, तो स्वीकर्ता, बिल के यथाविधि धारक के प्रति अपने दायित्व से यह कहकर मुक्त नहीं हो सकता कि बिल पर नाम कल्पित है (धारा 42)।
 - (iii) यदि कोई बिल या वचन-पत्र यथा विधि धारक को अन्तरित किया गया है, तो बिल या नोट से सम्बन्धित अन्य पक्षकार इस आधार पर अपने दायित्व से बच नहीं सकते कि विलेख की सुपुर्दगी सशर्त या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए थी। (धाराएं 42 एवं 47)।
 - (iv) विलेख के प्रति उत्तरदायी व्यक्ति, यथाविधि धारक के प्रति यह बचाव का तर्क नहीं दे सकता कि विलेख गुम हो गया था या उसके पास से किसी अपराध या कपट द्वारा या विधि विरुद्ध प्रतिफल के बदले प्राप्त किया गया था। (धारा 58)।

- (v) वचन पत्र का लेखक और विनिमय बिल या चैक का लेखक अथवा विलेख का आदरार्थ स्वीकर्ता (acceptor for honour) को यथाविधि धारक द्वारा दावा करने की स्थिति में यह कहने की अनुमति नहीं होती कि यह विलेख आरम्भ से विधिमान्य रूप में तैयार नहीं किया गया था अर्थात् यह पक्षकार इन विलेखों की मूल विधि मान्यता से इन्कार नहीं कर सकते (धारा 120)।
- (vi) वचन-पत्र के वचनदाता और आदेशानुसार व्यक्ति को देय विनिमय बिल स्वीकार करने वाले को इन विलेखों के सम्बन्ध में यथाविधि धारक द्वारा दावा करने के समय, यह कहने की अनुमति नहीं होगी कि वचन-पत्र या विनिमय बिल की तिथि पर, इन विलेखों को पृष्ठांकित करने का आदाता को अधिकार नहीं था (धारा 121)। संक्षेप में, यथाविधि धारक के बिल पर श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार मिलता है।
- (n) **धारक एवं यथाविधि धारक में अन्तर** (Distinction between a holder and Holder in due course) :
- (i) धारक बिना किसी प्रतिफल के भी विलेख का कब्जाधारी या आदाता हो सकता है, जबकि यथाविधि धारक वह व्यक्ति होता है जिसने उसका मूल्य चुका कर यानि प्रतिफल के बदले विलेख को प्राप्त किया है।
- (ii) यथाविधि धारक, धारक की तुलना में, वह व्यक्ति होता है, जो विलेख की राशि भुगतान के लिए देय होने से पूर्व, विलेख पर कब्जा प्राप्त करता है।
- (iii) यथाविधि धारक, धारक की तुलना में, पूर्ण सद्विश्वास में विलेख का आदाता (Payee) बनना चाहिए अर्थात् उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि अन्तरक के स्वत्वाधिकार में कोई दोष विद्यमान है।
- पराक्रमण, पृष्ठांकन, इत्यादि (Negotiation, endorsement, etc) (धारा 14 एवं 15)
- (i) पराक्रमण से तात्पर्य किसी विलेख का मूल्य के बदले किसी व्यक्ति को अन्तरण करने से है जो इस विलेख को स्वयं अपने नाम में रखने और दावा करने का हकदार हो जाता है।
- (ii) जब कोई व्यक्ति किसी विलेख में पीछे की तरफ कुछ उपयुक्त शब्द इस आशय से लिखता है कि उसका अधिकार, स्वामित्व तथा हित किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित हो जाएं तो इसे पृष्ठांकन करना कहते हैं। उदाहरण के लिए, X जो पराक्रम्य विलेख का धारक है, वह उस विलेख के पीछे की ओर यह लिखता है— "Y को या उसके आदेश पर भुगतान करो" और अपने हस्ताक्षर करता है। ऐसी स्थिति में X द्वारा Y को विलेख पृष्ठांकित किया हुआ माना जाएगा। यदि X, Y को विलेख सुपुर्द कर देता है, तो X उस विलेख का धारक नहीं रहता और Y उसका धारक बन जाता है।
- (iii) धारक (bearer) अर्थात् एक ऐसे प्रपत्र के कब्जे वाला व्यक्ति जो धारक को देय है।
- (iv) धारक से आशय किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके कब्जे में बिना समुदेशन (assignment) किए जाने के योग्य है, परन्तु समुदेशिनी को वही अधिकार मिलते हैं जो समुदेशक के हैं।

(o) यथाविधि भुगतान (Payment in due course) (धारा 10) :

पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 10 के अधीन, “यथाविधि भुगतान” ऐसा भुगतान होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कब्जे में विलेख है, उस विलेख के स्पष्ट आशय के अनुसार, सद्विश्वास से तथा बिना लापरवाही के ऐसी स्थितियों में किया जाए जिसमें यह विश्वास करने का कोई युक्तिसंगत आधार न रहे कि वह व्यक्ति विलेख में निर्दिष्ट राशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस उद्देश्य से ऐसे भुगतान को पराक्रम्य विलेख का निष्पादन हुआ माना जाए, इसे निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक है :

- (i) विलेख के स्पष्ट आशय के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। “स्पष्ट आशय” शब्दों से आशय है कि विलेख के मुख भाग पर जो लिखा है, वही पक्षकारों का इरादा है। परिणामस्वरूप यह अनिवार्य है कि परिपक्वता पर या परिपक्वता की तिथि के बाद भुगतान किया जाना चाहिए। परिपक्वता की तिथि से पूर्व किए गये भुगतान को विलेख के स्पष्ट आशय के अनुसार भुगतान नहीं माना जाएगा और इसलिए यह यथा विधि भुगतान नहीं है। इसके अतिरिक्त, धारा 10 के प्रयोजन के लिए ऐसा भुगतान केवल मुद्रा (money) में ही किया जाना चाहिए क्योंकि विलेख से नकद राशि में भुगतान प्रकट किया गया है। किसी दूसरे तरीके से भुगतान किया जा सकता है परन्तु केवल प्रपत्र के धारक की सहमति से।
- (ii) जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाता है, विलेख उसके कब्जे में होना चाहिए। अतएव ‘धारक’ को या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को भुगतान किया जाना चाहिए। मान लीजिए, विलेख किसी व्यक्ति विशेष को या उसके आदेश पर देय है और उसके द्वारा पृष्ठांकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विलेख के कब्जाधारी व्यक्ति को किया गया भुगतान, यथा विधि भुगतान नहीं कहलाएगा। परन्तु यदि विलेख धारक को देय है या उस पर कोरा पृष्ठांकन किया हुआ है, और विलेख का भुगतान सन्देह रहित परिस्थितियों में ऐसे किसी व्यक्ति को किया जाता है, जिसके कब्जे में विलेख है, तो यह यथाविधि भुगतान कहलाएगा, बिल का कोई भी पक्षकार, किन्तु कोई अजनबी नहीं, इसका भुगतान कर सकता है, और भुगतान करने पर, उसके पूर्व के सभी पक्षकारों के विरुद्ध वह धारक के अधिकार प्राप्त करने पर, उसके पूर्व के सभी पक्षकारों के विरुद्ध वह धारक के अधिकार प्राप्त करता है। परन्तु कोई अजनबी प्रसाक्ष्य (Supra protest) के पश्चात् बिल या वचनपत्र के किसी पक्षकार के आदरार्थ (for honour) भुगतान कर सकता है।
- (iii) यह कि भुगतान सत्यनिष्ठा से, बिना लापरवाही के और ऐसी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए वह विश्वास करने के लिए युक्ति-युक्त आधार प्रदान नहीं करता कि जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया है, वह राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं है। यदि सन्देहजनक परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो भुगतान करने वाले व्यक्ति को तत्काल आवश्यक पूछताछ करनी चाहिए। यदि वह आवश्यक पूछताछ नहीं करता, तो ऐसे भुगतान को यथाविधि भुगतान नहीं कह सकते।

2.5 विलेखों का वर्गीकरण (CLASSIFICATION OF INSTRUMENTS)

(a) धारक और आदेश विलेख (Bearer and Order instruments) :

किसी विलेख को (1) वाहक का देय या (2) किसी विशिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेश पर देय बनाया जा सकता है।

विलेख धारक को तब तक देय होता है जब उसे इस प्रकार चुकाये जाने का स्पष्ट उल्लेख होता है, या जब उस पर इस प्रकार किए जाए "R" को या धारक को भुगतान करो"। यह उस समय भी धारक को देय होता है जब इस विलेख पर किया गया एक मात्र या अन्तिम पृष्ठांकन, कोरा पृष्ठांकन है।

विलेख आदेश पर देय तब होता है (1) जब यह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश पर देय हो या (2) किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को या उसके आदेश पर देय हो। (3) जब वह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को देय होता है तथा उसका अन्तरण निषिद्ध करने या रोकने सम्बन्धी उसमें कोई शब्द नहीं होते जिससे यह इरादा प्रकट हो कि विलेख अन्तरित नहीं किया जाना चाहिए। जब कोई विलेख या तो मौलिक रूप से या पृष्ठांकन के द्वारा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के आदेश पर देय बनाया गया था तथा उसे या उसके आदेश पर नहीं, तो उसे विकल्प पर यह उसे या उसके आदेश पर देय है।

जब किसी विलेख को धारक को देय नहीं बनाया गया हो, तो युक्ति युक्त सुनिश्चिता के साथ आदाता का नाम प्रकट करना चाहिए।

धारक विलेखों का महत्व (Significance of bearer Instruments)— 'धारक' विलेख की अभिव्यक्ति किसी ऐसे विलेख से है, चाहे वह वचन-पत्र, विनिमय-बिल या चैक हो जिसे इस प्रकार देय होने के लिए कहा गया है या जिस पर अन्तिम पृष्ठांकन कोरा (Blank) है (पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 13 की व्याख्या 2)।

धारा 46 के अधीन, जब किसी विलेख को धारक को देय बनाया जाता है, तो इसकी केवल सुपुर्दगी से इसे अन्तरित किया जा सकता है अर्थात् उस पर बिना किसी अतिरिक्त पृष्ठांकन के वह अन्तरणीय है। विलेख की इस विशेषता को बाद में परिवर्तित किया जा सकता है क्योंकि धारा 49 में प्रावधान किया गया है कि कोरे पृष्ठांकन वाले विलेख का धारक अपने हस्ताक्षर किए बिना, पृष्ठांकनकर्ता के हस्ताक्षर के ऊपर यह निर्देश लिखकर कि विलेख का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को कर दे। इस प्रकार से कोरे पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदला जा सकता है, और इस तरह से पृष्ठांकनकर्ता के रूप में उस पर कोई दायित्व भी नहीं आता। पूर्ण पृष्ठांकन के पश्चात्, विलेख का धारक केवल सुपुर्दगी दे कर विलेख को पराक्रमित नहीं कर सकेगा। विलेख की सुपुर्दगी से पहले, उससे पृष्ठांकन करने की अपेक्षा की जाती है।

परन्तु किसी चैक का मामला उपर्युक्त वर्णित विधि से कुछ भिन्न है। धारा 85 (2) के उपबंधों के अनुसार, जब कोई चैक मूलतः धारक को देय अभिव्यक्त किया जाता है, तो उस चैक के धारक को यथाविधि भुगतान करने के पश्चात्, आदेशिती (Drawee) अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, चाहे ऐसे चैक पर पूर्ण अथवा कोरा पृष्ठांकन ही क्यों न किया गया है और चाहे ऐसे किसी पृष्ठांकन द्वारा उस चैक को आगे पृष्ठांकित करने पर प्रतिबन्ध ही क्यों न लगाया गया है। अन्य शब्दों में, जहाँ तक भुगतानकर्ता बैंक का सम्बन्ध है चैक की मौलिक प्रकृति या विशेषता

परिवर्तित नहीं होती, बशर्तें भुगतान यथाविधि किया गया हो। अतः यह कहा जाता है कि एक बार का धारक विलेख सदैव के लिए धारक विलेख है।

(b) देशीय एवं विदेशी विलेख (Inland and Foreign instrument) (धाराएं 11 एवं 12) :

ऐसा वचन-पत्र; विनिमय बिल या चैक जो भारत में लिखा गया है और भारत में देय है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति पर लिखा गया है जो भारत में निवास करता है, वह देशीय समझा जाता है। ऐसा कोई विलेख, जो उपर्युक्त प्रकार से नहीं लिखा जाता है देय नहीं होता, वे विदेशी विलेख माने जाते हैं।

इस प्रकार ये विदेशी बिल हैं :

- (i) भारत से बाहर लिखा गया और भारत से बाहर किसी देश में निवासी किसी व्यक्ति को देय बनाया गया या लिखा गया बिल।
- (ii) भारत से बाहर लिखा गया और भारत में देय बिल या भारत में निवासी किसी व्यक्ति पर लिखा गया है।
- (iii) भारत में लिखा गया और भारत से बाहर किसी स्थान पर देय है या भारत से बाहर रह रहे किसी व्यक्ति पर लिखा गया बिल जो भारत से बाहर देय है।

किसी देश के साथ संविदा के अभाव में किसी विदेशी वचन-पत्र या विनिमय बिल के वचनदाता या लेखक या दायित्व सभी आवश्यक उपकरणों में उस स्थान की विधि द्वारा विनिमयन किया जा सकता है और स्वीकर्ता व पृष्ठांकनकर्ता का क्रमानुसार दायित्व का विनिमयन उस स्थान का विधि के द्वारा किया जाता है। जहाँ विलेख को देय बनाया गया है (धारा 134)। उदाहरण के लिए 'अ' के द्वारा एक विनिमय — बिल कैलीफोर्निया में लिखा गया, जिसकी ब्याज की दर 25 प्रतिशत थी और इसे 'ब' द्वारा वाशिंगटन में देय होना स्वीकार किया जहाँ ब्याज की दर 6 प्रतिशत है। इस बिल को स्टेट में पृष्ठांकित किया गया और यह अनादृत हो गया। इस बिल के लिए 'ब' पर स्टेट्स में कार्यवाही की जाती है। वह 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के लिए उत्तरदायी है। परन्तु यदि 'अ' के विरुद्ध आदेशक के रूप में कार्यवाही की जाती, तो वह 25 प्रतिशत ब्याज के लिए उत्तरदायी होता।

देशीय और विदेशी बिलों के मध्य अन्तर अधिनियम की धाराएं 104 और 134 के संबंध में महत्वपूर्ण हैं। देशीय बिल के अनादरण होने पर प्रसाक्ष्य (Protest) कराना आवश्यक नहीं है। इस मामले में प्रसाक्ष्य वैकल्पिक (Captional) है। परन्तु विदेशी बिलों के अनादरण होने पर प्रसाक्ष्य अवश्य कराना चाहिए, जब उन बिलों के लिखने के स्थान पर ऐसा प्रसाक्ष्य कराना अपेक्षित है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि पराक्रम्य विलेखों की संविदाएं किस विधि द्वारा प्रशासित होती हैं। स्थानीय विधि के विधान की संविदाएं आदेशक या लेखक के दायित्वों और विलेख के रूप में प्रशासित करती हैं।

नोट : विदेशी बिलों के अनादरण के लिए प्रसाक्ष्य कराना चाहिए, यदि उस स्थान का कानून जहाँ ये लिखे गये हैं, ऐसे प्रसाक्ष्य को निर्धारित करता है। देशीय बिलों के मामले में प्रसाक्ष्य वैकल्पिक है। (धारा 104)

(c) संदिग्ध एवं अपूर्ण बिल (Ambiguous and inchoate bills) :

संदिग्ध बिल से आशय ऐसे विलेख से है जिसे या तो वचन-पत्र या विनिमय पत्र समझा जा सकता है (धारा 17), जैसे किसी व्यक्ति ने स्वयं के नाम एक बिल लिखा जो किसी तीसरे पक्षकार के पक्ष में है या जहाँ आदेशिती (drawee) कल्पित व्यक्ति हो। इस बात के लिए कानून

का नियम यह है कि ऐसे विलेख के धारक को अधिकार प्रदान किया गया है कि वह विलेख को वचन-पत्र या बिल के रूप में मानने के लिए स्वतन्त्र है। विलेख की प्रकृति वैसी ही होगी, जैसे धारक द्वारा निश्चित की जाए।

ऐसा विलेख जो किसी रूप में अधूरा है, अपूर्ण (Inchoate) कहलाता है। पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर किया हुआ विलेख, जिस पर भारत में पराक्रम्य विलेख अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगा हुआ है, जो या तो पूर्णतया कोरा है जिस पर अधूरा पराक्रम्य विलेख हुआ है, देता है, तो उस विलेख को धारक को प्रत्यक्षतः यह अधिकार देता है कि वह उस पर पराक्रम्य विलेख लिख ले या उसे पूर्ण कर ले, विलेख की राशि उसमें निर्धारित राशि या जितनी राशि के लिए स्टाम्प लगा हुआ है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। विलेख पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति यथाविधि धारक के प्रति उस राशि के लिए उत्तरदायी होगा। विलेख पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का जितनी राशि लिखने का विचार था, या जितनी राशि उसे देनी थी, यदि उससे अधिक राशि विलेख में लिख दी जाती है, तो केवल यथाविधि धारक ही विलेख में लिखी गयी राशि पाने का अधिकारी होगा। इस नियम का सिद्धान्त (अर्थात् जब कोई व्यक्ति किसी कोरे स्टाम्पित कागज पर अपने हस्ताक्षर करके किसी अन्य व्यक्ति को देता है, तो प्रत्यक्षतः वह अन्य व्यक्ति को अपने ऐजेंट के रूप में उसे भरने (पूर्ण करने) के लिए और उसके द्वारा स्वीकृत विलेख के रूप में विश्व को देने के लिए प्राधिकृत करता है, एक विबंधन (estoppel) हैं। ऐसा हस्ताक्षर के द्वारा, वह स्वयं को आदेशक, लेखक, स्वीकर्ता या पृष्ठांकनकर्ता के रूप में बाध्य करता है। कोरे या सादे कागज पर हस्ताक्षर करने का तात्पर्य है कि वह धारक को रिक्त स्थान को भरने और कागज को पराक्रम्य विलेख के रूप में पूर्ण करने के लिए अधिकार दे रहा है। इसे भरने और पूर्ण करने तक उक्त विलेख वैध पराक्रम्य विलेख नहीं होता और उस पर कोई कार्यवाही भी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, दायित्व की शर्त के रूप में, हस्ताक्षरकर्ता, एक वचनदाता, आदेशक, पृष्ठांकनकर्ता या स्वीकर्ता के रूप में विलेख किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द किया जाना चाहिए। सुपुर्दगी के बिना, हस्ताक्षरकर्ता का कोई दायित्व नहीं है। इसके अलावा, जिस कागज पर हस्ताक्षर करके और सुपुर्द किया जाता है, उस पर हस्ताक्षर के समय प्रचलित विधि के अनुसार उस पर उचित मूल्य का स्टाम्प लगा होना चाहिए, इसके बाद विलेख की सुपुर्दगी देने के बाद वह व्यक्ति यह नहीं कर सकता कि विलेख को उसके अधिकार के बिना भरा गया है।

2.6 दर्शनी और अवधि बिल (धारा 21 से 25)

(SIGHT AND TIME BILLS ETC.) (SECTION 21 TO 25) %

(i) मांग पर देय विलेख (Instruments payable on demand) :

विनिमय बिल या वचन-पत्र या तो मांगने पर (on demand) या भविष्य में एक निर्धारित समय पर देय होते हैं। चैक सदैव मांग पर ही देय होते हैं। कोई वचन-पत्र या विनिमय बिल, जिसमें भुगतान की कोई सीमा समय विनिर्दिष्ट नहीं है, वह मांग पर देय होते हैं। कोई बिल या वचन-पत्र भी मांग पर देय है जब इसे 'मांग पर' या "दर्शनोपरांत" या "प्रस्तुतीकरण" पर देय होना स्पष्ट किया गया हो। यह ध्यान रखना चाहिए कि 'मांग पर' शब्दों की अभिव्यक्ति का यह तात्पर्य नहीं है कि वास्तव में मांग की जानी है, यह केवल तकनीकी अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ 'तत्काल भुगतान' से है। ऐसा बिल या वचन-पत्र किसी भी समय धारक के विकल्प पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु इसके आदेशक को उत्तरदायी बनाने के लिए, विलेख

जारी किए जाने के बाद उचित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए और पृष्ठांकनकर्ता को उत्तरदायी बनाने के लिए इसके पृष्ठांकन के पश्चात् उचित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मांग पर देय कोई विलेख, जब यह अनुपयुक्त लम्बे समय तक चलन में रहता है, तो यह अतिशोध्य (overdue) होते हैं।

(ii) अवधि बिल (Time Bills) :

‘देखने के पश्चात्’ (after sight) शब्द का अर्थ वचन-पत्र के मामले में धनराशि की मांग के लिए प्रस्तुत करने तथा विनिमय बिल की दशा में ‘स्वीकृति के बाद’ से है। यह अस्वीकृति या अस्वीकृति के प्रसाक्ष्य (Protest) के सम्बन्ध में नहीं है। किसी वचन-पत्र या बिल को कुछ महीनों या कुछ दिनों के बाद या देखने पर देय बनाना उपयोगी होता है।

किसी वचन-पत्र या बिल में “दर्शनो परांत”, (after sight) या ‘देखने के पश्चात्’ शब्द विभिन्न प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। पहले मामले में ‘वचन-पत्र यह प्रकट करता है कि भुगतान की मांग तब तक नहीं की जा सकती, जब तक इसे इसके लेखक को दिखा न दिया जाए, क्योंकि वचन-पत्र की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, जब कि विनिमय-बिल के मामले में यह प्रकट करता है कि ‘दिखाया जाना’ विधिक तरीके से प्रकट होना चाहिए अर्थात् यदि बिल स्वीकार कर लिया गया है तो स्वीकृति के पश्चात् या जब अस्वीकृति के लिए प्रमाणित (Noting) या अस्वीकृति के प्रसाक्ष्य के बाद भुगतान किया जाना है। [होम्स बनाम केरिसन]

(iii) परिपक्वता (Maturity) :

जब कोई बिल या वचन-पत्र ‘दिखाए जाने के पश्चात्’ (after sight) निर्धारित समय पर देय है, तो परिपक्वता की तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी वचन-पत्र या विनिमय-बिल की परिपक्वता की तिथि से आशय उस तिथि से है जिस तिथि को वह देय हो जाता है। कोई वचन-पत्र या बिल जो मांगने पर, या प्रस्तुत करने पर देय नहीं उस दिन से तीन दिन के बाद देय (mature) हो जाता है, जिस दिन उसका भुगतान देय बताया जाता है। यह तीन दिन जो अतिरिक्त दिये जाते हैं। उन्हें “अनुग्रह दिन” (days of grace) कहते हैं। मांग पर, दिखाये जाने पर या प्रस्तुत किए जाने पर देय वचन-पत्र बिलों के मामले में अनुग्रह दिन नहीं दिये जाते हैं।

(iv) परिपक्वता तिथि की गणना (Calculation of Maturity) :

जब कोई विनिमय बिल दिखाए जाने के पश्चात् निर्धारित अवधि पर देय है, तो उस समय की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस दिन बिल स्वीकार किया गया था, और यदि बिल अनादृत हो गया है तो प्रमाणित (Noting) या प्रसाक्ष्य (Protest) की तिथि से परिपक्वता की तिथि की गणना की जाएगी। [प्रमाणित और प्रसाक्ष्य की व्याख्या के लिए पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 99 और 100 पढ़ें।]

किसी वचन-पत्र के मामले में ‘देखने के पश्चात्’, (after sight) शब्दों से तात्पर्य भुगतान के लिए किसी दावे की स्थापना के प्रयोजन के लिए उसके लेखक को दिखाए जाने से है।

दर्शनोपरांत निर्धारित महीनों के बाद देय बिल के मामले में, जिसे आदरार्थ स्वीकार किया गया है, इसकी परिपक्वता की तिथि की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस दिन बिल आदरार्थ स्वीकार किया गया था [‘आदरार्थ स्वीकार’ शब्दों की व्याख्या को समझने के लिए, पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 108 पढ़ें]

कोई वचन-पत्र या विनिमय बिल उसमें लिखित तिथि या दिखाने या किसी घटना के घटित होने के कुछ निश्चित महीनों बाद देय है। तो वह निश्चित महीनों बाद के आने वाली उस तिथि पर देय होता है। ऐसी स्थिति में जिस दिन विलेख लिखा जाता है अथवा स्वीकृत या दिखाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है अथवा जिस दिन निश्चित घटना घटित हो जाती है वह दिन छोड़ दिया जाता है (धारा 24)। जब वचन-पत्र या विनिमय बिल उसके लिखे जाने की तिथि से निर्धारित महीनों बाद देय होता है, तो यह अवधि उतने महीनों के पश्चात् उस तिथि के तदनुरूपी (Corresponding) दिन को पूरी होती है। जब यह दिखाने के पश्चात् निर्धारित महीनों के बाद देय होता है, तो उक्त समय उस माह के उस दिन पर समाप्त होता है, जो उस दिन के अनुरूप है जिस पर यह स्वीकृति के लिए दिखाया गया है अथवा अस्वीकृत के लिए प्रमाणित या प्रसाक्ष्य किया गया है। जब यह किसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने की तिथि से विनिर्दिष्ट महीनों के बाद देय होता है, जो उस तिथि के तदनुरूप हो जिस तिथि पर घटना घटित होती है (धारा 23)। जिस तिथि पर ये विलेख देय होते हैं जो इसमें तीन अनुग्रह के दिन (days of grace) और जोड़ दिए जाते हैं। (धारा 22)

यदि अनुग्रह दिवसों के अन्तिम दिन सार्वजनिक अवकाश पड़ता है, तो यह अवधि उससे पिछले कार्य दिन को पूर्ण हुई मानी जाएगी (धारा 25)।

2.7 पराक्रमण, पराक्रम्यता, समनुदेशनीयता (NEGOTIATION, NEGOTIABILITY, ASSIGNABILITY)

पराक्रमण (Negotiation)

जब कोई पराक्रम्य विलेख किसी व्यक्ति को इस प्रकार अन्तरित कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति उसका धारक बन जाता है, तो विलेख को पराक्रमण किया हुआ कहा जाता है (धारा 14)। किसी विलेख का पराक्रमण दो प्रकार से किया जा सकता है अर्थात् (1) पराक्रम्य विलेख अधिनियम (धारा 14, 48, 47, 46) के अधीन पराक्रमण द्वारा और (2) विलेख के समनुदेशन द्वारा (by assignment), जैसा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम (अध्याय 7 धारा 130) के अधीन कार्यवाही में सामान्यतः चुना जाता है। परन्तु अधिनियम के अधीन पराक्रमण द्वारा अन्तरण को ही अन्तरण का एकमात्र ढंग बताया गया है।

अधिनियम के अधीन जब विलेख 'धारक को देय' होता है तो वह केवल सुपुर्दगी द्वारा पराक्रमित किया जा सकता है और जब विलेख 'आदेश पर देय' है तो पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा इसका पराक्रमण किया जा सकता है।

(i) **सुपुर्दगी का महत्व (धारा 46)** (Importance of delivery): किसी विलेख के मामले में सुपुर्दगी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। विलेख को जारी करने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि जारी करने का आशय, विलेख की सम्पूर्ण सुपुर्दगी करने से है, जिससे कि इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति धारक हो जाता है। किसी विलेख के पराक्रमण के लिए यह समान रूप से आवश्यक है, क्योंकि 'धारक' विलेखों का अन्तरण केवल सुपुर्दगी से किया जाना चाहिए और किसी अन्य विलेख की दशा में, सुपुर्दगी के बिना पृष्ठांकन अधूरा है। वास्तव में, कोई पराक्रम्य विलेख संविदा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो अपूर्ण और खंडनीय हैं, जब तक उनकी सुपुर्दगी नहीं दे दी जाती। उदाहरण के लिए, वचनपत्र की स्थिति में जब तक विलेख लेखक (maker) के कब्जे में रहता है, तब तक आदाता इस विलेख की राशि की मांग नहीं कर सकता, यह केवल विलेख की

आदाता को सुपुर्दगी हो जाने पर ही उसे भुगतान का दावा करने का अधिकारी बनाता है। अधिनियम की धारा 46 निम्न प्रकार प्रावधान करती है—

“वचन-पत्र, विनिमय बिल या चैक की रचना या उसकी स्वीकरण या पृष्ठांकन वास्तविक या रचनात्मक सुपुर्दगी के द्वारा पूर्ण होता है”।

(ii) **सुपुर्दगी कैसे की जाए (How to deliver)** : ऐसे पक्षकारों के मध्य जिनके तात्कालिक सम्बन्ध हैं, सुपुर्दगी को प्रभावी बनाने के लिए विलेख के लेखक, स्वीकर्ता या पृष्ठांकनकर्ता पक्षकार के द्वारा या इस उद्देश्य के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा, सुपुर्दगी दी जानी चाहिए। इस प्रकार वचन-पत्र उसके लेखक द्वारा स्वयं, आदाता को या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सुपुर्द किया जाना चाहिए। इस प्रकार वचन-पत्र उसके लेखक द्वारा स्वयं, आदाता को या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सुपुर्द किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विनिमय बिल को उसके लेखक, स्वीकर्ता या पृष्ठांकनकर्ता के द्वारा अन्तरिती को सुपुर्द किया जाना चाहिए।

(iii) **सशर्त और शर्तरहित सुपुर्दगी (Conditional and unconditional delivery)** : किसी विलेख को सशर्त या किसी विशेष उद्देश्य के लिए सुपुर्द किया जा सकता है, न कि विलेख में निहित सम्पत्ति का पूर्ण रूप से अन्तरण करने के उद्देश्य से। जब विलेख की सुपुर्दगी सशर्त दी जाती है तो इसे एस्करो (Escrow) या निलम्ब लेख कहते हैं। यद्यपि सशर्त सुपुर्दगी वैध है, शर्त केवल सुपुर्दगी से और विलेख के लेखन और आदेश से संलग्न होती है। कोई विनिमय बिल और वचन-पत्र शर्त-रहित होना चाहिए। जब विलेख की सुपुर्दगी किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए सशर्त दी जाती है, तो विलेख में निहित सम्पत्ति अन्तरिती को तब तक अन्तरित नहीं होती जब तक कि शर्त का पालन न कर दिया जाए और अन्तरिती ऐसे विलेख को विधि में न्यासी या अन्तरक के एजेंट के रूप में धारण करता है।

परन्तु, यदि कोई विलेख जो X को सशर्त सुपुर्द किया जाता है, वह उस विलेख को मूल्य के बदले Y को अन्तरित कर देता है परन्तु सशर्त होने की सूचना नहीं देता, ऐसी स्थिति में यद्यपि शर्त का पालन नहीं किया गया है तो भी Y भुगतान के लिए दावा कर सकता है। इसका कारण एकदम स्पष्ट है—Y मूल्य के लिए शर्त की सूचना के बिना वास्तविक अन्तरिती है, और इसलिए X द्वारा तथ्यों को दबाने या छिपाने के लिए Y को हानि नहीं होनी चाहिए।

(iv) **सुपुर्दगी द्वारा पराक्रमण (Negotiation by delivery) (धारा 47)** : धारक को देय विलेख का पराक्रमण उसकी सुपुर्दगी देने से ही हो जाता है। परन्तु इस प्रकार के विलेख जब इस शर्त के साथ सुपुर्द किए जाते हैं कि ये किसी निश्चित घटना के सिवाय प्रभावी नहीं होंगे, तो यह तब तक पराक्रम्य नहीं होते हैं जब तक (शर्त की सूचना के बिना मूल्य के बदले धारक के हाथों में, के अतिरिक्त) कि ऐसी घटना घटित नहीं होती।

‘सुपुर्दगी’ और पराक्रम में अन्तर जानना आवश्यक है। किसी विलेख को पराक्रमित हुआ तब कहा जाता है, जब इसे एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार अन्तरित किया जाए कि अन्तरिती को उसका धारक माना जा सके।

(v) **पृष्ठांकन द्वारा पराक्रमण (Negotiation by endorsement)** : आदेश पर देय विलेख का पराक्रमण करने के लिए सर्वप्रथम इसका पृष्ठांकन किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् धारक द्वारा सुपुर्दगी दी जानी चाहिए।

पृष्ठांकन, विलेख के हस्तान्तरण के उद्देश्य से किए गए पराक्रम्य विलेख के पृष्ठभाग पर धारक के हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि विलेख पर स्थान नहीं है, तो पृष्ठांकन एक ही कागज की पर्ची पर किया जा सकता है, जो उस विलेख से सम्बद्ध हो। यह सम्बद्ध पर्ची हुण्डी आदि पर लगाये जानेवाले अतिरिक्त कागज (Allonge) की तरह जानी जाएगी।

पराक्रम्य विलेख अधिनियम, 1881 की धारा 15 के अनुसार 'जब किसी पराक्रम्य विलेख का लेखक या धारक पराक्रमण के उद्देश्य से अन्यथा उस विलेख के मुख या पृष्ठभाग पर या उसके साथ जुड़ी किसी पर्ची पर हस्ताक्षर करता है या उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक पराक्रम्य विलेख के रूप में उसे पूर्ण करने के आशय से स्टाम्प पेपर को हस्ताक्षर करता है, ऐसी दशा में वह उस विलेख को पृष्ठांकित करता हुआ कहा जाता है और उसे पृष्ठांकनकर्ता कहा जाता है।

(vi) **पृष्ठांकन के विभिन्न प्रकार (Different type of endorsements)**

(a) **कोरा (या सामान्य) [Blank or General]** : कोरे पृष्ठांकन में पृष्ठांकित का नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाता, इसमें पृष्ठांकनकर्ता विलेख की पीठ पर अपने हस्ताक्षर करता है इस प्रकार के पृष्ठांकन के फलस्वरूप पराक्रम्य विलेख धारक को देय हो जाता है।

नमूना मोती लाल पोद्दार

(b) **विशेष (या पूर्ण) [Special (or in full)]** : ऐसी किसी पृष्ठांकन में, पृष्ठांकनकर्ता के हस्ताक्षर के साथ-साथ इस आशय का आदेश जोड़ा जाता है कि विलेख की राशि किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को अथवा, उसके आदेश पर भुगतान की जाए।

नमूना 'ब', बाटली वाला को या उसके आदेश पर भुगतान करो एस० श्रॉफ

(c) **प्रतिबंधात्मक (Restrictive)** : इस प्रकार के पराक्रमण का प्रभाव विलेख के पुनः अंतरण को प्रतिबंधित करना है।

नमूना

(1) केवल अ को भुगतान कीजिए — एस.मुखर्जी

(2) केवल अ के खाते के लिए — एन. ऐयर

(d) **सशर्त (Conditional)**: ऐसे किसी पृष्ठांकन के साथ शर्त के सहित भुगतान करने का आदेश जुड़ा होता है।

नमूना

माल सुरक्षित प्राप्त करने पर अ को भुगतान कीजिए — वी. चोपड़ा

(e) **दायित्व रहित (Sans Recourse)** : पृष्ठांकन करने के बाद यदि ये शब्द जोड़ लिए जाते हैं, तो इसका आशय है कि पृष्ठांकनकर्ता किसी पश्चातवर्ती पक्षकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

(f) **व्यय रहित (Sans Frais)** : जब पृष्ठांकन के अन्त में इन शब्दों को जोड़ा जाता है, तो ये शब्द यह प्रकट करते हैं कि विलेख के सम्बन्ध में कोई व्यय न किया जाए।

(g) **वैकल्पिक (Facultative)** : जब कतिपय अधिकारों को त्यागने की इच्छा प्रकट की जाती है, तो इस तथ्य को प्रकट करने के लिए उपयुक्त शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे, 'अनादरण की सूचना देने से छूट है' (notice of dishonour dispensed with)।

धारा 35 के अधीन विलेख का प्रत्येक पृष्ठांकनकर्ता, विलेख के बाद वाले प्रत्येक पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होता है। बशर्ते कि अनादरण की समुचित सूचना उसे दी गई है या उसके द्वारा प्राप्त की गई है। उदाहरण A ने, एक बिल B के नाम लिखा और वह C को या उसके आदेश पर देय है और C इस बिल को D को पृष्ठांकित करता है, जो इसका पृष्ठांकन आगे E को करता है, तब, यदि B बिल का अनादरण करता है तो E को सभी पूर्ण पक्षकारों, यानी D, C और A के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसी प्रकार, D को C और A के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। इस नियम, कि बिल का प्रत्येक पूर्व पक्षकार, पश्चातवर्ती पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होता है, के कुछ अपवाद हैं, जिसका नीचे उल्लेख किया जा रहा है।

- (1) कोई पृष्ठांकनकर्ता 'दायित्वरहित' (Sans resource) पृष्ठांकन करके व्यक्तिगत दायित्व से मुक्त हो जाता है।
- (2) यदि किसी पराक्रम्य विलेख का धारक, पृष्ठांकनकर्ता की सहमति के बिना विलेख को नष्ट कर देता है या धारक के अधिकारों के प्रतिकूल कार्य करता है। (धारा 40)
- (3) यह नियम दावे के चक्र (Circuity of action) के मामले में लागू नहीं होता। उदाहरण, A ने एक बिल B के नाम लिखा और वह C को या उसके आदेश पर देय है, C इसे D को और D इसे E को और वह इसे F को और F इसे G को और फिर वापस इसे D के नाम पृष्ठांकित करता है। इस स्थिति में प्रथम और दूसरे धारक के मध्य चक्र पूरा हो गया और बीच के पक्षकार (E, F और G) D के प्रति दायित्व से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि D उनके प्रति पश्चातवर्ती और पूर्ववर्ती पक्षकार, दोनों है। परन्तु यदि D 'दायित्व रहित' पृष्ठांकन करता तो बीच वाले पक्षकार यानी E, F और G उसके प्रति दायित्व से मुक्त नहीं होते।

उदाहरण : N को देय ₹ 2 लाख का एक चैक M ने जारी किया और बाद में उसे सुपुर्द कर दिया। चैक प्राप्ति के बाद N ने उसे C को पृष्ठांकित कर दिया किन्तु उसे अपने लॉकर में सुरक्षित रख लिया। कुछ समय बाद N की मृत्यु हो गई। और P ने उसे चैक को N के लॉकर से पाया। क्या वह पराक्रम्य विलेख अधिनियम, 1881 के अधीन पृष्ठांकन योग्य माना जाएगा?

नहीं, P उस चैक का धारक नहीं बन सकता क्योंकि चैक सुपुर्दगी द्वारा परक्रामण पूर्ण नहीं हुआ था। (Section 48, the Negotiable Instruments Act, 1881)

(vii) **कोरे पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदलना।** (Conversion of endorsement in blank into endorsement in full) (धारा 49) : कोरा पृष्ठांकन, किए हुए विलेख का धारक, बिना अपने हस्ताक्षर किए तथा पिछले पृष्ठांकनकर्ता के हस्ताक्षरों के ऊपर किसी पृष्ठांकनकर्ता को भुगतान करने सम्बन्धी आदेश देकर, कोरे पृष्ठांकन को पूर्ण पृष्ठांकन में बदला जा सकता है। और धारक इस विलेख के प्रति पृष्ठांकनकर्ता के दायित्व से बच जाता है, क्योंकि विलेख पर उसका नाम कहीं भी नहीं लिखा है। ऐसी प्रक्रिया का लाभ यह है कि धारक यद्यपि वह विलेख का अन्तरण करता है, परन्तु वह पृष्ठांकनकर्ता के रूप में उत्तरदायी नहीं होता। [हिर्शफील्ड बनाम स्मिथ (1886) अल. आर. 1 सी.पी. 340]

(viii) **पृष्ठांकन का प्रभाव (Effect of endorsement) (धारा 50) :**

(a) विलेख पर पृष्ठांकन करके उसकी सुपुर्दगी कर देने से उसमें निहित सम्पत्ति पृष्ठांकित को अंतरित हो जाती है और उसे विलेख के आगे परक्रामण करने का अधिकार मिल जाता है अर्थात् पृष्ठांकित उस विलेख को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पृष्ठांकित कर सकता है।

(b) पृष्ठांकन में इसको प्रतिबंधित करने के लिए स्पष्ट शब्द जोड़े जा सकते हैं। प्रतिबंधात्मक पृष्ठांकन का प्रभाव यह है (i) पुनः पराक्रमण के अधिकार को प्रतिबंधित करने या घटाने के लिए (ii) पृष्ठांकित को ऐजेंट के रूप में विलेख का पृष्ठांकन करने के लिए या (iii) पृष्ठांकित को पृष्ठांकनकर्ता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विलेख की राशि प्राप्त करने का, हकदार बनाने के लिए।

(c) प्रतिबंधात्मक पृष्ठांकन, पृष्ठांकित को देता है—(1) विलेख की राशि प्राप्त करने का अधिकार (2) विलेख के किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध उसी प्रकार कार्यवाही करने का अधिकार जैसा कि पृष्ठांकनकर्ता को है। (3) केवल उसके प्राधिकार के अभिव्यक्त शब्दों के अनुसार विलेख को और उसमें निहित अधिकार को किसी अन्य को हस्तांतरित करने की शक्ति।

(ix) **पराक्रमण कौन कर सकता है? (Who may Negotiate) (धारा 51) :** किसी विलेख का पराक्रमण निम्नलिखित व्यक्ति कर सकते हैं— (1) एकमात्र लेखक (Sole maker) (2) आदेशक (Drawer) (3) आदाता (Payee) (4) पृष्ठांकित (endorsee)। जब किसी प्रतिबंधात्मक पृष्ठांकन के अधीन पृष्ठांकित किसी विलेख का धारक है, तो उसे पराक्रमण करने के अपने अधिकार का उपयोग उसके प्राधिकार के अभिव्यक्त शब्दों के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार, यदि प्रतिबंधात्मक पृष्ठांकन द्वारा विलेख की पराक्रम्यता वर्जित की गयी है तो पृष्ठांकित धारक की हैसियत से पराक्रमण नहीं कर सकता।

धारा 51 की व्याख्या प्रावधान करती है कि यद्यपि कोई लेखक या आदेश किसी विलेख को पृष्ठांकित या परक्रामित कर सकता है, परन्तु वह ऐसा तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि वह विलेख का विधिपूर्ण ढंग से कब्जाधारी या धारक न हो। इसके अतिरिक्त, जहाँ तक आदाता या पृष्ठांकित का सम्बन्ध है इसके पूर्व कि वह विलेख का पराक्रमण कर सके, उसे विलेख का धारक होना चाहिए। परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति जो किसी विलेख की चोरी करता है या पृष्ठांकित करता है, या खोया हुआ विलेख पाता है, वह उस विलेख का पृष्ठांकन या पराक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि अधिनियम के तात्पर्य से वह विलेख का धारक नहीं है।

(x) **पृष्ठांकनकर्ता के दायित्व का अपवर्जन (Exclusion of liability of endorser) [धारा 52]:** पराक्रम्य विलेख का पृष्ठांकनकर्ता, पृष्ठांकन में अभिव्यक्त शब्दों द्वारा, उस पर अपना स्वयं का दायित्व अपवर्जित कर सकता है। मान लीजिए कि पृष्ठांकनकर्ता, 'दायित्व रहित' शब्दों को जोड़ते हुए अपने नाम का हस्ताक्षर करता है, तो उसका कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता। आदेशिनी, स्वीकर्ता, या वचन-दाता अनादरण की स्थिति में, धारक उससे क्षति पूर्ति की माँग नहीं कर सकता, परन्तु यदि पृष्ठांकन में 'दायित्व रहित' शब्द नहीं जोड़े जाते तो वह उत्तरदायी हो सकता था।

पृष्ठांकनकर्ता अपने दायित्व को पूर्णतया अपवर्जित करने के बजाय, पृष्ठांकन के द्वारा अपने दायित्व को सीमित प्रतिबन्धित कर सकता है। अतएव, वह या तो (1) किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित

घटना के घटित होने पर अपने दायित्व को निर्भर बना सकता है, या (2) वह विलेख में उल्लिखित राशि को प्राप्त करने के लिए पृष्ठांकितों के अधिकार को किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर बना सकता है।

परन्तु जब ऐसा पृष्ठांकनकर्ता तत्पश्चात् उसी विलेख का धारक बन जाता है, तो सभी बीच वाले पृष्ठांकनकर्ता उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। उदाहरण के लिए किसी विलेख का आदाता (Payee) और धारक 'A' है, वह 'दायित्व रहित' शब्द जोड़कर इसका पृष्ठांकन 'B' को करता है और 'B' इसे C को पृष्ठांकित करता है। जो फिर अपनी तरफ से इसे 'A' को पृष्ठांकित करता है, इस दशा में 'B' और 'C' पृष्ठांकनकर्ताओं की हैसियत से 'A' के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(xi) **यथाविधि धारक से स्वत्व प्राप्त करने वाला धारक** (Holder deriving title from holder in due course) [धारा 53] : किसी पराक्रम्य विलेख का धारक, जो किसी यथाविधि धारक से स्वत्व प्राप्त करता है, उस विलेख पर यथाविधि धारक का अधिकार रखता है। अतएव किसी यथा विधि धारक से स्वत्व प्राप्त करने वाला धारक, प्रतिफल के बिना लिखे गये और स्वीकार किए गए बिल की राशि के लिए दावा कर सकता है। यह निर्णय दिया गया है कि कोई ऐसा स्वत्व, जो किसी यथाविधि धारक के हाथों में से गुजरने के कारण दोषों से मुक्त हो गया है, इस तथ्य के होते हुए भी कि किसी पश्चातवर्ती (Subsequent) धारक को ज्ञात है कि उस विलेख में कभी कोई दोष विद्यमान था, तो भी पश्चातवर्ती धारक का अधिकार, दोषमुक्त रहता है, बशर्ते वह उसका एक पक्षकार न रहा हो। [गाइडफोर्ड ट्रस्ट बनाम गॉस (1926) 43, एल.आर. 167, क्रेडिट बैंक बनाम शैन्कर्स (1927) डब्ल्यू.एन.39] उदाहरण के लिए, X कपट के द्वारा एक बिल पर Y की स्वीकृति प्राप्त करता है।, X इसे Z को पृष्ठांकित करता है जो इसे यथाविधि धारक के रूप में ग्रहण करता है। Z बिल F को पृष्ठांकित करता है, जिसे कपट की जानकारी है। चूँकि F अपना स्वत्व Z से प्राप्त करता है, जो कि एक यथाविधि धारक है और F कपट का पक्षकार नहीं है, अतएव F को बिल पर श्रेष्ठ स्वत्वाधिकार मिलेगा।

(xii) **कोरे पृष्ठांकन के पश्चात् पूर्ण पृष्ठांकन का प्रभाव** (Effect of endorsement in full after a blank one) (धाराएँ 54 एवं 55) : एक कोरा पृष्ठांकित विलेख उसके धारक को देय है, यद्यपि वह मूलतः आदेश पर देय था। यदि किसी विलेख का कोरा पृष्ठांकन करने के पश्चात् पूर्ण पृष्ठांकन किया जाता है, तो पूर्ण पृष्ठांकित, पृष्ठांकनकर्ता का दायित्व अर्जित नहीं करता, अतः उससे विलेख की राशि के लिए दावा नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में जब कोरा पृष्ठांकन के पश्चात् पूर्ण पृष्ठांकन किया जाता है, तो वह विलेख अभी भी धारक को देय बना रहता है और पूर्ण पृष्ठांकित के पहले के सभी पक्षकारों के प्रति सुपुर्दगी द्वारा पराक्रम्य है, यद्यपि पूर्ण पृष्ठांकनकर्ता केवल धारक के प्रति सुपुर्दगी द्वारा पराक्रम्य है, यद्यपि पूर्ण पृष्ठांकनकर्ता केवल धारक के प्रति उत्तरदायी है जिसने प्रत्यक्ष रूप से उसके पृष्ठांकन के जरिए और ऐसे धारक से स्वत्व प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए X किसी बिल का आदाता धारक है। X इसका, कोरा पृष्ठांकन करता है और Y को सौंप देता है, जो इसका पूर्ण पृष्ठांकन 'Z या उसके आदेश पर' करता है। Z कोई पृष्ठांकन किए बिना बिल F को अन्तरित कर देता है। धारा 55 को ध्यान में रखते हुए F विलेख के धारक के रूप में भुगतान प्राप्त कर सकता है या आदेशक, स्वीकर्ता या X पर दावा कर सकता है, किन्तु Y और Z पर नहीं, जो कि पश्चातवर्ती न कि पूर्ववर्ती पक्षकार हैं। परन्तु इस नियम का एक अपवाद भी है। जिस व्यक्ति को यह पूर्ण पृष्ठांकन किया गया है, या अन्य कोई व्यक्ति जो उसके जरिए स्वत्वाधिकार प्राप्त करता है, पूर्ण-पृष्ठांकनकर्ता से राशि के लिए दावा कर सकता है।

(xiii) देय राशि के किसी भाग का पृष्ठांकन करने का प्रभाव (Effect of endorsement for part of sum due) (धारा 56) : यदि विलेख में लिखी देय राशि के केवल एक भाग का अंतरण करते हुए पृष्ठांकन किया जाता है तो यह विधि अमान्य होती है और पृष्ठांकित इसका परक्रामण नहीं कर सकता। परन्तु जब देय राशि का आंशिक भुगतान कर दिया गया है तो विलेख पर इस आशय की टिप्पणी लिखकर शेष राशि के लिए उसका पृष्ठांकन किया जा सकता है।

2.8 पराक्रम्यता बनाम समनुदेशनीयता (NEGOTIABILITY VS ASSIGNABILITY)

- (i) परक्रामण के द्वारा अंतरण और समानुदेशन के द्वारा अंतरण में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि समानुदेशन की स्थिति में समनुदेशिनी (assignee) को यथाविधि धारक के अधिकार प्राप्त नहीं होते बल्कि केवल समनुदेशक (assignor) के अधिकार, स्वत्व और हित प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ परक्रामण के मामले में, यह यथाविधि धारक के समस्त अधिकार प्राप्त करता है अर्थात् समान (equity) अधिकार प्राप्त करता है। [मुहम्मद खुनेर अली बनाम राव, 24 एम.654]
- (ii) पराक्रम्य विलेख की स्थिति में अंतरण की सूचना देना आवश्यक नहीं है, जबकि कार्यवाही चयन के किसी समनुदेशन की स्थिति में समनुदेशन की सूचना समनुदेशिनी के द्वारा ऋणी को अवश्य दी जानी चाहिए।
- (iii) पुनः पराक्रम्य विलेख हस्तांतरण की स्थिति में प्रतिफल दिए जाने की मान्यता होती है, परन्तु समनुदेशन के द्वारा अंतरण स्थिति में, अन्य संविदों की तरह प्रतिफल सिद्ध किया जाना चाहिए।
- (iv) धारक विलेखों के लिए पराक्रम्य केवल सुपुर्दगी की अपेक्षा करता है और 'आदेश पर देय' विलेखों के परक्रामण के लिए पृष्ठांकन और सुपुर्दगी की अपेक्षा की जाती है। परन्तु समनुदेशन की स्थिति में सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 130 किसी दस्तावेज के लिखित होने और अन्तरणकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित होने की अपेक्षा की जाती है।
- (v) पृष्ठांकन के लिए स्टाम्प शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं होती जबकि परक्रामण में स्टाम्प शुल्क भुगतान की आवश्यकता होती है।

2.9 परक्रामण से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधान (DIFFERENT PROVISIONS RELATING TO NEGOTIATION)

(a) वापस परक्रामण (Negotiation Back) :

कभी-कभी विलेख का पृष्ठांकन करने के बाद पृष्ठांकनकर्ता, विलेख की परिपक्वता से पहले, स्वयं उसका धारक बन जाता है, इसे वापस परक्रामण कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी विलेख पर पृष्ठांकन निम्न प्रकार है

पी

ए

बी

एक्स

वाई

ए

यहाँ पर 'ए' एक ऐसा व्यक्ति है जो विलेख का पूर्व पक्षकार है। उसने इसका परक्रामण 'ब' को किया, 'बी' ने 'एक्स' को, 'एक्स' ने 'वाई' को और 'वाई' ने पुनः उस विलेख को 'ए' पर परक्रामित किया। इस अन्तिम पृष्ठांकन के कारण 'ए' को 'एक्स', 'वाई' और 'बी' से राशि वसूल करने का अधिकारी होना चाहिए। नियम यह है कि प्रत्येक पूर्ववर्ती पक्षकार, प्रत्येक पश्चात्पूर्व पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पूर्ववर्ती पक्षकार (अर्थात् 'ए') के द्वारा विलेख के बाद में लेने के कारण वह (अर्थात् 'ए') पश्चात्पूर्व पक्षकार बन गया। अतएव, उपर्युक्त वर्णित अन्तिम पृष्ठांकन के कारण 'ए' विलेख की राशि 'वाई', 'एक्स' और 'बी' से दावा करने का अधिकार हो जाता है। विधि के नियम के अनुसार 'ए', 'वाई', 'एक्स' या 'बी' के प्रति दावा करने का अधिकार हो जाता है और फिर 'वाई', 'एक्स', या 'बी' के विरुद्ध दावा करेगा और 'वाई', 'एक्स', 'बी', 'ए' के द्वारा पूर्व पृष्ठांकन के कारण, 'ए' के विरुद्ध दावा कर सकते हैं। इसका परिणाम कार्यवाही का चक्र होगा। इससे बचने के लिए पराक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 52 सामान्य नियम के प्रति एक अपवाद का उपबंधन करती है। सामान्य नियम है कि पराक्रम्य विलेख का यथाविधि धारक, विलेख के सभी पूर्व पक्षकारों पर दावा कर सकता है। अतएव, उपर्युक्त स्थिति में, 'ए', 'वाई', 'एक्स' या 'बी' पर दावा नहीं कर सकेगा परन्तु 'ए', 'पी' पर दावा कर सकता है क्योंकि 'पी', 'ए' के मूल पृष्ठांकन का पूर्व पक्षकार है। परन्तु यदि मूल पृष्ठांकन में 'ए' ने 'दायित्व रहित' पृष्ठांकन किया है, अतएव इसमें कार्यवाही की पुनरावृत्ति का प्रश्न नहीं है और 'ए', 'वाई', 'एक्स' या 'बी' पर दावा कर सकता है।

(b) विलेख के अधीन दायित्व उत्पन्न करने की क्षमता (धारा 26) (Capacity to incur liability under instrument) (Section 26) :

प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है किसी पराक्रम्य विलेख को लिखने, तैयार करने, स्वीकार करने, पृष्ठांकन करने और सुपुर्दगी और परक्रामण करने का दायित्व उत्पन्न करने में सक्षम है।

ऐसी क्षमता रखने वाला कोई पक्षकार स्वयं अपने हस्ताक्षर कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

कोई अवयस्क स्वयं को आदेशक, स्वीकर्ता या पृष्ठांकनकर्ता के रूप में उत्तरदायी नहीं बना सकता, परन्तु जब कोई विलेख उसके द्वारा लिखा गया या पृष्ठांकित किया जाता है तो विलेख का धारक उसका भुगतान किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है।

हस्ताक्षर करने का प्राधिकार (Authority to sign) (धाराएं 27 एवं 28) : ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो दायित्व उत्पन्न करने में, सक्षम है, वह स्वयं को आबद्ध कर सकता है या विधिवत प्राधिकृत एजेंट द्वारा आबद्ध किया जा सकता है।

किसी एजेंट को व्यवसाय का संचालन करने के लिए दिया हुआ सामान्य अधिकार, किसी विनिमय बिल को स्वीकार या पृष्ठांकन करने का अधिकार नहीं देता जिससे वह प्रधान को बाध्य कर सके।

किसी ऐजेंट के पास विनिमय बिल लिखने का अधिकार हो सकता है, किन्तु उन्हें पृष्ठांकित करने का नहीं। लिखने का कोई अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि उसे पृष्ठांकन करने का भी अधिकार है।

ऐसा ऐजेंट जो यह प्रकट किए बिना कि वह ऐजेंट के रूप में हस्ताक्षर कर रहा है, किसी विलेख पर अपने नाम से हस्ताक्षर करता है, वह उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। किन्तु यह नियम उस स्थिति में लागू नहीं होता जब कोई व्यक्ति इस विश्वास के आधार पर उसे हस्ताक्षर करने के लिए उकसाता है कि केवल प्रधान को ही उत्तर दायी ठहराया जाएगा।

जब कोई ऐजेंट अपने नाम में हस्ताक्षर करता है और उसके साथ 'ऐजेंट' शब्द जोड़ देता है, तो भी उसे व्यक्तिगत दायित्व से छूट नहीं मिलती है।

(c) पक्षकारों का दायित्व (Liabilities of Parties)

(a) **विधिक प्रतिनिधि का दायित्व** (Liabilities of legal representatives) (धारा 29) : मृतक व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि जब किसी पराक्रम्य विलेख पर अपने नाम से हस्ताक्षर करता है, तो वह उस विलेख की सम्पूर्ण राशि के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। परन्तु वह अपना दायित्व अभिव्यक्त रूप से उन आस्तियों तक सीमित कर सकता है जो उसे विधिक प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त हुई है। "विधिक प्रतिनिधि" शब्द में वारिस, निष्पादक और प्रशासक सम्मिलित हैं।

(b) **आदेशक का दायित्व** (Liability of drawer) (धारा 30) : किसी विनिमय बिल या चैक का आदेशक, आदेशिनी अथवा स्वीकर्ता द्वारा अनावरण किए जाने पर, धारक की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। बशर्ते, अधिनियम की धारा 93 से 98 तक में उपबंधित अनावरण की समुचित सूचना उसने दे दी है या यह सूचना उसने प्राप्त कर ली है।

आदेशक का दायित्व सशर्त होता है, अर्थात् यह केवल आदेशिनी या स्वीकर्ता के द्वारा अनावरण की स्थिति में उत्पन्न होता है। एक बार अनावरण होने पर और आदेशक को अनावरण की सूचना दे दिए जाने पर, वह धारक की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है, चाहे उसके स्वयं और आदेशिनी या स्वीकर्ता के मध्य लेखे की जो भी स्थिति हो। [सेठ का हरीदास बनाम भाई 3, बम्बई 182] धारा 79 और 80 में उल्लिखित नियमों के अनुसार ब्याज की गणना की जाएगी और मूलधन ब्याज सहित और विलेख के टिप्पण (noting) और प्रसाक्ष्य (Protest) के सम्बन्ध में किए गए खर्चों की, धारक को क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। किसी विनिमय बिल का अस्वीकृति द्वारा अनावरण होने पर और उसके पश्चात् आदेशक को अनावरण की सूचना दिए जाने पर, आदेशक विनिमय बिल सम्पूर्ण राशि के लिए तत्काल उत्तरदायी हो जाती है। आदेशक, धारक से यह नहीं कह सकता है कि वह (धारक) परिपक्वता की तिथि तक प्रतीक्षा करे और यह देखे कि क्या बिल का भुगतान न होने पर अनावरण होता है। [व्हाईटहेड बनाम वाकर (1842) 9 एम.एण्ड डब्ल्यू 506] यदि बिल का धारक आदेशक के विरुद्ध मुदकमा दायर करने से पहले विलेख की परिपक्वता तक प्रतीक्षा करने का चयन करता है तो बिल की देय तिथि पर भुगतान न किए जाने पर, धारक को नया वाद हेतुक (Cause of action) उपलब्ध नहीं होता।

आदेशक को उत्तरदायी बनाने के लिए केवल यही शर्त है कि उसे अनावरण की सूचना प्राप्त होनी चाहिए, जब तक कि मामला अधिनियम की धारा 98 के अन्तर्गत नहीं आता और तब अनावरण की सूचना देना आवश्यक है।

किसी विनिमय बिल या चैक का आदेशक विलेख का “पूर्व पक्षकार” है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 36 के अधीन प्रत्येक यथाविधि धारक के प्रति उत्तरदायी होता है, जब तक कि विलेख की मुक्ति नहीं हो जाती। बिल की स्वीकृति होने तक वह मूल ऋणी के रूप में और उसके बाद गारंटीकर्ता (Surety) के रूप में विलेख के प्रति उत्तरदायी होता है (धारा 37)।

सामान्यतः किसी विनिमय बिल या चैक के आदेशक का दायित्व गौड़ और सशर्त है (बिल के स्वीकर्ता और चैक के आवेशिती का दायित्व मुख्य और शर्त रहित होता है। परन्तु आदेशक की सहायता के लिए लिखा गया अनुग्रह बिल की स्थिति में, उसके आदाता या धारक के प्रति उसके दायित्व के अतिरिक्त, आदेशक स्वीकर्ता की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। यदि उसने स्वीकृति देने पर कोई हानि उठाई हो।

किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी आदेशक का दायित्व विपरीत संविदा है अध्यधीन है। विलेख में स्पष्ट संविदा द्वारा वह अपने दायित्व को सीमित या अपवर्जित कर सकता है।

(c) **चैक के आदेशिती का दायित्व (Liability of drawee of cheque) (धारा 31)** चैक का आदेशिती सदैव बैंकर होता है। बैंक का यह कर्तव्य होता है कि वह चैक का भुगतान करे, बशर्ते उसके पास आदेशक की प्रयाप्त जमा राशि विद्यमान हो, तथा उसका चैक की राशि का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। न्यास भंग में लिखे गये चैक के भुगतान के लिए – न्यास धनराशि उपयोग करने योग्य नहीं है। यदि बैंकर बिना पर्याप्त कारण बताए चैक का भुगतान करने से इन्कार करता है, तो ऐसे अनुचित इन्कार के कारण आदेशक को हुई हानि की पूर्ति बैंक को करनी पड़ेगी। बैंक, चैक के धारक के प्रति उत्तरदायी नहीं है बल्कि आदेशक के प्रति उत्तरदायी होता है। आदेशिती (बैंकर) आदेशक को कितना हर्जाना देगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अनाहरण के कारण उसे कितनी हानि हुई है, अर्थात् आदेशक की साख को जो हानि हुई है, उसे पूरा करना पड़ेगा। इस बारे में नियम है “अनादृत चैक की राशि जितनी कम हो, आदेशक की साख को उतनी ही अधिक हानि होती है।” यदि आदेशक और बैंकर के मध्य यह करार हुआ है कि आदेशक प्रति सप्ताह एक चैक से अधिक जारी नहीं करेगा, तो बैंकर दूसरे चैक का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। बैंकर को चैक का भुगतान तभी करना चाहिए, जब उसे विधिवत ढंग से ऐसा करने के लिए कहा जाए। यदि न्यासी किसी बैंक में न्यास का खाता खोलता है तो न्याय के प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए लिखे गये चैकों का भुगतान करने से बैंक मना कर सकता है।

ऐसे सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित परिस्थितियों में चैक का अनाहरण न्यायसंगत होगा या बैंक को चैक का अनादरण कर देना चाहिए—

- (i) यदि चैक पर कोई तिथि नहीं लिखी गई। [ग्रिफिथ बनाथ डेल्टन (1940) 2 के.बी. 264]
- (ii) यदि चैक पुराना (Stale) है अर्थात् यदि बैंक को यथोचित समय के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया हो, यह अवधि सम्बन्धित मामले पर निर्भर करती है और चैक लिखने की तिथि से तीन माह से लेकर एक वर्ष तक हो सकता है [पैगट्स लॉ ऑफ बैंकिंग]

- (iii) यदि विलेख है या उचित सन्देह से परे नहीं है [लण्डन ज्वाइंट स्टॉक बैंक बनाम मैकमिलन और आर्थर (1981) ए.सी.777 (814)] के मामले में लॉर्ड हाल्डन के दृष्टिकोण के अनुसार]।
 - (iv) यदि चैक उत्तर दिनांकित (Post Dated) है, और इसे इस पर अंकित तिथि से पहले भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए [मौर्ले बनाम कल्वरेल, 7 एम. एण्ड डब्ल्यू. 174,178]।
 - (v) यदि बैंकर के पास ग्राहक की राशि, ग्राहक द्वारा लिखे गये चैकों का भुगतान करने के लिए उपयोग किए जाने के योग्य नहीं हो। अतएव, चाहें बैंकर के पास धनराशि ग्रहणाधिकार (Lien) के अधीन हो या उसके सम्बन्ध में बैंकर मुजराई (Set off) करने का अधिकारी हो, युक्त धनराशि को ग्राहक के चैक का भुगतान करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः यह धनराशि 'उपयोग योग्य नहीं है' ऐसी स्थिति में बैंकर द्वारा भुगतान मना कर दिए जाने को न्याय संगत माना जाएगा।
 - (vi) यदि ग्राहक का बैंक की किसी शाखा में खाता है और वह उसी बैंक की अन्य शाखा पर चैक लिखता है, जिसमें उसका या तो खाता नहीं है या उसके खाते पर अधिविकर्ष (overdraft) लिया हुआ है [वुडलोक एण्ड फीयर (1808) ए.सी.998]
 - (vii) यदि बैंकर को ग्राहक के दिवालिया या पागल होने की सूचना मिल जाती है [मैथ्यू बनाम शेरवेल (1810), 2 टाण्ट 439; स्कू बनाम नन (879) 4 क्यू.बी.डी. 661]।
 - (viii) यदि ग्राहक अपने किसी चैक का भुगतान न करने के लिए बैंक को आदेश दे, तो चैक का भुगतान करने का बैंक का दायित्व समाप्त हो जाता है [मौजी शामजी बनाम दि नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया 22 बम्बई 499]।
 - (ix) यदि गारनिशी (Garnishee) आदेश या बैंकर के पास जमा राशि के कुर्क (attach) करने का उच्च न्यायिक आदेश बैंकर को दिया जाता है [रोजर्स बनाम व्हाइटले (1889), 22ए क्यू.बी.डी. 236, पुष्टि की गयी 1892 ए.सी.118]।
 - (x) यदि बैंकर के ग्राहक का चैक का आदर करने के लिए प्राधिकार का ग्राहक की मृत्यु की सूचना के द्वारा विनिश्चयन किया जाता है अर्थात् जब बैंक को ग्राहक की मृत्यु की सूचना मिल जाती है। परन्तु मृत्यु की सूचना प्राप्त होने से पहले कोई भुगतान किया जाता है तो वह वैध होता है [टाटा बनाम हार्बर्ट 9, वैस, 111, इन रीब्यूमाण्ट 1, चे. 889]।
 - (xi) यदि खाता बंद करने के सम्बन्ध में सूचना किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाए [बकिंघम एण्ड कम्पनी बनाम लण्डन एण्ड मिडलैंड बैंक (1895) 12, टी.एल. आर.70]।
 - (xii) यदि चैक में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, या अनिवार्यतः हस्ताक्षर या अनियमित पृष्ठांकन किया गया है।
- (d) **वचन-पत्र के लेखक और बिल के स्वीकर्ता का दायित्व** [Liability of maker of note and acceptor of bill)] (धारा 32)

वचन-पत्र का लेखक परिपक्वता की तिथि पर विलेख के स्पष्ट आशय के अनुसार, राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। यदि इस प्रकार भुगतान करने में त्रुटि की जाती है और इस

तरह से भुगतान न करने के कारण विलेख के किसी अन्य पक्षकार को हानि होती है, तो लेखक (वचन-दाता) ऐसे पक्षकार की हानिपूर्ति करने के लिए बाध्य होता है।

धारा 32 के अधीन, आदेशिती का दायित्व केवल तभी उत्पन्न होता है जब वह बिल को स्वीकार करता है। किसी विपरीत संविदा के अभाव में, परिपक्वता से पूर्व विनिमय बिल का स्वीकर्ता (आदेशिती), विलेख के स्पष्ट आशय के अनुसार बिल के देय हो जाने की अवधि पूर्ण हो जाने पर, भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। यदि बिल परिपक्वता की तिथि के पश्चात् स्वीकार किया गया है, तो वह बिल कीराशि धारक को मांगने पर भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। उपर्युक्त वर्णित ऐसे भुगतान करने में त्रुटि होने पर, यदि बिल के किसी अन्य पक्षकार को क्षति पहुँचती है, तो ऐसे पक्षकार की क्षतिपूर्ति के लिए स्वीकर्ता बाध्य होता है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ऐसा आदेशिती विलेख के लिए उत्तरदायी है, धारा 31 में केवल चैक के ऐसे आदेशिती (drawee) के संबंध में एक अपवाद है (इसकी चर्चा बाद में की गई है) जिसके हाथ में ग्राहक की पर्याप्त जमा राशि है, और तब भी आदेशक के प्रति उत्तरदायित्व है, आदाता (Payee) के प्रति नहीं। [सेठ जगजीवन बनाम रणछोड़दास, ए.आई.आर. 1954 एस.सी.551]

स्वीकर्ता द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति दायित्व उत्पन्न कर सकते हैं—(1) आदेशिती (drawee) (2) आवश्यकता की स्थिति में आदेशिती के रूप में नामित व्यक्ति और (3) आदरार्थ स्वीकर्ता। जब कई आदेशिती हों, तो प्रत्येक स्वयं अपने लिए स्वीकार कर सकता है, जब तक कि वे साझेदार न हों।

(e) पृष्ठांकनकर्ता का अधिकार (Liability of endorser) (धारा 35)

विलेख का पृष्ठांकनकर्ता विलेख पर पृष्ठांकन करके जब परिपक्वता से पहले उसकी सुपुर्ग दे देता है, तो वास्तव में वह यह दायित्व लेता है कि देय तिथि पर वह स्वीकार कर लिया जाएगा (यदि बिल है) और भुगतान कर दिया जाएगा और यदि आदेशिती, स्वीकर्ता या लेखक विलेख का अनादरण कर देते हैं तो पृष्ठांकनकर्ता धारक की क्षतिपूर्ति करेगा या वह अपने से बाद के प्रत्येक धारक को ऐसे अनादरण के फलस्वरूप पहुँची क्षति की पूर्ति करें, बशर्ते अनादृत होने की समुचित सूचना उसे प्राप्त हो गई हो। परन्तु यह पृष्ठांकन करते समय ऐसी शर्त जोड़ सकता है जिससे उसका दायित्व समाप्त हो जाए या सीमित या सशर्त हो जाए। इस सम्बन्ध में उसकी स्थिति आदेशक या स्वीकर्ता से श्रेष्ठ है क्योंकि इनमें (आदेशक या स्वीकर्ता) से कोई भी अपने दायित्व को समाप्त नहीं कर सकता। तथापि, कोई स्वीकर्ता अपनी स्वीकृति को सशर्त बना सकता है।

(f) यथाविधि धारक के प्रति पूर्व पक्षकारों का दायित्व (Liability of parties to holder in due course) (Section 36)

जब तक पराक्रम्य विलेख का विधिवत भुगतान न कर दिया जाए तब तक उसका प्रत्येक पूर्ववर्ती पक्षकार (अर्थात् आदेशक, लेखक, स्वीकार्य तथा अन्य मध्यवर्ती पृष्ठांकनकर्ता) उस विलेख के यथाविधि धारक के प्रति उत्तरदायी रहता है। अतएव किसी वचन-पत्र का लेखक और पृष्ठांकनकर्ता रूप से और पृथक रूप से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और उन पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है।

(g) लेखक, आदेशक और स्वीकर्ता का प्रधान रूप में दायित्व (Liability of maker, drawer and acceptor as principals) (धाराएं 37 एवं 38)

किसी वचन-पत्र का लेखक मूल ऋणी के रूप में उत्तरदायी होता है। यदि आदाता इसका पृष्ठांकन 'A' को करता है, तो वचन पत्र का लेखक मूल ऋणी के रूप में 'A' के प्रति और

आदाता प्रतिभू (surety) के रूप में उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार चैक का लेखक, विनिमय बिल का आदेशक, स्वीकृति मिलने से पहले और स्वीकृता क्रमशः प्रतिभू (Surety) के रूप में उत्तरदायी होते हैं। प्रतिभूओं के रूप में इस प्रकार उत्तरदायी पक्षकारों के मध्य, प्रत्येक, पूर्ववर्ती पक्षकार अपने अनुवर्ती पक्षकार (Subsequent party) के प्रति मूल ऋणी के रूप में उत्तरदायी होता है। उदाहरण के लिए 'A' ने एक बिल स्वयं के आदेश पर देय 'B' पर लिखा और 'B' उसे स्वीकार कर लेता है। तत्पश्चात् 'A' बिल का पृष्ठांकन 'C' को, 'C' 'D' को और 'D' 'E' को करता है। 'E' (धारक) और 'B' के मध्य, 'B' मूल ऋणी है और 'A', 'C' और 'D' प्रतिभू है। 'E' (धारक) और 'C' के मध्य, 'C' मूल ऋणी है और 'D' प्रतिभू है।

(h) प्रतिभूत्व की प्रकृति (Nature of Suretyship) (धारा 39)

किसी स्वीकृत विनिमय बिल का धारक, स्वीकर्ता के विरुद्ध अपने दावे का परित्याग कर सकता है, परन्तु उसी समय वह अन्य पक्षकारों को भारित (To Charge) करने का अपना अधिकार स्पष्टतः आरक्षित कर सकेगा। संविदा अधिनियम की धारा 134 के अधीन, मूल ऋणी को दायित्व मुक्त करने का प्रभाव प्रतिभू को दायित्व करना है, परन्तु विनिमय बिल की स्थिति में ऐसा नहीं होता। परन्तु यदि धारक, अन्य पक्षकारों के विरुद्ध अधिकार स्पष्टतः आरक्षित नहीं रखता, तो यदि वह स्वीकर्ता को दायित्व मुक्त करता है तो वे भी दायित्व मुक्त हो जायेंगे।

(i) पृष्ठांकनकर्ता का दायित्व से मुक्त होना (Discharge of endorsers liability) (धारा 40)

धारक द्वारा किसी पक्ष के हस्ताक्षरों को जानबूझकर काटने से, विलेख के प्रति उत्तरदायी पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए, 'A' किसी ऐसे विनिमय बिल का धारक है जिसका आदाता (पाने वाला) 'B' है, इस पर निम्नलिखित को पृष्ठांकन इस प्रकार किए गये हैं—

पहला पृष्ठांकन, 'B'

दूसरा पृष्ठांकन 'C'

तीसरा पृष्ठांकन 'D'

चौथा पृष्ठांकन 'E'

धारक 'A' जानबूझकर (Intentionally) 'D' और 'C' के पृष्ठांकन को काट देता है, इस स्थिति में बिल पर 'D' और 'C' का दायित्व समाप्त हो जाएगा। परन्तु यदि 'E' की सहमति के बिना 'D' और 'C' के पृष्ठांकन को काटा गया है, तो 'A', 'E' से कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा, इसका कारण है कि 'D' और 'E' के मध्य, 'D' मूल ऋणी है और 'E' प्रतिभू है। यदि अधिनियम की धारा 39 के अधीन धारक 'D' को दायित्व मुक्त कर देता है तो 'E' जो कि प्रतिभू है, वह भी दायित्व मुक्त हो जाएगा। इस नियम को इस प्रकार उल्लिखित किया जा सकता है। जब धारक पृष्ठांकनकर्ताओं की सहमति प्राप्त किए बिना, किसी पूर्व पक्षकार के विरुद्ध पृष्ठांकनकर्ताओं के उपायों को बिगाड़ (impair) देता है, तो पृष्ठांकनकर्ता धारक के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

(j) स्वीकर्ता के दायित्व पर जाली पृष्ठांकन का प्रभाव (Effect of forged endorsement on acceptor's liability) (धारा 41)

किसी बिल का आदाता (Payee) उसके पृष्ठांकन से पहले या पश्चात् उसे स्वीकार कर सकता है। स्वीकर्ता को उसकी स्वीकृति के द्वारा यह दर्शाने से नहीं रोका गया है कि बाद वाले (Subsequent) पृष्ठांकन जाली है, क्योंकि स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि उसने स्वीकार कर

लिया है कि पृष्ठांकन असली (Genuine) है, और जाली पृष्ठांकन के अधीन धारक, स्वीकर्ता से भुगतान की मांग नहीं कर सकता। परन्तु पहले से ही पृष्ठांकित बिल का स्वीकर्ता इस तथ्य के कारण दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है कि ऐसा पृष्ठांकन जाली है, यदि स्वीकार करने के समय यह जानता था कि पृष्ठांकन जाली था, क्योंकि ऐसे स्वीकार करने के समय यह जानता था कि पृष्ठांकन जाली था, क्योंकि ऐसे स्वीकार करने पर वह अपने दायित्व से बचने के लिए पृष्ठांकन जाली होने का तर्क नहीं दे सकता।

(k) कल्पित नाम से लिखे गये बिल के स्वीकर्ता का दायित्व (Liability of acceptor of a bill drawn in a fictitious name) (धारा 42) :

बिल का स्वीकर्ता यह सिद्ध करके अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता कि बिल किसी कल्पित व्यक्ति की ओर से लिखा गया है। मान लीजिए, 'एक्स' किसी कल्पित नामक का प्रयोग करके 'जैड' के नाम पर एक बिल लिखता है और यह बिल 'एक्स' नाम आदेशक के आदेश पर देय बनाया गया है और वह उसी कल्पित नाम में विनिमय बिल 'वाई' को पृष्ठांकित करता है, तो स्वीकृति के लिए बिल 'जैड' के समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि 'जैड' इस तथ्य के होते हुए भी कि आदेशक का नाम कल्पित है, बिल को स्वीकार करता है, तो वह यह कह कर कि आदेशक एक कल्पित व्यक्ति है, अपने दायित्व से नहीं बच सकेगा, बल्कि उसे यह साक्ष्य प्रस्तुत करने को भी अनुमति नहीं दी जाएगी कि नाम कल्पित था।

(l) प्रतिफल के बिना लिखे गये आदि विलेखों के सम्बन्ध में दायित्व (Liability on an instrument made drawn etc. without consideration) (धारा 43) :

प्रतिफल के बिना लिखा, स्वीकृत, पृष्ठांकित अथवा अन्तरित विलेख संबंधित पक्षकारों के बीच भुगतान करने का कोई दायित्व निर्मित नहीं करता। उदाहरण के लिए, यदि कोई वचन-पत्र उसके लेखक द्वारा आदाता को उपहार के रूप में सुपुर्द करता है, तो इसे आदाता के द्वारा लेखक के विरुद्ध पृष्ठांकित नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार यदि प्रतिफल विफल हो जाता है तो पक्षकारों पर भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं है। उदाहरणार्थ, 'एक्स' 'वाई' के पक्ष में 'वाई' से रूई की गांठों की आपूर्ति करने की आशा में एक वचन-पत्र लिखता है। 'वाई' रूई की गांठों की सुपुर्दगी करने में विफल रहता है और 'एक्स' से राशि के भुगतान के लिए दावा करता है, तो 'वाई' सफल नहीं होगा।

पुनः ऐसा विलेख जो बिना प्रतिफल के लिखा और स्वीकार किया गया है; धारक को भुगतान करने के लिए या तो आदेशक या स्वीकर्ता पर कोई दायित्व नहीं डालते। इसी प्रकार, यदि कोई विलेख बिना प्रतिफल के पृष्ठांकित किया गया है, तो पृष्ठांकनकर्ता से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता।

परन्तु यदि कोई पराक्रम्य विलेख, जो प्रतिफल के बिना अथवा ऐसे प्रतिफल के बदले जो विफल हो जाता है, लिखा, स्वीकृत, पृष्ठांकित अथवा अन्तरित किया जाए, और ऐसे किसी पक्षकार ने विलेख को प्रतिफल देने वाले धारक के पास अन्तरित कर दिया है, तो ऐसा धारक और उससे स्वामित्व प्राप्त करने वाला प्रत्येक अनुवर्ती धारक ऐसे विलेख की राशि प्रतिफल लेने वाले अन्तरक से या उसके पूर्ववर्ती किसी भी पक्षकार से प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए X और Z बिना प्रतिफल के लिखे गए किसी विनिमय बिल के क्रमशः आदेशक, आदाता और स्वीकर्ता है। P, Y से और Z तथा Z से भी भुगतान का दावा कर सकता है।

(d) अनादृत चैक को अपराध के रूप में मानना (Dishonoured Cheque to be treated as an offence)

1 अप्रैल 1989 से यदि कोई चैक खाते में पर्याप्त जमा राशि न होने के कारण अनादृत किया जाता है तो उसे जारी करने वाला व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। यह अपराध 2 वर्ष तक के कारावास (पराक्रम्य विलेख (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम, 2002 के अनुसार) अथवा चैक की राशि से दो गुनी राशि तक के अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। प्रश्नगत चैक किसी दायित्व के उन्मोचन (Discharge) हेतु जारी की गई होनी चाहिए, अतः उपहार के रूप में दिया गया चैक इस श्रेणी में नहीं माना जाएगा। चैक को 6 माह के अन्दर या उसमें विनिर्दिष्ट वैध समय के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, दोनों में जो पहले हो। चैक के आदाता या यथाविधि धारक द्वारा चैक के अनादृत होने की सूचना मिलने के 15 दिनों के अन्दर चैक के आदेशक को सूचना देकर चैक की राशि के भुगतान की मांग करनी चाहिए, यह अनादरण राशि की कमी के अलावा किसी अन्य कारण से नहीं होना चाहिए। आदेशक इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर चैक के आदेशक को सूचना देकर चैक की राशि के भुगतान की मांग करनी चाहिए, यह अनादरण राशि की कमी के अलावा किसी अन्य कारण से नहीं होना चाहिए। आदेशक इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर भुगतान कर सकता है और केवल ऐसा न करने की स्थिति में ही अभियोजन किया जा सकता है। उक्त शिकायत आदाता या यथाविधि धारक द्वारा ही एक माह के अन्दर की जा सकती है।

कोई बैंकर जिसने अपने ग्राहक की ओर से किसी चैक, जिस पर साधारण या विशेष रेखांकन किया हुआ है, का भुगतान सद्भाव से और बिना लापरवाही के प्राप्त किया है, चैक के असली स्वामी के प्रति इस प्रकार भुगतान प्राप्त कर लेने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि उस चैक पर चैक के ग्राहक का अधिकार दोषपूर्ण प्रमाणित हो जाता है (धारा 131) यह विशेष संरक्षण संग्राहक बैंकर को ही दिया गया है बशर्ते यह पूर्ण सद्विश्वासों में और बिना लापरवाही के कार्य करता है। नीचे कुछ ऐसी परिस्थितियों के उदाहरण दिए गये हैं; जिसमें किसी बैंकर द्वारा इन शर्तों का पालन किया हुआ माना गया है—

- (i) यह कि संग्राहक बैंकर ने सद्भावना में बिना लापरवाही के कार्य किया है। लायड्स सेवरी कम्पनी (1933) ए.सी. 201 के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई बैंकर किसी ऐसे चैक का भुगतान प्राप्त करता है जिसके लिए ग्राहक का स्वत्व नहीं है, यह सिद्ध करने का दायित्व कि लापरवाही नहीं की गई है, बैंकर के ऊपर है। किसे लापरवाही माना जाएगा, यह प्रत्येक मामले में तथ्यों पर निर्भर करता है। “लापरवाही” से तात्पर्य असली स्वामी के हित के संदर्भ में “उचित सावधानी” की उपेक्षा से है। लापरवाही का परीक्षण इस प्रकार से होगा कि क्या किसी दिए हुए चैक का भुगतान करने के कार्य, पूर्वगामी और वर्तमान परिस्थितियों सहित उसने ज्वलंत रूप में सामान्य प्रक्रिया के बाहर था कि इससे बैंकर के दिमाग में सन्देह उत्पन्न हो जाना चाहिए था और बैंकर को पूछताछ करनी चाहिए थी [बोपूलाल प्रेमचन्द्र बनाम दि नाथ बैंक लिमिटेड, 48 बम्बई एल.आर. 393]।
- (ii) कि संग्राहक बैंकर ने ग्राहक के लिए रेखांकित चैक का भुगतान प्राप्त किया है। किसी व्यक्ति को बैंक का ग्राहक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसका बैंक में कोई खाता

होना चाहिए, यह खाता या तो सावधि जमा या चालू खाता या अन्य जमा से सम्बन्धित खाता हो सकता है। [ल्यूकेव कम्पनी बनाम क्रेडिट लायोनायस (1897)। क्यू. बी. 148]।

- (iii) यह कि संग्राहक बैंकर अपने ग्राहक के लिए केवल रेखांकित चैकों का भुगतान प्राप्त करने का कार्य करता है। यह धारा ऐसे मामले में सीमित होगी जब बैंकर एक ऐजेंट के रूप में संग्रहण का कार्य करता है, परन्तु यह तब लागू नहीं होगी जबकि बैंकर स्वयं धारक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक ने अपने खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकाल ली हैं, और उस अधिविक्रय को समाप्त करने के लिए चैक का भुगतान किया गया था, यह निर्णय दिया गया कि बैंकर मूल्य के बदले चैक का धारक या न कि केवल संग्रहण के लिए एजेण्ट [मैकलीन बनाम क्लाइडसेल बैंकिंग कम्पनी (1833) 9, ए.सी. 95, 115, ए.एल. अन्डरवुड लिमिटेड बनाम बार्कलेज़ बैंक (1914)। के.बी. 799]।
- (iv) यह कि भुगतान केवल रेखांकित चैक के लिए प्राप्त किया गया था और संग्राहक बैंकर के हाथों में चैक आने से पहले ही रेखांकित किया गया था। यदि उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता, तो संग्राहक बैंकर को यह संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा। संग्राहक बैंकर द्वारा यह संरक्षण तब भी मांगा जा सकता है जब बैंकर ने चैक की राशि का भुगतान प्राप्त करने से पहले ही चैक की राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी हो। धारा 85-A में परिभाषित ड्रॉपटों के संबंध में भी संरक्षण मिलेगा। [धारा 131A]।

(e) समस्याएं (Problems)

(1) चैक को जारी करने के बाद एक चैक का लेखक आदाता को सूचित करता है कि चैक को प्रस्तुत न करें तथा साथ ही बैंक को सूचित करता है कि भुगतान रोक दे। क्या यह अधिनियम के अन्तर्गत एक अपराध माना जाएगा?

मोदी सीमेन्ट्स लिमिटेड बनाम कुचिल कुमार नन्दी (1998) 2 CLJ 8 मामले में उच्चतम न्यायालय ने ठहराया कि ज्यों ही लेखक द्वारा एक चैक जारी कर दिया जाता है धारा 139 के अन्तर्गत एक मान्यता लागू हो जाती है तथा मात्र इस आधार पर कि बाद में लेखक ने आदाता को नोटिस भेज दिया है अथवा भुगतान रोकने की बैंक की सूचना दे दी है वह धारा 138 के अन्तर्गत कार्यवाही से मुक्त नहीं हो जाता। अधिनियम की धारा 138 से 142 के उद्देश्य बैंकिंग गतिविधियों की पारदर्शिता को विकसित करने के लिए हैं ताकि चैकों के माध्यम से व्यवसाय अंजाम देने में शाखा सुनिश्चित हो सके। धारा 138 इस दृष्टि से एक दण्डात्मक प्रावधान है कि एक बार ज्यों ही बैंकर के साथ लेखक द्वारा रखे गये किसी खाते में किसी राशि का किसी ऋण के आंशिक या पूर्ण निपटान में या किसी दायित्व के भुगतान में किसी अन्य व्यक्ति को चैक जारी कर दिया जाता है, यदि बाद में बैंक द्वारा या तो चैक को स्वीकारने हेतु राशि की अपर्याप्तता के कारण या बैंक के साथ की गई व्यवस्थाओं से राशि के अधिक होने के कारण अदत्त घोषित कर दिया जाता है तो यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है।

(2) क्या आदाता या किसी चैक का धारक पराक्रम्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत उसका दूसरी बार अनावरण होने पर अपराध हेतु अभियोजन प्रारंभ कर सकता है यदि उसने पहले अवसर पर अभी तक कोई अभियोजन प्रारम्भ नहीं किया है?

सदानन्दन भदरान बनाम माधवन सुनील कुमार (1998) CLJ 228 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि धारा 138 का सतर्कता से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता

है कि मुख्य भाग एक अपराध को जन्म देता है जब उसमें व्यक्ति किसी कारण से बैंक द्वारा कोई चैक अदत्त लौटाया जाता है। उक्त प्रावधान इस प्रावधान को लागू करने से पूर्व निम्न तीन शर्तों का उल्लेख करता है—

- (1) चैक को उसके निर्गमन के 6 माह के भीतर या उसकी वैधता की अवधि में, जो भी पहले आये, प्रस्तुत किया गया होना चाहिए।
- (2) चैक के अदत्त वापस आने पर रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा भुगतान हेतु माँग की गई होनी चाहिए।
- (3) लेखक नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर राशि को चुकाने में असफल रहा होना चाहिए। केवल तभी जब उपरोक्त तीनों शर्तों को सन्तुष्ट कर दिया जाये धारा 138 के अन्तर्गत अपराध के लिए अभियोजन प्रारम्भ करने का का मामला बनता है।

जहाँ तक पहली शर्त का सवाल है धारा 138 के प्रावधान खण्ड (a) वैधता की अवधि के दौरान एक अनादृत चैक को पुनः पेश करने से प्राप्तकर्ता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं थोपता। यह कोई असामान्य बात नहीं है कि चैक को इस सम्भावना से उसकी वैधता अवधि के दौरान बार-बार पेश किया जाये कि यह नकद हो जाएगा। यह प्रश्न कि क्या उसकी प्रस्तुति ने प्रत्येक अवसर पर चैक का अनादरण कार्यवाही के एक नये कारण को देता है, धारा 138 के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए लेखक को सफलतापूर्वक अभियोजित करने के लिए निम्न तथ्यों को सिद्ध करना होगा।

- (1) कि चैक किसी ऋण/दायित्व के उन्मोचन हेतु मुद्रा की किसी राशि के भुगतान हेतु जारी किया गया था तथा चैक अनादृत हुआ है।
- (2) कि चैक को निर्धारित अवधि के भीतर पेश किया गया था।
- (3) कि प्राप्तकर्ता के निर्धारित अवधि के भीतर लेखक को लिखित में नोटिस देकर राशि के भुगतान हेतु माँग कर ली थी।
- (4) कि लेखक नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहा है।

यदि किसी को कार्यवाही के कारण (Cause of Action) के शब्दिक अर्थों के आधार पर आगे बढ़ना होता है तो निस्सन्देह उपरोक्त प्रत्येक तथ्य को कार्यवाही के कारणों का भाग बनना होगा लेकिन यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि धारा 142 का खण्ड (b) एक प्रतिबाधित अर्थ प्रस्तुत करता है जो केवल एक तथ्य का संदर्भ ही लेता है जो कार्यवाही के कारणों को जन्म दे सकेगा और वह है नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहना।

धारा 138 तथा 142 की भाषा के अतिरिक्त जो केवल एक कार्यवाही कारण का उल्लेख करती है अन्य ऐसे कई ठोस बाधक तत्व हैं जो बार-बार कार्यवाही के कारणों की विचारधारा को खारिज कर देते हैं। धारा 138 तथा 142 का मिला-जुला अध्ययन शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ता कि धारा 142 (C) के अर्थों में कार्यवाही का कारण उत्पन्न होता है तथा केवल एक बार ही उत्पन्न हो सकता है।

अन्तिम सवाल कि किस प्रकार दृश्य तरीके से अधिनियम के परस्पर विरोधी प्रावधान हैं, एक प्राप्तकर्ता को बार-बार चैक प्रस्तुत करने में समर्थ बनाता है तथा दूसरा उसको उसके अनादरण हेतु शिकायत को केवल एक ही बार फाईल कराने का अवसर देता है

तथा वह भी कार्यवाही का कारण उत्पन्न होने की तिथि से एक माह के अन्दर-अन्दर, इन दोनों में तालमेल बिठाना होगा। न्यायालय में ठहराया कि दोनों प्रावधानों को इस निर्वचन के साथ तालमेल में लाया जा सकता है कि चैक के प्रत्सेक प्रस्तुतीकरण तथा उसके अनादरण पर एक नया अधिकार न कि “कार्यवाही का कारण” उसके पक्ष में अर्जित होता है।

अतः एक चैक का धारक। प्राप्तकर्ता दूसरी बार उसके अनादरण हेतु धारा 138 के अन्तर्गत एक अपराध हेतु अभियोजन शुरू नहीं कर सकते हैं, यदि पूर्ववर्ती कार्यवाही के उत्पन्न होने पर, उसने ऐसे अभियोजन पर प्रारंभ नहीं किया था।

(3) चैकों के अनादरण करने के लिए एक अपराध के सम्बन्ध में कम्पनी तथा कम्पनी के प्रभारी व्यक्ति (व्यक्तियों) के दायित्व की क्या सीमा है?

धारा 141 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उस दशा में जहाँ एक कम्पनी ने धारा 138 के अन्तर्गत अपराध किया हो तो न केवल कम्पनी वरन् ऐसा व्यक्ति, जो उस समय जब अपराध किया गया था, प्रभारी था तथा कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, को अपराध का दोषी माना जायेगा तथा उसके विरुद्ध भी उन प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, केवल यदि वह व्यक्ति कम्पनी के व्यवसाय के संचालन हेतु कम्पनी का प्रभारी था तथा कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था (के.पी.जी. नायर बनाम जिन्दल मेन्थाइल इण्डिया लि. (2001) 2 सी. एल. जे. 258 एस.सी.)

(4) चैक के अनादरण हेतु अपराध की मान्यता के लिए क्या चैकों को ऋणी के बैंक के पास प्रस्तुत किया जाना अनिवार्यतः आवश्यक है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी बैंक के सामने उसको प्रस्तुत किया जा सकता है?

अधिनियम उस व्यवस्था को वैधानिकता का आवरण देना चाहता है जिसके अन्तर्गत व्यापारिक विलेखों पर दावे हाथ से हाथ अन्तरण वाले साधारण माल के साथ मेल खाते हैं। अधिनियम के उद्देश्यों को पाने के लिए विधान ने अपने विवेक में यह उचित समझा है कि विधान के अन्तर्गत बने व्यापारिक विलेखों को ऐसे विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए प्रावधान बनाये जाएं तथा उस दिशा में जब विलेख के अन्तर्गत औपचारिकता (दायित्वों) को पूरा न किया जाए तो विशेष प्रविधि की व्यवस्था की जाये। सदैव मस्तिष्क में रखना चाहिए कि अधिनियम की धारा 138 एक अपराध को जन्म देती है तथा आगे यह बताया गया है कि अधिनियम के अन्तर्गत धारा 138 के अनुसार एक अपराध सिद्ध करने के लिए यह अनिवार्य है कि 6 माह की अवधि के दौरान बैंक को चैक पेश किया जाए, उस तिथि से 6 माह के भीतर जब उसको लिखा जाता है कि उसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले आये। यह केवल लिखा गया चैक ही है जिसको उसमें निर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक को पेश करना होता है। आगे की तिथि का चैक (Post-dated Cheque) अधिनियम के अन्तर्गत उस तिथि को चैक बनाता है जो उक्त चैक पर लिखा जाता है तथा उक्त तिथि से अधिनियम की धारा 138 के उद्देश्यों हेतु 6 माह की अवधि को गिनना होता है।

धारा 138 व्यवस्था करती है कि जहाँ एक बैंकर के पास उसके द्वारा रखे गये एक खाते पर एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया कोई चैक, जो किसी ऋण या दायित्व के सम्पूर्ण अथवा आंशिक निपटान हेतु उस खाते में किसी अन्य व्यक्ति को किसी राशि के भुगतान के लिए दिया जाता है, बैंक द्वारा अदत्त (Unpaid) लिखकर लौटा दिया जाता है या तो

उस खाते में क्रेडिट दिखाई राशि की चैक को स्वीकारने की अपर्याप्तता के कारण या बैंक के साथ किये एक ठहराव द्वारा उस खाते में चुकाये जाने के लिए व्यवस्थित राशि से उसके अधिक होने के कारण, तो ऐसे व्यक्ति को एक अपराध कराने का दोषी माना जाएगा जो प्रावधान के खण्ड (a) (b) तथा (c) में व्यक्त शर्तों के रहते उसमें व्यक्त सजा के साथ (Punishable with imprisonment) होगी। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 'बैंकर' शब्द में एक बैंकर के रूप में काम कर रहे व्यक्ति तथा किसी डाकघर बचत बैंक को शामिल करती है। अधिनियम की धारा 72 व्यवस्था करती है कि लेखक को प्रभावित करने के लिए चैक को उस बैंक में पेश किया जाना चाहिए जिस पर उसे लिखा जाता है इसके पूर्व कि लेखक तथा उसके बैंकर के बीच संबंध आदाता के पक्ष के प्रति बदल जाएं।

इस धारा में 'a bank' तथा 'the bank' शब्दों का प्रयोग विधान की भावना को इंगित करता है। पहले वाला शब्द एक अप्रत्यक्ष अवयव है जबकि बाद वाला एक प्रत्यक्ष अवयव द्वारा per-fixed है। यदि विधान की 'a bank' तथा 'the bank' के लिए समान अर्थ देने की भावना रही हो तो दो अलग-अलग अवयवों का उपयोग करके इसको पृथक्कृत: एवं विशिष्टता: व्यक्त करने का कोई कारण नहीं बनता। यह नोट करना उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 3 में शब्द 'बैंकर' (banker) अनिश्चित अवयव 'a' से pre-fixed है। यही धारा एक व्यक्ति को आज्ञा देती है एक 'बैंक' के पास उसके द्वारा रखे गये एक खाते पर चैक जारी कर सके तथा वह अपने को आपराधिक अभियोजना के लिए दायी बना लेता है यदि उसको 'the bank' के अर्थ द्वारा व्यक्त है, 'a' या 'ah' की अनिश्चित या सामान्य सी शक्ति के विपरीत विशेषीकरण का प्रभाव निर्दिष्ट करने के साथ यह निर्धारित करती है कि बात विशेष का अर्थ क्या है अर्थात् किस विशेष बात से हम अर्थ लेने की मान्यता लेते हैं। 'The' से सदैव ही एक बात विशेष या व्यक्ति विशेष को व्यक्त करने की भावना रही है। अतः 'The' एक निर्दिष्ट बैंक को शामिल करने का संदर्भ लेती है, न किसी बैंक का। अधिनियम की धारा 138 के प्रति प्रावधान के वाक्यांश (a) में संदर्भित 'The Bank' का अर्थ होगा "ऋणी बैंक" (drawee bank) जिस पर चैक लिखा जाता है तथा न कि सभी बैंकों पर जहाँ उगाही के लिए चैक को पेश किया जाता है, 'Payee' के बैंक सहित, जिसके पक्ष में चैक जारी किया जाता है।

लेकिन इसका यह अर्थ है कि चैक को सदैव ही आदाता के बैंक पर पेश करना होता है जिस पर चैक जारी किया जाता है। चैक के प्राप्तकर्ता (Payee) की मर्जी होती है कि चैक को संग्रहण करने वाले बैंक सहित किसी भी बैंक पर पेश कर सके जहाँ भी उसका खाता है लेकिन चैक के आदाता के आपराधिक दायित्व को आकर्षित करने के लिए ऐसे संग्रहणकर्ता बैंक के कर्तव्य हो जाता है कि चैक को आदाता या प्राप्तकर्ता (drawee or payee) के बैंक में पेश करे जिस पर चैक लिखा जाता है उस तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर जिस पर इसको जारी किया दिखाया जाए। दूसरे शब्दों में, A द्वारा जारी एक चैक जो B के पक्ष में देय है C नामक बैंक पर लिखा गया है जहाँ आदाता का खाता है प्राप्तकर्ता B द्वारा उस बैंक को पेश किया जा सकता है जिस पर यह लिखा गया है अर्थात् C बैंक पर 6 माह की अवधि के भीतर अथवा चैक की राशि के संग्रहण के लिए किसी अन्य बैंक को भी इसे पेश किया जा सकता है बशर्ते की संग्रहणकर्ता बैंक सहित ऐसा अन्य बैंक C को संग्रहण हेतु चैक पेश करे। आदाता बैंक (drawee-bank) को इस धारा के अन्तर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर चैक का पेश न किया जाना चैक को जारी करने

वाले व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर देगा अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत उसके आपराधिक दायित्व से, जो अन्यथा कानून से अन्तर्गत की गई एक कानूनी कार्यवाही में प्राप्तकर्ता को चैक की राशि चुकाने के लिए दायी हो सकती है।

अधिनियम की धारा 2, 72 तथा 138 का एक मिला जुला अध्ययन ऐसा कोई सन्देह नहीं छोड़ता कि कानून चैक को उस बैंक पर पेश किए जाने की आज्ञा देता है जिस पर इसे काटा गया है यदि आदाता को आपराधिक तौर पर दायी ठहराया जाता है। ऐसी प्रस्तुति उस बैंक पर 6 माह के भीतर अनिवार्यतः करनी होती है जिस पर चैक काटा जाता है चाहे व्यक्तिगत तौर पर पेश किया जाए या अन्य बैंकर के माध्यम से यथा प्राप्तकर्ता का संग्रहणकर्ता बैंक (the collecting bank of the payee) [Shri Ishar Alloy steels Ltd.(V) Jayaswals Neco Ltd. (2001) LCLJI8 (SC)]

(5) क्या स्वयं अनादरण का नोटिस देना बेचान साध्य प्रपत्र अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत एक अपराध के सृजन हेतु नोटिस की प्राप्ति बनेगा?

उपरोक्त विषय पर ऑलमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड बनाम गैलेक्सी ट्रेडर्स एण्ड एजेन्सीज लिमिटेड (2001) 5CLJ 26 SC में उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार किया गया। न्यायालय ने देखा कि प्राप्तकर्ता को लिखित में नोटिस देकर माँग करनी होती है तथा आदाता की ओर से यह एक भूल होती है लिखित में उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर [Negotiable Instruments (Amendments and Miscellaneous Provisions) Act, 2002 के अनुसार 30 दिन के भीतर] राशि का भुगतान करे। नोटिस देना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी प्राप्ति एक पूर्णता होती है। अतः यह स्पष्ट है कि नोटिस देना नोटिस पाने के समान नहीं है। यह प्राप्तकर्ता पर है कि पहली प्रक्रिया अंजाम दे सही पते पर आदाता को नोटिस भेजकर। अधिनियम की धारा 138 देखा संन्दर्भ ऐसे व्यक्ति के लिए उदार व्याख्या को आमंत्रित करता है जिनका वैधानिक दायित्व बनता है नोटिस देने का क्योंकि उसको इस लेनदेन में एक नुकसान वाला पक्षकार (Loser) माना जाता है तथा यह उसके हित में होता है कि विधान द्वारा इस प्रावधान को किया जाये। अधिनियम की धारा 138 के प्रति प्रावधान के वाक्यांश (b) में शब्द दिखाते हैं कि प्राप्तकर्ता का वैधानिक दायित्व है कि नोटिस देकर माँग करे। वाक्यांश में मुख्य जोर है माँग करने की आवश्यकता पर। यह केवल ऐसी माँग करने के लिए ही तरीका होता है जो विधान ने निर्धारित किया है। एक प्राप्तकर्ता नोटिस देने के लिए अपना भाग करने के लिए नोटिस भेज सकता है। जब एक बार यह भेज दिया जाता है तो उसका भाग पूरा हो जाता है तथा अगला इस बात पर निर्भर करता है कि भेजने वाला क्या करता है।

अगला प्रश्न पैदा होता है – 15 दिन (या अब 30 दिन) के नोटिस के लिए प्रारम्भिक बिन्दु क्या हैं?

धारा 138 (b) आन्तरिक तौर पर व्यवस्था करती है कि प्राप्तकर्ता को पैसे के भुगतान के लिए चैक के आदाता को एक नोटिस देकर माँग करनी पड़ती है चैक के अचुकता वापस आने के सम्बन्ध में सूचना की प्राप्ति से गिने जाते हैं। उदाहरण के लिए जब चैक बैंक द्वारा 13 जनवरी को STOP बेचान के साथ वापस किया जाता है लेकिन वापसी के सम्बन्ध में सूचना अपीलकर्ता द्वारा केवल 17 जनवरी को ही प्राप्त की जाती है चूंकि 14 तथा 16 जनवरी को बैंक अवकाश था तथा शिकायतकर्ता ने 29 जनवरी को इसे

जारी किया तो यह नहीं कहा जा सकता कि 29 जनवरी को जारी नोटिस 15 दिन की निर्धारित अवधि (अब 30 दिन) के बाहर चला जाता है। मुनोट इन्वैस्टमेंट्स लिमिटेड बनाम पुट्टुकोला प्रॉपर्टीज लिमिटेड IT 2001 (6) SC 4031

क्या मांग ड्राफ्ट एक चैक होता है? (Whether demand draft is a Cheque?)

बेचान साध्य प्रपत्र अधिनियम, 1881 की धारा 131 से रेखांकित चैक के सभी संयोगों के समावेश की रेखांकित ड्राफ्ट के क्षेत्र में व्यापक करते हुए भावना रही है। इसका उद्देश्य है इस प्रकार की संभावना को समाप्त करना कि ड्राफ्ट का रेखांकन नहीं किया जा सकता। भले ही यह सम्भाव है कि एक ड्राफ्ट को एक प्रतिज्ञापत्र या एक विपत्र माना जा सके, तथापि कानून ने धारक को विकल्प दिया है कि इसको जैसे चाहे मान ले। यह बात धारा 137 से निकलती है जो बताता है कि जहाँ एक प्रपत्र को एक प्रतिज्ञापत्र या एक विपत्र के रूप में माना जाता है तो धारक अपने विवेक से इसको ऐसा मान सकता है तथा प्रपत्र को फिर उसी प्रकार माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एक बार जब धारक उसको चैक के रूप में मानने का निर्णय ले लेता है तो वह उसकी फिर चैक के अन्यथा कुछ नहीं मान सकेगा। यह स्वयं धारक द्वारा ऐसे चयन को लागू करने का एक अपरिवर्तनीय उपप्रमेय होता है। एक Pay Order को तदनुसार एक चैक माना जाता है उस बैंक को अधिकृत करते हुए जिसके पास प्रपत्र है धारा 138 के अधीन शिकायत दाखिल कर सके। पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक बनाम विकार सहकारी बैंक लि. (2001) 4 सी.एल.जे. 188 (एस.सी.)।

(6) जहाँ कम्पनी का एक स्वामी, जो न तो निदेशक और न ही प्रभारी व्यक्ति है, विधिक दायित्वों के उन्मोचन हेतु कम्पनी खाते में एक चैक भेजता है। बाद में वह चैक अनादृत हो जाती है। क्या धारा 138 के अधीन वह उस अपराध के लिए जिम्मेदार होगा?

एच.एन.डी. मुल्ला फीरोज बनाम सी.वाई. सोमायाजू लू जे (2004) 55 एस.सी.एल.(ए.पी)।

किसी कम्पनी का स्वामी (वादी) अपनी कम्पनी की ओर से प्रतिवादी से ₹ 25 लाख उधार लेता है। बाद में प्रतिवादी की प्रार्थना पर 'वादी' कम्पनी खातों से एक चैक भेजता है किन्तु चैक अनादृत हो जाती है

प्रतिवादी ने धारा 138 के अन्तर्गत एक शिकायत वादी के विरुद्ध दर्ज कराई कि पर्याप्त धन होने के कारण चैक अनादृत हो गई तथा दूसरी कम्पनी की ओर से जारी चैक बाउंस होने के संबंध में दर्ज कराई।

शिकायत को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वादी न तो कम्पनी का निदेशक है और न ही प्रभारी व्यक्ति है और कम्पनी के दैनिक कार्यों से सम्बद्ध नहीं है उसने कम्पनी का न तो खाता खोला है और न उसका संचालन ही करता है। उसने कोई चैक जारी नहीं की जो अनादृत हो गई और आगे कहा कि चैक अनादरण की कोई सूचना भी उसे प्राप्त नहीं कराई गई। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि यद्यपि वादी पर अपीलार्थी को धन वापस करने का विधिक दायित्व है, वादीचैक का आदेशक नहीं है, जो अनादृत हो गई, और चैक उसके द्वारा संचालित खाते पर जारी नहीं की गई बल्कि कम्पनी द्वारा संचालित खाते पर जारी की गई है। अतः यह निर्णित किया गया कि वादी अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत परिभाषित अपराधकारित करने का दोषी नहीं जा सकता।

2.10 अवैध रूप से प्राप्त किए विलेखों के पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व (धारा 45 ए, 58, 59 और 60)

(RIGHT AND OBLIGATIONS OF PARTIES TO AN INSTRUMENT OBTAINED ILLIGALLY) (SECTION 45A, 58, 59 AND 60) :

(a) खोये हुए विलेख को पाने के अधिकार और दायित्व (Rights and Obligations of the finder of a lost instrument)

जब कोई पराक्रम्य विलेख गुम हो जाता है तो उसको पाने वाला या पाने वाले का पृष्ठांकित उस विलेख के लेखक, स्वीकर्ता या धारक से या ऐसे किसी पूर्व पक्षकार से इसका भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं है। यह विलेख के असली स्वामी को विलेख वापस करने के लिए बाध्य है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा विलेख खो गया है और वह इसे सुपुर्दगी द्वारा अन्तरित कर देता है (यह केवल तब सम्भव है जब खोया हुआ विलेख धारक को देय अथवा कोरा पृष्ठांकित हो) तो ऐसा तीसरा पक्षकार जो मूल्यवान प्रतिफल के बदले और सद्भावना से और परिपक्वता से पहले विलेख प्राप्त करता है, तो वह (तीसरा पक्षकार) उस विलेख को असली स्वामी के विरुद्ध अपने पास रख सकता है और उत्तरदायी पूर्वपक्षकारों को भुगतान के लिए बाध्य कर सकता है अन्य शब्दों में, यदि खोये हुए विलेख का कब्जाधारी व्यक्ति इसका यथाविधि धारक है, तो वह स्वीकर्ता से या धारक से या ऐसे धारक से किसी पूर्व पक्षकार से विलेख पर देय राशि प्राप्त करने का हकदार है। विलेख का कब्जाधारी या पृष्ठांकित भी राशि प्राप्त करने का हकदार है, जब वह उसे ऐसे किसी व्यक्ति से प्राप्त करते हैं जो उसका यथाविधि धारक था।

धारा 45—A अ के अधीन विलेख के खाने वाला व्यक्ति, आदेशक से खोये हुए विलेख के स्थान पर एक अन्य विलेख देने की प्रार्थना कर सकता है। यदि प्रार्थना किए जाने के बाद भी आदेशक दूसरा विलेख देने से इन्कार करता है, तो आदेशक को दूसरा विलेख देने के लिये बाध्य किया जा सकता है।

(b) विधि विरुद्ध रूप से प्राप्त किये गये विलेखों को प्राप्त करने वाले के अधिकार एवं दायित्व (Rights and obligations of a person who had obtained an instruments by unlawful means)

जब कोई पराक्रम्य विलेख, उसके लेखक, स्वीकर्ता या धारक से किसी अपराध द्वारा या कपट से प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे विलेख पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति सामान्यतः उस विलेख पर देय राशि उसके लेखक, स्वीकर्ता या धारक या उस धारक से पूर्व किसी पक्षकार से प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। अतएव, यदि 'एक्स' स्वीकर्ता से कोई विलेख चुराता है, तो 'एक्स' को उस विलेख पर कोई स्वत्व अधिकार नहीं मिलेगा और यदि उस विलेख की राशि किसी ने प्राप्त कर ली है, तो स्वीकर्ता यह राशि 'एक्स' से वसूल कर सकता है। यदि 'एक्स' इस विलेख को 'वाई' को अन्तरित कर देता है और 'वाई' मुफ्त या निष्प्रतिफल (gratuitous) अन्तरित है, तो ऐसी स्थिति में 'वाई' को भी उस विलेख पर कोई स्वत्वाधिकार नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यदि 'वाई' को भी उस विलेख पर कोई स्वत्वाधिकार नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यदि 'एक्स' स्वीकर्ता से कोई विलेख कपट द्वारा प्राप्त करता है, तो वह ऐसे विलेख की राशि प्राप्त नहीं कर सकता, परन्तु यदि वह (एक्स) इस विलेख को 'वाई' को अन्तरित कर देता है तो कपट सम्बन्धी किसी जानकारी के बिना वह मूल्य के लिए विलेख प्राप्त करता है, तो 'एक्स' से विलेख की राशि वसूल कर सकता है, परन्तु किसी अन्य पक्षकार से नहीं।

(c) विधि विरुद्ध प्रतिफल के बदले विलेख को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अधिकार एवं दायित्व (Right and obligations of a person who has obtained an instrument for unlawful consideration)

जब कोई पराक्रम्य विलेख किसी लेखक, स्वीकर्ता या धारक से किसी अपराध द्वारा या कपट से प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे विलेख का कब्जाधारी व्यक्ति ऐसे किसी लेखक, स्वीकर्ता या धारक से या ऐसे धारक के पूर्व कि किसी धारक व्यक्ति से उस विलेख की देय राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं है। प्रतिफल विधि-विरुद्ध हो सकता है यदि यह अनैतिक है या सार्वजनिक लोकनीति के विरुद्ध है या किसी विशेष कानून के अन्तर्गत विशेष रूप से वर्जित किया है। यदि विलेख का कब्जाधारी व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति 'पी' को पृष्ठांकित करता है तो 'पी' भी भुगतान प्राप्त करने का हकदार नहीं होता, जब तक वह (पी) यथाविधि धारक न हो। 'पी' को तभी यथाविधि धारक माना जाएगा यदि वह उसे मूल्यवान प्रतिफल के लिए, उसके द्वारा प्रतिफल विधि विरुद्ध होने की कोई सूचना प्राप्त हुए बिना पृष्ठांकित किया जाता है।

जालसाजी का प्रभाव (Effect of forgery): जब किसी पराक्रम्य विलेख पर जाली हस्ताक्षर किये जाते हैं तो यह शून्य या निष्प्रभावी (Nullity) हो जाता है तथा विलेख में लिखित सम्पत्ति उसी व्यक्ति में निहित रहती है जो उस समय धारक था जब इस पर जाली हस्ताक्षर किये गये थे। जाली विलेख का धारक न तो विलेख की राशि का भुगतान करा सकता है और न उसके लिए वैध उन्मोचन प्रदान कर सकता है। जालसाजी के होते हुए भी यदि धारक भुगतान प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तब भी वह राशि को अपने पास नहीं रख सकता। विलेख का असली स्वामी अपकृत्व (Torts) के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध दावा कर सकता है जिसने उसे प्राप्त किया है। यह सिद्धान्त प्राकृतिक रूप से सर्वव्यापक है, जिसके कारण यथाविधि धारक भी इससे मुक्त नहीं किया गया है। जालसाजी पुष्टिकरण करने के योग्य भी नहीं है।

परन्तु जाली पृष्ठांकन का प्रभाव क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि क्या विलेख का पूर्ण पृष्ठांकन किया गया था। या वह कोरा पृष्ठांकित था। पहले वाली स्थिति में, (पूर्ण पृष्ठांकन) जाली पृष्ठांकन के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति भले ही वह मूल्य के लिए और सद्भावना में विलेख का क्रेता है, यथा विधि धारक के अधिकार प्राप्त नहीं करता [मर्कण्टाइल बैंक बनाम डी सिल्वा, 30 बम्बई एल.आर.1125]

अनादरण के पश्चात् प्राप्त विलेख (Instrument acquired after dishonour) (धारा 59) : यह पहले ही बताया जा चुका है कि अन्तरक के स्वत्व में कोई दोष होने पर यथाविधि धारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु विलेख के किसी ऐसे धारक के मामले में ऐसा नहीं है, जिसने विलेख को अनादरण के पश्चात् या परिपक्वता के पश्चात् प्राप्त किया हो।

किसी विलेख का ऐसा जो इसे अनादरण के पश्चात् प्राप्त करता है, उसे अन्य पक्षकारों के विरुद्ध केवल वे ही अधिकार प्राप्त होते हैं जो अन्तरक के थे। उदाहरण के लिए, अन्य पक्षकारों से इस विलेख की राशि प्राप्त करना क्योंकि पृष्ठांकित भी ऐसा नहीं कर सकता था।

परिपक्वता के पश्चात् प्राप्त विलेख (Instrument acquired after maturity) (धारा 59): किसी अतिदेय या निलम्बित (overdue) विलेख का धारक भी इसके अन्तरक के स्वत्व में दोष होने के कारण प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए 'क्यू' 'पी' के द्वारा लिखित कोई विनिमय बिल स्वीकार करता है, और विनिमय बिल के भुगतान के लिए समपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral security) के रूप में कुछ माल 'पी' के पास जमा करता है। परिपक्वता तिथि पर बिली का

भुगतान न होने पर, 'पी' माल को बेच देता है और उससे प्राप्त हुए मूल्य को अपने पास रखता है, परन्तु विश्वास भंग (breach of faith) में 'पी' उस बिल को 'आर' के नाम पृष्ठांकित कर देता है क्योंकि 'आर' को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो 'पी' को प्राप्त थे, वह बिल (आर) की राशि 'क्यू' से प्राप्त नहीं कर सकता। परन्तु यदि 'आर' परिपक्वता से पूर्व सद्भावना में पृष्ठांकित हो तो वह —क्यू' से राशि वसूल कर सकेगा।

अनुग्रह वचन-पत्र या बिल पर दायित्व (Liabilities on an accommodation note or bill)
(धारा 59 का परन्तुक) : किसी अनुग्रह या निभाव वचनपत्र या विनिमय बिल के मामले में, यदि अन्तरक को स्वत्वाधिकार में कोई दोष है तो ऐसे धारक का स्वत्व प्रभावित नहीं होता जिसने विलेख परिपक्वता के पश्चात् प्राप्त किया है। अनुग्रह या निभाव (accommodation) को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—'एक्स' स्वयं को देय बिल 'वाई' पर लिखता है जो केवल 'एक्स' के विभाव या सहायता के बिना किसी प्रतिफल के बिल को स्वीकार करता है अर्थात् 'एक्स' बाजार में बिल का परक्रामण करके धनार्जन करने में सक्षम बनाने के लिए। यद्यपि 'वाई' ने बिल स्वीकार किया है, 'एक्स' मूल या प्राथमिक रूप से बिल के लिए उत्तरदायी है और वह 'वाई' की राशि की माँग कर सकता, क्योंकि किसी अनुग्रह बिल में, स्वीकर्ता उस पक्ष के लिए केवल प्रतिभू (Surety) है। जिसकी सहायतार्थ बिल लखा गया था। परन्तु, यदि उपर्युक्त उदाहरण में यह अनुग्रह बिल परिपक्वता के पश्चात् मूलवान प्रतिफल के बदले 'एक्स' द्वारा 'जैड' को अंतरित किया जाता है तो 'जैड' सद्भावना से धारक बन जाता है, 'जैड' को अंतरित किया जाता है तो 'जैड' का अन्तरक 'एक्स' अन्तरण की तिथि पर 'वाई' से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता था।

परक्रामण की अवधि (Duration of negotiation) (धारा 60) : पराक्रम्य विलेख को तब तक पराक्रमित किया जा सकता है, जब तक इसका लेखक आदेशिती या स्वीकर्ता इसकी परिपक्वता पर या परिपक्वता के पश्चात् इसका भुगतान नहीं कर देता, किन्तु भुगतान के पश्चात् परक्रामण नहीं हो सकता। परन्तु लेखक, आदेशिती या स्वीकर्ता परिपक्वता के पश्चात् विलेख का परक्रामण नहीं कर सकते भले ही विलेख का भुगतान न हुआ हो। किसी विलेख की तुष्टि (Satisfaction) भुगतान के बिना भी हो सकती है; और ऐसी तुष्टि को भुगतान के बराबर भी माना जाता है।

वचन-पत्र, बिल और चैक पर दायित्व से मुक्ति (Discharge from liability on notes, bills and cheques) : (a) पक्ष की मुक्ति और विलेख की मुक्ति में अन्तर (Distinction between discharge of a party and discharge of instrument) : कोई विलेख केवल तब मुक्त कहा जाता है जब उस पर अन्तिम रूप से उत्तरदायी पक्षकार, दायित्व से मुक्त हो जाता है। अतएव किसी विलेख के पक्षकार की मुक्ति का तात्पर्य यह नहीं है कि विलेख का भी भुगतान हो गया। परिणामस्वरूप, यथाविधि धारक विलेख के प्रति उत्तरदायी किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। उदाहरणार्थ, किसी बिल के पृष्ठांकनकर्ता को उसके दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है, तो उसमें निहित सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि यथाविधि धारक विलेख के अधीन किसी राशि के लिए दावा नहीं कर सकता।

दायित्व से मुक्ति विभिन्न प्रकार (Different modes of discharge from liability) : किसी पराक्रम्य विलेख के पक्षकारों को तब दायित्वों से मुक्त कर दिया जाता है, जब विलेख पर कार्यवाही करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। किसी पराक्रम्य विलेख पर कार्यवाही करने का अधिकार निम्नलिखित प्रकार से समाप्त किया जाता है।

- (i) **यथा समय भुगतान द्वारा (By payment in due course)** : यदि कोई विलेख धारक को देय है या उस पर कोरा पृष्ठांकन किया हुआ है और ऐसे विलेख का लेखक स्वीकर्ता या पृष्ठांकनकर्ता उस पर देय राशि का यथा समय भुगतान कर देते हैं। तो विलेख का लेखक, स्वीकर्ता या पृष्ठांकनकर्ता उस पर देय राशि का यथा समय भुगतान कर देते हैं तो विलेख का लेखक, स्वीकर्ता या पृष्ठांकनकर्ता क्रमशः विलेख के सभी पक्षकारों के प्रति दायित्व मुक्त हो जाते हैं अर्थात् जब सद्भावना में परिपक्वता पर या परिपक्वता के पश्चात् और विलेख में स्वत्व सम्बन्धी किसी दोष की सूचना के बिना विलेख के धारक को भुगतान कर दिया हो [धारा 82]।
- (ii) **स्वीकर्ता या पृष्ठांकनकर्ता के नाम को रद्द करने के द्वारा (By cancellations of acceptor's or endorser's name)** : यदि किसी पराक्रम्य विलेख का धारक स्वीकर्ता या पृष्ठांकनकर्ता के नाम को और ऐसे धारक के अधीन दावा करने वाले सभी पक्षकारों को मुक्त करने के उद्देश्य से उसका नाम काट देता है तो लेखक, स्वीकर्ता और पृष्ठांकनकर्ता क्रमशः धारक के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। अन्य शब्दों में यदि किसी विनिमय बिल का धारक (आदाता), स्वीकर्ता (आदेशिती) के हस्ताक्षरों को उसे दायित्व मुक्त करने के इरादे से रद्द करता है, तो ऐसे पराक्रम्य विलेख के लेखक और स्वीकर्ता दोनों, धारक के प्रति और ऐसे धारक के अधीन दावा करने वाले सभी पक्षकारों को उनके दायित्व से मुक्त कर दिये जाते हैं [धारा 82 (a)]।
- (iii) **छूट द्वारा (By release)** : किसी पराक्रम्य विलेख का लेखक, स्वीकर्ता या पृष्ठांकनकर्ता क्रमशः उस विलेख के धारक के प्रति दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। जब धारक ने विलेख के सम्बन्ध में अपने अधिकार का परित्याग कर दिया हो। अधिकार का परित्याग स्पष्ट या गर्भित हो सकता है। [धारा 82 (b)]।
- (iv) **धारक की त्रुटि के द्वारा (By default of the holder)**: यदि किसी विनिमय बिल का धारक, सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर, आदेशिती को विलेख की स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय के लिए 48 घंटे से अधिक का समय देता है, तो इस प्रकार अतिरिक्त समय दिये जाने से असहमत सभी पक्ष धारक के प्रति दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा इस कारण है कि यदि आदेशिती 48 घंटे के भीतर अपनी स्वीकृति प्रकट करने में त्रुटि करता है, तो धारक द्वारा ऐसे विलेख को अनादरित हुआ समझना चाहिए और उसे आदेशक और सभी पूर्व पक्षकारों को तत्काल सूचना देनी चाहिए, और तब तक समय नहीं बढ़ाना चाहिए, जब तक कि वे अपनी सहमति प्रकट न कर दें कि अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। [धारा 83]।
- (v) **सशर्त और सीमित स्वीकृति के द्वारा असहमत पक्षकारों को मुक्त करना (Dissenting parties discharged by qualified or a limited acceptance)** : यदि किसी बिल का धारक जो पूर्ण और शर्तहित स्वीकृति प्राप्त करने का हकदार है, किसी सशर्त स्वीकृति को प्राप्त करने का फैसला करता है तो वह ऐसा स्वयं अपने जोखिम पर करता है और उसके स्वयं के पूर्व के पक्षकारों को मुक्त कर देता है, जब तक कि वह ऐसी स्वीकृति के लिए उनकी सहमति प्राप्त नहीं कर लेता। अतएव निम्नलिखित परिस्थितियों में पूर्व पक्षकार दायित्व मुक्त हो जाते हैं—(i) जब स्वीकृति सशर्त हो (ii) जब स्वीकृति राशि के किसी भाग के लिए हो, (iii) जब स्वीकृति भुगतान के स्थान पर समय को बदल देती हो, (iv) जब आदेशितियों द्वारा जो साझेदार नहीं है, स्वीकृति पर हस्ताक्षर न किए जाएं।

यदि धारक उनकी पूर्ण सहमति के बिना, ऐसी स्वीकृति को चुपचाप स्वीकार कर लेता है, तो वे दायित्व मुक्त हो जाते हैं। वे धारक के प्रति और उसके अधीन दावा करने वालों के विरुद्ध मुक्त कर दिये जाते हैं। किन्तु यदि बाद में वे धारक द्वारा, ऐसी स्वीकृति का अनुसमर्थन करते हैं, तो वे मुक्त नहीं होंगे।

कोई स्वीकृति निम्नलिखित परिस्थितियों में सशर्त होती है—(a) जब विनिमय बिल में उल्लिखित किसी घटना के घटित होने पर भुगतान आश्रित हो, (b) जब भुगतान के लिए आदेशित राशि के केवल कुछ भाग के भुगतान का वचन दिया जाए, (c) जब आदेश पर भुगतान के लिए किसी स्थान को निश्चित नहीं किया गया हो, वह किसी अन्य स्थान पर या अन्यथा कहीं भुगतान करने का वचन देता है और जब भुगतान का स्थान विलेख में निश्चित किया गया हो और वह उससे भिन्न किसी अन्य स्थान पर या अन्यथा कहीं और भुगतान करने का वचन देता है; (d) जब आदेश में भुगतान के लिए नियत समय से भिन्न किसी समय पर भुगतान करने का वचन देता है [धारा 86]।

- (vi) **सभी उत्तरदायी पक्षकारों की सहमति के बिना विलेख में महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्वारा** (By material alteration of the instrument without assent of all parties liable) : किसी पराक्रम्य विलेख में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, उस विलेख को किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति शून्य कर देता है, जो ऐसा परिवर्तन किए जाने के समय उसका एक पक्षकार है और परिवर्तन के लिए अपनी सहमति नहीं देता, जब तक परिवर्तन मूल पक्षकारों के सामान्य आशय को कार्यान्वित करने के लिए नहीं किया गया हो। और यदि ऐसा कोई परिवर्तन पृष्ठांकित द्वारा किया गया है, तो वह उसके प्रतिफल की बाबत उसके सब दायित्व से उसके पृष्ठांकनकर्ता को मुक्त कर देता है [धारा 87]। परिवर्तन ऐसा महत्वपूर्ण होना चाहिए कि वह विलेख की प्रकृति को काफी हद तक बदल देता है। तिथि का परिवर्तन, देय राशि का परिवर्तन या भुगतान के स्थान या समय में परिवर्तन को महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। हांगकांग एण्ड शंघाई बैंक बनाम ली शि (1928) ए.सी.181 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि कोई आकस्मिक परिवर्तन किसी प्रकार भी विलेख को शून्य नहीं बनायेगा। शून्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यह सिद्ध किया जाए कि परिवर्तन अनुचित रीति से और जानबूझकर किया गया है।
- (vii) **परिवर्तन प्रकट न होने पर भुगतान के द्वारा** (By Payment, alteration not being apparent): यदि कोई व्यक्ति किसी परिवर्तित वचन—पत्र, बिल या चैक का भुगतान करता है, बशर्ते कि परिवर्तन पता नहीं चलता तो और किसी व्यक्ति या किसी बैंकर के द्वारा यथा समय भुगतान किया गया हो, तो जो पक्ष भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसे दायित्व से संरक्षण प्रदान किया जाता है (धारा 89)। उदाहरण यदि 'अ' एक चैक ₹ 8 का 'ब' के पक्ष में लिखता है, जो कपटपूर्वक ₹ 8 की संख्या को ₹ 80 में परिवर्तित कर देता है और परिवर्तन किया हुआ पता नहीं चलता, तो बैंकर यदि 'ब' को ₹ 80 का भुगतान कर देता है, तो बैंकर भुगतान की गयी अधिक राशि के लिए आदेशक की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (viii) **परिपक्वता पर या उसके पश्चात, अपने अधिकार के रूप में स्वीकर्ता के धारक बन जाने पर** (By acceptor becoming holder of a bill at or after maturity in his own right) : यदि कोई विनिमय बिल जो परक्रमित कर दिया गया है, परिपक्वता के समय या उसके

पश्चात् स्वीकर्ता के हाथ में, स्वयं उसके अधिकार से आता है, तो उस पर कार्यवाही करने के सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं। (धारा 90)।

- (ix) **चैक को उचित समय के भीतर प्रस्तुत करने में त्रुटि के द्वारा** (By default in presenting the cheque with in a reasonable time) : किसी चैक के मामले में, यदि इसके लिखे जाने के पश्चात् उचित समय के भीतर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता और जहाँ तक आदेशक या जिस व्यक्ति के लिखे वह लिखा गया है उस व्यक्ति और बैंकर के मध्य का संबंध है, वहाँ तक आदेशक या ऐसे व्यक्ति को उस समय, जबकि वह प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, यह अधिकार प्राप्त था कि चैक का भुगतान किया जाए और वह प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण वास्तव में हानि उठाता है, वहाँ वह ऐसे भुगतान की मात्रा तक दायित्व मुक्त हो जाता है, अर्थात् ऐसी सीमा तक जिसके लिए ऐसा आदेशक या वह व्यक्ति उससे बड़ी राशि के लिए बैंकर का लेनदार है, जो उस स्थिति में होती है यदि चैक का भुगतान कर दिया गया होता (धारा 84)।

उदाहरणार्थ, यदि 'एक्स' 10 चैक, प्रत्येक चैक ₹ 100 को लिखता है, किन्तु जब चैकों को बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाना था, उसके पास बैंक खाते में ₹ 600 थे और तत्पश्चात् चैक प्रस्तुत किये जाने के पहले ही बैंक फेल हो गया, तो 'एक्स' ₹ 600 की सीमा तक दायित्व से मुक्त हो जायेगा, किन्तु शेष राशि के लिए 'एक्स' उत्तरदायी रहेगा। यदि बैंक में उसके खाते में ₹ 1,000 जमा होते, तो वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता।

टिप्पणी :-उपर्युक्त मामले में आदेशक का दायित्व बैंकर को अन्तरित हो जायेगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तुतीकरण के लिए युक्ति समय क्या है? निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए—(i) विलेख की प्रकृति (ii) व्यापार और बैंकर के रिवाज (iii) मामले के तथ्य।

- (x) **कानून के प्रवर्तन के द्वारा** (By operation of law) : यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई पराक्रम्य विलेख भी कानून के प्रवर्तन द्वारा दायित्व मुक्त हो जाता है, जो निम्नलिखित में से किन्हीं भी परिस्थितियों में हो सकता है— (a) अवधि के व्यतीत होने पर (By lapse of time) : अर्थात् विलेख पर देय राशि की वसूली के लिए निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर जब विलेख के अधीन दावा परिसीमा अधिनियम के द्वारा वर्जित हो जाता है। (b) विलय द्वारा (By merger) : जब विलेख के अधीन ऋण, स्वीकर्ता, लेखक या पृष्ठांकनकर्ता के विरुद्ध प्राप्त किये गये निर्णित ऋण (Judgement debt) में विलयन कर दिया जाता है। (c) दिवालिया कानून के अधीन (Law of insolvency) : जब स्वीकर्ता, लेखक या पृष्ठांकनकर्ता को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो वह न्यायालय के दिवालिया आदेश के द्वारा मुक्त हो जाते हैं।
- (xi) **आदेशिती द्वारा आदेश पर या वाहक को देय किसी चैक के भुगतान के द्वारा** (By payment by the drawee of a cheque payable to order or to bearer) : जब आदेश पर देय चैक आदाता द्वारा अथवा उसकी ओर से पृष्ठांकित किया गया आयशित ही तो आदेशिती जो सदैव बैंकर होता है, तो यथा समय भुगतान के द्वारा आदेशित दायित्व मुक्त हो जाता है। एक चैक को यथा समय भुगतान किया हुआ तब माना जाता है, जब इसके पृष्ठांकन की सत्यता की उचित सावधानी बरतने के पश्चात् सद्भावना में भुगतान किया गया हो। यथा समय भुगतान करने पर बैंक अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है; भले ही

भुगतान किसी गलत व्यक्ति को कर दिया हो। भले ही यदि आदाता का पृष्ठांकन जाली है, तो सद्भावना में और बिना किसी लापरवाही के भुगतान करने से बैंकर मुक्त हो जाता है। परन्तु यदि बैंक पर आदेशक के जाली हस्ताक्षर किए गये हैं, तो बैंकर किसी भी हालत में दायित्व मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ग्राहकों के हस्ताक्षर पहचाने।

यदि बैंक वाहक को देय है तो उस पर कोई पृष्ठांकन होते हुए भी, चाहें आंशिक या पूर्ण भुगतान द्वारा बैंकर मुक्त हो जाता है और चाहें ऐसे किसी पृष्ठांकन का अभिप्राय परक्रामण को सीमित या वर्जित करना हो या नहीं, तो बैंकर यथा समय भुगतान करके दायित्व से मुक्त हो जाता है। पूर्ण पृष्ठांकन के अधीन पृष्ठांकिनी, बैंकर से राशि वसूल नहीं कर सकता, जिसने वाहक को भुगतान किया है। (धारा 85)।

मुक्ति का जो नियम आदेश पर देय बैंक के सम्बन्ध में लागू होता है, वह किसी बैंक द्वारा अन्य बैंक को आदेश पर या माँग पर देय लिखे गये ड्राफ्ट पर भी लागू होता है (धारा 85)।

2.11 अनादरण की सूचना (NOTICE OF DISHONOUR)

(a) गैर स्वीकृति द्वारा अनादरण (धारा 91) Dishonour by non-acceptance (Section 91)

कोई बिल अस्वीकृति के द्वारा अथवा भुगतान न होने पर अनादरित हो सकता है। अस्वीकृति के द्वारा अनादरण निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक तरीके से हो सकता है—(i) जब आदेशिनी विलेख प्रस्तुत किये जाने के समय से 48 घण्टों के भीतर उसे स्वीकार नहीं करता अथवा स्वीकार करने से इंकार करता है। (ii) जब कोई आदेशितियों में से कोई एक, जो कि परस्पर साझेदार नहीं है, स्वीकृति करने में त्रुटि करता है। (iii) जब आदेशिनी सशर्त स्वीकृति देता है। (iv) जब स्वीकृति के लिए प्रस्तुतीकरण माफ कर दिया जाता है तथा बिल स्वीकार नहीं किया जाता (v) जब आदेशिनी संविदा करने में अक्षम (incompetent) है।

यह ध्यान रहे कि प्रस्तुतीकरण तब तक आवश्यक नहीं है जब समुचित रूप से तलाश करने के बाद भी आदेशिनी का पता न लगाया जा सके, अथवा जब आदेशिनी संविदा करने में अक्षम है, अथवा जब आदेशिनी कोई कल्पित व्यक्ति हो।

जब कोई बिल अस्वीकृति के कारण अनादरित कर दिया जाता है, तो धारक के आदेशक या पृष्ठांकनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का तात्कालिक अधिकार प्राप्त होता है। क्योंकि अस्वीकृति के द्वारा अनादरण धारक को आदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है, अतः उसे बिल की परिपक्वता के समय तक प्रतीक्षा करने और फिर भुगतान करने के लिए प्रस्तुत करने पर अनादरित होने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। (राम रावजी जाम्बेकर बनाम प्रहलाददास, 20 बम्बई, 133)

(b) भुगतान न करने के द्वारा अनादरण (धारा 92) (Dishonour by non-payment) (Section 92)

कोई विलेख भुगतान न करने के द्वारा अनादरित तब होता है जब इस पर मूलरूप से उत्तरदायी पक्ष, अर्थात् बिल को स्वीकर्ता, वचन-पत्र का लेखक या बैंक का आदेशिनी, भुगतान

करने में त्रुटि करता है। कोई विलेख तब भी भुगतान न करने के कारण अनादरित हुआ माना जाता है, जब धारा 76 के अधीन भुगतान के लिए विलेख को प्रस्तुत करना माफ कर दिया गया हो, तो ऐसे विलेख के अतिदेय (Overdue) होने पर उसका भुगतान न होने पर अनादरित माना जाता है।

(c) **अस्वीकृति द्वारा अनादरण तथा भुगतान करने के द्वारा अनादरण में अन्तर** (Distinction between dishonour by non-acceptance and by nonpayment) :

यदि कोई बिल अस्वीकृति के द्वारा अनादरित होता है तो आदेशितों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह बिल का कोई पक्षकार नहीं है, बिल का धारक केवल आदेशक या पृष्ठांकित (यदि कोई है तो) के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। भुगतान न करने के द्वारा अनादरण होने पर आदेशिनी पर दावा किया जा सकता है।

(d) **अनादरण की सूचना (धारा 93 एवं 94) (Notice of Dishonour) (Section 93 & 94) :**

- (i) **सूचना किस व्यक्ति द्वारा दी जाए (By whom notice to be given) :** जब कोई विलेख अस्वीकृति के कारण या भुगतान न किये जाने के कारण अनादरित होता है तो धारक द्वारा या विलेख के किसी ऐसे पक्षकार द्वारा जो विलेख पर उत्तरदायी है, अनादरण की सूचना दी जानी चाहिए।
- (ii) **सूचना किसको दी जानी चाहिए (To whom notice is to be given) :** विलेख के अनादरण की सूचना उन सभी पक्षों को दी जानी चाहिए जिन्हें धारक उत्तरदायी बनना चाहता है, जैसे आदेशक या पृष्ठांकन कर्त्ताओं को। अनादरण की सूचना स्वयं पक्षकार को या उसके ऐजेंट को, या उसकी मृत्यु होने पर उसके विधिक प्रतिनिधि को या उसके दिवालिया होने पर सरकारी अधिकारी को दी जानी चाहिए। किसी वचनपत्र के लेखक को या बिल व चैक के आदेशिनी या स्वीकर्त्ता को अनादरण की सूचना देना आवश्यक नहीं है।
- (iii) **सूचना न देने का प्रभाव (Effect of non-service of notice) :** यदि किसी ऐसे पूर्व पक्षकार को सूचना नहीं भेजी जाती जो उचित समय के भीतर सूचना पाने का हकदार है, तो वह दायित्व मुक्त हो जाता है। धारा 30 के अधीन आदेशक के और अधिनियम की धारा 35 के अधीन पृष्ठांकित के दायित्व को जारी रखने की यह प्रमुख शर्त है कि उन्हें अनादरण की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए।
- (iv) **वैध सूचना के लक्षण (Requirements of valid notice) :** धारक द्वारा उस पक्ष को सूचना अवश्य देनी चाहिए कि विलेख अनादरित हो गया है और यह कि वी उस पर उत्तरदायी है। सूचना में अनादरित विलेख का सही विवरण दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा गलत विवरण जो संबोधिनी (Addressee) को भ्रमित करे, सूचना को व्यर्थ कर देता है।
- (v) **सूचना देने का ढंग (Mode of service of notice) :** सूचना, यदि लिखित में हो तो पक्षकार के व्यवसाय करने के स्थान पर या उसके निवास-स्थान पर डाक द्वारा भेजी जा सकती है, और यदि सूचना अपवहन (miscarriage) हो जाती है, तो इस कारण से सूचना को अमान्य नहीं माना जाता है। जब किसी विलेख का धारक और

वह पक्ष जिसे सूचना दी जाती है, किसी भिन्न स्थान पर व्यवसाय करते हैं या निवास करते हैं, तो अनादरण की सूचना अगली डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए। यदि उसी स्थान पर व्यवसाय करते हैं या रहते हैं तो यह पर्याप्त होगा, यदि सूचना इस प्रकार भेज दी गयी है कि यह अनादरण की तिथि के पश्चात् अगले दिन अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाती है।

(e) अनादरण की सूचना प्राप्त करने वाले पक्षकार द्वारा सूचना का सम्प्रेषण (धारा 95)
(Transmission of notice of dishonour by party receiving it) (Section 95)

अनादरण की सूचना प्राप्त करने वाले किसी पक्षकार द्वारा किसी ऐसे पूर्व पक्षकार को, जिसे वह उत्तरदायी ठहराना चाहता है, उचित समय के भीतर सूचना दे दी जानी चाहिए, परन्तु यदि पूर्व पक्षकार अन्यथा अनादरण की सूचना प्राप्त करते हैं, तब फिर उन्हें यह सूचना भेजनी आवश्यक नहीं है। सूचना के सम्प्रेषण का उदाहरण देने के लिए, आइये निम्नलिखित पर विचार करते हैं—

- A) ने B के पक्ष में एक्स पर बिल लिखा ;
- B) इसे C को पृष्ठांकित करता है ;
- C) इसे D को पृष्ठांकित करता है ;
- D) उसे E को पृष्ठांकित करता है ;
- E) उसे F को पृष्ठांकित करता है।

मान लीजिए X बिल को स्वीकार करने से इन्कार कर देता है और F जो धारक है, केवल E और A को अनादरण की सूचना देता है, परन्तु E D C और B को सूचना का सम्प्रेषण नहीं करते। ऐसी स्थिति में F E या A के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। E अपनी पारी पर A से रकम का दावा कर सकता है, किन्तु D C से और B से नहीं। इस उद्देश्य के लिए E को भी A C और B के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त हो, तो ई को सूचना का सम्प्रेषण उन्हें भी करना चाहिए।

(f) अनादरण की सूचना देना कब अनावश्यक है (धारा 98) (when notice of dishonour is unnecessary) (Section 98) :

किसी विलेख के अनादरित हो जाने पर, आदेशित के पृष्ठांकनकर्ता के विरुद्ध कोई दावा करने के लिए, अनावरण की सूचना देना महत्वपूर्ण भाग है। परन्तु, निम्नलिखित परिस्थितियों में अनादरण की सूचना देना अनावश्यक है—(i) जब सूचना प्राप्त करने के अधिकारी पक्ष ने स्वयं ही, स्पष्ट तौर पर सूचना का परित्याग कर दिया हो ; उदाहरणार्थ, जब बिल का आदेशक, धारक को सूचना देता है कि बिल प्रस्तुत करने पर अनादरित कर दिया जाएगा, तो अनादरण की सूचना का परित्याग किया गया माना जाता है। [बर्ट बनाम लेवेट (1811) 13 ईस्ट 213] (ii) जब विलेख के आदेशक ने भुगतान न करने का आदेश जारी कर दिया है, तो क्योंकि आदेशक स्वयं ही भुगतान प्राप्त करने के धारक के अधिकार में बाधा डालता है, इसलिए आदेशक को सूचना देना आवश्यक है। (iii) जब उत्तरदायी पक्षकार को सूचना न मिलने के कारण क्षति न उठानी पड़ी हो। ऐसी स्थिति में न तो प्रस्तुतीकरण और न ही अनादरण की सूचना देना आवश्यक है, बशर्ते यह सिद्ध किया गया हो कि विलेख को लिखने के समय, आदेशिती (बैंकर) के पास आदेशक की कोई धनराशि उपलब्ध नहीं थी। [सुब्बाराव बनाम सीताराम, 2 बम्बई, एल.आर.891] (iv) जब सूचना पाने

का अधिकारी पक्ष समुचित खोजबीन के बाद भी ढूँढा नहीं जा सकता है। (v) जब सूचना देने में कोई आकस्मिक त्रुटि हुई हो, बशर्ते ऐसी त्रुटि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हुई हो, जैसे धारक या उसके ऐजेंट की मृत्यु या भयानक बीमारी या कोई अन्य अकस्मात् दुर्घटना या सूचना देने वाले पक्षकार की त्रुटि, दुर्व्यहार या लापरवाही न मानी जाने वाली अत्यन्त प्रबल विपत्ति। (vi) जब कोई आदेशकों में से कोई एक आदेशक स्वीकर्ता हो। इससे एक ऐसे नियम को और बनाया जाना सम्भव है कि अब आदेशक और स्वीकर्ता एक ही व्यक्ति हैं तो आदेशक को उत्तरदायी ठहरने के लिए सूचना देना अनावश्यक है। परन्तु यह तथ्य कि बिल का आदेशक और आदेशिनी साझेदार हैं, इस धारणा को बल प्रदान नहीं करते कि वे बिल के लेखन के सम्बन्ध में साझेदार हैं या यह कि बिल दोनों की ओर से उनमें से किसी एक द्वारा लिखा गया था। [जम्बू रामास्वामी बनाम सुन्दर राजा चैट्टी, 29 मद्रास, 239] ऐसा मामला उपर्युक्त वर्णित नियम के अन्तर्गत नहीं आता। (vii) ऐसे वचन-पत्र की स्थिति में जो पराक्रम्य नहीं है। (viii) जब सूचना पाने के अधिकारी व्यक्ति को सभी तथ्यों की जानकारी है, और यह जानते हुए भी यह विलेख पर देय राशि का भुगतान करने का शर्तारहित वचन देता है।

2.12 टिप्पण और प्रसाक्ष्य (NOTING AND PROTESTING)

(a) टिप्पण (Noting) :

इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए सुविधाजनक माध्यम है कि कोई वचन-पत्र या बिल अनादरित हो गया है। जब कोई वचनपत्र या बिल अस्वीकृति के कारण अनादरित होता है अथवा भुगतान न होने के कारण अनादरित होता है, तो धारक ऐसे अनादरण के लिए नोटरी पब्लिक (Notary Public) से प्रमाणन या टिप्पण करवाता है। टिप्पण अनादरित विलेख पर नोटरी पब्लिक द्वारा लिखा जाता है, जब किसी विलेख, जैसे विनिमय बिल का, अनादरण के लिए टिप्पण करवाना होता है, तो इस विलेख को नोटरी पब्लिक को सौंपा जाता है और फिर नोटरी पब्लिक दुबारा इस विलेख को स्वीकृति या भुगतान के लिए, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करता है और आदेशक या स्वीकर्ता के लिए, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करता है और आदेशक या स्वीकर्ता फिर भी विलेख को स्वीकार करने या भुगतान करने से इन्कार करता है, तो नोटरी पब्लिक इस तथ्य पर टिप्पण करता है अर्थात् अनादरण की तिथि, ऐसे अनादरण का कारण इत्यादि को अन्तर्विष्ट करते हुए एक कार्यवृत्त तैयार किया जाता है जो विलेख के साथ संलग्न होता है, और उक्त तथ्यों को विलेख पर लिखा जाता है।

(b) प्रसाक्ष्य (Protest) :

जब कोई विलेख अनादरित होता है, तो धारक इस तथ्य को न केवल टिप्पण किए जाने के लिए, बल्कि नोटरी पब्लिक द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए भी भेज सकता है कि विनिमय बिल को अनादरित कर दिया गया है। ऐसे प्रमाण पत्र को प्रसाक्ष्य (Protest) भी कहा जाता है।

यदि बिल के स्वीकर्ता की साख, परिपक्वता से पहले उसके दिवालियापन या अन्य किसी कारण से कमजोर हो गयी है, तो धारक ऐसे किसी भी तथ्य का टिप्पण और प्रमाणन कर सकता है। ऐसे किसी प्रमाण-पत्र को उत्तम प्रतिभूति के लिए प्रसाक्ष्य कहा जाता है। किसी प्रसाक्ष्य की विषय सामग्री अधिनियम की धारा 101 में दी गयी है।

देशीय विलेखों के सम्बन्ध में न तो टिप्पण और न ही प्रसाक्ष्य आवश्यक है। परन्तु धारा 104 के अधीन प्रत्येक विदेशी विनिमय बिल के अनादरण का प्रसाक्ष्य अवश्य करना चाहिए। जब इस प्रकार प्रसाक्ष्य कराना उस देश के कानून के अनुसार अपेक्षित है, जहाँ बिल लिखा गया है। टिप्पण और प्रसाक्ष्य, दोनों का लाभ यह है कि यह न्यायालय में इस तथ्य का कि विलेख अनादरित किया गया है, न्यायालय में प्रथम दृष्टया (Prima facie) साक्ष्य माना जाता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा 119 के अधीन न्यायालय किसी प्रसाक्ष्य को मान्यता देने के लिए बाध्य है। किन्तु यह टिप्पण को मान्यता दे भी सकता है और नहीं भी। इस कम्पनी को पूरा करने के लिए धारा 104-A जोड़ी गई है। यह धारा इस स्थिति को स्पष्ट करती है कि कोई बिल या दस्तावेज जिसका टिप्पण किया गया है, पक्षकारों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए, उसके पश्चात् किसी भी समय प्रसाक्ष्य कराया जा सकता है। अतएव, जब विधि द्वारा अपेक्षित समय के भीतर दस्तावेज का टिप्पण करा लिया गया है, तो प्रसाक्ष्य न किए जाने के कारण कानूनी कार्यवाही व्यर्थ नहीं की जा सकती।

(c) नोटरी पब्लिक (Notary Public) :

किसी नोटरी पब्लिक की नियुक्ति केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। दस्तावेजों, संविदाओं और अन्य विलेखों को प्रमाणित करना, जिन्हें विदेश में उपयोग किया जाना है और ऐसे दस्तावेजों के समुचित निष्पादन का प्रमाण पत्र देना नोटरी पब्लिक का मुख्य कार्य है। उसे व्यवसाय जगत का विश्वास प्राप्त होता है और उसके द्वारा दिये गये किसी प्रमाण पत्र को न्यायालय द्वारा सत्य माना जाता है। नोटरियों के पेशे को नोटरी अधिनियम, 1952 के द्वारा विनियमन किया जाता है।

(d) प्रसाक्ष्य की सूचना (Notice of Protest) :

जब किसी वचन-पत्र विनिमय बिल को कानून द्वारा प्रसाक्ष्य कराना आवश्यक है, ऐसे प्रसाक्ष्य की सूचना, अनादरण की सूचना के बदले उसी ढंग से दी जानी चाहिए जैसे अनावरण की सूचना दी जाती है [धारा 102]।

2.13 आदरार्थ स्वीकृति एवं भुगतान तथा आवश्यकता की स्थिति में संदर्भ

(ACCEPTANCE AND PAYMENT FOR HONOUR AND REFERENCE
IN CASE OF NEED)

आदरार्थ स्वीकर्ता (Acceptance for honour) :

यदि कोई बिल अस्वीकृति के कारण अनादरित हो गया है और ऐसे अनादरण के लिए टिप्पण और प्रसाक्ष्य भी करा लिया गया है, इसके अतिरिक्त (Overdue) होने के पूर्व कोई व्यक्ति, जो विलेख के अधीन पहले से ही उत्तरदायी पक्षकार नहीं है, धारक की सहमति से, विलेख से सम्बन्धित किसी पक्षकार के आदरार्थ, बिल पर लिख कर स्वीकार कर सकता है। आदरार्थ स्वीकृति के उद्देश्य विलेख के लिए उत्तरदायी पक्षकार की साख की रक्षा करना है और उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही किए जाने से बचना है।

वैध आदरार्थ स्वीकृति की शर्तें (Conditions of valid acceptance for honour) : ये इस प्रकार हैं—(i) यह कि अस्वीकृति या उत्तम प्रतिभूति के लिए, टिप्पण और प्रसाक्ष्य किया गया है; (ii) यह कि ऐसी स्वीकृति धारक की सहमति से है; (iii) यह कि आदरार्थ स्वीकर्ता पहले से ही

उस बिल पर उत्तरदायी नहीं है; (iii) यह कि आदरार्थ स्वीकर्ता पहले से ही उस बिल पर उत्तरदायी नहीं है; (iv) यह कि स्वीकृति बिल पर पहले से उत्तरदायी किसी पक्षकार के आदर के लिए है; तथा (v) यह कि आदरार्थ स्वीकृति विलेख पर लिख दी गयी है।

ऐसे स्वीकर्ता के अधिकार एवं दायित्व (Rights and liabilities of such acceptor) :

अधिनियम की धारा 111 उल्लिखित करती है कि यदि बिल का आदेशिती भुगतान नहीं करता, तो जिस पक्ष के लिए आदरार्थ स्वीकृति दी गयी है उसके बाद आने वाले सभी पक्षों के प्रति विलेख की राशि के लिए आदरार्थ स्वीकर्ता उत्तरदायी होता है। परन्तु, आदरार्थ स्वीकर्ता बिल के धारक के प्रति तब तक उत्तरदायी नहीं है जब तक कि इसे प्रस्तुत नहीं किया जाता (यदि ऐसे स्वीकर्ता द्वारा बिल पर जो पता लिखा जाता है, वह उस स्थान से भिन्न है, जहाँ बिल देय है) इसकी परिपक्वता की तिथि के अगले दिन (उसके बाद नहीं) आदरार्थ, स्वीकर्ता को प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा, आदरार्थ स्वीकर्ता को तब तक उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि परिपक्वता की तिथि पर आदेशिती को भुगतान के लिए प्रस्तुत न किया जाए और उसके द्वारा अनादरित कर दिये जाने पर उसका टिप्पण और प्रसाक्ष्य नहीं कराया जाता (धारा 112)।

धारा 111 पुनः प्रावधान करती है, वह व्यक्ति जिसके आदरार्थ बिल पर ऐसी स्वीकृति दी गयी है और पहले वाले सभी पक्षकार, अपने-अपने दायित्व के अनुसार, ऐसे स्वीकर्ता को इस प्रकार की स्वीकृति के फलस्वरूप हुई हानि या क्षति की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

आदरार्थ भुगतान (Payment for honour) :

एक ऐसा भुगतान है जो किसी व्यक्ति द्वारा बिल पर उत्तरदायी पक्ष के सम्मानार्थ किया जाता है और यह बिल के टिप्पण और प्रसाक्ष्य के बाद किया जाता है। ऐसे भुगतान के लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं। – (i) बिल का भुगतान न किये जाने के लिए, इसका टिप्पण और प्रसाक्ष्य अवश्य कराया जाना चाहिए (ii) भुगतान करने वाला व्यक्ति या उसका एजेंट नोटरी पब्लिक के समक्ष उस पक्षकार के नाम की घोषणा करता है, जिसके आदर के लिए वह भुगतान कर रहा है; (iii) ऐसी घोषणा नोटरी पब्लिक द्वारा दर्ज की गयी है; (iv) भुगतान, विलेख के लिए उत्तरदायी किसी पक्ष के आदरार्थ ही होना चाहिए तथा (v) भुगतान किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, भले ही वह व्यक्ति विलेख के लिए पहले से ही उत्तरदायी हो, अथवा न हो।

इस प्रकार भुगतान का प्रभाव यह है—जिस पक्ष में आदरार्थ भुगतान किया गया है, उसके बाद वाले सभी पक्षकार दायित्व मुक्त हो जाते हैं।

- (1) आदरार्थ भुगतान करने वाले व्यक्ति को ऐसा भुगतान करते समय बिल के सम्बन्ध में धारक के सभी अधिकार मिल जाते हैं।
- (2) भुगतानकर्ता, उसके द्वारा भुगतान की गयी समस्त राशि ब्याज रहित और ऐसा भुगतान करने के सम्बन्ध में उपर्युक्त ढंग से किये गये सभी खर्चे वसूल करने का अधिकारी होता है। (धारा 114)।

धारा 115 के अनुसार, यदि बिल में “आवश्यकता के समय आदेशिती” (Drawee in case of need) का नाम लिखा है या किसी पृष्ठांकन में उसका नाम लिखा हुआ है तो धारक का कर्तव्य है कि वह बिल ऐसे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करे अर्थात्, “आवश्यकता के समय आदेशिती” के समक्ष और ऐसे बिल को तब तक अनादरित नहीं माना जाएगा। जब तक यह ऐसे आदेशिती द्वारा अनादरित न कर दिया जाए। यदि “आवश्यकता के समय आदेशिती” के समक्ष बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता

तो आदेशक दायित्व मुक्त हो जाता है। [बहादुर चन्द बनाम गुलाब राय, ए. आई. आर. लाहौर 557;] पुनः बम्बई उच्च न्यायालय के अनुसार, यदि कोई बिल विधिवत् स्वीकार किया गया है, किन्तु जब पहली बार भुगतान के लिए आदेशिती के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और अनादरित हो जाता है, तो इस विलेख को “आवश्यकता के समय आदेशिती” के समक्ष भुगतान के लिए वैध तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यदि स्वीकृति हेतु उसे पहले यह विलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था। [डोरे बनाम कांचीवाला एण्ड कम्पनी, 40, बम्बई एल. आर. 473]।

2.14 विलेख का प्रस्तुतीकरण (PRESENTMENT OF INSTRUMENTS)

(a) स्वीकृति के लिए बिल का प्रस्तुतीकरण (Presentment of bill for acceptance) (धारा 61) :

किसी विनिमय बिल को भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले यह अनिवार्यतः आवश्यक नहीं है कि बिल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाए। उदाहरणार्थ यदि कोई बिल मांगने पर (on demand) या निर्धारित तिथि के कुछ दिनों पश्चात् या किसी निर्धारित तिथि को देय है तो उसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। यद्यपि बिल के लिखे जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र आदेशिती द्वारा बिल की स्वीकृति प्राप्त करना सामान्य प्रथा है, तो ऐसी स्वीकृति बिल को पराक्रम्य विलेख बनाने के लिए पूर्ण रूप से अनिवार्य नहीं है। उदाहरणार्थ ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे स्वीकृति से पूर्व विलेख पराक्रमित किया गया है, उस विलेख पर यथाविधि धारक के रूप में वाद ला सकता है। [नेशनल पार्क बैंक ऑफ न्यूयार्क बनाम ब्रेग्रेन एण्ड कम्पनी (1914) 110 एल.टी.907]।

परन्तु यह ध्यान रहे कि दो परिस्थितियों में स्वीकृति के लिए प्रस्तुतीकरण आवश्यक होता है, जैसे—

- (i) जब किसी बिल को दिखाए जाने के पश्चात् (after sight) भुगतान किया जाना है, तो विलेख की परिपक्वता की तिथि निर्धारित करने के लिए, स्वीकृति के लिए प्रस्तुतीकरण आवश्यक है।
- (ii) जब बिल में ही स्पष्टतः विनिर्दिष्ट हो कि इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाए।

परन्तु जब कोई बिल देखने पर (after sight) देय नहीं लिखा गया है, तो पूर्व पक्षकारों को उत्तरदायी ठहराने के लिए बिल का प्रस्तुतीकरण अनावश्यक है किसी बिल पर आदेशिती की स्वीकृति लेना इसलिए वांछनीय है कि जब यह स्वीकृत कर लिया जाता है, तो धारक को स्वीकर्ता के अतिरिक्त प्रतिभूति मिल जाती है, और यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो वह भुगतान के लिए प्रस्तुतीकरण से बच जाता है। कब, कैसे और किसके द्वारा बिल प्रस्तुत किया जाना है (When, How and by whom bill is to be presented) : देखने के पश्चात् देय बिल पर आदेशिती की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुतीकरण करने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो स्वीकृति की माँग करने का हकदार है, और स्वीकृति की माँग करने का अधिकारी सामान्यतः धारक ही होता है। विनिमय बिल को लिखने के पश्चात् उसे एक उचित अवधि के अन्दर, व्यवसाय के दिन, कामकाज के घण्टों के दौरान, आदेशिती के निवास स्थान पर या उसके व्यवसाय के स्थान पर, धारक द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। यदि यथोचित तलाश करने के बाद भी आदेशिती नहीं मिलता तो बिल को अस्वीकृति के कारण अनादरित माना जाएगा। यदि करार या

प्रथा के अनुसार प्राधिकृत किया जाए, तो रजिस्टर्ड डाक के द्वारा डाकखाने के जरिए प्रस्तुत करना पर्याप्त है।

आदेशिती को विचारार्थ समय (Drawee's time for deliberation) : धारा 63 के अधीन, आदेशिती बिल के धारक से, 48 घण्टे का समय (सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर) देने की मांग कर सकता है ताकि उस समय में यह विचार कर सके कि बिल पर स्वीकृति देनी है अथवा नहीं।

प्रस्तुतीकरण कब माफ कर दिया जाता है (When presentment is excused) : स्वीकृति के लिए प्रस्तुतीकरण माफ कर दिया जाता है यदि आदेशिती एक कल्पित व्यक्ति है (धारा 91) या यथोचित तलाश करने के बाद भी आदेशिती का पता नहीं लगाया जा सकता (धारा 61)। पुनः चाहे प्रस्तुतीकरण अनियमित ढंग से किया गया हो, तो ऐसी अनियमितता को भी माफ किया जा सकता है, यदि किसी अन्य आधार पर बिल अस्वीकृति के कारण अनादरित किया गया हो।

(b) **वचन-पत्र का दर्शनार्थ प्रस्तुत किया जाना (Presentment of promissory note for sight) (धारा 64) :**

वचन-पत्र को कब और क्यों दर्शनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। दिखाये जाने के पश्चात् देय विनिमय बिल की तरह यदि कोई वचन-पत्र उसके लेखक को दर्शनार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुतीकरण, भुगतान की मांग करने का हकदार व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जो सामान्यतः धारक होता है। पुनः वचन-पत्र इसके लिखे जाने के पश्चात् उचित समय के भीतर और व्यवसाय के दिन व काम काज के घण्टों के दौरान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार से प्रस्तुती में त्रुटि की जाती है, तो वचन-पत्र का लेखक, धारक को कुछ भी भुगतान के लिए बाध्य नहीं है। ऐसे वचन-पत्र अर्थात् वचन-पत्र जो दिखाए जाने के पश्चात् एक निश्चित अवधि के बाद देय है, प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रस्तुत किया बिना वचन पत्र की परिपक्वता की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती।

(c) **विलेख का भुगतान के लिए प्रस्तुतीकरण (Presentment of instrument for payment) :**

विनिमय बिल के प्रस्तुतीकरण का अर्थ है कि धारक द्वारा आदेशिती या स्वीकर्ता को बिल दिखाने और इसके स्पष्ट आशय के अनुसार भुगतान के लिए प्रार्थना करना (धारा-64)। यदि करार या रिवाज के द्वारा प्राधिकृत हो तो रजिस्टर्ड पत्र के द्वारा डाकखाने के जरिए प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है। यदि बिल का भुगतान कर दिया जाता है, तो धारक को वह बिल भुगतानकर्ता को सौंप देना चाहिए। प्रस्तुती करने में त्रुटि करने पर आदेशक और पृष्ठांकित धारक के प्रति अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं।

(i) **किसके द्वारा और किसे प्रस्तुतीकरण करना है (By whom and to whom Presentment is to be made) :** धारक के द्वारा या धारक की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है। वचन पत्र को उसके लेखक को, विनिमय बिल उसके स्वीकर्ता को प्रस्तुत करने चाहिए तथा चैक आदेशिती को प्रस्तुत किए जाते हैं।

(ii) **भुगतान के लिए प्रस्तुतीकरण का समय (Time of presentment for payment):**
(a) प्रस्तुतीकरण सामान्य : कामकाज के घण्टों में किया जाना चाहिए (धारा 65); (b) यदि बिल जो अपनी तिथि पर या देखे जाने के बाद किसी विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् देय है, भुगतान के लिए परिपक्वता पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए (धारा 66); (c) यदि कोई बिल

माँग पर देय है, तो ऐसा विलेख धारक के हाथ में आ जाने के पश्चात् उचित अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए (धारा 74)।

- (iii) **भुगतान के लिए प्रस्तुतीकरण का स्थान** (Place of presentment for payment) : (a) यदि कोई बिल किसी निर्दिष्ट स्थान (अन्यत्र कहीं नहीं) पर प्रस्तुति हेतु लिखा या स्वीकार किया जाता है, तो ऐसा बिल किसी भी पक्षकार को उत्तरदायी बनाने के लिए भुगतान के लिए उसी स्थान पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए (धारा 68); (b) यदि कोई बिल किसी निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान के लिए देय स्वीकार किया जाता है (अन्यत्र नहीं, शब्द हटा दिये गये हैं) तो उसके आदेशक को (स्वीकर्ता को नहीं) उत्तरदायी ठहराने के लिए, भुगतान के लिए उसी निर्दिष्ट स्थान पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए (धारा 69) (c) यदि भुगतान के लिए कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं किया गया है तो भुगतान के लिए बिल व्यवसाय के स्थान पर (यदि कोई है) या आदेशिनी या स्वीकर्ता के निवास स्थान पर (यदि उसका व्यवसाय या निवास स्थान का कोई स्थान स्थायी नहीं है अथवा वह जहाँ कहीं भी मिले, वह विलेख उसे वहीं पर प्रस्तुत किया जा सकता है (धाराएं 70,71)।
- (vi) **किस्तों में देय वचन-पत्र का प्रस्तुतीकरण** (Presentment of promissory note payable by instalment) : (धारा 67) : किस्तों में देय कोई वचन-पत्र प्रत्येक किस्त के भुगतान के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिन बाद भुगतान के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
- (v) **आदेशक का चैक की प्रस्तुति** (Presentment of cheque to drawer) (धारा 72) : चैक के धारक का यह कर्तव्य है, वह उसी बैंक में प्रस्तुत करे, जिस पर चैक लिखा गया है। यदि बैंक भुगतान करने से इन्कार करता है, तो धारक आदेशक पर दावा कर सकता है। यदि बैंक में चैक प्रस्तुत किए बिना, यदि धारक, आदेशक पर दावा करता है, तो यह दावा खारिज कर दिया जायेगा।
- यदि चैक का धारक यथा समय चैक बैंक में प्रस्तुत नहीं करता है और बैंक की स्थिति गम्भीर हो जाती है और अब चैक का भुगतान करना बैंक के लिए सम्भव न रहा हो, ऐसी स्थिति में यदि प्रस्तुति करने पर बैंक भुगतान करने से इन्कार कर देता है तो आदेशक उत्तरदायी नहीं होता। नियम यह है कि आदेशक और उसके बैंकर के मध्य सम्बन्ध (आदेशक के हितों के प्रतिकूल) में परिवर्तन होने से पहले चैक भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।
- (vi) **बिल के आदेशक और चैक के आदेशक में अन्तर** (Distinction between drawer of bills and drawer of cheques) : यदि विनियम बिल यथा समय प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आदेशक पूर्णतः दायित्व मुक्त हो जाता है, परन्तु चैक का आदेशक प्रस्तुतीकरण में देरी होने पर केवल तभी दायित्व मुक्त होता है, परन्तु चैक का आदेशक प्रस्तुतीकरण में देरी होने पर केवल तभी दायित्व मुक्त होता है, जब उसने कुछ हानि या क्षति उठायी है और वह भी केवल ऐसी हानि की सीमा तक मुक्त होता है। अतएव, यदि बैंक भुगतान करने में सक्षम है, तो आदेशक, प्रस्तुतीकरण और इन्कार के बाद भी उत्तरदायी होता है यद्यपि कई महीने (परिसीमा अवधि की सीमा से कम समय) लिखे जाने के बाद से व्यतीत हो चुके हों।
- (vii) **किसी अन्य व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराने के लिए चैकों का प्रस्तुतीकरण** (Presentment of cheque to charge any other person) (धारा 73) : आप याद करें कि आदेशक को उत्तरदायी ठहराने के लिए बैंकर और आदेशक के मध्य सम्बन्ध (आदेशक के हितों के

प्रतिकूल) में परिवर्तन होने से पहले चैक भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। यदि आदेशक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को चैक के लिए उत्तरदायी ठहराना है, तो चैक को प्राप्त करने के बाद उचित समय के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए। उदाहरण 'अ' 'ब' के पक्ष में एक चैक लिखता है जो इसे 'स' को पृष्ठांकित कर देता है। 'स' को उचित समय के भीतर चैक बैंक में प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा 'ब' दायित्व से मुक्त हो जायेगा।

(viii) **ऐजेंट इत्यादि को विलेख का प्रस्तुतीकरण** (Presentment of instrument to agents etc.)

(धारा 75) : स्वीकरण या भुगतान के लिए प्रस्तुतीकरण केवल आदेशक, लेखक या स्वीकर्ता के समक्ष ही नहीं बल्कि उनके अधिकृत एजेंटों या जब उनकी मृत्यु हो गयी है तो उसके विधिक प्रतिनिधि के समक्ष या जब वह दिवालिया घोषित हो गया है तो उसके सरकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतीकरण करना चाहिए।

प्रस्तुतीकरण कब अनावश्यक है (धारा 76) (When Presentment is unnecessary) :

- (a) निम्नलिखित परिस्थितियों में भुगतान के लिए प्रस्तुतीकरण आवश्यक नहीं होता—(i) यदि लेखक या स्वीकर्ता जानबूझकर प्रस्तुतीकरण रोकता है। (ii) यदि विलेख उसके व्यापार स्थान पर देय है और वह (अर्थात् लेखक, आदेशिनी या स्वीकर्ता) व्यापार स्थान देय तिथि पर, सामान्य कामकाज के घण्टों के दौरान बन्द रखता है; (iii) यदि विलेख किसी निर्दिष्ट स्थान पर देय है तो वह स्वयं का उसका अधिकृत प्रतिनिधि उस निर्दिष्ट स्थान पर काम—काज के घण्टों के द्वारा उपस्थित नहीं होता; (iv) यदि विलेख किसी निर्दिष्ट स्थान पर देय नहीं है और वह (अर्थात् लेखक आदि) उचित तलाश के बाद भी ढूँढा नहीं जा पाता।
- (b) किसी ऐसे पक्षकार को भुगतान करने के उत्तरदायी ठहराने के लिए, प्रस्तुतीकरण आवश्यक नहीं है यदि उसने विलेख प्रस्तुत न करने पर भी भुगतान का वचन दिया है।
- (c) यदि परिपक्वता के पश्चात् और इस जानकारी के साथ कि विलेख को प्रस्तुत नहीं किया गया तो किसी भी पक्षकार के विरुद्ध भुगतान के लिए प्रस्तुतीकरण आवश्यक नहीं है।
- (d) (i) वह विलेख पर देय राशि का आंशिक भुगतान करता है, या (ii) उस पर देय राशि का पूर्ण या आंशिक भुगतान करने पर वचन देता है; या (iii) अन्यथा भुगतान के लिए प्रस्तुतीकरण में किसी त्रुटि का लाभ उठाने का अधिकार त्याग देता है।

जब हम यह कहते हैं कि भुगतान के लिए प्रस्तुतीकरण आवश्यक नहीं है, तो उससे हमारा तात्पर्य यह है कि प्रस्तुतीकरण के लिए निश्चित तिथि पर, विलेख को अनादरित हुआ माना जाता है यद्यपि इसका प्रस्तुतीकरण न हुआ हो। इसका परिणाम यह है कि प्रस्तुतीकरण के बिना उत्तरदायी पक्षकार के विरुद्ध धारक दावा कर सकता है और यह तर्क कि विलेख भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह धारक के दावे में कोई बचाव नहीं है।

2.15 भुगतान और ब्याज (PAYMENT AND INTEREST)

(a) **भुगतान किसको किया जाना चाहिए (To whom payment should be made): (धारा 78)**

किसी वचन-पत्र, विनिमय बिल या चैक पर देय राशि का भुगतान, लेखक या स्वीकर्ता को दायित्व से मुक्त करने के लिए, धारक को करना चाहिए। यदि धारक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान किया जाता है, तो धारक लेखक या स्वीकर्ता से पुनः भुगतान का दावा कर सकता है।

(b) **ब्याज का भुगतान, जब ब्याज की दर विनिर्दिष्ट हो (Payment of interest when rate is specified) (धारा 49)**

जब राशि किसी वचन-पत्र या विनिमय बिल में ब्याज की देय दर को निर्दिष्ट किया जाता है, तो उक्त विलेख पर देय मूलधन की राशि पर निर्दिष्ट दर से ब्याज की गणना की जाएगी। (i) विलेख की तिथि से उस राशि की वसूली के समय तक या (ii) विलेख की तिथि से उक्त राशि की वसूली के लिए किसी दावे से शुरू किये जाने के पश्चात् ऐसी तिथि एक जैसा कि न्यायालय आदेश दे।

(c) **ब्याज का भुगतान, जब ब्याज की दर निर्दिष्ट न हो (Payment of interest when no rate is specified) (धारा 80)**

जब विलेख में ब्याज की दर निर्दिष्ट नहीं है तो देय राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से उस तिथि से, जिस पर विलेख का भुगतान किया जाना अपेक्षित था, उस तिथि तक जब राशि वसूल होती है या ऐसी तिथि तक जैसा न्यायालय आदेश दे, ब्याज की गणना की जाएगी।

2.16 पराक्रम्य विलेख से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय विधि (INTERNATIONAL LAW REGARDING NEGOTIABLE INSTRUMENT)

किसी विपरीत संविदा के अभाव में (अर्थात् जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हो) किसी विदेशी वचनपत्र, विनिमय बिल या चैक के लेखक या आदेशक का दायित्व सभी महत्वपूर्ण विषयों में उसे देश के कानून द्वारा शासित होता है, जहाँ उसे लिखा गया है। ऐसे मामलों में, स्वीकर्ता और पृष्ठांकनकर्ता का दायित्व क्रमशः उस स्थान के कानून द्वारा शासित होता है, जहाँ विलेख को देय बनाया गया है (धारा 134)। उदाहरणार्थ यदि 'अ' द्वारा कैलीफोर्निया में एक विनिमय बिल 'ब' पर लिखा जाता है, जहाँ ब्याज दर 25% थी के द्वारा वाशिंगटन में देय स्वीकार किया गया जहाँ ब्याज की 6 प्रतिशत थी और यह बिल भारत में पृष्ठांकित किया गया था और यह अनादरित हो गया। बिल के सम्बन्ध में भारत में 'ब' के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, 'ब' केवल 6 प्रतिशत दर से ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा। परन्तु यदि 'अ' पर आदेशक के रूप में कार्यवाही की जाती है तो 'अ' 25 प्रतिशत की से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता।

जब कोई विदेशी जिस स्थान पर लिखा या पृष्ठांकित किया जाता है और उससे भिन्न स्थान पर देय बनाया जाता है, तो जिस स्थान पर विलेख देय बनाया गया है, उस स्थान का कानून यह निर्धारित करेगा कि अनादरण क्या है और अनादरण की कैसी सूचना पर्याप्त है। (धारा 135)

यदि कोई पराक्रम्य विलेख भारत के बाहर, किन्तु भारत के कानून के अनुसार लिखा, स्वीकृत या पृष्ठांकित है। उस पर कोई पश्चात्वर्ती स्वीकृति या पृष्ठांकन अविधिमान्य नहीं हो जाता, क्योंकि ऐसा करार जो ऐसे विलेख से साक्ष्य है, ऐसे विदेशी देश के कानून के अनुसार अविधिमान्य हैं (धारा 136)।

साक्ष्य के विशेष नियम (Special rules of evidence)

(a) **पराक्रम्य विलेख सम्बन्धी धारणाएं** (Presumption as to negotiable instrument) (धारा 118) : विनिमय बिल के आधार पर पक्षकारों के अधिकारों के सम्बन्ध में मामलों का निर्णय करते समय न्यायालय को कुछ धारणाएं (Presumptions) करने का अधिकार है। इनके संक्षेप में नीचे वर्णन किया गया है—

- (a) यह कि पराक्रम्य विलेख प्रतिफल के लिए निर्मित या लिखा गया है और ऐसा प्रत्येक पक्षकार जिसने स्वयं को इसे सम्बन्ध में प्रतिबद्ध किया है, ऐसा प्रतिफल के लिए किया गया है;
- (b) यह कि पराक्रम्य विलेख उस तिथि पर लिखा गया था, जो उसके मुख्य भाग पर अंकित है;
- (c) यह कि प्रत्येक विनिमय बिल परिपक्वता तिथि के पहले स्वीकार किया गया था, अर्थात् उसके अतिदेय (overdue) होने से पूर्व;
- (d) यह कि पराक्रम्य विलेख पर किये गये पृष्ठांकन उसी क्रम में किए गये थे, जिस क्रम में वे लिखे गये हैं;
- (f) यह कि खोया हुआ पराक्रम्य विलेख पर उचित स्टाम्प लगा हुआ था;
- (g) यह कि पराक्रम्य विलेख का धारक, यथाविधि धारक है, सिवाय इसके जब विलेख को इसके वैध स्वामी या इसके विधिक अभिरक्षक से प्राप्त किया गया है। इसी प्रकार यदि ऐसे विलेख को लेखक या स्वीकर्ता से किसी आपराधिक या कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त किया गया है तो यह सिद्ध करने का दायित्व धारक पर होगा कि वह यथाविधि धारक है।

(b) **विलेख पर लागू होने वाले विबंधन के कुछ नियम** (Certain rules of estoppel applicable to instruments) : जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी बात के सत्य होने का विश्वास दिलाता है और उस विश्वास पर उसे काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के मध्य कोई वाद शुरू होने पर, उसे उस बात की सत्यता से इन्कार करने की अनुमति नहीं दी जाती है अर्थात् वह इन्कार करने के लिए साक्ष्य नहीं दे सकता, इस नियम को विबंधन का नियम कहते हैं, जिसके द्वारा साक्ष्य को निकाल दिया जाता है। पराक्रम्य विलेखों पर लागू होने वाले विबंधन के नियम हैं, ये नियम अधिनियम की धारा 120 से 122 तक में दिये गये हैं।

इन उपबन्धों का उद्देश्य निम्नलिखित है—(i) यह कि विलेख के मौलिक पक्षकार विलेख की वैधता से इन्कार न कर सकें; (ii) यह कि वचन-पत्र का लेखक या विनिमय बिल का स्वीकर्ता उस विलेख का भुगतान पाने वाले (आदाता) के अधिकार से इन्कार न कर सकें; (iii) यह कि किसी पराक्रम्य विलेख का पृष्ठांकनकर्ता अपने हस्ताक्षर से या किसी पूर्व पक्षकार की संविदा करने की क्षमता से इन्कार कर सकें।

हुण्डियाँ (Hundis) : किसी देशीय भाषा (Vernacular language) में लिखे गये विनिमय बिल को सामान्यतः हुण्डी कहते हैं। पराक्रम्य विलेख अधिनियम सामान्यतः हुण्डियों पर लागू नहीं होता, परन्तु हुण्डी के पक्षकार पराक्रम्य विलेख अधिनियम के द्वारा शासित होने के लिए सहमत हो सकते हैं।

2.17 हुण्डियों के विभिन्न प्रकार (DIFFERENT TYPES OF HUNDIES)

सर्वाधिक प्रचलित हुण्डियाँ निम्न प्रकार है –

(i) **शाहजोग हुण्डी (Shah Jog Hundi) :**

इस स्थिति में आदेशक और आदेशिनी के अतिरिक्त एक और अन्य पक्ष भी होता है, जिसे “शाह” कहते हैं। यह केवल किसी शाह को ही देय होती है। शाह का कार्य है कि जब अंततः यह धारक की ओर से आदेशिनी को भुगतान के लिए उसके पास आती है; तो वह हुण्डी को प्रस्तुत करता है। इस प्रकार, शाह बैंकर की तरह कार्य करता है जिसे बैंक विशेष रूप से पृष्ठांकित किया गया है।

(ii) **जोखमी हुण्डी (Jokhmi Hundi) :**

यह दस्तावेजी बिल है जो प्रेषक या प्रेषिनी द्वारा प्रेषक (Consignor) द्वारा जहाज पर लादे गये माल के सम्बन्ध में लिखा जाता है। जिस जहाज से माल प्रेषित किया जा रहा है उस जहाज का नाम भी हुण्डी में लिखा होता है। प्रेषिनी (Consignee) हुण्डी का भुगतान तब तक नहीं करता जब तक माल अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच जाता। परिणामस्वरूप प्रेषक या वह व्यक्ति जिससे उसने हुण्डी का परक्रामण किया है, जहाज में डूब जाने की स्थिति में उसे हानि उठानी पड़ती है।

(iii) **नामजोग हुण्डी (Nam Jog Hundi) :**

इस प्रकार की हुण्डी का भुगतान उसमें लिखे किसी विशेष व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार ही किया जाता है। जिस पक्ष के नाम हुण्डी लिखी गयी है उसे किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में इसे पृष्ठांकित करने का अधिकार है, जैसा कि विनिमय बिल की स्थिति में किया जाता है।

(iv) **जवाबी हुण्डी (Jawabee Hundi) :**

यह ऐसा विलेख है जिसका उपयोग रूपया रूप में पक्षकार को यह सुझाव देता है कि वह किसी बैंकर से राशि प्राप्त कर ले। हुण्डी भेजने वाला पक्ष इसे अपने बैंकर को देता है जो बदले में उसे इस नगर में निवास करने वाले, जिस नगर में आदाता रहता है, ऐसे सहसम्बन्धी (Correspondents) को पृष्ठांकित करता है। यह सम्बन्धी पत्र प्राप्त करने पर इसे आदाता के पास भेज देता है। आदाता इस पत्र को प्रस्तुत करके यह सम्बन्धी से राशि प्राप्त कर सकता है।

(v) **धनीजोग हुण्डी (Dhani Jog Hundi) :**

धनी का अर्थ धारक से है। इस प्रकार की हुण्डी का भुगतान धनी या स्वामी अर्थात् जिसने उस हुण्डी को खरीद लिया है, को किया जाता है।

(vi) **फर्मान जोग हुण्डी (Firman Jog Hundi) :**

धनी हुण्डी आदेश पर देय होती है।

कतिपय शब्दों की व्याख्या (Certain terms explained)

- (i) **जिक्री चिट (Zikri chit)** : जिस नगर में हुण्डी देय है, यह उस नगर के किसी व्यापारी को संबोधित सुरक्षा-पत्र (letter-protection) है यह किसी पूर्व पक्षकार द्वारा भी धारक को दिया जा सकता है। यह आशा की जाती है कि धारक इस पत्र का प्रयोग केवल उसी स्थिति में करेगा जब अस्वीकृति के कारण हुण्डी का अनादर किया जाता है। पत्र में व्यापारी से अनुरोध किया जाता है कि अनादर की स्थिति में हुण्डी को स्वीकार कर ले।
- (ii) **पेठ और परपेठ (Peth and Perpeth)** : पेठ हुण्डी की दूसरी प्रति है जो मूल हुण्डी के रखने पर जारी की जाती है और परपेठ हुण्डी की तीसरी प्रति है जो पेठ के खोने पर जारी की जाती है।
- (iii) **खोका (Khoka)** : किसी हुण्डी का भुगतान होने और रद्द होने पर इसे खोका कहते हैं।

भुगतान के समय के अनुसार हुण्डियों का वर्गीकरण (Classification of Hundis according to time of payment) : दिखाये जाने पर देय हुण्डी को दर्शनी हुण्डी कहते हैं और जो हुण्डी किसी नियत अवधि के बाद देय होती है, उन्हें मियादी हुण्डी कहते हैं। दर्शनी हुण्डी का पृष्ठांकन करके अन्तर्गत की जाती है। किसी मियादी हुण्डी को लिखने में हुण्डी के समय के लिए ब्याज वसूल किया जाता है। मियादी हुण्डी को बंगला भाषा में मुदती हुण्डी कहा जाता है।

2.18 मुआवजे के नियम (RULES OF COMPENSATION)

अधिनियम की धारा 17 के अधीन, धारक या किसी पृष्ठांकित की प्रति उत्तरदायी किसी भी पक्षकार द्वारा वचन-पत्र, विनिमय बिल या चैक का अनादर किए जाने की दशा में देय मुआवजे को निम्नलिखित नियमों द्वारा निश्चित किया जाएगा—

- (a) धारक विलेख पर लिखी राशि, इसके प्रस्तुतीकरण करने और टिप्पणित करने और प्रसाक्षित कराने में उचित तौर के अनुसार गये खर्चों सहित पाने का हकदार है।
धारक या पाने का हकदार है—(i) विलेख की राशि, (ii) अधिनियम की धारा 79 और 80 में उल्लिखित नियमों के अनुसार गणना की गयी मूलधन पर ब्याज की राशि; तथा (iii) विलेख का उचित तरीके से प्रस्तुत करने टिप्पण करवाने और प्रसाक्ष्य कराने पर किए गए अन्य व्यय।
- (b) जब उत्तरदायी व्यक्ति उस स्थान से भिन्न स्थान में रहता है जिसमें विलेख देय था, तब धारक ऐसी राशि, दोनों स्थानों के बीच विनिमय की चालू दर पर, प्राप्त करने का हकदार है।
- (c) जब उत्तरदायी व्यक्ति और ऐसा पृष्ठांकनकर्ता विभिन्न स्थानों में निवास करते हैं, तब पृष्ठांकनकर्ता ऐसी राशि, दोनों स्थानों के बीच विनिमय की चालू दर पर, प्राप्त करने का हकदार है।

खण्ड (b) और (c) पुनः विनिमय से सम्बन्धित है। पुनः विनिमय किसी मुआवजे का नाम है जो ऐसे देश में बिल के अनादर से है, जो उस देश से भिन्न है जहाँ उसे लिखा

या पृष्ठांकित किया गया था। जब ठहराये जाने वाला व्यक्ति उस स्थान से भिन्न स्थान पर निवास करता है, जिस स्थान पर विलेख देय था, तो धारक दोनों स्थानों के बीच विनिमय की चालू दर पर ऐसी राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि किसी एक देश में कोई साधारण विनिमय बिल किसी अन्य और सुदूर देश के किसी व्यक्ति पर लिखा जाता है, तो वह धारक जो किसी एक देश से दूसरे देश में राशि अंतरित करने का संविदा करता है, बिल के अनादर होने पर प्रायः अनिवार्य रूप से हानि उठता है। उसे उस देश में अपने पास राशि रखने का कोई अन्य माध्यम अपनाना चाहिए, जहां बिल देय था। इसीलिए पुनः विनिमय का अधिकार उन हानियों का माप है। इसके सामान्य अर्थ में, पुनः विनिमय का तात्पर्य उस देश से भिन्न देश में विनिमय बिल के अनादरण के फलस्वरूप हुई हानि से है, जिस देश में यह लिखा गया था। [विलियम्स बनाम एयर्स 1877, 3 ए.सी. 133,146] क्योंकि विलेख का धारक, अनादरण की तिथि पर, विलेख में उल्लिखित राशि की सीमा तक हानि उठाती है, गणना के लिए वह विनियम दर लेनी चाहिए जो अनादरण की तिथि पर थी [इन री ब्रिटिश अमेरिकन कांटीनेंटल बैंक लिमिटेड (1972), 2 चे 575, 589; एस. एस. सीलिया बनाम वोल्टरना (1921 ए.सी. बनाम 544, मुलर मैकलीन एण्ड कम्पनी बनाम अटानला एण्ड कम्पनी 51 कलकत्ता 320]

- (d) कोई पृष्ठांकनकर्ता, जिसने विलेख के अधीन देय राशि का भुगतान किया है, इस प्रकार भुगतान की गयी राशि और उस पर भुगतान की तिथि से जब तक राशि वसूल नहीं हो जाती, तब तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं अनादरण व भुगतान न करने से जो खर्चे किए गये हैं, उन सबके सहित राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। किन्तु कोई पृष्ठांकनकर्ता जिसने किसी विनिमय बिल या वचन-पत्र का भुगतान किया है, इस प्रकार से भुगतान की गयी राशि को प्राप्त करने का तभी अधिकारी होता है, यदि वह भुगतान के समय विलेख पर उत्तरदायी था। पृष्ठांकन कर्ता उसके द्वारा भुगतान की गयी राशि पर केवल 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। भले ही विलेख में ऊँची ब्याज दर का उल्लेख किया गया हो।
- (e) मुआवजा प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी पक्षकार पर, उसके द्वारा उचित तरीके से किये गये सभी खर्चों सहित उसे देय राशि के लिए विनिमय बिल लिख सकता है जो दिखाए जाने पर या माँग पर देय हो। ऐसे विनिमय बिल के साथ अनादरित विलेख और प्रसाक्ष्य, यदि कोई हो संलग्न किया जाना चाहिए। यदि ऐसे बिल का अनादरण किया जाता है, उसका अनादरण करने वाला पक्षकार उस विलेख की क्षतिपूर्ति करने के लिए उसी तरह से उत्तरदायी होता है जैसा कि मूल विनिमय बिल के सम्बन्ध में होता है।

उपर्युक्त विनिमय बिल को पुनर्लिखित (Redraft) कहते हैं। मुआवजा प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति उसके द्वारा उचित तरीके से किये गये सभी खर्चों के सहित उसे देय राशि के लिए बिल लिख सकता है जो दिखाए जाने पर माँग पर देय होता है। पुनर्लिखित के साथ अनादरित विलेख और उसका प्रसाक्ष्य, यदि कोई है, संलग्न किया जाना चाहिए। यदि पुनर्लिखित का अनादरण किया जाता है, तो वह पक्षकार जिस पर इसे लिखा गया है, क्षतिपूर्ति करने के लिए; इस धारा में बताए गए नियमों के अनुसार उसी प्रकार से उत्तरदायी होते हैं, जिस प्रकार कि वह मूल विलेख के मामले में होता है।

2.19 स्व-परीक्षा प्रश्न (SELF -EXAMINATION QUESTIONS)

इन प्रश्नों को यहां इस उद्देश्य से दिया जा रहा है ताकि आय टेस्ट प्रश्नपत्र का उत्तर देने से पूर्व अपने ज्ञान की स्वयं परीक्षा कर सकें। इन प्रश्नों के उत्तर न तो लिखने की आवश्यकता है और न ही उन्हें मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। (उत्तर अन्त में दिए गए हैं)

सही विकल्प का चयन कीजिए (Choose the correct alternative)

- इनमें से कौन सा वैध वचन पत्र है?
 - ए, मैं तुम्हारी कुछ धनराशि हेतु ऋणी हूँ।
 - ए, मैं तुम्हारा ₹ 1,000 का ऋणी हूँ।
 - मैं A को या उसके आदेश पर ₹ 1,000 अदा करने का वचन देता हूँ।
 - मैं धारक को ₹ 1,000 अदा करने का वचन देता हूँ।
- वह व्यक्ति जिसे विनिमय बिल भुगतान का आदेश दिया जाता है उसे कहते हैं—
 - आदेशक
 - आदेशिती
 - आदाता
 - जमाकर्ता
- स्वीकृति की आवश्यकता होती है केवल....के मामले में।
 - विनिमय बिल
 - चैक
 - वचन पत्र
 - इनमें से सभी।
- एक अवयस्क के पक्ष में किया गया बिल होता है।
 - शून्य
 - वैध किन्तु अपराक्रम्य
 - वैध
 - इनमें से कोई नहीं।
- केवल....के मामले में देखने हेतु प्रस्तुति की आवश्यकता होती है।
 - विनिमय बिल
 - वचनपत्र
 - चैक
 - (a) और (b) दोनों
- के मामले में भुगतान हेतु प्रस्तुति की आवश्यकता होती है।
 - विनिमय बिल

- (b) वचन पत्र
 - (c) चैक
 - (d) इनमें से सभी
7. इनमें से कौन सा लक्षण परक्राम्य विलेख का नहीं है।
- (a) इसे लिखित होना चाहिए।
 - (b) यह मुक्ततः हस्तान्तरणीय होना चाहिए।
 - (c) यह पंजीकृत होना चाहिए।
 - (d) इसे निश्चित धनराशि का होना चाहिए।
8. विधिक शब्दावली में, वह व्यक्ति जो परक्राम्य विलेख को सद्विश्वास एवं मूल्यवान प्रतिफल हेतु प्राप्त करता है, कहा जाता है।
- (a) धारक
 - (b) यथाविधि धारक
 - (c) मूल्य के बदले धारक
 - (d) साधिकार धारक
9. किसी आदेश पर भुगतान योग्य परक्राम्य विलेख....द्वारा हस्तान्तरित किया जा सकता है।
- (a) सामान्य सुपुर्दगी
 - (b) पृष्ठांकन
 - (c) पृष्ठांकन और सुपुर्दगी
 - (d) पंजीकृत डाक
10. पृष्ठांकनकर्ता द्वारा जब कोई पृष्ठांकन अपने नाम सहित हस्ताक्षर करके और पृष्ठांकित का नाम लिखकर किया जाता है, तो उसे कहते हैं।
- (a) सामान्य पृष्ठांकन
 - (b) विशेष पृष्ठांकन
 - (c) प्रतिबन्धित पृष्ठांकन
 - (d) इनमें से कोई नहीं।

संक्षिप्त/निबन्धात्मक प्रश्न (Short / Essay type questions) :

11. एक्स निम्नलिखित शब्दों में परक्राम्य विलेख पर हस्ताक्षर करता है
- (a) मैं एक्स को या उसके आदेश पर ₹ 400 अदा करने का वचन देता हूँ।
 - (b) मैं स्वीकार करता हूँ कि प्राप्त हुए मूल्य के बदले में एक्स का ₹ 400 का ऋणी हूँ, जिसकी मांगने पर भुगतान कर दिया जाएगा।
 - (c) श्री एक्स, मैं आपका ₹ 800 का ऋणी हूँ।
 - (d) मैं एक्स को ₹ 400 और सभी रकमों जो देय होंगी, को भुगतान करने का वचन देता हूँ।

- (e) मैं एक्स का ₹ 400 का भुगतान करने का वचन देता हूँ, परंतु इस रकम में से पहले ऐसी रकम घटा दी जाएगी जो मुझे उससे प्राप्त करनी है।
- (f) मैं वचन देता हूँ कि जैड के साथ अपना विवाह हो जाने के सात दिन बाद मैं एक्स को ₹ 400 भुगतान करने का वचन देता हूँ।
- (g) मैं वचन देता हूँ कि पी की मृत्यु हो जाने पर एक्स को ₹ 400 का भुगतान करूँगा, परंतु यह भुगतान तभी किया जाएगा जब पी ने उक्त राशि भुगतान करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन छोड़ा होगा।
- (h) मैं एक्स को ₹ 400 भुगतान करने और आगामी एक जुलाई को उसे अपना काला घोड़ा सुपुर्द करने का वचन देता हूँ।

12. बताइए कि क्या निम्नलिखित देशीय बिल हैं—

- (a) भारत के अंदर और भारत के बाहर किसी देश में या देश के निवासी व्यक्ति को देय बनाने के लिए या उसके नाम लिखा गया बिल।
 - (b) बंबई के किसी व्यापारी के नाम कलकत्ता में लिखा गया किंतु पेरिस में पृष्ठांकित बिल।
 - (c) भारत से बाहर लिखा गया और भारत में देय बिल या यहाँ के किसी निवासी व्यक्ति पर लिखा गया बिल।
 - (d) भारत में लिखित और भारत के बाहर देय या भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति पर लिखा गया, परंतु भारत में देय नहीं बिल।
 - (e) ब्रूसेल्स के व्यापारी के नाम मद्रास में लिखा गया बिल और बम्बई में देय होने के लिए स्वीकृत बिल।
13. जब वचन-पत्र इस पत्र में लिखित हो — “मैं केवल ब को ₹ 500 देने का वचन देता हूँ।” क्या इसे पराक्रम्य विलेख माना जाएगा?
14. कोई बिल “सरोज सहगल” को देय लिखा गया है। सरोज सहगल इसका कोरा पृष्ठांकन करती हैं और परक्रामित करती है। क्या यह बिल वाहक को देय है?
15. एक एजेंट ने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने प्रधान के नाम बिल लिखा। क्या उसका धारक अपने विकल्प पर उसे वचन-पत्र या बिल के रूप में मान्य कर सकता है।
16. अ, ब के नाम एक बिल लिखता है और उसे परक्रामित कर देता है। ब एक कल्पित आदेशिनी है। क्या बिल का धारक उसे अ के द्वारा लिखा गया वचन-पत्र मान सकता है?
17. एक बिल इस प्रकार लिखा गया “एक्स को या उसके आदेश पर एक हजार रुपया भुगतान करें।” “हाशिए पर उक्त, राशि ₹ 100 लिखी गयी है। बिल कितनी राशि का है?
18. (किसी वर्ष में) 30 अगस्त को दिनांकित और उक्त तिथि के तीन माह पश्चात् देय बनाया गया कोई पराक्रम्य विलेख कब परिपक्व माना जाएगा?
19. एक विनियम बिल स्वप्न गांगुली को संबोधित है। अनिल बनर्जी उस पर स्वीकृति लिखता है। क्या अनिल बनर्जी ऐसी स्वीकृति से स्वयं को आबद्ध कर सकता है?

20. जब किसी बिल के कई आदेशित हैं, जो साझेदार नहीं हैं, तो क्या ऐसे आदेशितियों में से कोई किसी अन्य के लिए बिना अन्य व्यक्ति के प्राधिकार के बिल स्वीकार कर सकता है?
21. अ जो किसी बिल का धारक है, किसी प्रतिफल के बिना ब को अंतरित कर देता है। व प्रतिफल के बिना स को अंतरित कर देता है। स इसे मूल्य के लिए द को अंतरित कर देता है। द बिना प्रतिफल के इसे ई को अंतरित कर देता है। (a) क्या ई बिल की राशि अ से वसूल कर सकता है? (b) क्या ई को द के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त है? हाँ या नहीं में बताइए।
22. अ, ब का ₹ 500 का ऋणी है। ब, अ के नाम ₹ 1,000 के लिए बिल लिखता है। अ, ब की सहायतार्थ और उसके प्रार्थना करने पर, इसे स्वीकार करता है ब बिल के लिए अ पर दावा करता है। क्या वह ₹ 1,000 वसूल कर सकता है?
23. अ, ब को कुछ परिमाण में कागज की आपूर्ति करने का करार करता है। अ के द्वारा लिखित बिल को स्वीकार करता है, यह बिल कागज के मूल्य के लिए है। ब को कागज की सुपुर्दगी दे दी जाती है, किंतु यह कागज संविदा में किए गए कागज की गुणवत्ता से भिन्न पाया जाता है जो केवल ₹ 500 मूल्य का है। ब कागज को रख लेता है। अ बिल के लिए ब पर दावा करता है। क्या ब, अ को ₹ 1,000 का भुगतान करने के लिए बाध्य है?
24. एक्स, ₹ 1,500 का बिल स्वीकार करता है। यह वाई द्वारा एक्स की आपूर्ति की गयी रूई की दो गांठों का सहमत मूल्य है। क्या वाई ₹ 1,500 वसूल कर सकता है?
25. एक्स, वाई का ₹ 2,000 का ऋणी है और वाई को देय राशि के लिए एक वचन पत्र लिखता है। एक्स की मृत्यु हो जाती है और तत्पश्चात् मृतक के कागज-पत्रों में उक्त वचन पत्र प्राप्त होता है। क्या वाई उस वचन पत्र पर दावा कर सकता है यद्यपि बाद में यह उसे सुपुर्द कर दिया गया था?
26. अ, वाहक को देय परक्राम्य विलेख का धारक है, जो अ के बैंकर के हाथ में हैं, जो उस समय ब का भी बैंकर है, बैंकर को ब के बैंक खाते में जमा करने का निर्देश देता है। बैंकर ऐसा ही करता है और तदनुसार अब ब के एजेंट के रूप में विलेख का कब्जाधारी है। क्या विलेख को परक्रामित हुआ माना जा सकता है?
27. अ एक बिल का धारक है जो “अ या उसके आदेश” पर देय है। सादा सुपुर्दगी द्वारा अ विलेख को बिना पृष्ठांकन के ब को अंतरित कर देता है। क्या ‘ब’ को यथाविधि धारक माना जा सकता है।
28. अ, ब के द्वारा कोरा पृष्ठांकन किए बिल का धारक है। अ, ब के हस्ताक्षरों के ऊपर ‘स या उसके आदेशों पर लिख’ देता है। (a) क्या अ का उक्त लेखन ब से स को पूर्ण पृष्ठांकन के रूप में माना जाएगा? (b) क्या अ पृष्ठांकनकर्ता के रूप में उत्तरदायी है?
29. वाहक को देय विभिन्न परक्राम्य विलेखों पर ब निम्नलिखित पृष्ठांकन स के द्वारा पुनः परक्रामण के अधिकार को समाप्त करते हैं? हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए—
 - (a) “अन्तर्वस्तुओं का भुगतान केवल स को करो”;
 - (b) “मेरे उपयोग के लिए स को भुगतान करो”;
 - (c) “ब के लेखे स को या आदेशानुसार भुगतान करो”;

- (d) "इसकी अंतर्वस्तुएँ स के नाम जमा कर दो";
- (e) "स को भुगतान करो";
- (f) "स्टेट बैंक के खाते में स को मूल्य का भुगतान करो";
- (g) "स को अंतर्वस्तुओं का भुगतान करो, जो पृष्ठांकनकर्ता तथा दूसरों के द्वारा निष्पादित एक समनुदेशन विलेख के प्रतिफल का एक भाग है।"
30. एक बिल 'अ को या उसके आदेश पर देय' लिखा गया अ इसे ब को पृष्ठांकित करता है परंतु पृष्ठांकन में "या आदेश पर" या उसके समान कुछ शब्द नहीं लिखता। क्या ब इस विलेख को परक्रामित कर सकता है?
31. बिल का धारक अ इसे ब के नाम पृष्ठांकित करता है और वहां इसे स को पृष्ठांकित करता है जो इसे डी को पृष्ठांकित करता है। द इस विलेख को अ के नाम पृष्ठांकित करता है? क्या अ, ब, से और द पर वाद चला सकता है?
32. कोई विलेख आदेशक से कपट के द्वारा मूल रूप में प्राप्त किया गया, अ के हाथ में आ जाता है जो इसका यथाविधि धारक है। अ उपहार के रूप में बिल ब को पृष्ठांकित कर देता है। क्या ब स्वीकर्ता पर दावा कर सकता है?
33. अब ₹ 1,000 के विलेख का धारक है। अ इसे इस प्रकार पृष्ठांकित करता है, "ब" को या उसके आदेश पर ₹ 500 भुगतान करो", क्या यह विलेख परक्रामण के लिए वैध है?
34. अ किसी विलेख का धारक, इसे विशेष रूप से ब को पृष्ठांकित करता है, परंतु इसकी सुपुर्दगी देने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात् अ का निष्पादक विलेख ब को सुपुर्द कर देता है क्या ब इस बिल का दावा कर सकता है?
35. कोई विलेख निश्चित आदेश के आदेशक पर देय है। अवैध प्रतिफल के लिए ब इसे स्वीकार करता है। परिपक्वता से पूर्व आदेशक इसे स को पृष्ठांकित करता है जो मूल्य के लिए और सद्भावना से इसे लेता है। अतिदेय (overdue) होने पर स बिल का पृष्ठांकन द को करता है। क्या स विलेख के सभी पक्षकारों पर वाद ला सकता है?
36. अ ने एक वचन-पत्र ब के पक्ष में लिखा और उसकी राशि के आदेश पर देय थी, भुगतान स को कर दिया गया जो ब का दत्तक पुत्र है। विलेख पुत्र के कब्जे में नहीं था। क्या अ इस भुगतान के द्वारा अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा?
37. अ ने ₹ 2,000 का एक चैक लिखा। जब चैक प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तब अ के पास बैंक में उसके भुगतान के लिए राशि थी। चैक को प्रस्तुत किए जाने से पहले ही बैंक का समापन हो गया, (अ) क्या अ अपने दायित्व से मुक्त हो गया? (ब) क्या चैक का धारक चैक की राशि के लिए बैंक विरुद्ध अपना हक सिद्ध कर सकता है?
38. एक चैक 'B' को या उसके आदेश पर भुगतान योग्य' जारी की जाती है और इसे B को एक ऋण के भुगतान हेतु सुपुर्द कर दिया गया। बिना किसी अधिकार के B का ऐजेंट उसे पृष्ठांकित कर देता है और दुर्विनियोग से धन का भुगतान प्राप्त कर लेता है। क्या बैंकर उन्मोचित हो गया है?
39. निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन पराक्रम्य विलेख को शून्य बना देते हैं?
- (a) किसी बिल का धारक विलेख की तारीख बदल देता है भुगतान का समय त्वरित करने या विलम्बित करने की दृष्टि से।

- (b) किसी परक्राम्य विलेख का आदेशक एक बिल जारी करता है लेकिन ये शब्द 'अथवा आदेश पर' लिखना भूल जाता है। बाद में विलेख का धारक इन शब्दों को विलेख में जोड़ देता है।
 - (c) तिथि के तीन माह बाद भुगतान योग्य किसी बिल में बदल दिया जाता है दर्शनी के तीन माह बाद भुगतान योग्य बिल में।
 - (d) एक बिल में 1973 के स्थान पर 1972 लिखा था और बाद में आदेशक का ऐजेंट इस गलती को ठीक कर देता है।
 - (e) एक बिल यूनियन बैंक में भुगतान योग्य स्वीकार किया जाता है और धारक बिना स्वीकारकर्ता की सहमति के यूनियन बैंक का नाम हटा दिया और इसमें सिण्डिकेट बैंक लिख देता है।
40. धारक को भुगतान योग्य चैक को सामान्यतः रेखांकित कर दिया जाता है और 'अपरक्राम्य' चिह्नित किया जाता है। चैक खो जाती है या चोरी हो जाती है और B के कब्जे में आ जाती है जो इसे सद्विश्वास में ले लेता है और इसके बदले मूल्य दे देता है? B इसे अपने बैंक में जमा कर देता है और इसका बैंकर प्रस्तुत कर बैंक से अपने ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त कर लेता है जिस पर चैक जारी की जाती है (a) चैक भुगतान करने वाले दोनों बैंकर और इसे एकत्र करने बैंकर को दायित्व मुक्ति हेतु तर्क दे सकते हैं (b) क्या B इसके वास्तविक स्वामी को धन वापसी हेतु बाध्य कर सकता है?
 41. परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के अधीन चैक की परिभाषित करें। चैक और विनियम बिल में क्या अन्तर है?
 42. एक विनियम बिल स्वीकारकर्ता द्वारा अनादृत कर दिया जाता है परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के अधीन टिप्पणी और प्रसाक्ष्य के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।
 43. स्पष्ट करें कि परक्राम्य विलेख के अनादरण की सूचना कि सके द्वारा और किसको देनी चाहिए और यह भी बताएं कि परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी सूचना देने का क्या ढंग होगा?
 44. किसी परक्राम्य विलेख के सम्बन्ध में "यथाविधि भुगतान" का क्या अर्थ है? किसी परक्राम्य विलेख के उन्मोचन हेतु ऐसे भुगतान कब किए जाते हैं?
 45. अपूर्ण विलेख से तुम क्या समझते हो? परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे विलेखों की वैधता का परीक्षण करें।
 46. परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए जो जारी, स्वीकृत अथवा बिना प्रतिफल के पृष्ठांकित परक्राम्य विलेखों के पक्षकारों के दायित्वों से सम्बन्धित हैं?
 47. M, एक दलाल क अवयस्क N के पक्ष में एक चैक जारी करता है। N उसे O के पक्ष में पृष्ठांकित कर देता है जो उसे वापस P पक्ष में पृष्ठांकित कर देता है। बाद में बैंक चैक का अनादरण कर देता है। O तथा P के अधिकारों की चर्चा कीजिए तथा क्या N जिम्मेदार माना जाएगा?
 48. यथाविधि धारक कौन है? यह धारक से भिन्न कैसे है?
 49. पृष्ठांकन से क्या अर्थ है? पृष्ठांकन के प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या करें।

50. वचन पत्र तथा विनियम बिल में अन्तर कीजिए।

व्यावहारिक समस्याएं (Practical Problems)

51. श्रीमान चालाक धोखेबाजी से J से एक अपरक्राम्य रेखांकित चैक हासिल कर लेते हैं। वह बाद में चैक D को हस्तान्तरित कर देता है, जो उसे ABC बैंक से भुना लेता है जो आदाता बैंक नहीं है। J को अब चालाक के उस धोखापूर्ण कृत्य की जानकारी होती है वह धनवसूली हेतु ABC बैंक पर वाद करता है। परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के अधीन परीक्षण करें कि क्या J अपने दावे में सफल होगा? क्या आपका उत्तर तब भी वही होगा यदि चालाक चैक हस्तान्तरित नहीं करता तथा ABC बैंक से स्वयं उसे भुना लेता?
52. X, Y को भ्रमित करके धोखे से एक विनियम बिल अपने (X) पक्ष में प्राप्त कर लेता है बाद में वह एक व्यापारिक लेनदेन करता है और बिल के प्रतिफल हेतु Z को पृष्ठांकित कर देता है। Z उसे यथाविधि धारक के रूप में उसे लेता है। बाद में Z उसे A को मूल्य के बदले पृष्ठांकित कर देता है दूसरे लेन देन के प्रतिफल के रूप में। परिपक्वता पर बिल अनादृत हो जाता है। X, Y से धन वसूली हेतु वाद लाता है। परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रावधानों के सन्दर्भ में निर्धारित कीजिए कि क्या X वाद में सफल होगा?
53. A ₹ 25,000 के लिए एक चैक जारी करता है। A के खाते में बैंक में पर्याप्त धनराशि है। चैक उचित समय के अन्दर बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं की गई और इस बीच बैंक दिवालिया हो जाता है। परक्राम्य विलेख अधिनियम 1881 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित कीजिए कि क्या B, A से धन वसूली कर सकेगा?
54. A, B के पक्ष में एक बिल जारी करता है। B बिना किसी प्रतिफल के इसे स्वीकार कर लेता है। बिल बिना प्रतिफल के C को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। C इसे D को मूल्य के बदले हस्तान्तरित करता है। निर्धारित कीजिए—
 - (i) क्या D बिल के पूर्व पक्षकारों के विरुद्ध वाद ला सकता है और
 - (ii) D के अलावा पूर्व पक्षकारों को कार्यवाही का अधिकार है?

परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881 के प्रावधानों के सन्दर्भ में अपना उत्तर दीजिए।

उत्तर. (ANSWERS)

1. (c), 2. (b), 3. (a), 4. (c), 5. (b), 6. (d), 7. (c), 8. (b), 9. (c), 10. (b), 11. (c), (d), (e), (f), (g), (h); 12. (a), विदेश 12(b), अन्तर्देश 12(c), विदेश, 12(d), विदेश 12(e), अन्तर्देश 13. नहीं, 14. हाँ, 15. हाँ, 16. हाँ, 17. ₹ 1,000 18. 3 दिसम्बर 19. नहीं 20. हाँ, 21(a) नहीं, 21(b) नहीं, 22. नहीं, 23. हाँ, 24. नहीं, 25. नहीं, 26. हाँ, 27. नहीं, 28(a) हाँ, 28(b) नहीं, 29(a) हाँ, 29(b) हाँ, 29(c) हाँ, 29(d) हाँ, 29(e) नहीं, 29(f) नहीं, 29(g) नहीं, 30. हाँ, 31. नहीं, 32. नहीं, 33. हाँ, 34. नहीं, 35. नहीं, 36. नहीं, 37(a) हाँ, 37(b) हाँ, 38. हाँ, 39(a) हाँ, 39(b) नहीं, 39(c) हाँ, 39(d) नहीं, 39(e) हाँ, 40(a) हाँ, 40(b) हाँ,

3

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 [THE PAYMENT OF BONUS ACT, 1965]

अध्ययन के उद्देश्य (Learning Objectives)

इस अध्याय के अंतर्गत विद्यार्थियों को ज्ञान होगा :

- ☐ कतिपय वर्ग के प्रतिष्ठानों तथा कर्मचारियों पर अधिनियम का लागू होना/और न होना।
- ☐ बोनस के निर्धारण हेतु आबन्तनीय अधिशेष (allocable surplus) व उपलब्ध अधिशेष (available surplus) की गणना के लिए सकल लाभ की गणना।
- ☐ आबन्तनीय अधिशेष को आगे के लिए रखना व मुजरा किया जाना।
- ☐ न्यूनतम एवं अधिकतम बोनस की प्रतिशत सीमा।
- ☐ अन्य विभिन्न प्रावधान।

3.1 प्रस्तावना

(INTRODUCTION)

यह अधिनियम कतिपय प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों को बोनस के भुगतान के लिए और उनसे संबंधित प्रकरणों के लिए प्रावधान करने के लिए आशयित है। यह 25 सितंबर, 1965 से प्रभाव में आया है। इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। जब तक कि अधिनियम में इसके प्रतिकूल उपबंध न हो, यह लागू होगा (a) प्रत्येक कारखाने पर (b) ऐसे अन्य हर प्रतिष्ठान या संगठन पर, जिसमें किसी लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन, 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हो। परंतु समुचित सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की शासकीय राजपत्र में अधिसूचना देकर, अधिनियम के उपबंधों को ऐसा लेखा वर्ष के आरंभ से लागू कर सकती है, जैसा किसी ऐसे प्रतिष्ठान के संवर्ग के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है। [ऐसे प्रतिष्ठानों सहित जैसा कारखाना अधिनियम की धारा 2 (m) (ii) में परिभाषित है] जिसमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या 10 और 19 के बीच हो [धारा 1 (3) उपबंध]

ऐसा कोई प्रतिष्ठान जिसमें किसी लेखा वर्ष में किसी भी दिन 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, इस तथ्य के होते हुए भी कि यह संख्या वर्ष में किसी भी समय 20 से कम हो गयी है, इस अधिनियम के द्वारा शासित होता है।

3.2 निश्चित वर्ग के कर्मचारी जिन पर अधिनियम लागू नहीं होगा (धारा 32)

(ACT NOT TO APPLY TO CERTAIN CLASS OF EMPLOYEES (SECTION 32))

निम्नलिखित कर्मचारियों के वर्ग को अधिनियम के क्रियान्वयन से मुक्त रखा गया है :

- (i) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियोजित कर्मचारी।
- (ii) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम की धारा 3 (42) में यथा परिभाषित नाविक।
- (iii) वे कर्मचारी जो डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम [Dock Workers (Regulation of Employment, 1948)] के अधीन बनाई गई किसी स्कीम या योजना के अधीन पंजीकृत या सूचीबद्ध हों तथा पंजीकृत या सूचीबद्ध नियोजकों द्वारा नियोजित हों।
- (iv) ऐसे किसी उद्योग में लगे किसी प्रतिष्ठान द्वारा नियोजित कर्मचारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाया जाता है।
- (v) (a) इण्डियन रेडक्रास सोसायटी या वैसी ही कोई संस्था (जिसके अंतर्गत उसकी शाखाएँ भी आती हैं) द्वारा नियोजित कर्मचारी; (b) विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नियोजित कर्मचारी; (c) ऐसी संस्थाएँ [जिसके अंतर्गत अस्पताल, वाणिज्य मण्डल और समाज कल्याण संस्थाएँ भी आती हैं] जो लाभ के प्रयोजन के लिए स्थापित की गयी हैं, उनके द्वारा नियोजित कर्मचारी।
- (vi) भवन निर्माण क्रियाओं में ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित कर्मचारी।
- (vii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियोजित कर्मचारी।
- (viii) निम्नलिखित द्वारा नियोजित कर्मचारी—(a) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, (b) धारा 3 के अधीन स्थापित कोई भी वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 3A के अधीन स्थापित कोई भी संयुक्त वित्तीय निगम (c) जमा बीमा निगम (d) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (e) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (f) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (g) सार्वजनिक क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठान के रूप में कोई अन्य वित्तीय संस्था (किसी बैंकिंग कंपनी से भिन्न) जिसे केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया हो—(i) उसकी पूँजी संरचना (ii) उसके उद्देश्यों और क्रियाकलाप की प्रकृति; (iii) उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता या रियायत की प्रकृति और परिणाम; (iv) कोई अन्य सुसंगत तथ्य।
- (ix) वे कर्मचारी जो, किसी अन्य देश से होकर जाने वाले मार्गों पर क्रियाशील जल परिवहन प्रतिष्ठानों द्वारा नियोजित हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, यदि समुचित सरकार की राय में यह हो कि वित्तीय स्थिति और किसी प्रतिष्ठान की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों या प्रतिष्ठानों के संवर्ग को ध्यान में रखते हुए यह जनहित में होगा, यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा ऐसे समय के लिए, जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जा सके और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा लागू करना वह उचित समझे, ऐसे प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के संवर्ग को इस अधिनियम के सभी उपबंधों से छूट दे सकती है।

3.3 परिभाषाएँ

(DEFINITIONS)

लेखा वर्ष (Accounting year) [धारा 2 (1)]

- (i) किसी निगम के संबंध में, लेखा वर्ष का आशय उस दिन को समाप्त होने वाले वर्ष से है जिस दिन निगम की लेखा पुस्तकें बंद और संतुलित की जाती हैं।
- (ii) किसी कंपनी के संबंध में, लेखा वर्ष का आशय उस अवधि से है जिसकी बाबत कंपनी का लाभ और हानि का लेखा, जो कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के समक्ष रखा जाता है, बनाया जाता है, चाहे ऐसी कालाविधि 1 वर्ष की हो या न हो।
- (iii) किसी अन्य स्थिति में लेखा वर्ष का अभिप्राय निम्न से है— (a) अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाला वर्ष, या (b) यदि किसी प्रतिष्ठान के नियोजक द्वारा रखे जाने वाले लेखा 31 मार्च के दिन से भिन्न किसी अन्य दिन को बंद या संतुलित किए जाते हैं, तो नियोजक के विकल्प पर उस दिन समाप्त होने वाला वर्ष माना जाएगा जब उसके लेखे इस प्रकार बंद और संतुलित किए जाते हैं।

परंतु नियोजक यदि इस विकल्प का एक बार उपयोग कर चुका है, तो उपर्युक्त अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के सिवाय और ऐसी शर्तों पर जैसा उक्त अधिकारी ठीक समझे, इस विकल्प का दुबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में, उक्त विकल्प का उपयोग केवल उपर्युक्त अधिकारी को पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त होने पर ही किया जा सकता है और उपर्युक्त अधिकारी ऐसी शर्तें लगा सकता है, जैसा वह उचित समझे।

आबंटनीय अधिशेष (Allocable Surplus) [धारा 2 (4)]

इस अभिव्यक्ति से तात्पर्य ऐसे किसी नियोजक के संबंध में जो ऐसी कंपनी है, जिसने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के उपबंधों के अनुसार अपने लाभों में से देय लाभांशों के बारे में भारत के भीतर घोषणा और भुगतान के निहित प्रबंध उस अधिनियम के अधीन नहीं किया है, किसी लेखावर्ष में उपलब्ध अधिशेष का 67 प्रतिशत होगा। किसी अन्य दशा में ऐसे उपलब्ध अधिशेष का तात्पर्य 60 प्रतिशत से होगा।

समुचित सरकार (Appropriate Government)

किसी प्रतिष्ठान के संबंध में, जिसकी बाबत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन समुचित सरकार केंद्रीय सरकार है, वहाँ समुचित सरकार का आशय केंद्रीय सरकार से है। परन्तु किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, वह राज्य सरकार समुचित सरकार मानी जाएगी, जिसमें वह प्रतिष्ठान स्थित है।

अधिनिर्णय (Award) [धारा 2 (7)]

इसका तात्पर्य किसी औद्योगिक विवाद तत्सम्बन्धी किसी प्रश्न का वह अंतरिम या अंतिम निर्धारण से है जो किसी श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित किया गया है, अथवा किसी राज्य में औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और समझौते से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन गठित किसी प्राधिकारी द्वारा किया गया है, और इसके अंतर्गत पंच-निर्णय भी है जो उस अधिनियम की धारा 10A के अधीन या उस विधि के अधीन प्रदान किया गया है।

कर्मचारी (Employee) [धारा 2 (13)]

इसका तात्पर्य, किसी प्रशिक्षु के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी उद्योग में ₹ 10,000 तक मासिक मजदूरी या वेतन पर अभिव्यक्त या गर्भित रूप से नियोजित किया गया हो और जो कुशल या अकुशल, शारीरिक पर्यवेक्षी, प्रबन्धकीय, प्रशासकीय, तकनीकी, लिपिकीय कार्य भाड़े या पारिश्रमिक पर करता हो।

नियोजक (Employer) [धारा 2 (14)]

ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में जो कारखाना है, इस पद में उस कारखाने का स्वामी या अधिभोगी, ऐसे स्वामी या अधिभोगी का एजेंट मृत स्वामी या अधिभोगी या विधिक प्रतिनिधि तथा जहाँ कारखाना अधिनियम 1948 की धारा के अधीन 7 (1) (F) कारखाना के प्रबंधक की हैसियत में कोई व्यक्ति नामित किया गया है, वहाँ ऐसा। नामित व्यक्ति नियोजक माना जाएगा। परन्तु किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में, जो कारखाना नहीं है वह व्यक्ति या वह प्राधिकारी जिसका प्रतिष्ठान के कारोबार पर अंतिम निर्णय होता है, तथा जहाँ उक्त कारोबार किसी प्रबंधक, प्रबंध निदेशक या प्रबंध अभिकर्ता को सौंपा गया है, वहाँ ऐसा प्रबंधक, प्रबंधक निदेशक या प्रबंध अभिकर्ता नियोजक माने जाएंगे।

निजी क्षेत्र का प्रतिष्ठान (Establishment in Private Sector) [धारा 2 (15)]

इस अभिव्यक्ति से आशय ऐसे किसी प्रतिष्ठान से है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो।

सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान (Establishment in Public Sector) [धारा 2 (16)]

इसका तात्पर्य किसी ऐसे प्रतिष्ठान से है, जो (a) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कम्पनी है, जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध सरकार के पास हो; (b) जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंध ऐसे निगम के पास हो, जिसकी कम से कम 40 प्रतिशत पूंजी (चाहे अकेले या संयुक्त रूप से) (i) सरकार द्वारा या (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (iii) सरकार के या भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व में, के निगम द्वारा संचालित किया जाता है।

वेतन या मजदूरी (Salary or wage) [धारा 2 (21)]

इसका तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त किए जाने के योग्य, समयोपरि भत्ते के अतिरिक्त, उन सभी पारिश्रमिक से है, जो नियोजन की शर्तें पूर्ण होने की दशा में, चाहे वे शर्तें स्पष्ट हों या गर्भित, कर्मचारी को उनके नियोजन के या ऐसे नियोजन के दौरान किए गए काम के संबंध में दिए जा सकेंगे। इसमें मंहगाई भत्ता भी शामिल है अर्थात् सभी नकद भुगतान चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों और जो निर्वाह – व्यय में वृद्धि होने के कारण कर्मचारी को दिए जाते हैं। परंतु निम्नलिखित भुगतान इसके अंतर्गत नहीं आते—

- (i) कोई अन्य भत्ता जिसको प्राप्त करने के लिए वह कर्मचारी तत्समय हकदार है।
- (ii) किसी गृह-आवास सुविधा की कीमत अथवा विद्युत की आपूर्ति, जल, चिकित्सा सुविधा या अन्य सुख-सुविधाएँ या किसी सेवा का या रियायती दर पर खाद्यान्न या अन्य वस्तुओं की आपूर्ति का मूल्य।
- (iii) यात्रा संबंधी कोई रियायत।

- (iv) किसी तत्समय लागू विधि के अधीन नियोजक द्वारा किसी पेंशन फण्ड में या प्राविडेंट फण्ड में या कर्मचारी के लाभ के लिए दी गयी या देय अंशदान।
- (v) कोई छटनी का मुआवजा या कोई ग्रेच्युटी या कर्मचारी को देय अन्य कोई सेवा—निवृत्ति लाभ या उसे किया गया कोई अनुग्रहपूर्वक (Ex-gratia) दिया गया भुगतान; तथा
- (vi) कर्मचारी को देय कोई कमीशन।

यह ध्यान देने योग्य है कि जब किसी कर्मचारी को देय उसके पूरे वेतन या मजदूरी के या उसके किसी भाग के बदले में उसके नियोजक द्वारा मुफ्त भोजन भत्ता या मुफ्त भोजन दिया जाता है, वहाँ ऐसा भत्ता या भोजन का मूल्य, इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ऐसे कर्मचारी के वेतन या मजदूरी का भाग समझा जाएगा।

यह भी ध्यान रखने योग्य है कि जो शब्द या अभिव्यक्तियाँ यहाँ उपयोग किए गए हैं परंतु बोनस भुगतान अधिनियम में उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो इस अधिनियम के लिए उनका वही अर्थ होगा जैसा कि उसमें बताया गया है।

3.4 बोनस का हकदार कौन है?

(WHO IS ENTITLED TO BONUS?)

अधिनियम के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान का प्रत्येक कर्मचारी किसी लेखावर्ष में, अपने नियोजक से बोनस प्राप्त करने का हकदार है बशर्ते कि कर्मचारी ने संबंधित लेखा वर्ष के दौरान कम से कम 30 दिन तक कार्य किया हो और उसका वेतन ₹ 10,000 प्रतिमाह से अधिक हो [धारा 2 (13) को धारा 8 के साथ पढ़ा जाए]।

यदि किसी कर्मचारी को काम करने से रोका या निलंबित किया जाता है और उसके बाद उसे पुनः सेवा में बहाल कर दिया जाता है तथा उसे पिछली मजदूरी दे दी गई है, तो उसे निलंबन अवधि के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता है। [ओ.एन.जी.सी. बनाम श्याम कुमार सहगल (1995) एल.एल.जे.]

किंतु इसमें किसी लेखावर्ष में बोनस का दावा करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ अयोग्यताएँ भी हैं। यदि किसी कर्मचारी को सेवाच्युत कर दिया गया है क्योंकि वह (a) कपट या (b) प्रतिष्ठान के परिसर में किसी बलात्मक या हिंसात्मक आचरण या (c) प्रतिष्ठान की किसी संपत्ति की चोरी, दुर्विनियोग (Misappropriation) या तोड़-फोड़ के लिए दोषी था, तो वह बोनस पाने का हकदार नहीं है। [धारा 9]

कोई कर्मचारी निम्नलिखित परिस्थितियों में बोनस का हकदार होता है :

- (i) कोई अस्थायी कर्मचारी, उसके द्वारा किए हुए कार्य के दिनों की संख्या के आधार पर बोनस का हकदार है।
- (ii) किसी मौसमी कारखाने का कर्मचारी समानुपाती बोनस प्राप्त करने का हकदार होता है, न कि अधिनियम की धारा 10 में विहित किया गया न्यूनतम बोनस।
- (iii) नियमित आधार पर अंश—कालिक सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत कोई कर्मचारी बोनस पाने का हकदार है [आटोमोबाइल कर्मचारी संघ बनाम औद्योगिक न्यायाधिकरण (1970) 38 ए एफ. जे. आर. 268]

- (iv) कोई छंटनीशुदा कर्मचारी बोनस पाने का हकदार है बशर्ते उसने न्यूनतम अर्हकारी अवधि के लिए कार्य किया हो। [ईस्ट एशियाटिक कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम औद्योगिक ट्रायब्यूलन (1961) एल.एल.ओ. 720]
- (v) कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति भी कर्मचारी है और इस प्रकार वह भी बोनस पाने का हकदार है। (बैंक ऑफ मथुरा लिमिटेड बनाम बैंक ऑफ मद्रास एम्पालइज) यूनियन 1970, (2) एल. एल. जे (21)।
- (vi) पदच्युत कर्मचारी को यदि पिछली मजदूरियों के सहित बहाल किया जाता है तो वह भी बोनस पाने का हकदार है। (गैनन इण्डिया लिमिटेड बनाम निरंजन दास (1984) 2. एल. एल. जे 223)
- (vii) उजरती कर्मचारी अर्थात् अपने कार्य की मात्रा के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करने वाला कर्मचारी बोनस का हकदार होता है। (मथुरा दास कानी बनाम एल.ए. ट्रायब्यूलन, ए. आई. आर., 1958 उच्चतम न्यायालय, 899)

निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई कर्मचारी बोनस पाने का हकदार नहीं है :

1. कोई प्रशिष्य (apprentice) बोनस पाने का हकदार नहीं होता [व्हील एण्ड रिम कंपनी बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार (1971) 2, एल.एल.जे.299, 40 एफ. जे. आर. 18]
2. भवन निर्माण कार्य में ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किया गया कर्मचारी बोनस का हकदार नहीं। (धारा 32)
3. यदि अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, किसी कर्मचारी के दुराचरण का दोषी मानकर पदच्युत कर दिया है तो वह कुछ भी बोनस प्राप्त करने के अयोग्य होगा, यानि यह अयोग्यता केवल उसी लेखा वर्ष के बोनस के लिए नहीं है जिस वर्ष उसे पदच्युत किया गया है। [पांडियन रोडवेज कारपोरेशन लिमिटेड बनाम प्रीजाईडिंग ऑफीसर (1996) 2, सी.एल. आर. 1175 (मद्रास)]

3.5 प्रतिष्ठानों के अंतर्गत, विभागों, उपक्रमों तथा शाखाओं को शामिल करना (धारा 3)

(ESTABLISHMENT TO INCLUDE DEPARTMENTS, UNDER TAKINGS AND BRANCHES)

जब कोई प्रतिष्ठान विभिन्न विभागों या उपक्रमों से मिलकर बना है, या उसकी शाखाएँ हैं, चाहे वह एक ही स्थान पर या भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हों, तो ऐसे सभी विभाग या शाखाएँ भी इस अधिनियम के अधीन बोनस की संगणना करने के प्रयोजन के लिए उसी प्रतिष्ठान का भाग समझे जायेंगे।

परंतु जब किसी विभाग या उपक्रम या शाखा के लिए किसी वर्ष के लिए पृथक् तुलन पत्र (Balance Sheet) तथा लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है या बनाए जाते हैं, वहाँ ऐसे विभाग या उपक्रम या शाखा को उस वर्ष के लिए इस अधिनियम के अधीन बोनस की संगणना करने के लिए पृथक् प्रतिष्ठान समझा जाएगा बशर्ते कि ऐसे संगणना के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठान के अंग न माने गये हों।

धारा 4 के अधीन, जैसा बोनस भुगतान अधिनियम के द्वारा संशोधित किया गया है सकल लाभों की संगणना (द्वितीय संशोधन अधिनियम 1980) [Computation of gross profit under Seciton 4 as amended by The Payment of Bonus Act (Second Amendement Act, 1980) : (a) किसी बैंकिंग कंपनी की स्थिति में, किसी नियोजक द्वारा अर्जित सकल लाभ की संगणना प्रथम अनुसूची में निविर्दिष्ट विधि से किया जाना आपेक्षित है; (b) किसी अन्य दशा में, सकल लाभों की संगणना, उस रीति से की जाएगी जो द्वितीय अनुसूची में दर्शायी गयी है।

आपके संदर्भ के लिए उपर्युक्त अनुसूचियाँ नीचे दी जा रही हैं –

3.6 प्रथम अनुसूची (THE FIRST SCHEDULE)

[धारा 4 – (A) देखिए]

सकल लाभ की संगणना (Computations of Gross Profits..... को लेखा वर्ष समाप्त)

मद सं.	विवरण	उपमदों की राशि (₹)	मुख्य मद की राशि (₹)	टिप्पणियाँ
1.	सामान्य और आवश्यक प्रावधान करने के पश्चात् लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया शुद्ध लाभ।			
2.	पिछले प्रावधानों को जोड़िए— (a) कर्मचारियों को बोनस (b) मूल्य ह्रास (Depreciation) (c) विकास राहत कोष (d) अन्य कोई रिजर्व मद संख्या 2 का योग	₹		पाद टिप्पणी (1) देखिए
3.	पिछला भी जोड़िए – (a) पिछले लेखा वर्ष के संबंध में कर्मचारियों को भुगतान किया गया बोनस। (b) ग्रेच्युटी के संबंध में कर्मचारियों को भुगतान की गई या देय राशि जो निम्न के कुल जोड़ से ज्यादा हो : (i) वह राशि, यदि कोई हो, किसी अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड में भुगतान की गयी या भुगतान के लिए किया गया प्रावधान। तथा (ii) कर्मचारियों को उनकी सेवा – निवृत्ति पर या किसी कारण उनकी बर्खास्तगी पर भुगतान की गयी वास्तविक राशि।			पाद टिप्पणी (1) देखिए

- (c) आयकर से छूट के लिए अनुमन्य राशि से अधिक का दान।
- (d) पूंजीगत व्यय (वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए जाने वाले उस पूंजीगत व्यय को छोड़कर जिनकी प्रत्यक्ष करों के संबंध में कटौती की अनुमति उस समय लागू विधि देती है।) और पूंजीगत हानियाँ (पूँजीगत सम्पत्तियों के विक्रय पर हुई हानि के अतिरिक्त हानि, जिस पर आयकर के लिए मूल्य जहाँ लाभ-हानि खाता में करों के अधीन शुद्ध लाभ, दर्शाया गया है और आय पर करों का प्रावधान किया हुआ दर्शाया गया है, तो आय पर करों के लिए वास्तविक प्रावधान की राशि को लाभ से घटाया जाएगा। ह्रास की छूट दी गयी हो)
- (e) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 पाद टिप्पणी
की धारा 34(A) (2) के अर्थ में (1) देखिए
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमाणित कोई राशि।
- (f) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय से संबंधित हानि या व्यय।
- मद संख्या 3 का योग ₹
4. निम्नलिखित को छोड़कर प्रकाशित या प्रकटित रिजर्व में सीधे जमा की गयी कोई आय, लाभ या अभिलाभ (Gains) (यदि कोई हो);
- (i) पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीलाभ (पूँजीगत संपत्तियों की बिक्री पर हुए लाभ को मिलाकर जिस पर आयकर के लिए ह्रास की छूट नहीं दी गई है) ;
- (ii) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय के संबंध में लाभ और प्राप्ति ;
- (iii) भारत से बाहर के निवेशों से विदेशी बैंकिंग कम्पनियों की आय।
- मद संख्या 4 का योग ₹
5. मद सं. 1, 2, 3, और 4 का योग ₹
6. घटाइए (Deduct)-
- (a) पूंजी प्राप्ति और पूंजी लाभ पाद टिप्पणी
(उन सम्पत्तियों के विक्रय पर (2) में देखिए
हुए लाभों को छोड़कर जिन पर आयकर के प्रयोजनार्थ ह्रास की छूट दी गई हो)
- (b) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय के लाभ और संबंधित प्राप्ति।
- (c) भारत के बाहर के निवेशों से पाद टिप्पणी
विदेशी बैंकिंग कंपनियों की आय। (2) में देखिए
- (d) निम्नलिखित को छोड़कर, व्यय या हानि (यदि कोई हो) जो प्रकाशित या प्रकटित रिजर्व में सीधे नाये में डाले गये हों –
- (i) पूंजीगत व्यय और पूंजीगत

- हानियाँ (पूँजीगत सम्पत्तियों के विक्रय पर हुई हानियों को छोड़कर, जिस पर आयकर के लिए ह्रास की छूट नहीं दी गयी है।)
- (ii) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियाँ
- (e) विदेशी बैंकिंग कंपनियों की दशा में प्रधान कार्यालय के आनुपालिक प्रशासनिक उपरिव्यय जो भारतीय कारोबार के हिस्से में आने चाहिए।
- (f) पूर्व लेखा वर्षों के संबंध में भुगतान किये गए किसी भी प्रत्यक्ष कर के आधिक्य की वापसी तथा पूर्व लेखा वर्षों के लेखाओं में बोनस, ह्रास या विकास रिबेट से संबंधित आधिक्य प्रावधान (यदि कोई हो), यदि प्रतिलेखित (Written Bank) किया गया हो, की वापसी।
- (g) सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा स्थापित किसी समामेलित संस्था द्वारा या बजट अनुदान के जरिए किसी अन्य एजेन्सी द्वारा दी गयी नकद सहायता, यदि कोई हो, चाहे सीधी दी गयी हो या विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किसी एजेंसी के जरिए दी गयी है। और जिसके आगम (Proceeds) ऐसे उद्देश्यों के लिए संरक्षित हैं।
- मद संख्या 6 का योग ₹
- (7) बोनस के उद्देश्य के लिए कुल लाभ ₹
(मद सं. 5 घटा मद सं. 6)

पाद टिप्पणी
(3) देखिए

पाद टिप्पणी
(2) देखिए

पाद टिप्पणी
(2) देखिए

व्याख्या — मद सं. 3 की उप-मद संख्या (b) में “अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड” का वही अर्थ है, जैसा कि इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (5) में नियत किया गया है।

पाद – टिप्पणियाँ :

- (1) यदि, और जिस सीमा तक लाभ हानि लेखे पर प्रभावित।
- (2) यदि, और जिस सीमा तक लाभ और हानि लेखे में जमा किया गया।

- (3) यौगिक विश्व सकल लाभ हो। [समेकित लाभ और हानि लेखे के अनुसार (जैसा ऊपर मद संख्या 2 में समायोजित है।)] भारतीय सकल लाभ के अनुपात में (मद सं. 7)।

3.7 द्वितीय अनुसूची (THE SECOND SCHEDULE)

[धारा 4 (B) देखिए]

सकल लाभ की संगणना (COMPUTATION OF GROSS PROFITS)

.....को समाप्त लेखा वर्ष

मद सं.	विवरण	उपमदों की राशि (₹)	मुख्य मद की राशि (₹)	टिप्पणियाँ
1.	लाभ और हानि लेखा के अनुसार शुद्ध लाभ			
2.	निम्नांकित के लिए पिछले प्रावधानों को जोड़िए—			
(a)	कर्मचारियों को बोनस			
(b)	मूल्य ह्रास (Depreciation)			
(c)	पिछले लेखा वर्षों के लिए प्रावधानों के सहित (यदि कोई हो) प्रत्यक्ष कर			
(d)	विकास रिबेट / निवेश भत्ता / विकास भत्ता रिजर्व			पाद टिप्पणी (1) देखिए
(e)	कोई अन्य रिजर्व			पाद टिप्पणी (1) देखिए
	मद संख्या 2 का योग			
3.	पिछला भी जोड़िए			
(a)	पिछले लेखा वर्ष के संबंध में कर्मचारियों को भुगतान किया गया बोनस			पाद टिप्पणी (1) देखिए
(aa)	भुगतान की गयी ग्रेच्युटी के नाम राशि या कुल योग के आधिक्य में से कर्मचारियों को देय (i) वह राशि यदि कोई है, किसी अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड में भुगतान की गयी या भुगतान के लिए किया गया प्रावधान; तथा (ii) कर्मचारियों को उनकी सेवा-निवृत्ति पर या किसी कारण उनकी बर्खास्तगी पर भुगतान की गयी वास्तविक राशि।			
(b)	आयकर से छूट के लिए अनुमन्य राशि से अधिक का दान।			
(c)	कोई देय वार्षिकी या लेखा वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 280-D के उपबंधों के अधीन भुगतान की गयी किसी वार्षिकी का सारांशित मूल्य।			
(d)	पूँजीगत व्यय (वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूँजीगत व्यय को छोड़कर, जिसकी			पाद टिप्पणी (1) देखिए

- प्रत्यक्ष करों के संबंध में कटौती की अनुमति उस समय लागू विधि देती है) और पूंजीगत हानियाँ (पूंजीगत संपत्तियों के विक्रय पर हुई हानि के अतिरिक्त हानि, जिस पर आयकर या कृषिक आयकर के लिए ह्रास की छूट दी गयी हो)
- (e) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय से संबंधित हानि या खर्च
मद संख्या 3 का योग ₹
4. निम्नांकित के अतिरिक्त, रिजर्व में सीधे जमा की गयी आय या अभिलाभ यदि कोई है, को भी जोड़िए—
- (i) पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री पर पूंजीगत प्राप्ति या पूंजीगत लाभ (जिस पर आयकर के लिए ह्रास की छूट नहीं दी गयी है)
- (ii) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय के संबंध में लाभ और प्राप्ति।
- (iii) विदेशी संस्था की भारत से बाहर निवेश से आय
मद संख्या 4 का योग ₹
5. मद संख्या 1, 2, 3 और 4 का योग ₹
6. घटाइए :
- (a) पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत लाभ (उन संपत्तियों के विक्रय पर हुए लाभों को छोड़कर कृषि आय पर आयकर के प्रयोजनार्थ ह्रास की छूट दी गयी है।) पाद टिप्पणी (2) देखिए
- (b) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय के लाभ और उससे संबंधित प्राप्ति। पाद टिप्पणी (2) देखिए
- (c) भारत से बाहर के निवेशों से विदेशी प्रतिष्ठानों की आय। पाद टिप्पणी (2) देखिए
- (d) निम्नलिखित को छोड़कर, व्यय या हानि (यदि कोई हो) जो रिजर्व में सीधे नामे में डाले गये हों :
- (i) पूंजीगत व्यय और पूंजीगत हानियाँ (पूंजीगत संपत्तियों के विक्रय पर हुई हानियों को छोड़कर, जिस पर आयकर अथवा कृषि आयकर के प्रयोजनार्थ ह्रास की छूट नहीं दी गयी है।)
- (ii) भारत से बाहर स्थित किसी व्यवसाय की हानियाँ।
- (e) विदेशी प्रतिष्ठानों की दशा पाद टिप्पणी

- में, प्रधान पाद कार्यालय के अनुपातिक प्रशासनिक उपरिव्यय जो भारतीय कारोबार के हिस्से में आने चाहिए। (3) देखिए
- (f) पूर्व लेखा वर्षों के संबंध में भुगतान किए गए किसी भी प्रत्यक्ष कर के आधिक्य की वापसी तथा पूर्व लेखा वर्षों के लेखाओं में बोनस, ह्रास, कर अथवा विकास रिबेट या विकास छूट से संबंधित आधिक्य प्रावधान (यदि कोई है); यदि प्रतिलेखित किया गया हो, की वापसी। पाद टिप्पणी (2) देखिए
- (g) सरकार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा स्थापित किसी समामेलित संस्था द्वारा या बजट अनुदान के जरिए किसी अन्य एजेंसी द्वारा दी गयी नकद सहायता, चाहे सीधे दी गयी हो या विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किसी एजेंसी के जरिए दी गयी हो और जिसके आगम (Proceeds) ऐसे उद्देश्यों के लिए संरक्षित हों।
- मद संख्या 6 का योग ₹
7. नकद सहायता, चाहे सीधे दी गयी हो या विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किसी एजेंसी के जरिए दी गयी हो और जिसके आगम ऐसे उद्देश्यों के लिए संरक्षित हों।
- मद संख्या 7 का योग ₹
- बोनस के उद्देश्य के लिए सकल लाभ ₹
- (मद सं. 05 से, मद सं. 6 को घटाकर)

स्पष्टीकरण : 3(99) में 'अनुमोदित ग्रेच्युटी फण्ड' का अर्थ वही है जैसा कि Income Tax Act, की धारा 2(5) में बताया गया है।

पाद टिप्पणी :

- (1) यदि और जितना लाभ हानि खाते में चार्ज किया गया है।
- (2) यदि और जितना लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया गया है।
- (3) भारतीय सकल लाभ (मद नं. 1) कुल विश्व के सकल लाभ के अनुपात में [(कन्सालिडेटेड लाभ हानि खाते के अनुसार मद (2) के अनुसार समायोजित)]

(a) **सकल लाभों में से प्राथमिक कटौती (धारा 6)** (A Prior deduction from gross profits)

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सकल लाभ की संगणना करने के बाद सकल लाभ में से निम्नलिखित राशियाँ प्राथमिक प्रभार के रूप में घटा दी जानी चाहिए—

- (a) आयकर अधिनियम की धारा 32 (1) के अधीन स्वीकार्य ह्रास की राशि या कृषि आयकर विधि के उपबंधों के अनुसार स्वीकार्य राशि यदि कोई नियोजक अपने कर्मचारियों को किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन, बोनस अध्यादेश के प्रवर्तन से पहले अर्थात् 29 मई, 1965 के पहले से सकल लाभ में से नाममात्र का सामान्य मूल्य ह्रास की राशि, ऐसे नाम-मात्र के सामान्य मूल्य ह्रास के रूप में जारी रह सकती है। परन्तु यह नियोजक के विकल्प पर है जो या तो सामान्य मूल्य ह्रास का चयन कर सकता है। ऐसे विकल्प का प्रयोग केवल एक बार और 29 मई, 1965 के एक वर्ष के भीतर करना होगा।
- (b) विकास रिबेट या निवेश छूट या विकास की कोई ऐसी राशि जिसे नियोजक आयकर अधिनियम के अधीन अपनी आय में से काट लेने के हकदार है।
- (c) धारा 7 के उपबंधों के अधीन कोई प्रत्यक्ष कर, जिसको उस लेख वर्ष के लिए देने का दायित्व नियोजक का उस वर्ष के दौरान अपनी आय, लाभों और अभिलाभों के संबंध में है।
- (d) ऐसी अतिरिक्त धनराशियाँ जो अधिनियम की तृतीय अनुसूची में नियोजक के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

3.8 तृतीय अनुसूची (THE THIRD SCHEDULE)

[धारा 6 – (d) देखिए]

मद सं.	नियोजक की श्रेणी	घटायी जाने वाली अतिरिक्त राशि
(1)	(2)	(3)
1.	बैंकिंग कंपनी के अतिरिक्त कोई कंपनी	(i) लेखा वर्ष के लिए इसकी पूर्वाधिकारी शेयर पूंजी पर वास्तविक दर से संगणना की गयी देय लाभांश की राशि जिस पर लाभांश देय हो। (ii) लेखा वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर पूंजी पर 8.5 प्रतिशत लाभांश। (iii) लेखा वर्ष के प्रारंभ में तुलनपत्र दर्शित संचित कोष का 6 प्रतिशत, पिछले लेखा वर्ष से आगे लाए गए लाभ के सहित;

बशर्ते कि नियोजक, कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 591 के लिए विदेशी कंपनी है, भारत में सकल स्थायी संपत्तियाँ और चालू संपत्तियों के जोड़ में से इसके चालू दायित्वों की राशि घटाने के पश्चात् कंपनी द्वारा मुख्यालय को देय अन्यथा या कंपनी द्वारा मुख्यालय को भुगतान की गयी ब्याज की राशि को छोड़कर), इस मद के अधीन घटायी जाने वाली कुछ राशि भारत में 8.5 प्रतिशत होगी।

2. बैंकिंग कंपनी (Banking Company)

- (i) लेखा वर्ष के लिए इसकी पूर्वाधिकार शेयर पूंजी पर उस दर से संगणना, जिस पर ऐसा लाभांश देय है, देय लाभांश;
- (ii) लेखा वर्ष के आरंभ चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 7.5 प्रतिशत;
- (iii) पिछले लेखा वर्ष से आगे लाये गए किसी लाभ के सहित लेखा वर्ष के प्रारंभ पर इसके तुलन-पत्र में दर्शाए गए इसके रिजर्व का 5 प्रतिशत;
- (iv) कोई भी राशि जो लेखावर्ष के संबंध में उसके द्वारा अंतरित की गयी हो—
 - (a) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रिजर्व फण्ड को; या
 - (b) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गये किसी निर्देश या सलाह के अनुसरण में भारत में किसी संचित कोष को (जो भी अधिक है)

बशर्ते कि जब कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 591 के तात्पर्य में बैंकिंग कंपनी कोई विदेशी कंपनी हो, तो उस मद के अंतर्गत घटायी जाने वाली राशि निम्न का योग होगी —

- (i) लेखा वर्ष के लिए इसके पूर्वाधिकार, शेयरधारियों को ऐसी दर पर देय लाभांश, जिस पर ऐसे लाभांश ऐसी राशि पर देय है जो इसकी पूर्वाधिकार शेयरपूंजी पर वही अनुपात वहन करता है जैसा कि भारत में इसकी कुल विश्व की कार्यशील पूंजी पर वहन करता है;
- (ii) ऐसी राशि का 7.5 प्रतिशत जो इसकी कुछ प्रकाशित कोष पर वही अनुपात वहन करता है, जैसा इसका कुल कार्यशील फण्ड इसके कुल विश्व कार्यशील फण्ड पर वहन करता है।
- (iii) ऐसी नीति का 5 प्रतिशत जो इसके कुछ प्रकटित कोष पर वही अनुपात वहन करता है, जैसा इसका भारत में कुल कार्यशील कोष इसके विश्व में कुल कार्यशील कोष वहन करता है;
- (iv) कोई ऐसी राशि जो इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की 11 की उपधारा (2) के खण्ड (b) के उपखण्ड (ii) के अधीन लेखावर्ष के संबंध में जमा की गयी हो, परन्तु यह राशि उपर्युक्त उपबंध के अधीन अपेक्षित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. निगम (Corporation)

- (i) लेखावर्ष प्रारंभ होने के समय जो इसकी चुकता पूंजी थी, उसका 8.5 प्रतिशत;
- (ii) पिछले लेखावर्ष से आगे लाए गए किसी लाभ के सहित लेखावर्ष के प्रारंभ पर इसके तुलन पत्र में दर्शाए गए इस रिजर्व का 6 प्रतिशत;

4. सहकारी समिति (Co-Operative Society)

- (i) एकसी समिति द्वारा इसके प्रतिष्ठान में विनियोजित पूँजी का 8.5 प्रतिशत, जैसा लेखावर्ष प्रारंभ होने के समय इसकी लेखाबहियों से प्रमाणित हो;
- (ii) ऐसी राशि जो तत्समय प्रवृत्त सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के अधीन पिछले लेखावर्ष के संबंध में रिजर्व फण्ड में आगे लायी गयी हो।

5. उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी में न आने वाला कोई अन्य नियोजन लेखावर्ष प्रारंभ होने के समय, उसके प्रतिष्ठान में उसके द्वारा विनियोजित पूँजी का 8.5 प्रतिशत, जैसा उसकी लेखा बहियों से प्रमाणित है; बशर्ते यह है कि जब नियोजक ऐसा कोई व्यक्ति है, जिस पर आयकर अधिनियम का अध्याय xxii A लागू होता है, उस अध्याय के उपबंधों के अधीन लेखावर्ष के दौरान उसके द्वारा देय वार्षिकी जमा भी घटायी जाएगी। इसके अतिरिक्त जब यह नियोजक कोई फर्म है, प्रतिष्ठान के व्यवसाय संचालन में सहयोगी सभी भागीदारों को पारिश्रमिक के बतौर, धारा 6 के खण्ड (a) के उपबंधों के अनुसार ह्रास घटाने के बाद लेखावर्ष के संबंध में प्रतिष्ठान से इसके द्वारा अर्जित सकल लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर राशि भी घटायी जाएगी, किंतु जहाँ भागीदारी का लिखित या मौखिक करार किसी ऐसे भागीदार को पारिश्रमिक का भुगतान करने का प्रावधान करता हो; और

- (i) ऐसे सभी भागीदारों को देय कुल पारिश्रमिक उपर्युक्त 25 प्रतिशत से कम हो, तो ऐसे प्रत्येक भागीदार को देय अधिकतम ₹ 48,000; या
- (ii) ऐसे भागीदारों को कुल देय पारिश्रमिक यदि उक्त 25 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसा प्रतिशत या ऐसे प्रत्येक भागदार को ₹ 48,000 की दर पर संगणना की गयी कोई राशि, जो भी कम हो, इस उपबंध के अधीन घटा दी जाएगी। परंतु यह भी कि जब ऐसा नियोजक कोई व्यक्ति हो या संयुक्त हिन्दू परिवार तो –
 - (i) धारा 6 के खण्ड (a) के उपबंधों के अनुसार ह्रास घटाने के पश्चात् लेखावर्ष के संबंध में प्रतिष्ठान से ऐसे नियोजक द्वारा अर्जित सकल लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर कोई राशि;
 - (ii) या ऐसे नियोजक को पारिश्रमिक के रूप में 48,000 रु. जो भी कम हो, भी घटाया जाएगा।

6. मद संख्या 1,3,4 और 5 के अंतर्गत आने वाला कोई नियोजक और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के आशय के भीतर लाइसेंस धारी होने पर

उपर्युक्त किन्हीं मदों के अधीन घटायी जाने वाली राशि के अतिरिक्त ऐसी राशि जो लेखा वर्ष के संबंध में लाइसेंस धारी द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 6 के अधीन संचितकोष में समायोजित किए जाने के लिए अपेक्षित ऐसी कोई राशि भी घटायी जाएगी।

व्याख्या – मद संख्याएँ 1 (iii), 2 (iii) तथा 3 (ii) के प्रति कॉलम (3) में प्रयुक्त अभिव्यक्त संचित कोष, रिजर्व में निम्न के उद्देश्य के लिए पृथक् रखी गयी कोई राशि सम्मिलित नहीं है—

- (i) किसी प्रत्यक्ष कर भुगतान जो तुलना-पत्र के अनुसार देय होगा;

- (ii) धारा 6 के खण्ड (a) के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य किसी ह्रास की प्रतिपूर्ति के लिए;
- (iii) लाभांश का भुगतान जो घोषित किए गए हैं, किंतु इसमें निम्न शामिल होंगे :
 - (a) इस व्याख्या के खण्ड (i) में निर्दिष्ट राशि से अधिक किसी प्रत्यक्ष कर के भुगतान के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट संचित कोष के रूप में पृथक् रखी गयी राशि; तथा
 - (b) धारा 6 के खण्ड (a) के उपबंधों के अनुसार स्वीकार्य राशि से अधिक किसी ह्रास की पूर्ति करने के लिए पृथक् रखी गयी कोई राशि।

(b) उपलब्ध अधिशेष (धारा 5) (Available Surplus)

धारा 2 (6) के अनुसार, इसका तात्पर्य धारा 5 के अधीन संगणना की गयी उपलब्ध अधिशेष की राशि से है। तदानुसार, उपलब्ध अधिशेष किसी लेखावर्ष के लिए कतिपय प्रभावी है। (जैसा पूर्व वर्णित है) को घटाने के बाद सफल लाभ को समाविष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, तत्कालपूर्व के लेखावर्ष के संबंध में बोनस के खाते में बचत की हुई कर की राशि के बराबर राशि जोड़ी जानी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कोई नियोजक इसके कर निर्धारण के उद्देश्य से सकल लाभ की राशि में ऐसी बचत भी जोड़ी जानी चाहिए।

(c) नियोजक द्वारा देय प्रत्यक्ष कर की संगणना (धारा-7) (Calculation of direct tax payable by the employer)

किसी भी लेखावर्ष के लिए नियोजक द्वारा देय प्रत्यक्ष कर की, निम्नलिखित उपबंधों के अधीन, संगणना उन करों से की जाएगी जो नियोजक की उस वर्ष की आय के बारे में लागू हों; ऐसे कर की संगणना करने में निम्नलिखित मदों को गणना करते समय शामिल नहीं कर जाएगा, जैसे :

- (i) किसी पिछले वर्ष के संबंध में नियोजक को हुई हानि और प्रत्यक्ष करों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अग्रणीत (Carried Forward) की गयी है;
- (ii) ह्रास की कोई बकाया राशि जिन्हें नियोजक आयकर अधिनियम की धारा 32 (2) के अधीन किसी अगले लेखा वर्ष या वर्षों के ह्रास के छूट की राशि में जोड़ने का हकदार है;
- (iii) वित्त अधिनियम, 1965 के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व लागू आयकर अधिनियम की धारा 84 के अधीन नियोजक को दी गयी छूट या उस अधिनियम की धारा 101(1) के अधीन कोई कटौती, जिसका वह हकदार है।

यदि नियोजक ऐसी धार्मिक या पुण्यार्थ संस्था है जिस पर धारा 32 के उपबंध लागू नहीं होते तथा जिसकी सम्पूर्ण आय या उसका कोई भाग आयकर अधिनियम के अधीन मुक्त है, तो ऐसी कर मुक्त आय के संबंध में उस संस्था को ऐसी कंपनी माना जाएगा जिसमें जनता उस अधिनियम के अर्थ में पर्याप्त रूप से हितबद्ध है।

यदि नियोजक कोई व्यक्ति या अविभक्त हिंदू परिवार (H.U.F.) है वहाँ आयकर अधिनियम के अधीन ऐसे नियोजक द्वारा देय कर की संगणना इस आधार पर की जाएगी मानो उसकी कुल आय, प्रतिष्ठान से प्राप्त आय ही है।

यदि नियोजक की आय में ऐसे लाभ या अभिलाभ शामिल हैं जो भारत से बाहर किए गए किसी माल या वाणिज्यिक वस्तु के निर्यात से उत्पन्न हुए और ऐसे लाभों पर कोई छूट या रिबेट

प्रत्यक्ष करों से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन मिली है, तो ऐसी छूट या रिबेट को गणना में नहीं लाया जाएगा।

प्रत्यक्ष कर के भुगतान में किसी उद्योग के विकास के लिए यदि किसी छूट (विकास रिबेट या विकास छूट या निवेश दर के अतिरिक्त), कटौती या रियासत (जो इस धारा में इसके पूर्व वर्णित नहीं है), जो प्रत्यक्ष कर संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन या सुसंगत वार्षिक वित्त अधिनियम के अधीन मान्य है, तो ऐसी छूट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

3.9 न्यूनतम बोनस का भुगतान (धारा-10)

(PAYMENTS OF MINIMUM BONUS)

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन, प्रत्येक नियोजक प्रत्येक लेखावर्ष के संबंध में प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम बोनस का भुगतान करने के लिए बाध्य है जो लेखावर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन का मजदूरी का 8.33 प्रतिशत या ₹ 100, जो भी अधिक हो, होगा, चाहे नियोजक के पास उस वर्ष में कोई "आबंटनीय अधिशेष" हो या न हो। परन्तु यदि किसी कर्मचारी ने लेखा वर्ष प्रारंभ होने के समय 15 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है तो वह ऐसा न्यूनतम बोनस प्राप्त करने का हकदार होगा, जो लेखावर्ष के दौरान उसके द्वारा अर्जित वेतन या मजदूरी का 8.33 प्रतिशत या ₹ 60, जो भी अधिक हो, होगा।

यहाँ तक कि यदि नियोजक को लेखावर्ष के दौरान हानि उठानी पड़ी है तो भी वह धारा 10 द्वारा निर्धारित न्यूनतम बोनस का भुगतान करने के लिए बाध्य है [राज्य सरकार बनाम सरदार दिलीप सिंह मजीठिया, 1979, लेब. आई. सी. 913 (इलाहाबाद)]

3.10 अधिकतम बोनस का भुगतान (धारा 11)

(PAYMENT OF MAXIMUM BONUS)

जब किसी लेखांकन वर्ष के सम्बन्ध में (धारा 10 के अन्तर्गत), (allocable surplus) कर्मचारियों को भुगतान के योग्य न्यूनतम बोनस से ज्यादा है, नियोजक, इस न्यूनतम बोनस के बदले में, प्रत्येक कर्मचारी को उस लेखांकन वर्ष के लिए बोनस देने को बाध्य होगा, जो कि उस लेखांकन वर्ष में कर्मचारी द्वारा कमाये गये वेतन या मजदूरी के अनुपात में होगा तथा ऐसे वेतन या मजदूरी का अधिकतम 20 प्रतिशत होगा। उपरोक्त आबंटनीय अधिशेष की गणना करते हुए, धारा 15 के प्रावधानों के अंतर्गत आबंटनीय अधिशेष की आगे ले जाई गई राशि या मुजरा की गई राशि को हिसाब में लिया जाएगा।

3.11 निश्चित कर्मचारियों के संबंध में बोनस की गणना (धारा 12)

(CALCULATION OF BONUS WITH RESPECT TO CERTAIN EMPLOYEES)

जब किसी कर्मचारी का वेतन या मजदूरी ₹ 2,500 से अधिक हो जाती है, वहाँ ऐसे कर्मचारी को धारा 10 या 11 के अधीन जैसी भी स्थिति हो, देय बोनस की संगणना इस प्रकार की जायेगी मानो उसका वेतन या मजदूरी ₹ 2,500 प्रति माह थी।

3.12 कार्य दिवसों की गणना प्रक्रिया तथा बोनस में आनुपातिक कमी

(PROCEDURE FOR CALCULATION OF WORKING DAYS AND PROPORTIONATE REDUCTION IN BONUS)

अधिनियम की धारा 14 प्रावधान करती है कि धारा 13 के उद्देश्य के लिए काम के दिनों की संख्या की गणना कैसे की जाएगी, इसके बदले में धारा 13 एक माप निर्धारित करती है, जिसके द्वारा कतिपय मामलों में बोनस की राशि में आनुपातिक घटोत्तरी की जा सकती है। धारा 14 के अधीन निम्नलिखित दिन किसी कर्मचारी के काम के दिन माने जाएंगे, और कुल काम के दिनों की गणना करते समय हिसाब में लिए जाएंगे, जिस पर बोनस के प्रयोजनार्थ पर काम पर उपस्थित था :

- (i) वह दिन जब किसी करार के अधीन या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन, स्थायी आदेश द्वारा या औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन या प्रतिष्ठान को लागू किसी अन्य विधि के अधीन उसकी छंटनी (Lay Off) कर दी गयी थी।
- (ii) वह वेतन या मजदूरी के सहित अवकाश पर था।
- (iii) उसके नियोजन से उत्पन्न और उसके नियोजन की प्रक्रिया के दौरान किसी दुर्घटना के कारण अस्थायी अक्षमता के कारण अनुपस्थित रहा हो।
- (iv) वह कर्मचारी लेखावर्ष के दौरान वेतन या मजदूरी के सहित प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) पर रही हो।

धारा 13 के अनुसार, जब किसी कर्मचारी ने किसी लेखावर्ष में सभी काम के दिनों में काम नहीं किया है, तो न्यूनतम बोनस ₹ 100 या जैसी भी स्थिति हो ₹ 60, यदि ऐसा बोनस उसके द्वारा उस लेखा वर्ष में जितने दिनों तक काम किया है, उसके वेतन या मजदूरी के 8.33 प्रतिशत से अधिक हो तो आनुपातिक तौर पर राशि घटा दी जाएगी।

13 और 14 दोनों धाराएँ ऐसे मामलों को सम्मिलित नहीं करतीं जहाँ कोई कर्मचारी बर्खास्तगी के अवैध आदेश के कारण काम करने से रोका गया हो। यदि कोई कर्मचारी ने स्वयं और उसकी अवज्ञा पर किसी लेखावर्ष में सभी काम के दिनों पर काम नहीं किया है, तो धारा 14 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा – 13 के निर्धारित फार्मूले को लागू किया जाएगा। परंतु जब कोई कर्मचारी काम करने के लिए तत्पर और इच्छुक था, किंतु उसके नियंत्रण के बाहर ऐसे कारणों से काम करने में असमर्थ रहा, अधिनियम की धारा 8 के अधीन बोनस की पात्रता (eligibility) ग्रहण करता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा करने के लिए धारा 14 एक अवरोध (Ban) है।

3.13 आबन्तनीय अधिशेष को आगे के लिए रखना और मुजरा करना

(SET ON AND SET OFF OF ALLOCABLE SURPLUS) (SECTION 15)

जब किसी लेखा वर्ष के लिए आबन्तनीय अधिशेष उस प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को धारा 11 के अधीन देय बोनस की राशि से अधिक है, वहाँ वह अधिक राशि, उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों के कुल वेतन या मजदूरी के 20 प्रतिशत की सीमा तक होगा और शेष राशि बोनस के भुगतान के लिए उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और उसी प्रकार आगे के लिए रखे जाने के लिए, चतुर्थ लेखा वर्ष को शामिल करते हुए उस रीति से आगे के वर्षों में ले जायी जाएगी जो चतुर्थ अनुसूची में दर्शायी गई है।

ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब किसी लेखा वर्ष के लिए कोई आबंटनीय अधिशेष नहीं है या उस वर्ष की बाबत आबंटनीय अधिशेष उस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की धारा 10 के अधीन, देय बोनस की राशि से कम पड़ता है और कोई राशि नहीं हो या अग्रणीत और आगे के लिए रखी गयी राशि इसके लिए पर्याप्त नहीं है कि वह बोनस के भुगतान के प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जा सकें। ऐसी स्थिति में, न्यूनतम राशि या उतनी राशि जितनी इस अधिनियम के अधीन बोनस के भुगतान के लिए आवश्यक है, मुजरा किए जाने के लिए उत्तरवर्ती लेखा वर्ष में और उसी प्रकार आगे के लिए रखे जाने के लिए, उस रीति से आगे ले जायी जाएगी जो चतुर्थ अनुसूची में दर्शायी गई है।

आगे के लिए रखे जाने का और मुजरा किए जाने का सिद्धान्त, जो चतुर्थ अनुसूची में वर्णित है, इस अधिनियम के अधीन बोनस के भुगतान के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) या (2) के अन्तर्गत न आने वाले सभी अन्य मामलों पर लागू होगा [धारा 15(3)]

जब किसी लेखा वर्ष में कोई राशि अग्रणीत (Carried Forward) की गयी हो और उस धारा के अधीन उत्तरवर्ती वर्ष के लिए आगे के लिए रखी गई, तब बाद वाले लेखा वर्षों के लिए बोनस की संगणना करने के लिए सबसे पहले के लेखा वर्ष में आगे के लिए रखे जाने या मुजरा किए जाने वाली रकम को सबसे पहले हिसाब में लिया जाएगा [धारा 15(4)]

3.14 चतुर्थ अनुसूची (धारा 15 और 16)

(THE FOURTH SCHEDULE)

(See Section 15 and 16)

इस अनुसूची में 8.33 प्रतिशत के बराबर बोनस की कुल राशि या सभी कर्मचारियों को देय वार्षिक वेतन या मजदूरी ₹ 1, 04,167 मानी गयी है तदनुसार, अधिकतम बोनस जिसका भुगतान प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारी हकदार हैं (सभी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन या मजदूरी का 20 प्रतिशत) ₹ 2,50,000 होगा :

वर्ष	बोनस के रूप में आबंटनीय उपलब्ध अधिशेष के 60 प्रतिशत के बराबर राशि या 67 प्रतिशत के बराबर, राशि, जैसी भी स्थिति हो राशि	बोनस के रूप में देय राशि	आगे के लिए रखी गयी या मुजरा की गयी वर्ष की अग्रणीत राशि	कुल आगे के लिए रखी गयी या मुजरा की गयी अग्रणीत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	₹	₹	₹	₹
1.	104,167	1,04,167***	कुछ नहीं (Nil)	कुछ नहीं (Nil)
2.	6,35,000	2,50,000*	आगे के लिए रखी गयी 2,50,000*	आगे के लिए रखी गयी 2,50,000 (2)
3.	2,20,000	2,50,000* (वर्ष 2 से 30,000 सहित)	कुछ नहीं	आगे के लिए रखी गयी 2,20,000 (2)

4.	3,75,000	2,50,000*	आगे के लिए रखी गयी 1,25,000	आगे के लिए रखी गयी 2,20,000 (2)
5.	1,40,000	2,50,000* (वर्ष 2 से 1,10,000 सहित)	कुछ नहीं	आगे के लिए रखी गयी 1,10,000 (2) 1,25,000 (4)
6.	3,10,000	2,50,000*	आगे के लिए रखी गयी 60,000	आगे के लिए रखी गयी कुछ नहीं ** (2) 1,25,000 (4) 60,000 (6)
7.	1,10,000	2,50,000* (वर्ष 4 से 125,000 तथा वर्ष 6 से 25,000 सहित)	कुछ नहीं	आगे के लिए रखी गयी 35000 (6)
8.	कुछ नहीं (हानि के कारण)	1,04,167*** (वर्ष 6 से 35,000 सहित)	मुजरा की गयी 69,167	मुजरा की गयी 69,167 (8)
9.	10,000	1,04,167***	मुजरा की गयी 94,167	मुजरा की गयी 69,167 (8) 94,167 (9)
10.	2,15,000	1,04,167 (वर्ष 8 से मोजराई 69,167 तथा 41,666 41,666 वर्ष 9 से)	कुछ नहीं (Nil)	मुजरा की गयी 52,501 (9)

3.15 कतिपय प्रतिष्ठानों के संबंध में विशेष प्रावधान (धारा 16)

(SPECIAL PROVISION WITH RESPECT TO CERTAIN ESTABLISHMENT)

जब कोई प्रतिष्ठान नए सिरे से स्थापित किया जाता है, वहाँ ऐसे प्रतिष्ठान के कर्मचारी नीचे चर्चा की गयी उपधाराओं (1A), (1B) और (1C) के उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन बोनस पाने के हकदार होंगे [उपधारा (1)]। यह ध्यान रखने योग्य है कि किसी प्रतिष्ठान को उसकी स्थिति, प्रबंधन, नाम या स्वामित्व में किसी परिवर्तन मात्र से नए सिरे से स्थापित नहीं माना जा सकता है।

उस लेखावर्ष के अगले प्रथम पाँच लेखा वर्षों में, जिसमें नियोजक अपने द्वारा उत्पादित या विनिर्मित माल का विक्रय करता है, या सेवा प्रदान करता है, जैसी भी स्थिति हो, बोनस केवल ऐसे लेखा वर्ष के संबंध में देय होगा, जिसमें नियोजक को ऐसे प्रतिष्ठान से लाभ उत्पन्न होता है। उस बोनस की संगणना उस वर्ष के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किंतु धारा 15 [उपधारा 1(A)] के उपबंधों को लागू किए बिना ही जाएगी। यह ध्यान रखने योग्य है कि किसी नियोजक को किसी लेखावर्ष में लाभ अर्जित हुआ नहीं माना जाएगा जब तक कि (a) उसने उस वर्ष के ह्रास के लिए प्रावधान न किया हो जिसके लिए वह आयकर अधिनियम, या जैसी भी स्थिति हो, कृषि आयकर विधि के अधीन हकदार है, तथा (b) ऐसे ह्रास की बकाया और प्रतिष्ठान द्वारा या प्रतिष्ठान के संबंध में पिछले लेखावर्षों में उठायी गई हानियों की उसके लाभ में से पूरी-पूरी मुजराई (Set off) न कर ली गयी हो।

परंतु छठे और सातवें वर्षों के लिए धारा 15 के उपबंध निम्नांकित संशोधनों के साथ लागू होंगे जैसे (i) छठे लेखावर्ष के लिए, पाँचवे और छठे लेखावर्ष के संबंध में आगे के लिए रखे गए या मुजरा किए गये। (जैसी भी स्थिति हो), आबंटनीय अधिशेष के, यथास्थिति, अधिक या कम (जैसी भी स्थिति हो) यदि कोई है हिसाब में लेते हुए, उस रीति से, जो चतुर्थ अनुसूची में दर्शाया गया है यथा स्थिति, आगे के लिए रखा जाएगा या मुजरा किया जाएगा; (ii) सातवें लेखा वर्ष के लिए

पाँचे, छठे और सातवें लेखावर्ष के संबंध में आगे के लिए रखें गए या मुजरा किए गये, आबंटनीय अधिशेष के, यथास्थिति अधिक अथवा कम को हिसाब में लिखा जाएगा। [उपधारा 1(B)]

उस लेखावर्ष के आठवें लेखावर्ष से, जिसमें नियोजक, अपने द्वारा उत्पादित या विनिर्मित माल का विक्रय करता है, या ऐसे प्रतिष्ठान को सेवा प्रदान करता है, जैसी भी स्थिति हो, अधिनियम की धारा 15 के उपबंध ऐसे प्रतिष्ठान के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी अन्य प्रतिष्ठान के संबंध में लागू होते हैं। [उपधारा (1C)]

किसी कारखाने के परीक्षणार्थ संचालन के दौरान अथवा किसी खान या तेल क्षेत्र के पूर्वक्षण प्रक्रय (Prospecting Stage) के दौरान उत्पादित या विनिर्मित माल का विक्रय उपधारा (1A), (1B) और (1C) के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा। जहाँ ऐसे उत्पादन या विनिर्माण के संबंध में कोई प्रश्न उठता है वहाँ पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर प्रदान करने के बाद, समुचित सरकार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

(A) अधिनियम के अधीन देय बोनस के विरुद्ध पारंपरिक या अंतरिम बोनस का समायोजन (धारा-17) (Adjustment of customary or interim bonus against bonus payable under the Act)

यदि किसी लेखा वर्ष में, किसी नियोजक ने कोई पूजा बोनस या अन्य पारंपरिक बोनस किसी कर्मचारी को भुगतान किया हो तो नियोजक इस अधिनियम के अधीन, लेखावर्ष के संबंध में कर्मचारी को उसके द्वारा देय बोनस की राशि में से उस प्रकार भुगतान किये गये बोनस की राशि की कटौती कर ले तथा वह कर्मचारी केवल शेषराशि (बकाया बोनस) प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि नियोजक ने इस अधिनियम के अधीन देय बोनस का कोई भाग, ऐसे बोनस के देय होने की तिथि से पहले ही कर्मचारी को दे दिया है, तो नियोजक ऐसी स्थिति में भी यही कार्य कर सकता है।

(B) अधिनियम के अधीन देय बोनस में से कतिपय राशियों की कटौती (Deduction of Certain amounts from bonus payable under the Act) (धारा-18)

यदि किसी लेखा वर्ष में, कर्मचारी नियोजक को आर्थिक क्षति पहुँचाने वाले किसी दुर्यवहार का दोषी पाया जाता है, वहाँ नियोजक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह बोनस की उस राशि में से, जो केवल उस लेखावर्ष के संबंध में इस अधिनियम के अधीन उस कर्मचारी को देय हो, हानि की राशि से कटौती कर ले। ऐसी स्थिति में, कर्मचारी शेष राशि, यदि कोई है, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(C) बोनस के भुगतान के लिए समय सीमा (Time limit for payment of bonus) (धारा-19)

यदि बोनस के भुगतान के संबंध में विवाद धारा 22 के अधीन किसी प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हो, ऐसे विवाद के संबंध में अधिनिर्णय के प्रभावशाली होने की तिथि से एक माह के भीतर नियोजक द्वारा बोनस का भुगतान करना होगा। किसी अन्य दशा में लेखावर्ष की समाप्ति के आठ माह के भीतर बोनस का भुगतान करना होगा। परंतु समुचित सरकार या ऐसा प्राधिकारी जिसे समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, नियोजक द्वारा आवेदन किए जाने पर और पर्याप्त कारणों के लिए आदेश द्वारा, भुगतान की अवधि को आठ माह से बढ़कर 2 वर्ष तक बढ़ा सकता है।

(D) कतिपय दशाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर अधिनियम का लागू होना (Application of the Act to the establishment in public sector in certain cases) (धारा-20)

किसी भी लेखावर्ष में कोई सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान, किसी निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान की प्रतियोगिता में कोई माल जो उसके द्वारा उत्पादित या विनिर्मित किया गया है, बेच सकता है या कोई सेवा प्रदान कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों से प्राप्त आय, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान की उस वर्ष की आय के 20 प्रतिशत से कम नहीं है, तो इस अधिनियम के उपबंध सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान पर वैसे ही लागू होंगे जैसे निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान के संबंध में लागू होते हैं [उपधारा (1)] उपधारा में अन्यथा उपबंधित के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठान के द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर इस अधिनियम का कुछ भी लागू नहीं होगा। [उपधारा (2)]

(E) नियोजक से देय बोनस की वसूली (धारा 21) (Recovery of the bonus due from an employer) (Section 21)

ऐसा भी हो सकता है कि किसी करार या अधिनिर्णय का करार के अधीन कोई राशि कर्मचारी को अपने नियोजक द्वारा बोनस के रूप में देय है इसका भुगतान नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी द्वारा समुचित सरकार को राशि की वसूली के लिए एक आवेदन पत्र देना होता है। जब किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा आवेदन उसके समनुदेशिनी या वारिस द्वारा भी दिया जा सकता है। बोनस की राशि देय होने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन पत्र देना होता है, किन्तु उक्त 1 वर्ष की कालावधि के समाप्त होने के बाद भी आवेदन पत्र ग्रहण किया जा सकेगा, यदि समुचित सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि कर्मचारी के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन पत्र न दे पाने के पर्याप्त कारण थे। बोनस राशि के लिए वसूली के लिए उपरोक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने पर, समुचित सरकार या इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया गया अधिकारी को संतुष्ट होना है कि राशि देय है। इस तरह से संतुष्ट होने पर समुचित सरकार/निर्दिष्ट अधिकारी कलक्टर को इस राशि के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके बाद कलक्टर इस राशि की वसूली के लिए उसी तरह से कार्यवाही करेगा जैसा कि भूमि आगम (land Revenue) की वसूली के लिए करता है।

धारा 21 में दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कर्मचारी (धारा 21, 22, 23, 24 और 25 में निर्दिष्ट) में शामिल है वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत बोनस के भुगतान का अधिकारी है परन्तु जो अब रोजगार में नहीं है।

(F) विवाद (धारा 22) (Disputes) (Section 22)

किसी नियोजक और उसके कर्मचारियों के मध्य इस अधिनियम के अधीन देय बोनस के सम्बन्ध में या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठान पर इस अधिनियम के लागू होने के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसी किसी विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या उस राज्य में प्रवृत्त औद्योगिक विवादों के अन्वेषण (Investigation) और समझौते के सम्बन्ध में लागू किसी अन्य संगत विधि के अर्थ में एक औद्योगिक विवाद ही माना जाएगा तथा तदनुसार यथास्थिति, उस अधिनियम के ये ऐसी विधि के उपबन्ध इस विवाद पर लागू होंगे।

(G) निगमों और कम्पनियों के तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि के लेखाओं की शुद्धता के सम्बन्ध में उपधारण (धारा 23) (Presumption about the accuracy of balance sheet and Profit and loss account of Corporation and Companies) (Section 23)

कार्यवाही किसी मध्यस्थ (Arbitrator) या अधिकरण (Tribunal) के समक्ष, औद्योगिक विवाद अधिनियम या किसी राज्य में विवादों का अन्वेषण और समझौतों के सम्बन्ध में लागू किसी अन्य तत्समान विधि के अधीन, जिसे धारा 22 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई विवाद निर्देशित किया गया है, चल रही हो सकती है। ऐसी कार्यवाही के दौरान नियोजक कोई निगम या कम्पनी होने पर (बैंकिंग कम्पनी को छोड़कर) नियोजक के तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वास्तव में प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि वे लेखा विवरण भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) द्वारा या कम्पनी अधिनियम की धारा — 226 (1) के अधीन अर्हित (Qualified) अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित किए जाते हैं, तब उपरिलिखित राज्य यह उपधारणा कर सकती है कि वे शुद्ध हैं। इस उपधारणा को ध्यान में रखते हुए निगम या कम्पनी द्वारा शपथ पत्र द्वारा किसी अन्य विधि से ऐसे विवरणों की शुद्धता को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। परन्तु यदि राज्य इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि वे विवरण शुद्ध नहीं हैं, तो वह इनकी शुद्धता की जांच के लिए ऐसे कदम उठा सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे।

तुलन-पत्र या लाभ-हानि लेखे की किसी मद से सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, मजदूर संघ (Trade union) जो विवाद का पक्षकार है, उपर्युक्त राज्य को आवेदन कर सकता है। जहां कोई मजदूर संघ नहीं है तो अन्य राज्य को विवाद के एक पक्षकार होने के नाते कर्मचारियों द्वारा आवेदन किया जा सकता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर स्वयं राज्य सरकार को ऐसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बारे में सन्तुष्ट होना होगा। इस प्रकार सन्तुष्ट हो जाने पर राज्य सरकार, मजदूर संघ को या कर्मचारियों को ऐसी अवधि के भीतर, जैसा निर्देश में विनिर्दिष्ट हो सकता है, स्पष्टीकरण करना चाहिए।

(H) बैंकिंग कम्पनियों के लेखाओं के अंकेक्षण को चुनौती नहीं दी जाएगी (धारा 24) (Audit of accounts of banking Companies not be questioned) (Section 24)

जब बैंकिंग कम्पनी होने पर किसी नियोजक और इसके कर्मचारियों के मध्य ऐसा कोई विवाद, जो धारा 22 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, उक्त प्राधिकारी को उस धारा के अधीन निर्दिष्ट किया जा चुका है, और उस बैंकिंग कम्पनी के अंकेक्षित लेखे कार्यवाही के दौरान पेश किए जाते हैं, वहाँ उक्त प्राधिकारी को उस धारा के अधीन निर्दिष्ट किया जा चुका है, और उस बैंकिंग कम्पनी के अंकेक्षित लेखे कार्यवाही के दौरान पेश किए जाते हैं, वहाँ उक्त प्राधिकारी किसी

मजदूर संघ या कर्मचारियों को ऐसे लेखाओं की शुद्धता को चुनौती देने की अनुमति नहीं देगा। परन्तु मजदूर संघ या कर्मचारियों को बैंकिंग कम्पनी से ऐसी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है जो इस अधिनियम के अधीन देय बोनस की राशि की जांच करने के लिए आवश्यक हो। (उप-धारा (1) (B)] परन्तु ये उपबंध मजदूर संघ या कर्मचारियों को ऐसी सूचनाएं प्राप्त करने में अनुमति नहीं देते, जिसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 34-अ के अधीन नहीं देते, कोई बैंकिंग कम्पनी देने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती (उपधारा 121)

(I) जो नियोजक निगम या कम्पनी नहीं है, उनके लेखाओं का अंकेक्षण (धारा-25)
(Audit of accounts of employers not being Corporation or Companies)
(Section 25)

जहाँ कोई विवाद धारा 22 में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है और उक्त प्राधिकारी को उस धारा के अधीन निर्दिष्ट किया जा चुका है और नियोजक (निगम या बैंकिंग कम्पनी नहीं) के लेखे, जो किसी अर्हित अंकेक्षक द्वारा जांचे गये हैं, इसके समक्ष प्रस्तुत किए गये हैं तब धारा 23 के उपबंध इस प्रकार अंकेक्षित लेखों पर लागू होंगे (आपको याद होगा कि धारा 23 तुलना-पत्र और लाभ-हानि लेखाओं के सम्बन्ध में उपधारणा करती है कि वे शुद्ध हैं।

किन्तु यदि उपर्युक्त राज्य को प्रतीत होता है कि जिन नियोजक के लेखे किसी अर्हित अंकेक्षक, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 (1) के अधीन अंकेक्षण कार्य करने के लिए अर्हित है, द्वारा अंकेक्षित नहीं किए गये हैं, तो यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह नियोजक से किसी निर्धारित अवधि के भीतर उसके लेखों का अंकेक्षण करा लेने के लिए कह सकता है। तदुपरान्त, नियोजक को अपने लेखों का अंकेक्षण करा लेने के लिए कह सकता है। तदुपरान्त, नियोजक को अपने लेखों का अंकेक्षण निर्धारित समय के भीतर करा लेना चाहिए। यदि नियोजक ऐसा करने में त्रुटि करता है, तो उपर्युक्त राज्य सरकार ऐसे अंकेक्षक या अंकेक्षकों से, जैसा वह उचित समझे, अंकेक्षण करा सकती है। चाहे नियोजक द्वारा या उसके द्वारा त्रुटि करने राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार से कराया गया अंकेक्षण धारा 23 के उपबंधों के अंतर्गत किया जाए।

(J) रजिस्ट्रों अभिलेखों आदि का रख-रखाव (धारा-26) (Maintenance of Registers, records etc.) (Section 26)

प्रत्येक नियोजक ऐसे रजिस्ट्रों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में तैयार करेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा, जैसा कि निर्धारित किया जाए। बोनस भुगतान नियमावली, 1965 के नियम 4 में निम्नलिखित तीन प्रकार के रजिस्ट्रों के रखे जाने का निर्धारण किया है, अर्थात् (i) धारा 2 (4) में संदर्भित आबंटनीय अधिशेष की संगणना दर्शाने वाला रजिस्टर, फार्म-A (नियमावली का परिशिष्ट) में; (ii) आबंटनीय अधिशेष राशि में से, 'आगे ले जाए जाने' (Set on) और 'मुजराई करना' (Set off) वाली राशियों को दर्शित करने वाला रजिस्टर, फार्म-B में; (iii) प्रत्येक कर्मचारी को देय बोनस करने की शक्ति प्रदान नहीं करते जिन्हें देना, प्रकट करना, प्रस्तुत करना या जिनका निरीक्षण करने देने के लिए वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 34-अ के उपबंधों के अधीन विवश नहीं की जा सकती है।

(K) निरीक्षक (धारा 27) (Inspectors) (Section 27)

समुचित सरकार, ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निरीक्षक नियुक्त कर सकती है तथा उन सीमाओं को निश्चित कर सकती है, जिसके भीतर वे अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से नियुक्त

निरीक्षक को यह सुनिश्चित करना है कि क्या इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया गया है या नहीं। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं – (i) किसी नियोजक से ऐसी आवश्यक सूचना देने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे प्रतिष्ठान या उससे सम्बन्धित किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है, तथा किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका प्रभारी पाया जाए, वह अपेक्षा कर सकता है, जिसे प्रतिष्ठान या उससे सम्बन्धित किसी परिसर में प्रवेश कर सकता है, तथा किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका प्रभारी पाया जाए, वह अपेक्षा कर सकता है कि वह व्यक्ति प्रतिष्ठान में व्यक्तियों के नियोजक सम्बन्धी अथवा वेतन या मजदूरी या बोनस के भुगतान सम्बन्धी किन्हीं लेखा बहियों, रजिस्ट्रों तथा अन्य दस्तावेजों को जांच के लिए उसके समक्ष पेश करे; (iii) नियोजक की, उसके एजेंट या सेवक की अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की, जिसके बारे में यह विश्वास करने की अथवा किसी अन्य व्यक्ति की, जिसके बारे में यह विश्वास करने के लिए उचित कारण निरीक्षक के पास है कि वह उस प्रतिष्ठान का कर्मचारी है अथवा रहा है, ऐसी किसी भी बात के लिए जांच कर सकती है, जो उपर्युक्त प्रयोजनों में से किसी के भी प्रासंगिक है; (iv) उस प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में रखी गई किसी बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ ले सकता है या उनके किसी अंश को नोट कर सकता है (v) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जो निर्धारित की जाए।

उपर्युक्त विधि से नियुक्त निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन लोक सेवक माना जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कोई निरीक्षक किसी लेखा बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा सूचना देने के लिए बुलाता है, तो वह ऐसा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है।

धारा 27 के उपबंध किसी निरीक्षक को किसी बैंकिंग कम्पनी में ऐसा कोई कथन या जानकारी देने या प्रकट करने अथवा अपनी कोई ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या उनका निरीक्षण बोनस की वसूली के लिए उपर्युक्त आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात्, समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी को जिसे समुचित सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, सन्तुष्ट करना होगा कि ऐसी कोई धनराशि देय है। इस प्रकार सन्तुष्ट हो जाने पर वह उस राशि के लिए एक प्रमाण-पत्र कलेक्टर को जारी करेगा, तत्पश्चात् कलेक्टर उसे वसूल करने के लिए, उसी रीति से कदम उठायेगा जिस प्रकार भू-राजस्व की बकाया वसूल की जाती है। धारा 21 की व्याख्या के अनुसार, “कर्मचारी” (धारा 21, 22, 23, 24 एवं 25 में उल्लिखित) में वह व्यक्ति सम्मिलित है जो इस अधिनियम के अधीन बोनस के भुगतान का हकदार है किन्तु जो उस समय नियोजन में नहीं है।

(L) दण्ड (धारा 28) (Penalty) (Section 28)

कोई व्यक्ति दण्ड का भागी होगा – (i) यदि वह इस अधिनियम के किसी भी उपबंध या इसके अधीन बनाई गयी नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन करता है; या (ii) यदि वह किसी निर्देश या अपेक्षित सूचना देने के लिए कहा जाता है, तो उसे छः मास तक के कारावास अथवा एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

(M) कम्पनियों द्वारा अपराध (धारा 29) (Offences by Companies) (Section 29)

यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कम्पनी है तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस कम्पनी के व्यवसाय का संचालन करने के लिए जिम्मेदार था या उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराधों की दोषी समझी जाएगी तथा वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और तदनुसार दण्डित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। किन्तु ऐसे व्यक्ति को उसके दायित्वों और आनुषंगिक (Incidental) दण्ड से मुक्त

कर दिया जाएगा, यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी उचित प्रयास किये थे।

उपर्युक्त उपबंधों के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कम्पनी द्वारा कोई अपराध किया गया है तथा यह सिद्ध कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, या अन्य अधिकारी की सम्पत्ति या मौन सहमति (Connivance) से किया गया है, या उसकी ओर से की गई किसी लापरवाही के परिणामस्वरूप हुआ है, वहाँ ऐसा निदेशक (किसी फर्म के सम्बन्ध में निदेशक से तात्पर्य फर्म के साझेदार से है), प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी (अर्थात् कोई समामेलित संस्था और किसी फर्म या अन्य व्यक्तियों का संघ) भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा, तथा वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के और तदनुसार दण्डित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(N) अपराधों का संज्ञान (धारा 30) (Cognizance of offences) (Section 30)

न्यायालय ऐसे किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जिसका तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा [साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 3 (38) के अनुसार] दण्डनीय घोषित कोई कृत्य या त्रुटि, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है। सिवाय इसके जब उसे शिकायत समुचित सरकार द्वारा या सरकार के अधिनियम द्वारा (केन्द्रीय सरकार के मामले में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पद से कम का न हो और राज्य सरकार के अधिकारी के मामले में श्रम आयुक्त के पद से कम का न हो) विशेष रूप से सरकार की ओर से प्राधिकृत किया गया हो। प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त और कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

अतएव यह स्पष्ट है कि धारा 30 प्रत्येक न्यायालय के लिए यह विरुद्ध किसी अपराध की शिकायत की सुनवाई केवल तभी की जा सकती है जब समुचित सरकार के प्राधिकारी के अधीन आवश्यक अनुमति प्राप्त हो या शिकायत की गयी हो या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विनिर्दिष्ट अधिकारी से प्राप्त हुई हो।

(O) अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण (धारा-31) (Protection of an action taken under the Act) (Section 31)

सरकार या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी भी कार्य के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित है, कोई दावा अभियोजन (Prosecution) या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

“कोई कार्य सद्भावपूर्वक किया हुआ माना जाएगा, जहाँ यह वस्तुतः ईमानदारी से किया गया हो, चाहे वह लापरवाही से किया गया हो या नहीं” vide Section 3(22) of General Clauses Act.

3.16 उत्पादन या उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान (धारा 31 ए)

(SPECIAL PROVISION WITH RESPECT TO BONUS LINKED WITH PRODUCTION OR PRODUCTIVITY) (SECTION 31A)

कर्मचारियों और उनके नियोजक के साथ कोई करार या समझौता हो सकता है, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन लाभों पर आधारित देय बोनस के बदले में उत्पादन या

उत्पादकर्ता से सम्बद्ध किसी वार्षिक बोनस के भुगतान के लिए है। संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा जोड़ी गयी बोनस भुगतान अधिनियम की (धारा 31A) इस संशोधन अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् किये गये हैं ऐसे किसी करार या समझौते को मान्यता देती है। तदनुसार, जब ऐसा कोई करार किया गया हो, तो धारा 31B के द्वारा लागू किये गये निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन, करार या समझौते की शर्तों के अनुसार कर्मचारी बोनस प्राप्त करने के हकदार है—

- (a). ऐसा कोई करार या समझौता, जिसके द्वारा कर्मचारी धारा 10 के अधीन बोनस प्राप्त करने का अपना अधिकार त्याग देते हैं वहाँ तक शून्य व व्यर्थ होगा जहाँ तक यह कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस पाने के अधिकार से वंचित करने का आशय रखते हो;
- (b). यदि ऐसे समझौते के अधीन देय बोनस किसी प्रासंगिक लेखा वर्ष के दौरान कर्मचारियों के द्वारा अर्जित वेतन या मजदूरी के 20 प्रतिशत से अधिक है, तो ऐसे कर्मचारी वेतन या मजदूरी के 20 प्रतिशत से ऊपर आधिक्य के हकदार नहीं होंगे।

अधिनियम में असंगत कानूनों और करारों का प्रभाव (धारा 34) (Effect of laws and agreements inconsistent with the Act) (Section 34)

धारा 31(A) के उपबन्धों के अधीन, अधिनियम के उपबन्ध तत्समय, प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी अभिनिर्णय, समझौते या सेवा के संविदा की शर्तों में उनके साथ अंतर्विष्ट प्रतिकूलता के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अपवाद (धारा 35)—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात कोयला भविष्य निधि (Coal mines Provident fund), पारिवारिक पेंशन और बोनस योजना अधिनियम, 1948 (1946 का 46) या उसके अधीन निर्मित किसी योजना के उपबन्धों को प्रभावित करने वाले नहीं माने जाएंगे।

3.17 छूट देने की शक्ति (धारा 36) (POWER OF EXEMPTION)(SECTION 36)

यद्यपि यह अधिनियम नियोजक पर न्यूनतम बोनस का भुगतान करने का दायित्व डालता है और जैसा कि धारा 10 में वर्णित है, कर्मचारियों को अधिकार दिया जाता है, ये दायित्व और अधिकार धारा 36 के अधीन छूट के अधीन है। यदि किसी प्रतिष्ठान की या प्रतिष्ठानों के वर्ग की वित्तीय स्थिति तथा अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समुचित सरकार की यह राय है कि इस अधिनियम के सभी उपबन्धों या किसी उपबन्ध का लागू किया जाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा तो वह, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना, द्वारा ऐसी कालाविधि के लिए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, तथा ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह लागू करना ठीक समझे, इस अधिनियम के उन उपबन्धों या किसी उपबन्ध से छूट किसी ऐसे प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को दे सकेगी।

धारा 36 की दो अवस्थाएं हैं :

- (1) सरकार किसी प्रतिष्ठान की या प्रतिष्ठानों के वर्ग की वित्तीय तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखेगी।
- (2) इसकी (समुचित सरकार) राय में इस अधिनियम के सभी उपबन्धों या किसी उपबन्ध का लागू करना सार्वजनिक हित में नहीं है।

“वित्तीय स्थिति” अभिव्यक्ति में लेखा वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा उठाई गई हानियाँ शामिल हैं। “अन्य सुसंगत परिस्थितियाँ” अभिव्यक्ति में ऐसा प्रत्येक सोच-विचार शामिल होगा कि क्या उस लेखा वर्ष में कम्पनी को हुई हानियों के लिए मुख्य रूप से कर्मचारियों ने योगदान किया है?

यदि उठाई गई हानियों की तुलना में बोनस का दायित्व नगण्य (Negligible) है, तो कम्पनी को न्यूनतम बोनस भुगतान करने में दायित्व से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि नियोजक को हुई हानि किसी कर्मचारी द्वारा किए गये दुर्व्यवहार के कारण नहीं है, तो नियोजक साविधिक न्यूनतम बोनस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। [जे.के. कैमिकल लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र सरकार (1996) मुम्बई हाईकोर्ट]

3.18 नियम बनाने की शक्ति (धारा 38)

(POWER TO MAKE RULES)(SECTION 38)

केन्द्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यविधि करने के प्रयोजन से नियमों को बना सकती है। विशिष्टतया ऐसे नियम बनाने की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—(i) धारा 2 (1) (iii) के परन्तुक के अधीन, लेखा वर्ष के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी प्राधिकार के लिए; (ii) रजिस्ट्रारों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को तैयार करना तथा वह प्रारूप और रीति जिसमें धारा अन्य दस्तावेजों को तैयार करना तथा वह प्रारूप और रीति जिसमें धारा 26 के अधीन, ऐसे रजिस्ट्रारों, अभिलेखों और दस्तावेजों को बनाए रखा जा सकेगा; (iii) वे शक्तियाँ जो धारा 272 (e) के अधीन किसी निरीक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकेगी; (iv) अन्य कोई बात, जिसे निर्धारित करना है या निर्धारित की जा सकती है। इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के तत्काल पश्चात, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिये रखा जाएगा। यह अवधि एक, दो या अधिक क्रमागत (Successive) सत्रों को मिलाकर पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र में पूर्वोक्त क्रमागत सत्रों के ठीक बाद में सत्र के समाप्त होने से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होने से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में लागू होगा। परन्तु उक्त अवसान के पूर्व यदि दोनों सदन सहमत हो जाएं तो वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में लागू होगा। परन्तु उक्त अवसान के पूर्व यदि दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा। परन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य शब्दों में, उस नियम के अधीन पहले किए हुए किसी कार्य पर इस परिवर्तन या निष्प्रभावीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.19 कुछ अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं होगा (धारा 39)

(APPLICATION OF CERTAIN LAWS NOT BARRED) (SECTION 39)

अभिव्यक्त रूप से, जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबन्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम सहित और उसका महत्व कम किए बिना या राज्य में लागू औद्योगिक

विवादों के जाँच और समझौतों से सम्बन्धित तत्समान किसी विधि के अनुसार लागू होंगे। इसका तात्पर्य है कि अन्य सम्बन्धित विधियों को लागू करने की मनाही नहीं की गई है।

3.20 स्व-परीक्षा प्रश्न

(SELF EXAMINATION QUESTIONS)

सही विकल्प का चयन कीजिए

1. बोनस पाने के लिए हकदार कर्मचारी की वेतन सीमा है —
 - (a) ₹ 5000 प्रति माह
 - (b) ₹ 3500 प्रति माह
 - (c) ₹ 2500 प्रति माह
 - (d) इनमें से कोई नहीं।
2. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 38 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति निहित है
 - (a) कैबिनेट सचिव
 - (b) वित्त मंत्रालय
 - (c) श्रम मंत्रालय
 - (d) इनमें से किसी के पास नहीं
3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत बोनस का हकदार कौन है
 - (a) नियमित आधार पर नियोजित कोई अंशकालिक कर्मचारी
 - (b) कोई परिवीक्षाधीन कर्मचारी
 - (c) पिछले वेतन के समय पुनर्योजित कोई निकाला गया कर्मचारी
 - (d) उपर्युक्त में सभी
4. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 सामान्यतः उन संस्थानों पर लागू नहीं होता जिनमें 20 से कम कर्मचारी नियोजित हों
 - (a) सत्य
 - (b) असत्य
5. एक बार किसी प्रतिष्ठान में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 लागू होने के उपरान्त उस स्थिति में भी लागू बना रहेगा जब उसमें नियोजित कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम आवश्यक संख्या से कम भी क्यों न हो जाए—
 - (a) सत्य
 - (b) असत्य

संक्षिप्त/निबंधात्मक प्रश्न

6. किस प्रकार के प्रतिष्ठान बोनस अधिनियम की परिसीमा में आते हैं?
7. उपलब्ध अधिशेष का क्या महत्व है?

8. आबंटनीय अधिशेष क्या है?
 - (a) जब नियोजक कोई विदेशी कम्पनी हो
 - (b) जब नियोजक कोई अन्य हो।
9. (a) बोनस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कर्मचारी कौन है?
 (b) क्या कोई प्रशिक्षु इस अधिनियम के अधीन कर्मचारी हैं?
10. नियोजक कौन है
 - (a) जहाँ प्रतिष्ठान एक कारखाना है
 - (b) जहाँ प्रतिष्ठान एक कारखाना नहीं है।
11. बोनस की संगणना की दृष्टि से क्या किसी प्रतिष्ठान में इसके विभागों और शाखाओं का शामिल किया जाता है?
12. सकल लाभ की संगणना कैसे की जाती है
 - (a) बैंकिंग कम्पनी की स्थिति में
 - (b) किसी अन्य कम्पनी की स्थिति में।
13. नियोजक द्वारा देय प्रत्यक्षकार की गणना कैसे की जाती है?
14. बोनस कौन और किसको भुगतान करता है?
15. क्या किसी कर्मचारी की बोनस प्राप्त करने के लिए अयोग्यता भी होती है?
16. देय न्यूनतम बोनस क्या है
 - (a) किसी कर्मचारी के लिए
 - (b) 15 वर्ष से काम आयु के कर्मचारी के लिए।
17. (a) किसी कर्मचारी को देय बोनस की अधिकतम धनराशि क्या है?
 (b) क्या अधिकतम धनराशि की कोई सीमा होती है?
18. देय बोनस की गणना किस सन्दर्भ में की जाती है?
19. किसी लेखा वर्ष के लिए आबंटनीय अधिशेष की धनराशि अधिकतम बोनस की धनराशि से अधिक हो जाती है। बोनस भुगतान के उद्देश्य से इस आधिक्य का कैसे प्रयोग करेंगे?
20. अधिशेष की अधिकतम धनराशि क्या है जिसे आगे के लिए रखा (Set On) जा सकता है?
21. क्या प्रथागत (परम्परागत) या अन्तरिम बोनस भुगतान का समायोजन अधिनियम के अन्तर्गत देय बोनस के विरुद्ध किया जा सकता है?
22. किसी लेखा वर्ष में किसी नियोजक को उसके कर्मचारी के कदाचरण के कारण वित्तीय हानि हुई। क्या वित्तीय हानि की धनराशि कर्मचारी को देय बोनस की धनराशि से घटाई जा सकती है?
23. क्या बोनस भुगतान हेतु कोई समय सीमा है?

24. क्या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी प्रतिष्ठान पर बोनस अधिनियम लागू हो सकता है?
25. किसी समझौते (Settlement) के अधीन किसी कर्मचारी को बोनस की धनराशि देय है और उसे भुगतान नहीं किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली उसे क्या करना चाहिए?

व्यावहारिक समस्याएं

26. एक लेखा वर्ष में किसी कम्पनी, जिस पर बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 लागू होता है, को भारी हानि हुई। उस कम्पनी के निदेशक मंडल ने कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किया। कम्पनी के कर्मचारियों ने परितोष हेतु न्यायालय में वाद दायर किया। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के प्रकाश में निर्धारित करें कि क्या कर्मचारियों को कोई परितोष प्राप्त होगा?
27. 1 जनवरी 2002 को आर्यन टेक्सटाइल्स लि. ने अपने कर्मचारियों के साथ लाभ पर आधारित बोनस के स्थान पर वार्षिक उत्पादकता आधारित बोनस, जिसकी अधिकतम सीमा उनके वेतन मजदूरी के 30 प्रतिशत के बराबर उस लेखा वर्ष में होगी, प्रदान करने का समझौता किया। यह भी तय किया गया कि कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की धारा 10 के अन्तर्गत न्यूनतम बोनस, की माँग नहीं करेंगे। समझौते के अनुसार आर्यन टेक्सटाइल्स लि. के कर्मचारियों ने सम्बन्धित लेखा वर्ष में उत्पादकता आधारित बोनस का दावा किया। कम्पनी के इंकार पर कम्पनी के कर्मचारीगण परितोष के लिए न्यायालय की शरण में गए।
28. बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के प्रावधानों के सन्दर्भ में निर्णय दीजिए कि क्या कर्मचारियों को परितोष प्राप्त होगा? उपर्युक्त समझौते के बावजूद क्या कर्मचारी अभी भी न्यूनतम बोनस प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

उत्तर :

1. (b); 2. (d); 3 (d); 4 (a); 5 (a)